



جامعة الأزهر
قطاع الشريعة والقانون

بحوث في أصول الفقه

مقرر مادة أصول الفقه للفرقة الثالثة (للحنفية)

إعداد

أ.د / أحمد محمد بيومي الرخ
أستاذ أصول الفقه المساعد
بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة

أ.د / صلاح أحمد عبد الرحيم
أستاذ أصول الفقه
بكلية الشريعة والقانون بأسسيوط
ووكيل الكلية سابقا

راجع

أ.د / عبد النعيم محمد حمودة
أستاذ أصول الفقه المساعد
بكلية الشريعة والقانون بأسسيوط

أ.د / أبو بكر يحيى عبد الصمد
أستاذ أصول الفقه المساعد
ووكيل كلية الشريعة والقانون بالقاهرة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحمدك والحمد من نعمك وأستزيدك من فضلك وكرمك وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له شهادة لا لغو في مقالها ... ولا انفصال لاتصالها.

وأشهد أن سيدنا محمداً عبده الشريف ورسوله المنيف وأمينه الذي كان عدلاً لا يحيف، أرسله بالرفقة والرحمة، وأيده بالثبات والعصمة، وكشف به الغمة، فهو خير نبي بعث إلى خير أمة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وعلى آله صلاة يبلغهم بها نهاية المراد والهمة، ويبيض بها وجوه أوليائهم يوم الظلمة، وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد:

فإن الله تعالى لم يخلقنا عبثاً بل خلقنا لأمر عظيم هو عبادته سبحانه ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاريات: الآية ٥٦).

واحتفظ سبحانه وتعالى بحق التشريع لنفسه فلا مشرع إلا هو وأمر عباده بالامتثال لحكمه والاحتكام إليه ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (النساء: الآية: ٦٥)

وما عليه البشر الآن من الحيرة وكدر العيش والعداوة والبغضاء إنما سببه عدم الاحتكام إلى الشريعة الغراء ولا خروج لهم مما هم فيه إلا بالعودة الصادقة إلى حكم الله وشرعه والسير على منواله قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ (الرعد: الآية ١١).

وفهم أحكام الشريعة إنما ينبع من تعلم علم أصول الفقه، لأن العلوم الأخرى وسائل إليه وهو أقرب الوسائل إلى معرفة أحكام الشرع: فهو اشرف العلوم

وأعظمها قدراً وأرفعها ذكراً، فهو العلم الذي ازدوج فيه العقل والسمع، واصطحب فيه الرأي والشرع، فأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل، فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول، ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد، فهذا العلم قد جُمع فيه شرف المنبع وشرف الغاية وشرف الموضوع وأهمية الفائدة.

ولما كنت من المشتغلين بتدريس هذا العلم بكلية الشريعة والقانون بأسيوط وعهد إلى تدريسه لطلاب الفرقة الثالثة بالكلية رأيت أن أقوم بطبع محاضراتي التي ألقيتها عليهم.

وما دفعني إلى ذلك إلا رغبتهم الملحة في أن يصل إليهم المنهج المقرر في عبارة واضحة وأسلوب سلس بعيداً عن الإطناب الممل والإيجاز المخل، فإن كنت قد وفقت فهذا من فضله، وإن كانت الأخرى فحسبي أني بشر وجل من لا يسهو.

والله من وراء القصد وهو نعم المولى ونعم النصير

أد/ صلاح أحمد عبد الرحيم إمام

المنهج المقرر

أولاً: الدراسات الموضوعية

- ١- تعريف السنة لغة واصطلاحاً - حجيتها - علاقتها بالكتاب - إطلاقاتها.
- ٢- أقسام السنة - باعتبار ذاتها - السنة القولية - والفعلية والتقريبية.
- ٣- أقسام السنة باعتبارها سندها - الحديث المتواتر والمشهور والآحاد ومسائل متعلقة بالسنة.
- ٤- البيان - تعريفه - ووجوهه - وتأخير البيان.
- ٥- أقسام البيان: بيان التفسير - بيان الضرورة - بيان التغيير - بيان التقرير - بيان التبديل "النسخ".
- ٦- الإجماع - تعريفه - وحجته - وأركانه وشروطه.
- ٧- الإجماعات الخاصة المختلف فيها: إجماع أهل المدينة - إجماع أهل البيت النبوي - إجماع الخلفاء الأربعة الراشدين - إجماع الشيخين "أبي بكر وعمر" - إجماع أهل الحرمين وأهل المصريين.
- ٨- مسائل متعلقة بالإجماع: إحداث قول ثالث - إحداث دليل أو تأويل آخر - ما يكون فيه الإجماع وما لا يكون، حكم منكر الإجماع.

الباب الأول في السنة المطهرة

ويشتمل على فصلين:

- الفصل الأول: في تعريف السنة وحجيتها وعلاقتها بالكتاب وإطلاقاتها.
- الفصل الثاني: في أقسام السنة.

الفصل الأول

في تعريف السنة وحجيتها وعلاقتها بالكتاب وإطلاقاتها.

ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول

تعريف السنة

تمهيد:

السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي المتفق عليها بعد الكتاب الكريم، ولم يخالف في حجيتها إلا نفر قليل لا يعتد بهم.

وها أنا في هذا المبحث أعرض لتعريف السنة لغة واصطلاحاً:

أولاً: تعريف السنة لغة:

والسنة لغة السيرة والعادة والطريقة حسنة كانت أو سيئة والجمع سنن ومن هذا المعنى قوله تعالى: ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ (أل عمران: ١٣٧)، أي طرق وعادات مضت لأقوام مضوا قبلكم.

ومنه قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة" (١)

ثانياً: تعريف السنة في الاصطلاح:

يختلف معنى السنة في اصطلاح العلماء حسب اختلافهم في الأغراض

(١) راجع صحيح مسلم ج ١ ص ٤٠٧ باب الزكاة.

والاختصاصات التي تهم كل باحث من هؤلاء في فنه الذي عُني به، فهي عند المحدثين بخلافها عند الفقهاء والأصوليين، وسوف أتناول تعريفها عند هؤلاء:

تعريف السنة عند علماء الحديث:

نرى علماء الحديث يبحثون عن السنة من حيث ما يتصل بالنبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من سيرة وخلق وشمائل وأخبار وأقوال وأفعال، سواء أثبتت حكماً شرعياً أو لا، ومن هنا قالوا في تعريفها: "هي كل ما أثر عن النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة سواء أكان قبل البعثة كتحتنه في غار حراء^(١) أم بعدها، كوقت ميلاده عليه الصلاة والسلام، ومكانه، ونحو ذلك."

"تعريف السنة عند الفقهاء":

نراهم يبحثون عن السنة من حيث الأحكام الشرعية والحكم على أفعال العباد، من حيث ما يعتريها من وجوب أو تحريم إلى غير ذلك من الأحكام، ولذا عرفوها بأنها: "كل ما ثبت عن النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولم يكن من باب الفرض ولا الواجب" وذلك عند من يفرق بينهما وهم الحنفية.

وأما الجمهور فهي عندهم: "الطريقة المتبعة في الدين من غير افتراض ولا وجوب."

"تعريف السنة عند علماء الأصول":

نراهم يبحثون عن السنة من حيث تقعيد القواعد للمجتهدين، ومن هنا نراهم

(١) التحنث: هو التعبد وفي صحيح البخاري أن النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد" باب بدء الوحي انظر: صحيح البخاري ١ / ٣.

يعنون بأقوال الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأفعاله وأقواله التي تثبت الأحكام وتقررها قواعد عامة يستفيد منها المجتهدون فعرفوها بأنها: ما صدر عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير.

فقولهم "ما صدر" أي ما ظهر ليشمل الحديث القدسي فإنه سنة وصدوره عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُخرج ما صدر عن غيره من الرسل، ووصفه بالنبوة مشعر بخروج ما صدر عنه قبل البعثة.

وقولهم "غير القرآن" أخرج القرآن، فإنه ليس بحديث وإن تكلم به الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وكون الصادر من الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قولاً أو فعلاً أو تقريراً بيان لأقسام السنة من حيث ذاتها وسيأتي ذلك في أقسام السنة.

المبحث الثاني

حجية السنة

إن السنة النبوية المطهرة أصل من أصول التشريع الإسلامي الحنيف ودليل من الأدلة الشرعية يجب الأخذ بها والعمل بمقتضاها بشرط ثبوتها عن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

ولم يخالف في ذلك إلا من ختم الله على قلبه وأعمى بصره وبصيرته فضل سواء السبيل، وقد دل على حجيتها الكتاب والسنة والإجماع والمعقول:

أولاً: أدلة من الكتاب:

إن القرآن الكريم فيه آيات تدل على وجوب الإيمان بالله تعالى والإيمان برسوله ووجوب طاعة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولزوم إتباعه ومن ذلك ما يلي:

(١) قوله تعالى: ﴿فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (الآية ١٥٨ من سورة الأعراف).

وقوله تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾ (الآية ٨٠ من سورة النساء).

كما أن في القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على أن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كل ما ينطق به فهو وحي من عند الله، كما أنه لا يتكلم عن هوى في نفسه، ومن ذلك ما يلي:-

(١) قوله تعالى ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (٤)﴾ (الآيتان ٣، ٤ من سورة النجم).

(٢) وقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ

وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾ (الآية ١١٣ من سورة النساء).

كما أن في القرآن الكريم آيات تدل على وجوب التبليغ على سيدنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما نزل إليه من ربه، وأن يبين للناس هذا المنزل عليه حتى يخرجهم من الظلمات إلى النور ومن ذلك قوله

١. ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ (الآية ٦٧ من سورة المائدة)

٢. وقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (الآية ٤٤ من سورة النحل).

فكل ما تقدم دليل على حجية السنة وأنها واجبة الاتباع، وتحرم مخالفتها.

ثانياً: من السنة:

أن الأحاديث الدالة على حجية السنة كثيرة أسوق بعضاً منها على سبيل المثال:

• ما روي عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خطب في حجة الوداع فقال " إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أمركم فاحذروا فإني قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي" (١)

• وما روي عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: " كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل

(١) راجع مسند أحمد ٤/١٢٦، الموطأ ص ٦٥٠.

الجنة ومن عصاني فقد آبى" (١)

• وما روي أن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال اقضي بكتاب الله قال فإن لم يكن في كتاب الله.. قال فبسنة رسول الله قال فإن لم يكن في سنة رسول الله.. قال اجتهد رأيي ولا آلوا فضرب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى الله ورسوله" (٢)

فإن الأحاديث المتقدمة تدل دلالة قاطعة على أن السنة كالكتاب في وجوب الرجوع إليها في كل شيء، ومن ذلك استنباط الأحكام فكانت حجة ودليل شرعي.

ثالثاً: من الإجماع:

أن الصحابة -رضوان الله عليهم- قد ثبت اتفاقهم على أنهم إذا وجدوا السنة عملوا بها واعتبروها حجة ولم يثبت عن واحد منهم أنه خالفها أو أغفلها أو عمل على خلافها بل رأيانهم يتركون أقوالهم إذا وجدوا السنة على خلاف أقوالهم وما ذلك إلا لكونها حجة عندهم، ومن ذلك ما يلي:

ما روي أن فاطمة والعباس طلبا من أبي بكر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ميراثهما من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فمنعهما أن يعطيتهما شيئاً، وقال إني سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول " لا نورث وما تركناه صدقة" (٣)

وما روي عن عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - جاء إلى الحجر فقبله ثم قال

(١) راجع صحيح البخاري ٧٥/٩ كتاب الاعتصام.

(٢) راجع سنن الترمذي ٣٩٢/٢، إعلام الموقعين ٢٠٢/١.

(٣) راجع فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٦/١٢ كتاب الفرائض صحيح مسلم بشرح النووي

"والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا إني رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقبلك ما قبلتك" ^(١)

وإذا تتبعنا آثار السلف لم نجد إماما من الأئمة ينكر التمسك بالسنة والاحتجاج بها، ومن هنا يقول الإمام أبو حنيفة النعمان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إني آخذ بكتاب الله فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فإذا لم أجده في كتاب الله ولا سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أخذت بقول الصحابة فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وعدد من الرجال قد اجتهدوا فلي أن اجتهد كما اجتهدوا.

وقد صح عن الإمام الشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه قال: "أجمع الناس على أن من استبان له سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس."

وتواتر عنه أنه قال: "إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط."

وقال عمر بن عبد العزيز - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - "لا رأي لأحد مع سنة سنّها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

ونرى الإمام مالك - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يجعل السنة أصلا لمذهبه.

ونرى الإمام أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لا يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صحابي.

وبهذا كله يتبين أن العمل بسنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مجمع عليه بين الصحابة، والتابعين، والأئمة المتبوعين بعدهم.

رابعا: من المعقول:- أن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مرسل من عند الله تعالى، وأنه

(١) راجع سنن أبو داود ١٧٥/٢، كتاب الحج باب تقبيل الحجر الأسود، الموطأ ص ٢٤٠.

أنزل عليه القرآن الكريم وحيث ثبت أن الرسول إنسان حر من بني آدم أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه فقد وجب عليه بمقتضى الرسالة أن يبلغ رسالة ربه.

وقد يرد الحكم في كتاب الله تعالى مفصلاً لا يحتاج إلى بيان من السنة، وذلك مثل أصول العبادات والمحرمات وما لا خلاف فيه من قواعد المعاملات، وقد يرد الحكم مجملاً أو مطلقاً أو عاماً، فيحتاج إلى بيان من السنة، وذلك كبيان السنة لصفة الصلاة ومواقيتها وسائر أصنافها، وبيان مقادير الزكاة وسائر أحكامها، وقد تأتي السنة بأحكام لم ينص عليها في القرآن الكريم، بمعنى أن تكون مستقلة ببعض الأحكام، ومن هنا كان للسنة دور هام في الأحكام الشرعية.

وبعد ذكر بعض الأدلة على حجية السنة نذكر بعض المنكرين لحجيتها وهي من الكتاب والسنة والمعقول:

أولاً: من الكتاب:

استدلوا على عدم حجية السنة من الكتاب بأدلة كثيرة منها ما يلي:

- (أ) قوله تعالى: ﴿مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (سورة الأنعام الآية: ٣٨).
 (ب) وقوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ (سورة النحل الآية: ٨٩)

وجه الدلالة:

إن القرآن الكريم حوى كل شيء من أمور الدين وكل حكم من أحكامه بحيث لا يحتاج لشيء آخر معه كالسنة وإلا لو احتاج إلى السنة لكان الكتاب مفترطاً فيه، ولم يكن تبيناً لكل شيء وعليه فيلزم الخلف في خبر الله تعالى، وهو

محال.

أجيب على ذلك:

بأن القرآن الكريم حوى أصول الدين وقواعد الأحكام العامة ونص على بعضها وترك بيان بعضها الآخر لرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - وحيث ثبت أن الله أرسل رسوله ليبين للناس أحكام دينهم وأوجب عليهم أتباعه كان بيانه للأحكام بيانا للقرآن.

(ج) قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (الآية: ٩ من سورة الحجر).

وجه الدلالة:

أن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن دون السنة ولو كانت دليلاً وحجة كالقرآن لتكفل الله بحفظها كما تكفل بحفظه للقرآن، وحيث لم يتكفل بحفظ السنة فلا تكون حجة، لتعرضها للكذب وغير ذلك مما يسقط حجيتها.

أجيب على ذلك:

بأن الحفظ هنا لا يقتصر على القرآن وحده بل المراد به شرع الله ودينه الذي بعث به رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو أعم من أن يكون قرآناً أو سنة.

ثانياً: من السنة:

قد ورد عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما يدل على عدم حجية السنة.

ومن ذلك:

"سيفشو عني فما أتاكم يوافق القرآن فهو عني وما أتاكم عني يخالف القرآن

فليس مني" (١)

فإذا كان ما روي من السنة قد أثبت حكماً شرعياً جديداً كان ذلك غير موافق للقرآن، وإن لم يثبت حكماً جديداً كانت لمحض التأكيد، والحجة هو القرآن فقط.

ومن ذلك أيضاً:

"إذا حدثتني حديثاً تعرفونه ولا تنكرونها قلته أو لم أقله فصدقوا به، فإنني أقول ما يعرف ولا ينكر، وإذا حدثتني حديثاً تنكرونها قلته أو لم أقله فلا تصدقوا به، فإنني لا أقول ما ينكر ولا يعرف" (٢)

فقد أفاد الحديث: وجوب عرض ما ينسب على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على المعروف عند المسلمين من حكم الكتاب الكريم فلا تكون السنة حجة.

أجيب على ذلك: بأن الحديث الأول رواه مجهول وهو خالد بن أبي كريمة، وأبو جعفر ليس بصحابي فالحديث منقطع، والحديث الثاني مرسل والأصبع مجهول وفيه ما نقطع بكذبه وعدم صحته وهو قوله: "فصدقوا به قلته أو لم أقله" فحاشا لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يسمح بالكذب عليه وهو الذي تواتر عنه قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار" (٣)

ثالثاً: من المعقول:

لو كانت السنة حجة لأمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بكتاباتهما ولعمل الصحابة والتابعين من بعده على جمعها وتدوينها لما في ذلك من صيانتها من العبث

(١) راجع مجمع الزوائد ١/١٧١.

(٢) راجع نصب الراية ١/٣٥٢، سنن الدارمي ٤/٢٠٨ وما بعدها كتاب الأقضية.

(٣) راجع صحيح مسلم بشرح النووي ١٨/١٢٩ باب التثبت في الحديث، سنن الترمذي ٥/٣٥ رقم ٢٦٥٩ باب تعظيم الكذب على رسول الله، صحيح البخاري ١/٩٥ كتاب العلم.

والتبديل والخطأ والنسيان، ولكن الثابت أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن كتابتها وأمر بمحو ما كتب منها.

أجيب عن ذلك:

بأن عدم كتابة السنة ونهيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن كتابتها لا يدل على عدم حجيتها، لأن المصلحة كانت تقضي بتضافر الصحابة على كتابة القرآن وتدوينه خوفاً من ضياع شيء منه^(١)

وبعد هذا تعلم ضعف رأي المخالفين لحجية السنة وعدم ثبوته، وثبت أن السنة مصدر ودليل من الأدلة الشرعية يجب الرجوع إليها في استنباط الأحكام، وأن منكر السنة كافر بالإجماع.

(١) راجع هذا المبحث في الإحكام للآمدي ١٠٨/١ وما بعدها، بحوث في السنة لأستاذي الدكتور / محمد محمود فرغلي ١٢٠/١ وما بعدها، أصول الفقه للدكتور / محمود عبد الله ص ٨ وما بعدها، الإحكام لابن حزم ٢٥٨/٢ وما بعدها، الموافقات للشاطبي ٢٠/١ وما بعدها، السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للدكتور / محمد مصطفى شلبي ص ١٥٣ وما بعدها

المبحث الثالث

علاقة السنة بالكتاب من حيث ثبوت الأحكام بها

يقرر الأصوليين أن السنة من حيث ثبوت الأحكام بها لا تخرج عن أمر من أمور ثلاثة وهي ما يلي:-

أولاً: أن تكون السنة مؤكدة ومقررة وموافقة لما جاء في القرآن الكريم.

وعليه فيكون للحكم مصدران، وعليه دليلان، دليل من القرآن الكريم ودليل من السنة النبوية:

ومن هذه الأحكام: الأمر بوجوب الصلاة والزكاة والحج والصوم من غير تفصيل ولا تعرض للأركان والشروط مثل قوله: " صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بني الإسلام على خمس شهادات أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً^(١)

فهذه الأحكام الواردة في السنة موافقة ومؤكدة لما جاء في القرآن الكريم ومن ذلك قوله تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ سورة البقرة الآية رقم ٤٣.

وقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ (سورة آل عمران من الآية رقم ٩٧).

ومن هذه الأحكام أيضاً حرمة أكل أموال الناس بالباطل الواردة في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (سورة النساء الآية ٢٩).

(١) راجع صحيح البخاري ١٩/١ كتاب الإيمان.

فقد جاءت السنة مؤكدة ومقررة له قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه " (١)

ومن هذه الأحكام أيضا النهي عن عقوق الوالدين الدال عليه قوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ (سورة الإسراء الآية رقم ٢٣) فقد جاءت السنة مؤكدة ومقررة له في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله " (٢)

وغير ذلك مما جاء في القرآن الكريم وجاءت السنة مؤكدة ومقررة له.

ثانيا: أن تكون السنة مبينة وشارحة لما جاء في القرآن الكريم

وبيان السنة للقرآن أنواع هي ما يلي:

(أ) تفصيل مجمله:

أن السنة تأتي مبينة لما ورد مجملاً في القرآن الكريم فتفصله وتوضحه ولا يمكن الاستغناء عن السنة وإلا أصبح من العسير فهم كثير من الأمور المجملة التي وردت في القرآن.

ومن ذلك قوله تعالى في شان الصلاة: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (سورة البقرة الآية رقم ٤٣)، فهي مجملة جاءت السنة ففصلت الصلاة وبينت كيفيتها والمطلوب فيها، فصلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٣) وهذا النوع

(١) راجع المستدرک ٣/٣٥، مسند أحمد ٥/٧٢ وما بعدها.

(٢) راجع صحيح مسلم بشرح النووي ١٣/٣٩٢.

(٣) راجع صحيح البخاري بشرح الكرمانی ١٥/١٤ كتاب الصلاة، سبل السلام ١/٣٣٨.

أكثر ما في السنة وروداً.

(ب) تخصيص عامه:

فقد يأتي في القرآن الكريم الأمر عاماً وتأتي السنة بما يخصص عموم القرآن فيحمل ما في القرآن من عموم على ما خصصته السنة ومن ذلك قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يرث القاتل ^(١) فإنه مخصص لعموم قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنْثَى﴾ (سورة النساء من الآية رقم ١١)؛ لأن هذا النص يدل على أن كل ولد وارث في مال أبيه سواء كان الولد قاتلاً أو غير قاتل، فجاءت السنة وخصصت هذا العموم بغير القاتل.

ومن ذلك أيضاً قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم " ^(٢) فإن هذا الحديث خصص العموم في قوله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣]

(ج) تقييد مطلقه:

قد يأتي الأمر في القرآن الكريم مطلقاً فتأتي السنة النبوية بتقييده ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا...﴾ (سورة المائدة الآية رقم ٣٨). فهذه الآية مطلقة؛ لأنها لم تحدد المقدار المسروق الذي يجب فيه القطع وهل السرقة من أي مكان توجب القطع، كما أنها لم تحدد أي جزء من أجزاء اليد يكون القطع، فجاءت السنة وقيدت الإطلاق في الآية، وقيدت الشيء المسروق الذي يجب به القطع بربع دينار فصاعداً من حرز مثله وقيدت القطع من مفصل

(١) راجع سنن أبي داود ١٨٠/٥

(٢) راجع صحيح البخاري ١٢٤/٣ كتاب الوصايا

الكف فقد أتى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بسارق فقطع يده من مفصل الكف وغير ذلك كثير.

(د) توضيح مشكله:

فقد تأتي الآية في القرآن الكريم مشكلة بالنسبة لنا، ثم تأتي السنة بعد ذلك لتوضيح هذا الإشكال، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ (سورة الأنعام الآية رقم ٨٢). فقد استشكل لفظ الظلم على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين حتى سألوا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قائلين: ومن منا لا يظلم يا رسول الله، فرد عليهم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قائلاً لهم ليس المراد بالظلم ما فهمتم، ولكن المراد به الشرك، الدال عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (سورة لقمان الآية رقم ١٣).

(هـ) نسخ ما جاء في القرآن الكريم برفع حكمه:

وذلك مثل قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " لا وصية لوارث " ^(١) فإنه نسخ الوصية الواردة في قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَائِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (سورة البقرة الآية رقم ١٨٠). وهذا عند من يقولون بجواز نسخ القرآن بالسنة.

ثالثاً: أن يكون الحكم الوارد في السنة مستقلاً بتشريع حكم لم يوجد في القرآن الكريم.

ومن ذلك ما يأتي:

١ - منع الحائض من الصوم والصلاة.

(١) سبق تخريج الحديث.

- ٢- الحكم بالشاهد واليمين.
 - ٣- تحريم المرأة على عمتها وخالتها.
 - ٤- تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير.
 - ٥- ميراث الجدة.
- فهذه الأحكام وغيرها لم توجد في القرآن نصاً وإنما جاءت بها السنة المطهرة مما يدل على إن السنة قد تستقل بالتشريع، وهو قول من يعتد بقولهم لأن السنة من الوحي كما سبق.
- فإن قيل: كيف تأتي السنة بأحكام غير موجودة في القرآن مع أن الله تعالى جعل القرآن تبياناً لكل شيء؟

أجيب على ذلك:

بأن جعل القرآن تبياناً لكل شيء لا يتنافى مع ورود بعض الأحكام في السنة وعدم ورودها في القرآن، لأن بيان القرآن للأحكام لم يكن كله على سبيل التفصيل بل تارة يكون على سبيل التفصيل وتارة يكون على سبيل الإجمال أو التأصيل، ومن الأصول التي أصلها القرآن أن السنة يجب إتباعها والعمل بمقتضاها كما دل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (سورة الحشر الآية رقم ٧٠).

فكل حكم ورد في سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولم يرد تفصيلاً في كتاب الله تعالى فهو مندرج تحت هذه النصوص ويكون الكتاب قد بين حكمه بهذا الطريق.^(١)

(١) راجع ما تقدم في علم أصول الفقه للشيخ خلاف ص ٣٩ وما بعدها، أعلام الموقعين ص ٢٨٨

المبحث الرابع في إطلاقات السنة

للسنة إطلاقات كثيرة فقد تطلق ويراد بها ما ثبت بها وقد تطلق ويراد بها ما كان متبعاً في عهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقد تطلق ويراد بها فعل الصحابي ... وهاك بيان هذه الإطلاقات:

أولاً: إطلاقها على ما ثبت بها: تطلق السنة على ما ثبت بها فيقال الوتر سنة أي ثابت بالسنة.

ثانياً: إطلاقها على ما كان متبعاً في عهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فيكون لفظ السنة مقابل للفظ البدعة فيقال فلان على سنة إذا عمل على وفق ما عمل عليه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان ذلك مما نص عليه في الكتاب أولاً ويقال فلان على بدعه إذا عمل خلاف ذلك، يؤيد ذلك ما ورد عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بقوله: " شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار " ^(١)

ثالثاً: إطلاقها على فعل الصحابة:

وهنا اختلف العلماء في إطلاق السنة على فعل الصحابي على مذاهب ... هاك بيانها:

المذهب الأول:

وعليه الجمهور منهم المتقدمون من أصحاب أبي حنيفة، وأصحاب الحديث

وما بعدها، الموافقات للشاطبي ١٢/٤ وما بعدها، بحوث في السنة لأستاذي الدكتور / محمد محمود فرغلي ٢١٦/١ وما بعدها، أصول الفقه للدكتور / عبد القادر أبو العلا ص ١٤٨ وما بعدها، أصول الفقه للدكتور / محمود عبد الله ص ١٦ وما بعدها.

(١) راجع الفتح الرباني ٤٦٥/١، رياض الصالحين ١٥٦/١، باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور.

والإمام الشافعي والإمام أحمد وبعض الشيعة والزيدية وغيرهم وهم يرون أن فعل الصحابي أو قوله من السنة كذا، يحمل على سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأنها حجة، واستدلوا عليه بما يأتي:

١- أن مراد الصحابي بقوله من السنة كذا بيان الشرع، والشرع يؤخذ من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ولا يصح أن يراد أمر الكتاب؛ لكون ما في الكتاب مشهوراً يعرفه الناس، ولا الإجماع؛ لأن المتكلم من أهل الإجماع ولا القياس إذ لا أمر فيه فتعين كون المراد هو الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

٢- أن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هو المقتدى به والمتبع على الإطلاق فلفظ السنة لا يحمل إلا على سنته كما لو قيل هذا الفعل طاعة لا يحمل إلا على طاعة الله وطاعة رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

المذهب الثاني:

وعليه بعض الشافعية ومتأخري الحنفية وبعض أصحاب الحديث وغيرهم وهم يرون أن الصحابي إذا قال من السنة كذا لا يحمل على سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، لأن لفظ السنة عندهم مقصور على المنقول من فعله أو قوله أو تقريراته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولا يزداد عليها، واستدلوا عليه بما يأتي:

قد ثبت عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: " من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء " (١).

(١) سبق تخريج الحديث.

وجه الدلالة من الحديث:

انه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جاء بلفظ "مَنْ" وهو من صيغ العموم، ومعنى الحديث أن كل من عمل عملاً حسناً لم يسبق إليه كان له أجره وأجر من عمل به من غير أن ينقص من أجورهم شيء، وكذلك من عمل عملاً سيئاً لم يسبق إليه فعليه وزرة ووزر من عمل به إلى يوم القيامة، وقد سُمي سنة.

وأجيب عن ذلك:

بأن المراد بالسنة في الحديث معناها اللغوي، وهذا لا يعيننا، وكلامنا في السنة في الاصطلاح، فالدليل في غير محل النزاع.

المذهب الثالث:

وعليه بعض العلماء وهم يرون التوقف، بمعنى أن الصحابي إذا قال من السنة كذا أو فعل فعلاً فإننا نتوقف ولا نحكم بشيء.

واستدلوا عليه بما يأتي:

١- إن لفظ السنة عند الإطلاق يحتمل أن يكون سنة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كما يحتمل أن يكون سنة غيره، ولا دليل يبين لنا المراد كما لا قرينة تعين أحد الاحتمالين فالتوقف يكون أسلم.

أجيب على ذلك:

بأن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو المبين للشرع وهو المقتدى به على الإطلاق فحمل قول الصحابي (من السنة كذا) على سنته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أولى؛ لظهور ذلك اللفظ فيه، ولتبادره والتبادر إمارة الحقيقة كما هو معلوم.^(١)

(١) راجع المراجع السابقة، فواتح الرحموت وشرحه ١٦٢/٢، الإحكام للامدي ٢٤٥/٢ وما بعدها،

وبعد عرض الأقوال في المسألة وأدلة كل فريق يتبين أن القول الراجح هو قول الجمهور القائل بأن الصحابي إذا قال من السنة كذا بالإطلاق من غير تقييد فإنه يحمل على سنته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وذلك لقوة أدلتهم وضعف أدلة من عداهم.

كشف الأسرار على أصول البزدوي ٩/٣، المعتمد ٦٦٩/٢، الإبهاج ٢١٦/٢، أصول السرخسي ١١٤/١، تيسير التحرير ج ٣ ص ٦٩.

الفصل الثاني

أقسام السنة

وفيه مبحثان:

المبحث الأول

أقسام السنة باعتبار ذاتها

تنقسم السنة باعتبار ذاتها إلى ثلاثة أقسام ... هـاك بيانها:

أ) السنة الفعلية:

هي أفعاله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - التي نقلها إلينا الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في شيء من العبادة وغيرها مما يترتب عليه حكم شرعي مثل أدائه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصلوات الخمس بهيئاتها وأركانها ومناسك الحج والعمرة وقضائه بالشاهد واليمين^(١) أما ما كان جبلياً أو خاصاً به - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فليس داخلياً معنا.

ب) السنة القولية:

وهي الأحاديث التي قالها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في مختلف المناسبات والأغراض فترتب على ذلك حكم شرعي ومن أمثلة ذلك قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " لا ضرر ولا ضرار "^(٢)

وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " لا وصية لوارث "^(٣)

(١) راجع صحيح مسلم بشرح النووي ج ١٢ ص ٤ باب وجوب الحكم بشاهد ويمين، سنن أبي داود ٣٠٩/٣ كتاب الفرائض، سنن ابن ماجه ٧٩٣/٢ باب القضاء.

(٢) راجع: سبل السلام للصنعاني ٨٤/٣.

(٣) راجع: سنن الترمذي ٤-٤٣٣ كتاب الوصايا، سنن أبي داود ١١٤/٣ باب الوصية

وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في البحر " وهو الطهور ماؤه الحل ميتته " ^(١)

وغير ذلك كثير من الأحاديث التي ثبتت وترتبت عليها أحكاماً شرعية مبسطة في كتب الفقه.

ج) السنة التقريرية:-

وهي كل ما اقره الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأيده أو رضىه أو استحسنته أو استبشر به وغير ذلك مما يدل على انه مشروع ومن أمثله ذلك إقراره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لاجتهاد الصحابة في أمر صلاة العصر في غزوة بني قريظة حين قال لهم " لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة " فقد فهم بعضهم هذا النهي في الحديث على حقيقته فاخرها إلى ما بعد المغرب وفهم بعضهم على إن المقصود حث الصحابة على الإسراع فصلاها في وقتها وبلغ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فعل الفريقين فأقرها ولم ينكر عليهما. ^(٢)

ومن ذلك أيضا ما رواه أبو سعيد الخدري - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - من أنه خرج رجلان في سفر وليس معهما ماء فحضرت الصلاة فتيما صعيداً طيباً فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فذكرا ذلك فقال للذي لم يعد أصبت السنة وقال للآخر لك الأجر مرتين، وغير ذلك كثير.

ومما سبق فيه دلالة على أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - علم به وسكت عن إنكاره بل إن بعضها أبدى رضاه واستحسانه وتأيدته ولم يطلب منهم تغيير ما صنع أي منهم فأصبح ذلك سنة تقريرية وهذه الأنواع الثلاثة تعتبر أقساماً للسنة من حيث ذاتها. ^(٣)

(١) راجع سنن الترمذي ١٠١/١ كتاب الطهارة، سنن ابن ماجه ٣٦/١ باب الوضوء بماء البحر.

(٢) راجع فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٤١٨/٨.

(٣) راجع تيسير التحرير ١٩/٣ وما بعدها، التلويح مع التوضيح ١/٢، إرشاد الفحول ص ٢٨،

المبحث الثاني

أقسام السنة باعتبار سندها

تنقسم السنة من حيث نقلها إلينا أي من حيث سندها إلى قسمين سنة متصلة وسنة غير متصلة ... وهاك هذين القسمين:

القسم الأول: الحديث المتصل:

وهو الذي روي بالسند إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولم يسقط من السند راو واحد.

أقسام الحديث المتصل:

قسم جمهور الأصوليين الحديث المتصل قسمين متواتر وآحاد، وأما الحنفية فأنهم يرون أن الحديث المتصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام حديث متواتر وحديث وآحاد وحديث مشهور.

وعلى هذا التقسيم:

يكون الحديث المشهور من السنة الأحادية فهو يفيد الظن عندهم: أي الجمهور.

وأما عند الحنفية فإن الحديث المشهور وسط بين المتواتر والآحاد فهو دون التواتر وفوق الآحاد وهو يفيد علم طمأنينة واليك كل قسم من هذه الأقسام ...

الإحكام للأمدى ٢/٢٤١، الإبهاج ٢/٢٨٨، بحوث في السنة لأستاذي الدكتور / المرحوم محمد محمود فرغلي ١/٢٨، فواتح الرحموت وشرحه ٢/٩٦، نهاية السؤل من مناهج العقول ٢/١٩٥، أصول الفقه للأستاذ الدكتور/ محمود عبد الله ص ٤ وما بعدها، أصول الفقه للدكتور/ محمد أبو النور زهير ٣/١٠٨.

أولاً: الحديث المتواتر:تعريفه لغة:

فهو المتتابع على التراخي مأخوذ من تتابع الأشياء واحد بعد واحد مع وجود مهلة بينهما، ومنه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى...﴾ (سورة المؤمنون من الآية رقم ٤٤). أي واحد بعد واحد بفترة بينهما.

تعريفه في الاصطلاح:

هو الذي اتصل بك عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اتصالاً بلا شبهة حتى صار كالمعائن المسموع منه، ذلك بأن يرويه قوم لا يحصى عددهم، ولا يتوهم تواطئهم على الكذب لكثرتهم، وعدالتهم وتباين أماكنهم، فيكون آخره كأوله، وأوسطه كطرفيه، وذلك مثل القرآن والصلوات الخمس وأعداد الركعات ومقادير الزكوات، وما أشبه ذلك.

وقيل: هو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بمخبره.

فقولنا: خبر جنس في التعريف يشمل كل خبر سواء أكان متواتراً أو آحاداً وبإضافته إلى جماعة يخرج خبر الواحد.

وقولنا يفيد العلم: مخرج لخبر الجماعة الذي لا يفيد العلم فلا يكون متواتراً.

وقولنا بنفسه: يخرج خبر الجماعة الذي يفيد العلم بواسطة العقل أو بواسطة إخبار الصادق الأمين بصدقهم فلا يكون متواتراً، وقولنا بخبره: يخرج خبر الجماعة الذي يفيد العلم بخبرهم لا بما تضمنه الخبر فلا يكون متواتراً.

شروط المتواتر:

للخبر المتواتر شروط بعضها متفق والبعض الآخر مختلف فيه.

الشروط المتفق عليها:

الشروط المتفق عليها: منها ما يرجع إلى المخبرين ومنها ما يرجع إلى السامعين.

أما ما يرجع إلى المخبرين فتلاثة شروط هي ما يلي:

أن يبلغ عدد المخبرين مبلغاً تحيل العادة معه تواطؤهم على الكذب وهنا اختلف العلماء في أقل عدد يتحقق به التواتر فبعضهم ذهب إلى أن أقل عدد يتحقق به التواتر هو عشرة واستدلوا عليه بقوله تعالى: ﴿تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ (سورة البقرة من الآية رقم ١٩٦). وبعضهم ذهب إلى أن يكونوا أكثر من أربعة وبعضهم ذهب إلى أن أقل عدد يتحقق به التواتر هو اثنا عشر ...

واستدلوا عليه بقوله تعالى: ﴿وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا﴾ (سورة المائدة من الآية رقم ١٢). أن موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ جعلهم أمناء فأرسلهم ليعرفوا أخبار الجبابرة ولولا أن خبرهم مفيداً للعلم لما أرسلهم فيكون أقل عدد اثني عشر وهو المطلوب.

وذهب بعض العلماء إلى أن أقل عدد يتحقق به التواتر هو عشرون، ومنهم من ذهب إلى أنه أربعون ومنهم من ذهب إلى أنه خمسون، ومنهم من قال سبعون، ومنهم من قال ثلاثمائة وبضعة عشر.

والواقع أن هذه الأقوال كلها ضعيفة، لأنها تقييدات لا دليل عليها، والصحيح عدم التقدير بشيء من العدد فإن الضابط فيه حصول العلم عنده فيستدل بحصول العلم الضروري على أنه العدد الذي هو كامل عند الله تعالى في عدد التواتر فتوافقوا على فعله.

(١) أن يخبروا عن علم لا عن ظن ولا وهو ولا شك وأن يكون هذا العلم

محسوس أي مما يدرك بحاسة من الحواس لا ما يدرك بالعقل الصرف حتى لو اتفق أهل إقليم على مسألة عقلية لا يحصل لنا اليقين حتى يقوم لنا البرهان.

(٢) أن يستوي طرفا الخبر ووسطه في الكثرة، لأن خبر أهل كل عصر مستقل بنفسه.

أما ما يرجع إلى المستمعين فثلاثة شروط وهي ما يأتي:-

- ١- أن يكونوا عقلاء إذا استحيل حصول العلم لمن لا عقل له.
- ٢- ألا يكونوا عالمين بمدلول الخبر ضرورة وإلا كان تحصيل حاصل.
- ٣- ألا يكون السامع معتقداً خلاف مدلوله لشبهة تقليد أو نحوه، لأن اعتقاد خلاف مدلوله يمنع من قبول خبره.

الشروط المختلف فيها:

للخبر المتواتر شروط مختلف فيها بين العلماء إليك بعضاً منها:

- ١- أن يكون عدد المخبرين لا يحويهم بلد ولا يحصرهم عدد والحق أنه لا يشترط ذلك، لأن العلم قد يحصل بخبر من هم دون ذلك كأهل بلدة واحدة أو جماعة المصلين في المسجد إذا أخبروا عن حادثة وقعت لهم.
- ٢- اختلاف أنسابهم وأوطانهم وأديانهم والحق خلاف هذا فإن العلم قد يحصل بواسطة جماعة اتحدت أنسابهم وأديانهم.
- ٣- أن يكون المخبرون مسلمين عدولاً، لأن الكفر عرضة للكذب، والتحريف والحق عدم الاشتراط فإننا قد نستفيد العلم بإخبار العدد الكثير وإن كانوا كفاراً كما لو أخبر الكفار بقتل ملكهم، لأن العادة تحيل تواطؤ العدد الكثير

على الكذب.

٤- وجود المعصوم في خبر التواتر وهذا الشرط للشبهة والحق عدم الاشتراط فإن العلم قد يحصل بخبر الكفار.

٥- أن يكون فيهم أهل الذلة والمسكنة وهذا الشرط لليهود والحق عدم اشتراطه.

أنواع الحديث أو الخبر المتواتر:

يتنوع الحديث المتواتر إلى نوعين متواتر لفظي ومتواتر معنوي واليك هذين النوعين:

المتواتر اللفظي:

وهو أن يتفق جميع رواة الحديث على لفظه ومعناه بأن ينقل جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار " ^(١) فإن هذا الحديث رواه أكثر من مائتين من الصحابة بلفظه ثم رواه مثلهم من التابعين ثم من تابعي التابعين.

المتواتر المعنوي:

وهو أن يتفق جميع الرواة على معنى واحد للحديث مع الاختلاف في لفظه ومن أمثله أحاديث رفع اليدين في الدعاء فقد روي عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نحو مائة حديث فيه رفع يديه في الدعاء لكنها في قضايا مختلفة فكل قضية منها لم تتواتر والقدر المشترك فيها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار المجموع.

(١) راجع صحيح مسلم بشرح النووي ١٢٩/١٨ باب الثبوت في الحديث، سنن الترمذي ٣٥/٥ رقم ٢٦٥٩ باب تعظيم الكذب على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صحيح البخاري ٩٥/١ كتاب العلم.

حكم الخبر المتواتر:

إن الخبر المتواتر يفيد علم اليقين بمنزلة العيان علماً ضرورياً وهذا ما عليه الجمهور من العلماء ولا عبرة بخلاف السمنية، وهم قوم من عبدة الأصنام والبراهمة، وهم منكري الرسالة بأرض الهند من أن الخبر المتواتر لا يكون حجة أصلاً ولا يقع العلم به بوجه لا علم يقين ولا علم طمأنينة بل يوجب ظناً.

ويمكن الرد عليهم:

بأن معرفة الإنسان كونه مخلوقاً من ماء مهين لا يثبت إلا بالخبر فإذا أنكر كون الخبر موجباً للعلم لا يحصل له المعرفة بنفسه كما لا يعرف دينه، لأن طريق معرفة الخبر السماع خصوصاً فيما يرجع إلى الأحكام، كما لا يعرف دنياء، لأن معرفة الأغذية والأدوية تحصل بالخبر، لأن فيها ما هو مهلك ومنها ما هو نافع، وكذا معرفة الأب والأم تحصل بالخبر، فإن منكره كالمنكر للمشاهدات فلا يستحق المكالمة.^(١)

ثانياً: من أقسام السنة باعتبار سندها عند الحنفية الحديث المشهور أو المستفيض:

تعريف الخبر المشهور لغة:

مأخوذ من شهر يشهر شهراً وشهرة، أي وضح، ومنه شهر سيفه إذا سلّه.^(٢)

تعريف الخبر المشهور في الاصطلاح: ما كان آحاداً في الأصل ثم انتشر في

(١) راجع ما تقدم: كشف الأسرار على أصول البزدوي ٣٦٠/٢ وما بعدها، شرح المنار وحواشيه ص ٦١٥ و التلويح ٣/٢، الإحكام لابن حزم ٩٤/١، المحصول للرازي ٣٧٩/٢، روضة الناظر ١٠٠/٢، بحوث في السنة المطهرة لأستاذي الدكتور / المرحوم محمد محمود فرغلي ٤٥٠/١ وما بعدها.

(٢) راجع مختار الصحاح ص ٣٥٠ باب شهر.

القرن الثاني والثالث أي صار متواتراً بأن رواه جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب ثم تلقته الأمة بالقبول.

والاعتبار والاشتهار يكون في القرن الثاني والثالث لا القرون التي بعدها فإن عامة أخبار الأحاد اشتهرت في هذه القرون ولا تسمى مشهورة.

ومن أمثلته حديث "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"^(١). فقد روى هذا الحديث عن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ثم رواه عن عمر جمع من التابعين، يستحيل تواطؤهم على الكذب ثم رواه جمع من تابعي التابعين فصار مشهوراً.

حكم الخبر المشهور:

هل الحديث المشهور يفيد علم اليقين كالحديث المتواتر وبالتالي يكفر منكره، أم يفيد علم طمأنينة وبالتالي يضل منكره أم يفيد الظن، وعليه يُخطأ منكره ويخشى عليه المأثم.

• فذهب الجصاص من الحنفية وجماعة منهم إلى أن الخبر المشهور يفيد علم اليقين لكن بطريقة الاستدلال لا بطريقة الضرورة، وبالتالي يكفر جاحده عندهم، لأن الأمة لما تلقته بالقبول مع عدالتهم وفقههم في الدين كان كالحديث المتواتر ومنكر المتواتر يُكفر فكذلك منكر الحديث المشهور يكفر.

• وذهب عيسى بن أبان والقاضي أبو زيد الدبوسي وفخر الإسلام البزدوي، وشمس الأئمة السرخسي وغيرهم: أن الحديث المشهور يوجب علم طمأنينة، ويريدون بذلك أن جانب الصدق يترجح فيه بحيث تطمئن إليه القلوب مثل ما ثبت بالدليل الظاهر ولكن لا ينتفي عنه توهم الكذب والغلط، وبالتالي لا يكفر

(١) راجع صحيح البخاري ٢٨٤/٤، صحيح مسلم بشرح النووي ٥٣/١٣.

جاحده، ولكن يُضلل، لأن الحديث المشهور وإن صار حجة بشهادة السلف بحيث صحت الزيادة به على الكتاب لكن بقي فيه شبهة الانفصال وتوهم الكذب باعتبار أن رواته في الأصل لم يلغوا حد التواتر فيسقط به علم اليقين، ولهذا لم يكفر جاحده، لأنه لا يثبت إلا بإنكار اليقين.

• وذهب بعض العلماء إلى أن الخبر المشهور يلحق بخبر الواحد فلا يفيد إلا الظن وبالتالي لا يكفر جاحده ولا يضلل ولكن يخاف عليه المأثم لكون الأمة قد تلقتة بالقبول.

وبعد ذكر أقوال العلماء في حكم الحديث المشهور أرى أن منكره لا يكفر، لأنه أقل من المتواتر وفوق خبر الواحد.

الفرق بين الخبر المتواتر والمشهور:

مما تقدم يتضح لنا أن بين الخبر المتواتر والمشهور فروقاً منها ما يلي:

١- أن الخبر المتواتر لابد من توفر جمع يستحيل تواطؤهم عن الكذب في عصر الصحابة والتابعين والمشهور يشترط فيه الجمع في عصر التابعين وتابعي التابعين ولا يشترط في عصر الصحابة.

٢- الخبر المتواتر يفيد العلم واليقين، أما المشهور فيفيد الظن القريب من اليقين.

٣- جاحد الخبر المتواتر يكفر، أما جاحد المشهور لا يكفر بل يضلل.^(١)

(١) راجع الخبر المشهور وما قيل فيه في كشف الأسرار على أصول البزدوي ٣٦٨/٢ وما بعدها، شرح المنار وحواشيه ص ٦١٨ وما بعدها، تيسير التحرير ٣٨/٣، أصول السرخسي ٢٩١/١ وما بعدها، فواتح الرحموت ٢١١/٢ وما بعدها، التقرير والتحبير ٢٣٦/٢، التلويح ٣/١.

ثالثاً: حديث الأحاد أو خبر الواحد:تعريفه:

هو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعداً لا عبرة بالعدد فيه بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر بمعنى أن يرويه الواحد أو الاثنان من أول السند إلى منتهاه فهم لا يبلغون حد التواتر في الطبقات الثلاثة طبقة الصحابة والتابعين وتابعي التابعين.

ما يفيد خبر الواحد: هل حديث الأحاد يفيد العلم بقرينة أو لا يفيد العلم مطلقاً أو يفيد العلم اليقيني مثل المتواتر خلاف بين العلماء ... هاك بيانه:-

المذهب الأول:

وعليه ابن السبكي، وابن الحاجب، والآمدي، وابن حزم وغيرهم وهم يرون حصول العلم في خبر الواحد إذا اختفت به القرائن كما في إخبار الرجل بموت ولده المشرف على الموت مع قرينة البكاء وإحضار الكفن والنعش.

المذهب الثاني:

وعليه الأكثرون من العلماء منهم الأئمة الثلاثة واختاره الغزالي وهم يرون أن خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقاً سواء اختفت به القرائن أم لا ؟.

المذهب الثالث:

وعليه الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه وبعض أهل الظاهر والنظام وبعض المحدثين وغيرهم وهم يرون أن خبر الواحد يفيد العلم اليقيني من غير قرينة وعلق فخر الإسلام البزدوي على هذا المذهب بقوله وهذا بعيد في مثله فإنه مكابرة ظاهره، لأن المشهور لا يوجب علم اليقين فهذا أولى.

حكمه:

هل خبر الواحد يجب العمل به أو لا يجب العمل به خلاف بين العلماء
هاك بيانه:-

المذهب الأول:

وعليه الجمهور من العلماء وهم يرون أن خبر الواحد حجة وأنه يجب العمل به واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

أولاً: أدلتهم من الكتاب:

استدل الجمهور على وجوب العمل بخبر الواحد بأدلة كثيرة من الكتاب منها ما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ سورة آل عمران من الآية رقم ١٨٧.

وجه الدلالة من الآية: إن الله تعالى أخبر أنه أخذ الميثاق والعهد من الذين أتوا الكتاب ليبينوه للناس ولا يكتُمونه فكان هذا أمراً بالبيان لكل واحد منهم لأنهم إنما يكلفون بما في وسعهم وليس في وسعهم أن يجتمعوا ذاهبين إلى كل واحد من الخلق شرقاً وغرباً بالبيان فيتعين أن الواجب على كل واحد منهم أداء ما عنده من الأمانة والوفاء بالعهد.

٢- قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ (سورة التوبة الآية رقم: ١٢٢)

وجه الدلالة من الآية:

إن الله تعالى أوجب على كل طائفة خرجت من فرقة الإنذار وهو الإخبار

المخوف عند الرجوع إليهم وإنما أوجب الإنذار طلباً للحذر لقوله تعالى: " لعلهم يحذرون " والترجي من الله تعالى محال فيحمل على الطلب اللازم وهو من الله تعالى أمر فيقضي وجوب الحذر والثلاثة فرقة والطائفة منها إما واحداً أو اثنان فإذا روي الراوي ما يقتضي المنع من فعل وجب تركه لوجوب الحذر على السامع وإذا وجب العمل بخبر الواحد أو الاثنين وجب مطلقاً إذ لا قائل بالفرق.

ثانياً: أدلتهم من السنة:

استدل الجمهور بأدلة كثيرة من السنة منها ما يلي:

١- إن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل خبر سلمان في الهدية والصدقة إذ جاء بطبق فيه رطباً وقال هذا هدية فأكل منه وأمر أصحابه بالأكل منه ثم جاء بطبق آخر وقال، هذا صدقة فلم يأكل منه وأمر أصحابه بالأكل.

٢- ما روي أن أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: كنت اسقي أبا طلحة وأبا عبيدة بن الجراح، وأبي بن كعب شرباً من تمر فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت فقال: أبو طلحة قم يأنس إلى هذه الجرار فاكسرها فقامت إلى مهراس لنا فضربت بها بأسفله حتى تكسرت.

٣- ما روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أرسل عمالاً إلى البلاد لتعليمهم ما فرض عليهم وتبليغهم الأحكام ولا يصح أن يبعث الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلا من تقوم به الحجة ومن ذلك ما يأتي:-

أ- أن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعث أبا بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ والياً على الحج في سنة تسع فأقام للناس مناسكهم وأخبرهم عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بما لهم وما عليهم.

ب- أن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعث معاذاً بن جبل إلى اليمن لتعليم الأحكام

التي جاء بها الشرع الحكيم وقال له بما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال اجتهد رأيي ولا آلو".

ج - كما بعث الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل بالروم كما بعث عتاب بن أسيد أميراً على مكة معلماً للشرائع، كما بعث عثمان بن عفان إلى مكة عام الحديبية وعمرو بن أمية الضمري إلى الحبشة وغيرهم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وهكذا أكثر من أن يحصى وأشهر من أن يخفى.

ثالثاً: أدلتهم من الإجماع:

استدل الجمهور بأدلة كثيرة من الإجماع منها:

١- أن الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عملوا بأخبار الأحاد وحاجوا بها في وقائع خارجة عن العد والحصر من غير تكبر منكر ولا مدافعة مدافع فكان ذلك منهم إجماعاً على قبولها وصحة الاحتجاج بها، ومن ذلك ما يلي:-

- إن يوم السقيفة احتج أبو بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ على الأنصار بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الأئمة من قريش" ^(١) فقبلوه من غير إنكار عليه فكان ذلك إجماعاً على قبول خبر الواحد والعمل به.

- اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في المكان الذي سيدفن فيه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فرجعوا إلى خبر أبو بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الأنبياء يدفنون حيث يموتون" ^(٢).

(ج) - ما روي أن الجدة أّت أبو بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تسأل عن ميراثها فقال لها

(١) راجع مسند احمد ٤/٤٢١، سنن النسائي ١/١٠٣

(٢) راجع الفتوح الرباني ٢١/٢٥٥، البداية والنهاية ٥/٢٦٦

ما لك في كتاب الله شيء ولا أعلم لك شيئاً في سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
اذهبي حتى اسأل الناس فأخبراه المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أعطاهما السدس فأنفذه لها. ^(١)

(د) - ما روي عن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذكر المجوس فقال ما ادري ماذا
اصنع فيهم فقال له عبد الرحمن بن عوف سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب. ^(٢)

وعلى هذا جرت سنة التابعين على قبول خبر الواحد.

رابعاً: أدلتهم من المعقول:

استدل الجمهور بأدلة من المعقول منها ما يلي:

١- أن المتواتر لا يوجد في كل حادثة فلو رد خبر الواحد لشبهة في النقل
لتعطلت الأحكام فأسقطت اعتبارها في حق العمل، ولأن الضرورة متحققة
في الأخبار لتحققها في المعاملات فكذلك في كل شيء.

المذهب الثاني:

وعليه الظاهرية والرافضة والقاساني وبعض المعتزلة والخوارج والقدرية وهو
يرون أن خبر الواحد لا يجب العمل به مطلقاً.

واستدلوا عليه بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول:

(١) راجع سنن الدارمي ٣/٣٥٩، الجامع الكبير للسيوطي ج ١ ص ١٠٣٦.

(٢) راجع صحيح البخاري ٥/٢٣٨، كتاب الجهاد والسير، السنن الكبرى ٩/١٨٩ كتاب الجزية،
مسند الشافعي ج ٢ ص ١٣١.

أولاً: أدلتهم من السنة:

استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة كثيرة تقتصر منها على ما يلي:

أ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (سورة الإسراء من الآية رقم ٣٦)

ب - وقوله تعالى: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ (سورة النجم من الآية رقم ٢٨)

وجه الدلالة من الآيتين:

أن الله تعالى نهى الإنسان عن العمل فيما ليس له به علم، وخبر الواحد لا يوجب العلم وإنما يوجب الظن وقد نهى الله عن إتباع الظن، إذاً خبر الواحد لا يجوز العمل به وهو المطلوب.

أجيب عن ذلك:

لا نسلم أن المراد منهما المنع عن إتباع الظن مطلقاً بل المراد المنع عن إتباعه فيما المطلوب منه العلم اليقيني من أصول الدين وقواعده العامة، أما في فروع الدين وجزئياته فالعمل بالظن واجب.

ب - أدلتهم من السنة:

ما روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قد صلى صلاة العشاء ثم سلم بعد ركعتين فقام رجل يسمى ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة قال لم أنس ولم أقصر قال كل ذلك قد كان منك يا رسول الله فسأل الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من كان في الصف الأول فأخبره أبو بكر وعمر بصدقه فأتهم وسجد

للسهو^(١)وجه الدلالة من الحديث:

إن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يقبل خبر ذو اليمين وحده لكونه خبر واحد ولو كان موجباً للعمل لما سأل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أبو بكر وعمر إذاً خبر الواحد لا يجب العمل به وهو ما ندعيه.

أجيب عن ذلك:

بأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - توقف في خبر ذي اليمين لتوهمه غلطه لبعده انفراده بذلك دون من حضره من الجمع الكثير ومع ظهور إمارة الوهم في خبر الواحد يجب التوقف فيه فحيث وافقه الباقر على ذلك ارتفع حكم الإمارة الدالة على وهم ذي اليمين وعمل بموجب خبره كيف وقد عمل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بخبر ذو اليمين مع خبر أبو بكر وعمر ولم ينته إلى حد التواتر وهو موضوع النزاع.

ج - أدلتهم من المعقول: الأصل براءة الذمة من الحقوق والعبادات وتحمل المشاق وذلك مقطوع به فلا تجوز مخالفته بخبر الواحد مع كونه مفيداً للظن لما في ذلك من العمل بالمظنون وترك العمل بالمقطوع به.

أجيب عن ذلك: بان براءة الذمة مقطوعاً بها قبل حصول مبدأ التكليف أما بعد أن وجد التكليف فعلاً فقد أصبح شغل الذمة هو الراجح وإن لم يظهر سبب الشغل وبذلك يكون رفع البراءة بخبر الواحد من قبيل رفع المظنون بالمظنون لا من رفع المقطوع بالمظنون.

وبعد هذا العرض لأقوال العلماء وأدلة كل قول أرى ترجيح مذهب الجمهور

(١) راجع صحيح البخاري ٣٤٢/٨ كتاب الصلاة.

القائل بوجوب العمل بخبر الواحد ...

شروط العمل بخبر الواحد:

لكل إمام من الأئمة شروط في الاحتجاج بخبر الواحد والعمل به ومنهم من ذكر شروطاً معتبرة ومنهم من ذكر شروطاً غير معتبرة فالحنفية يشترطون في العمل بأخبار الآحاد شروطاً كثيرة منها ما يلي:

- ألا يعمل الراوي أو يفتي بخلاف ما رواه عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ومن أمثلته ما روي عن أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " إذا ولغ الكلب في إناء أحكمك فليرقه ثم ليغسله سبع مرات أحداهن بالتراب ^(١)، ثم روي إن أبي هريرة كان يكتفي بغسل الإناء ثلاثاً وكان يفتي بذلك وبذلك خالف عمله ما قال به.

ولهذا نجد الحنفية لا يعملون بهذا الحديث ولذا أوجبوا الغسل " ثلاثاً: ولم يعملوا بحديث أبي هريرة في السبع لمخالفة راوي الحديث له وإنما أوجبوا الغسل من ولوغ الكلب ثلاثاً واستدلوا بما رواه الطحاوي والدارقطني، موقوفاً عن أبي هريرة أنه يغسل من ولوغه ثلاث مرات.

وقد ضعف العلماء هذا الحديث، فضلاً على أنه موقوف على راويه.

- ألا يكون خبر الواحد في أمر تعم به البلوى: أي من شأنه أن يتكرر في الأوقات المختلفة كنقض الوضوء من مس الذكر ووجوب الغسل من التقاء الختانين وهذا مما يدعوا إلى إلقائه من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على عدد التواتر مبالغة في إشاعته حتى لا تفسد على الناس عبادتهم من حيث لا يشعرون فحيث لم ينقله

(١) راجع صحيح البخاري ١/١٣٨، صحيح مسلم بشرح النووي ٣/١٨٢ وما بعدها، سنن الدرقطني ١/٦٤، سبل السلام ١/٢٢.

إلا واحد دل ذلك على عدم صحته فلا يعمل به لعدم ترجح الصدق في روايته، وكذلك ثبوت هلال رمضان فلم يقبل الحنفية شهادة الواحد إذا لم تكن بالسماء علة بل اشترطوا جمع تمشيأمع أصلهم في رد خبر الواحد فيما تعم به البلوى، ولهذا جاء في الهداية وإذا كان بالسماء علة قبل الإمام شهادة الواحد العدل في رؤية الهلال ثم جاء وإذا لم تكن بالسماء علة لم تقبل الشهادة حتى يراه جمع كثير يقع العلم بخبرهم، لان التفرد بالرؤية في مثل هذه الحالة يوهم الغلط فيجب التوقف فيه حتى يكون جمعاً كثيراً.

- ألا يكون خبر الواحد مخالفاً للقياس:

وهذا الشرط اختلف الأصوليين فيه على مذاهب، وهاك بيانها:

المذهب الأول:

وعليه الإمام الشافعي وجمهور أئمة الحديث وأبو الحسن الكرخي من الحنفية وأبو حنيفة واختاره أكثر المتأخرين منهم وهم يرون أن خبر الواحد مقدم على القياس سواء كان الراوي عالماً فقيهاً أو لم يكن بعد أن كان عدلاً ضابطاً:

واستدلوا عليه بما يأتي:

أ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له بم تقضي إذا عرض لك قضاء قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله قال فان لم تجد قال اجتهد برأي ولا آلو.

وجه الدلالة من الحديث:

أن معاذاً - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - آخر العمل بالقياس عن السنة من غير تفصيل بين السنة المتواترة أو الأحادية والرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اقره على ذلك

ب - إجماع الصحابة رضوان الله عليهم فأنهم كانوا يتركون أحكامهم بالقياس إذا سمعوا خبر الواحد من ذلك ما يلي:

- فان أبا بكر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - نقض حكماً حكم فيه برأيه لحديث سمعه من بلال.

- كما ترك عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حكماً في عدم توريث المرأة من دية زوجها والحكم بالدية للعاقلة بحديث رواه الضحاك بن سفيان أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته.

- كما ترك ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حكماً حكم فيه بالقياس في المزارعة بحديث سمعه من رافع بن خديج وغير ذلك من القضايا الكثيرة التي ترك فيها الصحابة القياس بخبر الواحد.

- ونقض عمر بن عبد العزيز ما حكم به من رد الغلة على البائع عند الرد بالعيب بما روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إن الخراج بالضمان.

ج - إن الخبر يقين بأصله؛ لأنه قول الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا احتمال للخطأ فيه وإنما الشبهة في النقل ولهذا لو ارتفعت الشبهة كان حجة قطعاً بمنزلة المسموع منه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والقياس محتمل بأصله في كل وصف من أوصافه يحتمل أن يكون هو المؤثر في الحكم ويحتمل ألا يكون فقدم ما هو اضعف احتمالاً وهو خبر الواحد.

المذهب الثاني:

وعليه جماعة من العلماء ونسب للإمام مالك وغيرهم وهم يرون تقديم القياس على خبر الواحد واستدلوا عليه بما يأتي:

١- أن الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - تركوا العمل بخبر الواحد في وقائع كثيرة وعملوا

فيها بالقياس وهذا يشعر بان القياس أرجح منه لان الإجماع قائم على ترك العمل بالمرجوح مع وجود الراجح ومن ذلك ما يلي:

(أ) ما روي أن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لما سمع أبا هريرة يروي من حمل جنازة فليتوضأ قال أيلزمنا الوضوء من حمل عيدان يابسة.

(ب) وترك ابن عباس وعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حديث أبي هريرة وهو قوله عَلَيْهِ السَّلَام: " إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء فان أحدكم لا يدري أين باتت يده".^(١)

أجيب عن ذلك: بأن ما ذكر ليس من محل النزاع، لأنه لا قياس فيما تقدم وإن سلمنا وجود القياس فيما ذكر غير انه معارض بأن الصحابة تركوا القياس في وقائع كثيرة وعملوا بخبر الواحد وقد تقدم ذلك.

١- أن القياس أثبت من خبر الواحد لجواز السهو والكذب على الراوي ولا يوجد ذلك في القياس وأن القياس لا يحتمل تخصيصاً والخبر يحتمله فكان غير المحتمل أولى من المحتمل وأن القياس حجة لإجماع السلف من الصحابة وفي اتصال خبر الواحد بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شبهة فكان الثابت بالقياس أولى من الثابت بخبر الواحد.^(٢)

(١) راجع سبل السلام ٤٧/١ باب الوضوء.

(٢) راجع ما تقدم في كشف الأسرار على أصول البزدوي ٣٧٠/٢ وما بعدها، التلويح مع التوضيح ٥/٢، فواتح الرحموت وشرحه ١٢٢/٢، تيسير التحرير ١١٦/٣ وما بعدها حاشية الرهاوي مع شرح المنار ٦٢١ وما بعدها، أصول الفقه للشيخ الخضري ٢٩٨ وما بعدها، أصول الفقه للدكتور / محمود عبد الله ص ٣٧، التقرير والتحجير ٢٧٢/٢ وما بعدها، فتح القدير ٧٥/١ وما بعدها.

أجيب على ذلك:

بأنه تقدم الجواب عليه في المذهب الأول.

وهذا وبعد ذكر هذين المذهبين في هذه المسألة، وأن المذهب الأول هو الراجح، وهناك أقوال ذكرت فليرجع إليها من شاء وأثرنا عدم ذكرهم خوفاً من التطويل

شروط الراوي للخبر:

لكي يكون الخبر حجة لا بد من توافر شروط في راوي الخبر ومن هذه الشروط التكليف والضبط والعدالة والإسلام واليك هذه الشروط:

• التكليف:

والمقصود به هنا البلوغ والعقل فلا تقبل رواية الصبي غير المميز والمجنون بالإجماع لعدم الضبط وعدم التمكن من الاحتراز عن الخلل، أما الصبي المميز فقد اختلف العلماء في قبول روايته على مذهبين ... هاك بيانهما:-

المذهب الأول:

وعليه الجمهور من العلماء واختاره جمع من المتأخرين وهم يرون عدم جواز تحمل الصبي المميز واستدلوا عليه بما يأتي:

١- أن الصبي المميز الغالب من أحواله اللهو واللعب، والمسامحة والمساهلة فيعتبر ما هو الغالب من حالة احتياطاً في أمر الرواية، كما أن صغره لا يمنعه من الكذب خوف من الله تعالى لعلمه بأنه غير معاقب فهو أجراً على الكذب من الفاسق فكان أولى منه برد روايته.

المذهب الثاني:

وعليه النووي وجمع من المالكية وجماعة من العلماء والفقهاء وهم يرون قبول رواية الصبي المميز واستدلوا عليه بما يأتي:

١- أن خبر الصبي في المعاملات والديانات مقبول فكذا في الرواية ألا ترى أن أهل قباء قبلوا خبر ابن عمر بتحويل القبلة وهو يؤمئذ ابن أربعة عشر سنة.

أجيب على ذلك: بأن الصحيح في خبر أهل قباء أن الذي أتاهاهم أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فكان اعتمادهم على خبره أو كان ابن عمر بالغاً يؤمئذ، لأن أربعة عشر سنة يجوز أن يكون بالغاً.

هذا كله إذا أدى الصبي ما تحمله وهو صبي أما أن تحمل الرواية في وقت الصبا وأدى عند البلوغ فروايته مقبولة ويدل على ذلك ما يأتي:

(١) إجماع الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ على قبول خبر ابن عباس، وابن الزبير والنعمان بن بشير وغيرهم من أحداث الصحابة من غير فرق بين ما تحملوه بعد البلوغ وقبله.

(٢) اتفاق السلف والخلف على إحضار الصبيان مجالس الحديث وسماعهم العلم وقبول رواية ما تحملوه في الصبي بعد البلوغ.

(٣) شهادة الصبي بما تحمله قبل البلوغ مقبولة بعد البلوغ اتفاقاً فكذلك الرواية بجامع أن كلا منهما خبر فتكون الرواية مقبولة كذلك.

هذا مع ملاحظة إن العلماء اختلفوا في أقل مدة يصير الصبي فيها أهلاً لتحمل الرواية فقليل هي أربع سنين لحديث محمود بن الربيع "حفظت مجة مجها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في وجهي من دلو كانت معلقة"^(١) وكان ابن أربع سنين

(١) راجع صحيح البخاري ٧٢/١ كتاب العلم باب سماع الصغير

ومنهم من قال إن أقل مدة خمس سنوات ومنهم من قال عشر سنوات، والصحيح أن هذه المدة لا تقدر بسن معين.

• الشرط الثاني: الضبط:

ومعناه لغة: ضبط الشيء حفظه بالجزم ومنه الأ ضبط الذي يعمل بكلتا يديه.
واصطلاحاً: هو سماع الكلام كما يحق سماعه ثم فهمه بمعناه الذي أريد به ثم حفظه ببذل المجهود له ثم الثبات عليه بمحافظه حدوده وبمراقبته بمذاكرته على إساءة الظن إلى حين أدائه.

شرح التعريف:

أن يقبل الراوي على الحديث بكليته عليه لئلا يشذ منه وأن يفهم معناه اللغوي والشرعي جميعاً ثم يحفظه بأن يكرره إلى أن يحفظه والثبات عليه بمحافظه حدوده والعمل بموجبه ويذاكره بلسانه فإن ترك العمل والمذاكرة يورث النسيان وأن لا يعتمد على نفسه أن لا ينساه بل يعتقد انه إذا تركه نسيه إذا الجزم سوء الظن ولهذا كان ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إذا روى حديثاً أخذ به البهر وجعلت فرائضه ترتعد باعتبار سوء الظن بنفسه مع أنه في أعلى درجات الزهد والعدالة والضبط والفكاهة.

أنواع الضبط:

للضبط نوعان ضبط المتن بصيغته لغة وضبط المعنى:

النوع الأول:

ضبط المتن بصيغته لغة وهو أن يذكر الراوي الحديث من غير تحريف ولا تصحيف مع معرفة معناه لغة مثل أن يعلم قوله عليه الصلاة والسلام: " الحنطة

بالحنطة مثلاً بمثل^(١) بالرفع والنصب، وأن معناه على تقدير الرفع بيع الحنطة بالحنطة وعلى تقدير النصب يبعوا الحنطة بالحنطة.

النوع الثاني:

ضبط المعنى: ومعناه أن يعلم الراوي معنى الحديث فقها وشرعية مثل أن يعلم أن حكم الحديث السابق وهو وجوب المساواة متعلق بالقدر والجنس مثلاً وأن يعلم أن حرمة القضاء في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لا يقضي القاضي وهو غضبان"^(٢)، متعلقة بشغل القلب.

وبناء على ما تقدم في هذا الشرط لا تقبل رواية المتساهل في الحديث بالاتفاق، وأن كان التساهل في غير الحديث ويحتاط في الحديث، فالجمهور على قبول روايته وذهب جماعة من العلماء إلى عدم قبول روايته مطلقاً.

وكذلك قال الحنفية والمالكية يشترط أن يكون الراوي فقيهاً إن خالف القياس، لأن العمل بخبر الواحد على خلاف الدليل وخالفناه إذا كان الراوي فقيهاً لحصول الوثوق بقوله فيبقى فيما عداه على الأصل، وعند الجمهور لا يشترط أن يكون الراوي فقيهاً سواء كانت روايته مخالفة للقياس أم لم تكن، لأن عدالة الراوي تغلب على الظن صدفه والعمل بالظن واجب

• الشرط الثالث: العدالة:

وهي في اللغة: ضد الجور أو ما قام في النفوس أنه مستقيم، وقيل الأمر المتوسط بين الإفراط والتفريط والقصد في الأمر.^(٣)

(١) راجع صحيح البخاري ٥١/٤ كتاب البيوع باب بيع الطعام

(٢) راجع سنن أبي داود ٣٠٤/٤، ونيل الاوطار ٣٧٢/٨.

(٣) راجع تاج العروس ٩/٨، ومختار الصحاح ٤١٧، المصباح المنير ٣٩٦/١

واصطلاحاً:

هي ملكة في النفس أي هيئة راسخة فيها تمنعها من ارتكاب الكبائر والرذائل المباحة.

ولتوضيح ذلك أقول:

يشترط في الراوي أن يكون عدلاً مجتنباً للكبائر المنصوص عليها فيما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: " اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله قال " الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات ".

وفي حديث آخر قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال " الإشراف بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئاً فقال إلا قول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.^(١)

ولقد اضطربت كلمة الآمة في الكبائر فقليل هي سبع وقليل تسع، وقليل أربعة عشر وعن ابن عباس هي السبعين أقرب وفي رواية إلى السبعمئة أقرب. والحق أن كل معصية أصر عليها العبد فهي كبيرة وكل ما استغفر منها فهي صغيرة.

كما لا بد في الراوي أن يكون مجتنباً للرذائل المباحة كسرقة لقمة أو التطفيف في حبة والأكل في الطريق والسوق لغير السوقى والبول في الشارع وصحبة الأراذل والحرف الدنيئة من دباغة وحياسة من غير ضرورة وبالجملية كل ما يدل على ركافة دينه إلى حد يستجرى على الكذب بالأغراض الدنيوية.

(١) راجع صحيح البخاري ٣٦٣/٤، صحيح مسلم بشرح النووي ٨١/٢، سبل السلام ١٩٢/٢.

وبناء على ما تقدم لا تقبل رواية من أقدم على الفسق عالماً به اتفاقاً كمن شرب الخمر وهو يعلم أنها خمر أو أقدم على وطء الأجنبية وهو يعلم أنها ليست زوجة له، وأما من أقدم على الفسق جاهلاً فقد وقع فيه الخلاف، فذهب الشافعي وإتباعه وأكثر الفقهاء على قبول روايته وذهب القاضي الباقلاني وجماعة من الأصوليين على عدم قبول روايته.

وأما من لم يعلم عدالته ولا فسقه كمجهول الحال فقد اختلف العلماء في قبول روايته:

فذهب الإمام الشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم إلى عدم قبول روايته بل لا بد من معرفة سيرته وكشف سريره أو تزكية من عرفت عدالته وتعديله له.

وذهب الإمام أبو حنيفة وإتباعه وجماعة من العلماء إلى قبول روايته وقالوا يكفي في قبول الرواية ظهور الإسلام والسلامة من الفسق ظاهراً، ومنهم من ذهب إلى التوقف في روايته إلى إتمام البحث عن حالة.

الضابط الذي تعرف به العدالة:

تعرف عدالة الراوي بأمرين:

أحدهما: الاختبار:

وذلك بمخالطة الراوي وتتبع أحواله والوقوف عليها حتى يعلم أمره وأنه لا يفعل الكبيرة ولا ما يخل بالمرؤة.

ثانيهما: التزكية:

وتحصل بعدة أمور منها ما يلي:

(١) أن يحكم الحاكم الذي لا يرى قبول خبر الفاسق بشهادته.

(٢) الثناء عليه ممن يعرفه مع كونه عدلاً مثل أن يقول هو عدل أو مقبول الرواية.

(٣) أن يروي عنه من لا يروي إلا عن العدل.

• الشرط الرابع: الإسلام:

من شروط الراوي للخبر أن يكون مسلماً ومن ثم فلا تقبل رواية الكافر، لأن الكفر أعظم أنواع الفسق والفساق غير مقبول الرواية، فالكافر أولى بأن لا يوثق به.

وقد أعترض فخر الإسلام البزدوي على قياس الكافر على الفاسق والكفر لا ينافي الصدق، لأن الكافر إذا كان عدلاً في دينه معتقداً لحرمة الكذب تقع الثقة بخبره، بخلاف الفاسق فإن جرأته على فعل المحرمات مع اعتقاد تحريمها تزيل الثقة عن خبره.

وإنما جعل الإسلام شرطاً في الراوي باعتبار أن الكفر يورث تهمة زائدة في خبره تدل على كذبه، لأن الكلام في الأخبار التي تثبت بها أحكام الشرع، وهم يعادوننا في الدين اشد العداوة فتحملهم المعادة على السعي في هدم الدين بإدخال ما ليس منه فيه، وإليه أشار المولى تبارك وتعالى بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَصَيْتُمْ قَدْ بدتِ الْبُغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾ (سورة آل عمران الآية رقم ١١٨). أي لا يقصرون في الإفساد عليكم وقد ظهر هذا منهم فإنهم قد كتموا نعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونبوته بعد ما أخذ الله عليهم العهد والميثاق بإظهار ذلك قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لُبِّيْنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبُشِسَ مَا يَشْتَرُونَ﴾ (سورة آل عمران الآية رقم ١٨٧).

فالحاصل مما سبق: أن رد خبر الكافر ليس لعين الكفر بل لمعنى زائد تمكن

تهمة الكذب في خبره.

وقيل إن الاعتبار في رد رواية الكافر إجماع الأمة الإسلامية على عدم قبول روايته وردها، لأن الكافر لخسته ودناءته ومنصب الرواية شريف وهو ليس أهلاً لهذا الشرف.

ما تقدم في الكافر الأصلي غير المنتمي للملة الإسلامية، أما إذا كان منتمياً إليها، ولكنه كفر بسبب يوجب الكفر كالمجسمة الذين يقولون بأن الله جسم محدود عريض طويل عميق وله نور ساطع وقدر من الأقدار، وكان لا يستجيز الكذب ولا يدعوا إلى بدعته فقد اختلف العلماء في قبول روايته على أقوال هاهنا بيانها:

القول الأول: وعليه الجمهور من العلماء ونقل عن الإمام الشافعي وأبو الحسن البصري والإمام الرازي وغيرهم وهم يرون قبول روايته إن كان مذهبه تحريم الكذب دعا الناس إليه أم لا.

واستدلوا عليه: بأن اعتقاد حرمة الكذب يمنعه من الإقدام عليه فيترجح صدقه على كذبه، وترجح الصدق على الكذب هو المقتضى لقبول الرواية وما دام المقتضى قد وجد والمانع منتف، لأن الأصل عدمه وجب قبول روايته عملاً بالمقتضى السالم على المعارض، أما من لم يعتقد حرمة الكذب فجانب الكذب فيه أرجح من جانب الصدق فلا يقبل قوله لعدم وجود المقتضى.

القول الثاني: وعليه القاضي عبد الجبار والباقلاني والشيرازي ونقله القرافي عن الإمام مالك واختاره جمع من المتأخرين وهم يرون عدم قبول روايته مطلقاً.

واستدلوا عليه: بقياسه على المسلم الفاسق والكافر بجامع الفسق والكفر: فلا تقبل روايته.

وما تقدم إذا كان مذهبه تحريم الكذب أما إذا كان مذهبه تجويز الكذب لا تقبل روايته مطلقاً، وادعى بعض العلماء الإجماع على ذلك وفصل الإمام البيضاوي فقال إن اعتقد الكذب مطلقاً فالأمر كذلك أي لا تقبل روايته مطلقاً، وإن اعتقد جوازه في أمر خاص لم يتجه الاتفاق ألا على رد روايته فيما هو متعلق بالأمر الخاص فقط.^(١)

وبهذا القدر أكتفي في شروط الراوي تجنباً للتطويل الممل.

والله أعلى واعلم

(١) راجع الشروط التي ترجع الى الراوي في كشف الأسرار على أصول البزدوي ٣٩٢/٢ وما بعدها، تيسير التحرير ٣٩/٣، فواتح الرحموت وشرحه ١٤٠/٢ وما بعدها، التوضيح ١٣/٢، التقرير والتحرير ٢٣٩/٢، إرشاد الفحول ص ٥٠، شرح العضد على المختصر ٦٢/٢، تنقيح الفصول ص ٣٥٩، الإبهاج ٣٤٥/٢، المستصفي ١٥٦/١، نهاية السؤل ٢٤١/٢، الإحكام للامدي ١٠١/٢، مناهج العقول ٢٣٩/٢، المحصول للرازي ٥٦٢/٢، أصول الفقه للشيخ زهير ١٤٤/٣، اللمع ص ٤٢، حاشية العطار ١٧٢/٢، رسالتنا لنيل درجة العالمية (الدكتوراه) في كتاب البدر الطالع للمحلي شرح جمع الجوامع لابن السبكي ٧٤٨/٢ وما بعدها، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٤، بحوث في السنة المطهرة لأستاذي الدكتور / المرحوم محمد محمود فرغلي ٢٢٦/٢، حاشية البباني ١٤٧/٢، كشف الأسرار للنسفي ٣٣/٢.

القسم الثاني من أقسام السنة باعتبار السند: الحديث غير المتصل

بعد إن تحدثنا عن القسم الأول من أقسام السنة باعتبار سندها نتحدث هنا عن القسم الثاني وهو غير المتصل ويسميه أكثر الحنفية بالانقطاع في السند وقالوا عن القسم الأول الحديث متصل السند وفي هذا القسم قالوا الحديث منقطع السند ...

وعند غير الحنفية يسمى بالحديث غير المتصل ... وهاك أقسام الانقطاع في السند:

قسم أكثر الحنفية الانقطاع في السند قسمين:
الأول: الانقطاع الظاهر، الثاني: الانقطاع الباطن..
وهاك بيان هذين القسمين:

• القسم الأول: الانقطاع الظاهر - وهو المرسل:

تعريف المرسل لغة: هو المطلق عن التقييد.

واصطلاحاً:

عند علماء الأصول والفقهاء هو أن يقول غير الصحابي تابعياً كان أو من بعده قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كذا مسقطاً الواسطة التي بينه وبين النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعلى هذا التعريف للمرسل فهو شامل للحديث المنقطع والمعضل وغيرهما.

وعند علماء الحديث:

هو ما سقط منه الصحابي مثل أن يقول التابعي قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو بهذا الإطلاق يغير المنقطع والمعضل، لأن المنقطع ما سقط منه قبل الصحابي راو أو أكثر في موضع واحد، والمعضل هو ما سقط منه اثنان فصاعداً في

موضع واحد.

وعلى هذا يتبين أن علماء الحديث يخصصون المرسل بالتابعي، والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم، ومن هنا كان تعريف الأصوليين للمرسل أعم من تعريف المحدثين.

أنواع المرسل:

للمرسل أنواع أربعة:

ما أرسله الصحابي، وما أرسله القرن الثاني والثالث، وما أرسله العدل في كل عصر، وما أرسل من وجه واتصل من وجه آخر ...
وهاك بيان هذه الأنواع بشيء من التفصيل المناسب:

• النوع الأول: مرسل الصحابي:

وهو أن يروي الصحابي الحديث من غير أن يقول حدثني أو سمعت أو يقول الصحابي قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كذا ولم يسمعه من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإنما سمعه من صحابي آخر.

مثاله: ما روي عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من صلى على جنازة فله قيراط" ^(١)

حكمه:

اتفق الفقهاء على أن مرسل الصحابي مقبول بالإجماع فقد روي عن الإمام الشافعي رحمة الله أنه خص مراسيل الصحابة بالقبول. واستدلوا عليه بما يأتي: إن الصحابي إذ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كذا كان محتملاً أنه سمعه منه

(١) راجع سبل السلام ٦٩/٤ باب نواقض الوضوء.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومحتملاً الإرسال فيه فإذا كان الأول وهو السماع من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان ظاهر القبول، وإن كان الثاني وهو احتمال الإرسال كان أيضاً مقبولاً، لأن الغالب روايته عن صحابي مثله والجهل بالصحابي غير قادح، لأن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم.

• النوع الثاني: مرسل القرن الثاني والثالث، وهذا النوع اختلف العلماء في قبوله على مذاهب هاك بيانها:-

المذهب الأول:

وعليه الإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد في أشهر الروايتين عنه وجمهور المعتزلة واختاره جماعة من المتأخرين وهم يرون قبول مرسل القرن الثاني والثالث إذا كان الراوي ثقة لأن من أرسل فقد تكفل لك بالصحة، ومن أسند فقد أحالك على مَنْ روى عنه واستدلوا عليه بما يأتي:

١- إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على قبوله، فقد قبلوا خبر ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مع أنه لم يسمع من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا أربعة أحاديث لصغر سنه فلما روجع قال حدثني به أخي الفضل بن العباس، والنعمان بن بشير لم يسمع من الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا حديثاً واحداً ثم كثرت روايته عن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً، ولما أرسل هؤلاء وقبل الصحابة مراسيلهم ولم يرو عن واحد منهم إنكار ذلك كان إجماعاً منهم على جواز ذلك ووجوب قبوله.

٢- إجماع التابعين على قبول المرسل فقد أرسل عطاء بن رباح وسعيد بن المسيب والحسن البصري ولا يظن بهم إلا الصدق فكان ذلك إجماعاً منهم على قبوله والعمل به من غير تكثير منهم.

٣- إن رد المرسل فيه تعطيلاً للسنن وتضييعاً لها مع كثرتها فقد جمعت فبلغت

خمسين جزءاً ونحن مطالبون بحفظها والإحاطة بها.

المذهب الثاني:

وعليه الإمام الشافعي وجمهور المحدثين واختاره الرازي والبيضاوي وهم يرون عدم قبول المرسل إلا إذا اقترن به ما يتقوى به وذلك بأن بتأييد بآية أو سنة مشهورة أو قول صحابي أو تلقته الأمة بالقبول أو عرف من حال المرسل بأنه لا يروي إلا عن العدل كسعيد بن المسيب

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

١- إن الخبر إنما يكون حجة باعتبار أوصاف في الراوي ولا طريق لمعرفة تلك الأوصاف إذا كان غير معلوم والعلم به إنما يحصل بالإشارة عند حضرته وبذكر اسمه ونسبه عند غيبته، فإذا لم يذكره أصلاً لم يحصل العلم به ولا بأوصافه فتحقق انقطاع هذا الخبر عن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلا يكون حجة، وإنما قبلنا المرسل عند انضمام واحد من الأمور السابقة إليه لأنها تجعل جانب الصدق راجحاً على جانب الكذب فيتحقق المقتضى للقبول.

أجيب على ذلك:

أن اشتراط انضمام ما ذكره الإمام الشافعي إلى المرسل لكي يكون مقبولا ليس بصحيح، لأن المنضم إليه إن كان حجة بنفسه يكون الحكم ثابتاً به ولا يكون للمرسل تأثير في مقابله، وإن لم يكن حجة فاقترانه بما ليس بحجة لا يفيد أيضاً، لأنه لا يجوز أن ينضم ما ليس بحجة على ما ليس بحجة ليكون حجة.

وبعد عرض المذاهب وأدلة كل فريق أرى ترجيح المذهب الأول القائل: بأن مراسيل العدل مقبولة مطلقاً.

• النوع الثالث:

ما أرسله العدل في كل عصر، والمراد بهذا النوع ما كان مرسلًا بعد القرون الثلاثة:

وقد اختلف العلماء فيه، فذهب الكرخي من الحنفية إلى قبول مرسل كل عدل في كل عصر، لأن العلة التي توجب قبول مراسيل القرون الثلاثة وهي ما ذكرناه في شروط الراوي تشمل سائر القرون.

وذهب عيسى بن أبان إلى عدم قبول المرسل إلا من أئمة النقل لأنهم عرفوا بالبحث والاطلاع ومعرفة أحوال الرواة، فإذا أرسلوا فذلك لمعرفة من أرسلوا عنه معرفة توجب اطمئنان النفس إلى صدقة، أما غيرهم فلم يتحقق فيهم ما يوجب الثقة واطمئنان النفس ولذلك لا يقبل منهم إلا خبر من عينوا اسمه.

وذهب أبو بكر الرازي إلى عدم قبول المرسل بعد القرون الثلاثة إلا إذا اشتهر بأنه لا يروى إلا عن عدل ثقة لشهادة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على من بعد القرون الثلاثة بالكذب بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "ثم يفسوا الكذب" ^(١)

• النوع الرابع:

ما أرسل من وجه واتصل من آخر: ومعنى هذا أن يكون الحديث مرسلًا ومسندًا من وجه آخر، ومثال ذلك ما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "لا نكاح إلا بولي" ^(٢) فقد رواه إسرائيل بن يونس عن جده عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسندًا ورواه سفيان الثوري عن أبي

(١) راجع الكنز الثمين ٢٧٣.

(٢) راجع سنن الترمذي ٣/٣٩٨ رقم ١١٠١ باب لا نكاح إلا بولي، وسنن أبي داود ٢/٢٢٩ كتاب النكاح باب الولي

إسحاق عن أبي بردة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلًا وقد اختلف العلماء في هذا النوع اختلافا كبيرا.

والراجع: أن الحديث المرسل من وجه دون وجه مقبول، لأن المرسل ساكت عن حال الراوي والمسند ناطق والناطق أولى من الساكت فقبل وقوي بالإسناد.

• القسم الثاني: الانقطاع الباطن

سبق الكلام عن القسم الأول وهو الانقطاع الظاهر وهو المرسل وبيننا أنواعه وهنا أتكلم في القسم الثاني وهو الانقطاع الباطن وهو نوعان: النوع الأول: الانقطاع بالمعارضة، والنوع الثاني: انقطاع لتقصان وقصور في الناقل أو الراوي ... وهاك بيان هذين النوعين:

0 النوع الأول: الانقطاع بالمعارضة: وذلك أربعة أوجه:

١- ما خالف كتاب الله تعالى: إذا عارض الخبر كتاب الله تعالى يسقط الخبر ولا يستدل به، لأن كتاب الله ثابت بيقين كما أنه قطعي الدلالة وخبر الواحد ظني ولا تعارض بين القطعي والظني بوجه بل الظني يسقط في مقابلة القطعي.

ومثال ذلك الانقطاع بمخالفة الكتاب ما روي عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا "أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى بشاهد ويمين"^(١) فإنه مخالف لقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ (سورة البقرة من الآية ٢٨٢). فإن الإمام الشافعي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تمسك بهذا الحديث في إيجاب القضاء بالشاهد الواحد إذا انضم إليه يمين المدعي، وعلماء الحنفية يرون أن هذا الحديث مخالف للآية، لأن الله

(١) سبق تخريجه.

تعالى أوجب شهادة رجلين فعند عدم الرجلين أوجب رجلاً وامرأتين إذ لو قامت اليمين مع الشاهد الواحد مقام المرأتين كما وجب حضورهما مع كون النساء ممنوعات من الخروج وحضور مجالس الرجال، فلو كان يمين المدعي مع الشاهد الواحد حجة وأمكن للمدعي الوصول إلى حقه بها لم تتحقق الضرورة المبيحة لحضور النساء محفل الرجال.

٢- الانقطاع بالمخالفة للحديث المشهور:

ومثل الخبر المخالف للكتاب الخبر المخالف للسنة في أنه يكون مردوداً أيضاً، لأن الخبر المشهور فوق خبر الواحد في القوة فلا يجوز العمل بالأضعف مع وجود الأقوى، ومثال ذلك حديث القضاء بالشاهد واليمين المتقدم فانه مخالف للحديث المشهور وهو ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال "البينة على من المدعي واليمين على المدعي عليه" وفي رواية "على من أنكر"^(١)

وبيان المخالفة من وجهين:

أ - أن الشرع جعل الأيمان في جانب المنكر دون المدعي، لأن اللام تقضي استغراق الجنس فمن جعل يمين المدعي حجة فقد خالف النص ولم يعمل بمقتضاه وهو الاستغراق.

ب - أن الشرع جعل الخصوم قسمين: قسماً مدّعياً وآخر منكراً، والحجة قسمين قسماً بينة وقسماً يميناً، وحصر جنس اليمين على من أنكر وجنس البينة على المدعي يقضي بعدم جمع اليمين والبيئة في جانب واحد، والعمل بخبر الشاهد واليمين يوجب ترك العمل بهذا الخبر المشهور فيكون مردوداً.

(١) راجع سبل السلام ١٣٢/٤ باب الدعاوي والبيئات.

٣- الانقطاع بالمخالفة للحادثة المشهورة وهو ما تعم به البلوى، لأن الحادثة إذا اشتهرت وخفي الحديث كان ذلك دليلاً على السهو والانقطاع، ومثال ذلك ما رواه أبو هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة" (١).

فإنه لما شد مع اشتها الحادثة وهي عدم الجهر لم يعمل به لأن شهرة الحادثة تقضي شهرة ما به يثبت حكم الحادثة فإذا لم يشتهر النقل عنهم والاحتجاج به دل على أنه منقطع وهذا ما عليه جمهور الحنفية واختيار الشيخ أبي الحسن الكرخي وجميع المتأخرين، وذهب عامة الأصوليين والشافعي وجميع أصحاب الحديث وهم يرون أن الحديث السابق وهو الجهر بالتسمية مشهور متواتر لأنه رواه سبعون من الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فيكون مقبولا طالما صح سنده.

ورُدَّ عليهم بما رواه البخاري عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله ورواه مسلم بلفظ لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة" (٢).

٤- الانقطاع بإعراض الأئمة من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذا اختلف الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ في حكم حادثة ولم يحتج واحد منهم بالحديث كان ذلك دليلاً على عدم صحته، وذلك لأنه لو لم يكن كذلك لثبت الاحتجاج عملاً بدليل الحديث الذي هو أقوى من الراوي، وقطعاً للخلاف ودفعاً للشبهة، وهذا مختار جمهور الحنفية المتقدمين والمتأخرين، وذهب بعض الأصوليين

(١) راجع سبل السلام ١٧٣/١ وما بعدها.

(٢) المرجع السابق ١٧١/١ وما بعدها.

وأهل الحديث إلى قبوله إذا ثبت وصح سنده، لأن ترك العمل والمخاصمة به لا توجب رده، لأن الخبر حجة على الكافة والصحابي كغيره.

مثال ذلك:

وجوب الزكاة في مال الصبي: فقد اختلف فيه الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ اختلافاً ظاهراً فذهب علي وابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا على أنه لا زكاة في ماله، وهذا ما عليه الحنفية، وذهب ابن مسعود وعبد الله بن عمر وعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إلى وجوب الزكاة في ماله وهذا ما عليه الشافعية، ولم تجز الحاجة بينهم بالحديث الذي رواه عمرو بن شعيب عن أبيه وعن جده عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "ابتغوا في أموال اليتامى خيراً كيلاً تأكلها الصدقة" وفي رواية "كيلاً تأكلها الزكاة" وفي رواية "ومن ولى يتيماً له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكلها الصدقة"^(١)

ولو كان هذا الحديث ثابتاً لجرت المحاجة به بعد تحقق المحاجة وظهور الخلاف.^(٢)

٥ النوع الثاني في الانقطاع: لقصور ونقصان في الراوي:

وهذا النوع قد سبق الكلام عليه عند ذكر شروط الراوي وقلنا إنها هي:

(١) راجع سنن الدارقطني ١١٠/٢ وما بعدها.

(٢) راجع ما تقدم في كشف الأسرار على أصول البزدوي ٣/٣٢٣، شرح المنار وحواشيه ٤٦٣ - ٦٤٨، فواتح الرحموت وشرحه ١٧٤/٢ وما بعدها، التقرير والتحرير ٢٨٩/٢ وما بعدها، الباعث الحثيث ٤٨ وما بعدها، فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي ٥٩/١ وما بعدها، نهاية السؤل ٢٦٦/٢ وما بعدها، الإحكام للأمدى ٢/٢٧٧، مناهج العقول ٢/٢٦٤، الإبهاج ٢/٣٧٦، حاشية العطار ٢/٢٠٢، شرح المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي، رسالتنا لنيل درجة العالمية "الدكتوراه".

التكليف، والضبط، والعدالة، والإسلام، وعند التعرض لشرح هذه الشروط تكلمنا عن رواية الصبي، والمعتوه، والمغفل، والمتساهل، وخبر الفاسق، وصاحب الهوى، وذكرنا خلاف العلماء في كل خبر.

مسألة في نقل الحديث بالمعنى:

اختلف العلماء في نقل حديث الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلفظ آخر غير الذي صدر منه على مذاهب هاك بيانها:

المذهب الأول:

وعليه الجمهور من العلماء منهم الأئمة الأربعة والحسن البصري والأشعري وأكثر الفقهاء وغيرهم وهم يرون جواز رواية الحديث بالمعنى بشرط أن لا تكون الترجمة قاصرة على الأصل في إفادة المعنى، وأن لا يكون فيه زيادة ولا نقصان، وأن تكون الترجمة مساوية للأصل في الجلاء والخفاء، وأن يكون الراوي بالمعنى عارفاً بمواقع الألفاظ لغة وشرعية، وأن لا يكون الحديث من جوامع الكلام.

واستدلوا عليه بما يأتي:

فمن السنة:

ما رواه ابن مسعود إن رجلاً سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال له يا رسول الله تحدثنا بحديث لا نقدر أن نسوقه كما سمعناه فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إذا أصاب أحدكم المعنى فليحدث "، كما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يرسل رسله إلى البلاد لتبليغ أوامره ونواهيه بلغة المبعوث إليهم دون لفظ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو دليل الجواز.

ومن الإجماع:

ما روى عن ابن مسعود وأنس وغيرهما من الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أنهم كانوا

يقولون عند الرواية قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هكذا أو نحواً منه أو قريباً منه ولم ينكر عليهم منكر فكان إجماعاً على الجواز.

ومن الأثر:

فما روي مكحول أنه قال دخلنا على وائلة بن الأسقع فقلنا حدثنا بحديث ليس فيه تقديم ولا تأخير فغضب وقال لا بأس إذا قدمت وأخرت إذا أصبت المعنى.

ومن المعقول:

الأول: أن الإجماع منعقد على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم وإذا جاز الإبدال بغير العربية في تفهيم المعنى فالعربية أولى.

الثاني: إنا نعلم بالضرورة أن الصحابة الذين رَوَوْا هذه الأخبار ما كانوا يكتبونها في ذلك المجلس وما ذكروها إلا بعد الأعصار والسنين وذلك يوجب القطع بتعدد روايتها على تلك الألفاظ.

المذهب الثاني: وعليه بعض أهل الحديث وهو مروي عن عبد الله بن عمر من الصحابة ومحمد بن سيرين وجماعة من التابعين واختاره أبو بكر الرازي، وروي عن معظم الفقهاء وهم يرون عدم جواز نقل الحديث بالمعنى مطلقاً، واستدلوا عليه بما يأتي:

أ) - فمن السنة:

قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نضر الله أمراً سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه" (١)

(١) راجع سنن أبي داود ٣/٣٢٢ كتاب العلم، سنن الترمذي ٥/٦٤ كتاب العلم

وجه الدلالة من الحديث:

إن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طلب ممن سمع حديثه أن يؤديه كما سمع وهذا لا يتم إلا إذا أداه بلفظه.

أجيب على ذلك:

بأن من أدى الحديث حافظ فيه على المعنى الذي تضمنه لفظ الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من غير زيادة ولا نقصان يكون مؤدياً لما سمع كما سمع، لأنه لم يزد فيه ولم ينقص فالحديث لا دلالة فيه على منع النقل بالمعنى.

(ب) ومن المعقول: من وجهين:

(أ) أن العلماء بالعربية وأهل الاجتهاد يختلفون في معنى اللفظ الوارد مع اتحاده والاختلاف مع تعدد النقل من الرواة ينتهي إلى مخالفة المعنى المقصود من اللفظ النبوي بالكلية وهو ممتنع.

أجيب على ذلك:

أن الكلام إنما هو مفروض في نقل المعنى من غير زيادة ولا نقصان حتى أنه لو ظهرت فيه الزيادة والنقصان لم يكن جائزاً.

(ب) أن خبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قول تعبدنا الله بإتباعه فلا يجوز تبديله بغيره كالقرآن وكلمات الأذان والتشهد والتكبير.

أجيب على ذلك:

بأن هذا القياس مع الفارق فلا يجوز وبيانه أن القرآن المقصود من ألفاظه الإعجاز وتغيير اللفظ يخرج عن الإعجاز بخلاف السنة فليست ألفاظها للإعجاز فيجوز فيها النقل بالمعنى، وأما كلمات الأذان والتشهد والتكبير فالمقصود منهما

إنما هو التعبد وذلك لا يحصل بمعناها بخلاف السنة، فإن المقصود منها هو المعنى دون اللفظ.^(١)

وبعد ذكر الخلاف وأدلة كل فريق أرى ترجيح مذهب الجمهور في جواز نقل الحديث بالمعنى بالشروط السابق ذكرها.

وبهذا القدر من السنة المطهرة أكتفي ... خوفا من التطويل وحتى نستطيع الوفاء بما هو مقرر في البابين الآتين.

والله اعلم

(١) راجع نقل الحديث بالمعنى في كشف الأسرار على أصول البزدوي ٥٤/٣ وما بعدها، وشرح المنار وحواشيه ص ٦٥٦ وما بعدها، وتدريب الراوي ٩٩/٢، والتقريب والتحبير ٢٨٧/٢، وفواتح الرحموت ١٦٧/٢، والباعث الحثيث ص ١٤١، والإحكام للامدي ١٤٦/١، وأصول السرخسي ٣٥٦/١، والمحصول للرازي ٦٦٤/١، والإبهاج لابن السبكي ٣٨٣/٢، والمستصفي ١٦١/١، وتنقيح الفصول ص ٣٨٠.

الباب الثاني في البيان

ويشتمل على فصلين:

- الفصل الأول: في تعريف البيان ووجوهه أو ما يكون به البيان
- الفصل الثاني: في أقسام البيان

الفصل الأول

في تعريف البيان ووجوهه

أو ما يكون به البيان

ويشتمل على مبحثين:

- المبحث الأول: في تعريف البيان لغة واصطلاحاً.
- المبحث الثاني: في وجوه البيان.

تمهيد:

إن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة اشتملا على بعض الآيات والأحاديث مجملة وهذا مما لا شك فيه ولم يخالف في ذلك إلا شريحة قليلة لا يعتد بهم، فوجود الإجمال في القرآن والسنة النبوية أمر متفق عليه وإن الخطاب بالمجمل جائز، لأن الله سبحانه وتعالى جعل من الأحكام ما هو جلي مبين لا إجمال فيه وجعل منها ما هو خفي غير واضح الدلالة لحكمة جليلة وهي أن يتفاضل الناس ويثابوا على الاستنباط والأجر على قدر النصب والتعب إذا تقرر هذا فما هو تعريف البيان لغة واصطلاحاً ...

المبحث الأول

تعريف البيان

أولاً: تعريف البيان لغة:

بان الأمر يبين فهو بين وجاء بانن على الأصل وأبان إبانة وتبين واستبيان وهذه المعاني كلها بمعنى الوضوح والظهور والانكشاف ومنه قوله تعالى: ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ^(١) أي إظهار معانيه وأحكامه ومنه قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إن من البيان لسحراً وإن من الشعر لحكمه "^(٢).

فقد سمي الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البيان بالسحر، لأن البيان الفصيح يستميل القلوب^(٣).

ثانياً: تعريف البيان في الاصطلاح:

اختلف العلماء في تعريف البيان على أقوال ثلاثة:

أ - يطلق البيان على فعل المبين، وهو التعريف والإعلام بما ليس بمعلوم ولا معروف.

ب - يطلق البيان على: العلم الحاصل من الدليل.

ج - يطلق البيان على: الدليل الموصل بصحيح النظر فيه إلى العلم.

• فمن العلماء من نظر إلى المعنى الأول مثل أبي بكر الصيرفي وابن السبكي

(١) سورة القيامة من الآية رقم ١٩.

(٢) راجع فتح الباري بشرح البخاري ٢٤٧/١٠.

(٣) راجع المصباح المنير ٧٠/١، مختار الصحاح ص ٧٣، كشف الأسرار على أصول البزدوي ١٠٤/٣ وما بعدها.

وكثير من الشافعية فعرفوا البيان بأنه: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح.

واعترض عليه: بأنه غير جامع، لأن ما يدل عليه الحكم ابتداءً من غير إجمال يسمى بياناً بالاتفاق وليس بداخل في التعريف.

وكذلك من شرط التعريف أن يكون أظهر من المعروف ولفظ البيان هنا أظهر من هذا التعريف.

• ومن نظر إلى المعنى الثاني كأبي بكر الدقاق وأبي عبد الله البصري وغيرهما قالوا إن البيان هو العلم الذي يتبين به المعلوم فكان التبيين والبيان بمعنى واحد.

واعترض عليه: بأنه جمع بين البيان والتبيين وجعلها بمعنى واحد، وهذا من الترادف وهو خلاف الأصل.

كما انه عرف البيان بالعلم دون الظن مع أن التعريف يشملهما.

• ومن نظر إلى المعنى الثالث وهم أكثر الفقهاء والمتكلمين فقالوا إن البيان هو الدليل الموصل بصحيح النظر إلى العلم بما هو دليل عليه.

واعترض عليه: بأنه خص البيان بالعلم دون الظن مع إن البيان يشمل العلم والظن.

وخلاصة القول: فيما سبق أن البيان هو مجموع هذه الأمور الثلاثة فكل منها يسمى بيان على حسب القرينة الموضحة لذلك، لأن من عرف شيئاً يقال له بينه والعلم الحاصل بهذا الشيء يسمى بيان، وكذلك الدليل الموصل إلى العلم أو

الظن يسمى بياناً، هذا وان كان المعنى الأول هو الشائع عند الأصوليين^(١)، لان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانت وظيفته التبليغ والبيان، يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ (سورة المائدة من الآية رقم ٦٧). وقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (سورة النحل من الآية رقم ٤٤).

(١) كشف الأسرار على أصول البزدوي ١٠٥/٣، شرح المنار وحواشيه ص ٦٨٧ وما بعدها، التلويح ٣٣/٢، أصول السرخسي ٢٦/٢، فواتح الرحموت وشرحه ٤٢/٢، تيسير التحرير ١٧١/٣، التقرير والتحبير ٣٥/٣، الإبهاج ٢٣١/٢، نهاية السؤل مع مناهج العقول ١٤٨/٢ وما بعدها.

المبحث الثاني في وجوه البيان أو ما يكون به البيان

١- قد يكون البيان بالقول:

وهو الكثير الغالب وهو متفق عليه بين العلماء وهو يشمل ما يأتي:

أ- قول من الله تعالى مثل قوله: ﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ﴾ (سورة البقرة من الآية رقم ٦٩)، فإنه بيان للمراد من البقرة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ (سورة البقرة من الآية رقم ٦٧).

ب- قول من الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فيما سقت السماء العشر وما سقى بالنضح نصف العشر " ^(١)، فإنه بيان لقوله: ﴿وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ سورة الأنعام من الآية رقم ١٤١.

٢- البيان بالكتابة:

وهو أن يكتب المبين ما يحصل به البيان وذلك مثل الكتاب الذي كتبه الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعمر بن حزم الأنصاري الذي بين فيه الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مقدار الديات ومقادير الزكاة ولمن تعطي الصدقات وغير ذلك.

٣- البيان بالإشارة:

وهو أن تصدر إشارة من المبين تدل على البيان ومن ذلك ما رواه ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه قال- قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة

(١) راجع فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٣/٣٤٧، صحيح مسلم بشرح النووي ٥٤/٧، باب ما فيه العشر ونصف العشر

وأشار يده على انفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين^(١) فإن إشارته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على جبهته وأنفه دليل على اعتبار الجبهة والأنف عضو واحد.

٤ - البيان بالترك:

وهو أن يترك النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعلاً قد أمر به أو قد سبق منه فعله فيكون تركه له مبيناً لعدم وجوبه وذلك مثل صلاة التراويح في رمضان ثم تركها ولم يواظب عليها خوفاً أن تفرض على المسلمين فتركه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لها دليل على عدم وجوبها، لأنه لا يترك الواجب.

٥ - البيان بالفعل:

وهنا اختلف العلماء في البيان فهل يقع كما وقع بالقول أم لا، فيه مذهبان هاك بيانهما:

المذهب الأول:

وعليه الجمهور من العلماء وهم يرون أن البيان قد يكون بالفعل كالبيان بالقول واستدلوا عليه بما يأتي:

(١) أن القرآن الكريم قد اشتمل على آيات مجملة ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ سورة البقرة من الآية (٤٣)، وقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (سورة آل عمران من الآية: ٩٧) فإن الآية الأولى أوجبت إقامة الصلاة من غير بيان أعداد الركعات وأوقات الصلاة فجاء فعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مبيناً للآية فصلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي"^(٢) والآية الثانية أوجبت الحج من غير بيان

(١) راجع صحيح البخاري ١٢٢/٢ كتاب الصلاة باب السجود على سبعة أعظم.

(٢) سبق تخريجه.

لأركانه وشروطه فجاء فعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مبيناً فحج وقال "خذوا عني مناسككم"^(١) ومما سبق يعلم إن البيان بالفعل كالبيان بالقول ولا أدل على الجواز من الوقوع.

(٢) أن البيان بالفعل كالبيان بالقول، لأن البيان هو إظهار المراد وقد يكون بالفعل أبلغ وأوضح، لأنه يرجع إلى الحس والمشاهدة، لأن القول خبر والفعل معاينة وليس الخبر كالمعاينة، ومن هنا أخبر الله تعالى موسى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عما صنع قومه من بعده فلم يلق الألواح فلما عاين ذلك ألقى الألواح.

المذهب الثاني:

وعليه بعض المتكلمين وبعض الشافعية وبعض الحنابلة وهم يرون أن البيان لا يكون إلا بالقول وعليه فلا يقع البيان بالفعل، واستدلوا عليه بما يأتي: إن البيان بالفعل قد يطول عن البيان بالقول فيكون فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة مع إمكان تعجيله وتأخير البيان مع إمكان تعجيله غير جائز فيكون البيان بالفعل غير جائز.

أجيب عن ذلك: بأننا لا نسلم أن البيان بالفعل يطول مطلقاً، لأن بعض الأفعال قد تكون اقصر من القول لو أردنا أن نبين صلاة الظهر مثلاً بما اشتملت عليه من الأقوال لأخذنا من الزمن أكثر مما لو فعلناها كما لا نسلم تأخير البيان، لأن تأخيرها أن لا يشرع عقب الإمكان وهذا قد شرع فيه واشتغل به.

هذا والراجح ما ذهب إليه الجمهور من العلماء، لأنه قد وقع البيان بفعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مواضع كثيرة من الشرع.

(١) سبق تخريجه.

الفصل الثاني

في أقسام البيان

ويشتمل على خمسة مباحث:

المبحث الأول

في بيان التفسير

تعريفه: عند الحنفية: هو بيان المجمل والمشارك والخفي والمشكل

وعند الشافعية: هو بيان المجمل على جهة العموم.

أ - بيان المجمل:

والمجمل هو: اللفظ الذي خفي المراد منه خفاء لا يدرك إلا ببيان من المجمل أو ما هو ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد اشتباهاً لا يدرك إلا بالطلب.

وتفسير المجمل:

مما لا شك فيه أن القرآن قد جاءت آيات منه مجملة تحتاج إلى بيان ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ سورة البقرة من الآية (٤٣) فإن العمل بظاهر هذا اللفظ غير ممكن وإنما يحتاج إلى بيان فجاءت السنة فبينت إعداد الركعات وأوقات الصلاة وذلك تارة بالقول وتارة بالفعل كما صلى رسول الله ﷺ وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" وفي الزكاة بينها بقوله صلى الله عليه وسلم "هاتوا ربع عشر أموالكم"^(١)، وقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (سورة المائدة من الآية: ٣٨) فإنه مجمل في حق مقدار ما يجب القطع وفي القطع ذاته من الإبط أو من الزند فجاءت السنة فبينت المقدار الذي يجب به القطع بقوله

(١) راجع فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٣/٣٤٧، صحيح مسلم ٥٤/٧.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا قطع في اقل من عشرة دراهم"^(١)، كما بينت مجمل القطع بقطع يد السارق من المفصل.

ومن المسائل الفقهية قول الرجل لامرأته أنت بائن وأنت علي حرام وغير ذلك من الكنايات فيسأل عن نية الحالف فإن قال عنيت به الطلاق كان بيان تفسير.

أسباب الإجمال:

للإجمال أسباب كثيرة تقتصر منها على ما يأتي:-

أ - يكون الإجمال بسبب نقل اللفظ من معناه اللغوي إلى معنى أرادته الشارع، وذلك كلفظ الصلاة فأَنَّ المعنى اللغوي المعروف له عند العرب قبل مشروعية الصلاة هي الدعاء لكن الشارع أراد به معنى آخر وهو الأقوال والأفعال المفتحة بالتكبير المختمة بالتسليم، وكذلك الزكاة فهي في اللغة النماء والزيادة وليس ذلك مراداً في عرف الشارع وإنما المراد بها إخراج مال مخصوص من مال مخصوص بلغ نصاباً لمستحقه.

ب - قد يكون الإجمال بسبب تردد الواو بين العطف والابتداء وذلك مثل قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ (سورة آل عمران من الآية رقم ٧٠)، فإن الواو في قوله "والراسخون" متردد بين العطف

فيكون المعنى أَنَّ الراسخ في العلم يعلم تأويل المتشابه وبين الوقف والابتداء فيكون المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله ومن هنا كان اللفظ مجملاً يحتاج إلى بيان.

ج - وقد يكون الإجمال بسبب غرابة اللفظ في المعنى الذي استعمل فيه وذلك

(١) راجع سبل السلام ١٩/٤ باب حد السرقة.

مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾ (سورة المعارج الآية رقم ١٩) فإن المراد منه قليل الصبر شديد الحرص واستعماله في هذا المعنى غريب ولذا وضحه الله تعالى بقوله: ﴿إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (٢٠) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا﴾ (سورة المعارج الآية ٢٠، ٢١)

د - قد يكون الإجمال بسبب تعدد معاني اللفظ المتساوية مع عدم وجود قرينة تعين الواحد منها كالمشترك الذي يتعذر ترجيح أحد معانيه وذلك مثل قوله تعالى: ﴿أَوْ يَغُفُّوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ (سورة البقرة من الآية رقم ٢٣٧)، فإن الذي بيده عقده النكاح مجمل بين الزوج والولي فكان مشتركاً بينهما، ومن هنا اختلف العلماء فيه فبعضهم قال هو الولي وبعضهم قال الذي بيده العفو هو الزوج.

١ - بيان المشترك:

والمشترك هو اللفظ الذي تعددت معانيه ولا يعرف المراد منه إلا مع وجود قرينة تعين المعنى المراد.

مثاله: قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (سورة البقرة من الآية رقم ٢٢٨)، فأن القرء مشترك بين الطهر والحيض ولا يعرف المراد منه فبين النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إن المراد بالقرء هو الحيض بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " طلاق الأمة ستان وعدتها حيضتان " وسئلت السيدة عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عن القرء فقالت هو الحيض.

٢ - بيان الخفي:

وهو اللفظ الذي اشتبه معناه وخفي المراد منه بعارض الصيغة ولا ينال إلا بالطلب.

مثاله: قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (سورة المائدة من الآية: ٣٨) فإن لفظ السارق في الآية موضوع لمن يأخذ مالاً مملوكاً لغيره من حرز مثله خفية لكن هذا اللفظ خفي في الطرار وهو من يأخذ المال من غيره وهو يقظان بنوع من المهارة وخفة اليد وكذلك في النباش وهو من يأخذ أكفان الموتى ومن هنا صار هذا اللفظ خفياً فيحتاج إلى بيان، ومن هنا اختلف العلماء في قطع يد الطرار والنباش والجمهور من العلماء على وجوب القطع فيهما، لأن الطرار أولى بالقطع من السارق وأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قطع نباشاً.

٣- بيان المشكل:

وهو اللفظ الذي خفي معناه بسبب في ذات اللفظ لا يفهم المراد منه إلا بدليل من الخارج.

مثاله قوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾، سورة البقرة من الآية رقم ٢٢٣ فقد اشتبه معناه على السامع هل معنى قوله تعالى: ﴿أَنَّى شِئْتُمْ﴾ كيف شِئْتُمْ أو بمعنى من أين، فعرف بعد الطلب والتأمل أنه بمعنى كيف بقرينة الحرث وبدلالة حرمة القربان في الأذى العارض ففي الأذى اللازم أولى وهو الدبر.^(١)

(١) راجع ما تقدم من كشف الأسرار على أصول البزدوي ٥٢/١ وما بعدها، تيسير التحرير ١٧٤/٣ وما بعدها، شرح المنار وحواشيه ص ٦٨٩، التقرير والتحبير ٣٧/٣، أصول الفقه للدكتور / محمود عبد الله ص ٣٧، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٤٣/٢، بحوث في أصول الفقه للدكتور / عبد القادر أبو العلا ص ٣٠ وما بعدها.

مسألة في تأخير بيان التفسير

تمهيد:

إن تأخير البيان عن وقت الحاجة اتفق الكل على امتناعه سوى القائلين بجواز التكليف بما لا يطاق ومن ثم قال الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني عن تأخير البيان عن وقت الحاجة مزيفة ولا ثقة بمذهب المعتزلة دون مذهب أهل السنة، لأن عندهم المؤمنون بهم حاجة إلى التكليف بالعبادات لينالوا بها الدرجة الرفيعة، وعند أهل السنة، لأن البارئ يدخل المؤمنين الجنة فضلاً، والكافرين النار عدلاً، أما تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة اختلف العلماء فيه على مذاهب هاك بيانها:

المذهب الأول:

وعليه الجمهور من العلماء واختاره البيضاوي وابن السبكي وابن الحاجب ونقله القرافي عن المالكية ونسبه البزدوي لكافة الفقهاء وهم يرون جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة مطلقاً سواء كان ما يراد بيانه له معنى ظاهر يعمل به أم لا واستدلوا عليه بما يأتي:

١ - الدليل العقلي:

إن تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة لا يترتب على فرض وقوعه محال، لأن غاية ما يلزمه هو جهل المكلف بما كلف به فترة من الزمن، وذلك ليس محالاً بل واقع في النسخ فأن المكلف لا يعرف المكلف به قبل نسخه هل هو باق إلى الأبد أو أنه سيرفع العمل به بعد مدة من الزمن، وما دام تأخير البيان عن وقت الخطاب لا يترتب على فرض وقوعه محال فهو جائز عقلاً، لأن شأن الجائز العقلي الجواز.

٢- الأدلة النقلية:

وسأقتصر على دليل واحد لكل مذهب:

أ - قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (١٨) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (١٩)﴾ سورة القيامة الآيتان (١٨، ١٩).

وجه الدلالة من الآية:

إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإتباع الإنزال والإتباع متأخر عن الإنزال وذكر البيان بعد الأمر بالإتباع بلفظ ثم في قوله تعالى: "ثم إن علينا بيانه" وهي تفيد التراخي فدل ذلك على أن البيان متأخر عن الإتباع والإتباع متأخر عن الإنزال ووقت الإنزال هو وقت الخطاب فدلّت الآية على تأخير البيان عن وقت الخطاب، ولما كان لفظ بيانه مفرداً وهو من صيغ العموم أفاد ذلك أن البيان بجميع أفراده الإجمالي والتفصيلي متأخر عن وقت الخطاب، ولما كان الضمير راجعاً إلى القرآن والقرآن مشتمل على ما له ظاهر وما ليس له ظاهر كان تأخير البيان الإجمالي والتفصيلي جائزاً وهو المطلوب

أجيب عن ذلك من قبل المانعين:

لا نسلم أن لفظ بيانه في الآية مراد بيان المجمل أو العام أو المطلق لان جميع القرآن لا يحتاج إلى بيان فأن فيه المحكم والمفسر والنص فيكون المراد من البيان إظهاره واشتهاره بالتنزيل.

المذهب الثاني:

وعليه بعض الشافعية كابي إسحاق المرزوي والصيرفي وبعض الحنفية، وبعض الظاهرية، ونسبه الشيرازي لجمهور المعتزلة، وهم يرون امتناع تأخير البيان

مطلقاً سواء كان ما يراد بيانه له ظاهرة يعمل به أو ليس ظاهر إلا في النسخ،
واستدلوا عليه بما يأتي:

بأن المقصود من الخطاب هو إيجاب العمل والتكليف به وذلك يتوقف على
الفهم، والفهم لا يحصل بدون البيان، لأنه يكون كخطاب العربي بلغة أخرى
كالزنجية مثلاً، وبهذا يكون تأخير البيان عن وقت الخطاب فيما ليس له ظاهر يعمل
به دون أن يصحبه بيان باطل، لأن فيه إغواءً للمكلف وحمل له على أن يفهم ما
ليس مراداً وذلك إيقاع للمكلف في الجهل والضلال ومثل هذا ينزه عنه الشارع
الحكيم.

أجيب عن ذلك من قبل الجمهور: بأن عمل المكلف وإن كان مقصوداً
بالخطاب فالعلم والاعتقاد مقصودان أيضاً بما فيه خفاء يدل على تحصيل العلم
واعتقاد أحقيقته كما أن الخطاب بالمجمل قد يفهم السامع أن المتكلم أراد إيجاب
شيء عليه أو نهيه عن شيء بخلاف مخاطبة العربي بالزنجية، لأنه لا يفهم بهذا
الخطاب شيئاً، أما القول بأن تأخير بيان ما له ظاهر يعمل به يؤدي إلى
الإغواء مثل قوله تعالى: ﴿يُدُّ اللَّهُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ (سورة الفتح آية ١٠)، ومع ذلك
لم يقل أحد ببطالان هذا الخطاب، لأنه فيه إغواءً للمكلف فليكن ما له ظاهر وقد
تأخر بيانه غير باطل كذلك.^(١)

(١) قال العلامة التاج السبكي: وأجاب المصنف بأن لا نسلم أن ذلك ممتنع، وقد ورد ما أوجب
ظاهرة الظنون الكاذبة فدل على الجواز أما وروده فكثير قال الله تعالى: ﴿يُدُّ اللَّهُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ ١
وقال: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ ٢ وقال: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾ فلو صح ما ذكرتم لزم أن يكون
هذه الخطابات للإغواء لأنه أطلق وأراد خلاف الظاهر ومن ها هنا عميت بصائر الحشوية
وصمموا على فساد عقد لو نشر الواحد منهم بالمناسخ لم يتب ولم يرجع، وهو معتقد لا يعود
وباله إلا عليه، ولا يرجع نكاله إلا إليه، ولقائل أن يقول هذه الأشياء يحتويها براهين عقلية

المذهب الثالث:

وعليه أبو الحسن البصري ونقله الرازي عن القفال والمروزي وأبو بكر الدقاق وغيرهم وهم يرون جواز تأخير بيان ما ليس له ظاهر كالمجمل، وأما ما له ظاهر كالعلم والمطلق والمنسوخ فقالوا يجوز تأخير بيانه التفصيلي ولا يجوز تأخير بيانه الإجمالي، واستدلوا عليه بما يأتي:

- أن تأخير البيان فيما له ظاهر يؤدي إلى باطل فيكون باطلاً بخلاف تأخير ما ليس له ظاهر فلا يؤدي إلى باطل فيكون جائزاً

وبيان ذلك:

أن الخطاب بما له ظاهر يعمل به أما أن يقصد به التفهيم أو لا يقصد به ذلك فإن لم يقصد به التفهيم كان الخطاب به عبثاً، والعبث من الشارع محال وإن قصد به التفهيم فأما أن يقصد المعنى الظاهر أو المعنى الباطن فإن كان الأخير كان باطلاً لأنه تكليف بما لا يطاق وإن كان القصد به تفهيم المعنى الظاهر كان ذلك إغواء للمكلف وتجهيلاً له ومثل ذلك ينزه عنه الشارع فبطل الخطاب بما له ظاهر دون أن يقترب به البيان.

أما ما ليس له معنى ظاهر فيعمل به فلا يترتب عليه بطلان، لأن المكلف يتوقف عن فهم أي معنى من المعاني حتى تقوم القرينة فلا يقع في الجهل ولا يكون الخطاب به عبثاً لأنه مفيد في الجملة.

أجيب عن ذلك:

باختيار أن الخطاب قصد به تفهيم المعنى الباطن ولا يلزم التكليف بالمحال،

لأنه لم يقصد به الإتيان بالفعل في هذه الحالة، لأن المفروض أن وقت الحاجة إلى العمل به لم يأت فإذا جاء وقت الحاجة بين له ذلك المراد فيمكنه الإتيان به وعلى ذلك فلا محال.

هذا وفي المسألة مذاهب كثيرة، ولكن اكتفي بما ذكرت تخفيفاً على الطلاب، ولضيق المقام هنا فمن أراد المزيد فعليه الرجوع إلى المراجع المذكورة في الهامش.^(١)

وبعد عرض المذاهب في هذه المسألة وأدلة كل فريق على ما ذهب إليه أرى ترجيح مذهب الجمهور القائل بجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة لقوة أدلته وضعف أدلة المخالفين له.

(١) راجع تفصيل المسألة في المراجع السابقة، أصول الفقه للدكتور / زهير ٢٦/٣ وما بعدها، الإحكام للامدي ٤١/٣ وما بعدها، الابهاج ٢٣٤/٢ وما بعدها، نهاية السؤل ١٥٦/٢، مناهج العقول ١٥٢/٢، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١٦٤/٢، المستصفي ٣٦٨/١، تنقيح الفصول ص ٢٨٢، المحصول للرازي ٤٧٧/١، اللمع ص ٢٩، شرح المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي رسالتنا لنيل درجة الدكتوراه ٦٤٠/٢ وما بعدها.

المبحث الثاني

بيان الضرورة

تعريفه:

هو إظهار المراد مما لم يوضع للبيان في الأصل وهو النطق بل بالسكوت فكأنه جعل حكم المسكوت عنه بمنزلة المنطوق بدلالة حال الساكت الشاهد الكلام سمي نفسه متكلماً.

أقسامه:

قد قسم العلماء الحنفية بيان الضرورة على أربعة أقسام هاك بيانها:

القسم الأول:

ما ينزل منزله الحكم المنصوص عليه في البيان أو هو معرفة حكم عن طريق حكم وقع النص والتصريح عليه.

وذلك مثل قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ (سورة النساء من الآية رقم ١١)

فإن الآية ذكرت ميراث الوالدين في صدر الكلام ثم بينت نصيب الأم بالثلث ويلزم من ذلك أن يكون نصيب الباقي وهو الثلثان فكأن الله سبحانه وتعالى قال فلامه الثلث ولأبيه الثلثان، وهذا البيان لم يحصل بمجرد السكوت عن نصيب الأب، بل بدلالة صدر الكلام.

مثال آخر:

لو قال رب المال للمضارب خذ هذا المال مضاربة على أن لك من الربح نصفه جاز العقد قياساً واستحساناً، لأن المضارب هو الذي يستحق بالشرط وقد

بين نصيب نفسه بالنصف كان الباقي للآخر، لأن الربح منحصر بينهما.

القسم الثاني:

السكوت الذي يكون بياناً بدلالة حال المتكلم الذي وظيفته البيان، وذلك مثل سكوت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن أمر يعاينه من قول أو فعل مثل ما يشاهده من بيع وشراء، ومأكل ومشرب، وغير ذلك فأقرهم عليها ولم ينكرها عليهم فدل على أن جميعها مباح في الشرع إذ لا يجوز من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يقر الناس على منكر محظور فإن الله تعالى وصفه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قوله تعالى: ﴿يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ (سورة الأعراف من الآية رقم ١٥٧) فذلك يدل على حقيقة ذلك الأمر لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الساكت عن الحق شيطان أخرس" لأن بيان الشرع واجب على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لكونه مبعوثاً للبيان فلا يجوز منه ترك الواجب، لأنه حرام في حقه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع القدرة عليه، وكذلك سكوت الصحابة رضوان الله عليهم دليل على المشروعية، وذلك مشروط بشرطين: القدرة على الإنكار، وكون الفاعل مسلماً، لأنه لو كان غير مسلم فلا يدل السكوت على المشروعية، كما لو شاهدوا اليهود والنصارى يذهبون إلى كنائسهم فلا يكون سكوتهم دالاً على مشروعية ذلك الفعل.

ومثاله:

سكوت الصحابة: ما روي أن أمة أبقت وأتت بعض القبائل فتزوجها رجل من بني عذرة فولدت أولاداً ثم جاء مولاهما فرفع ذلك إلى عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فقضى بها لمولاهما وقضى على الأب أن يفدي الأولاد، وكان ذلك بمحضر من الصحابة فسكتوا عن ضمان منافعها ومنفعة ولد المغرور فكان ذلك إجماعاً من الصحابة

على أن المنافع لا تضمن بالإتلاف المجرد، وكانت هذه الحادثة أول حادثة وقعت بعد رسول الله ﷺ مما لم يسمعوا فيها نصاً فكان يجب عليهم البيان والسكوت بعد وجوب البيان دليل على نفي الضمان.

القسم الثالث:

السكوت الذي جعل بياناً لدفع الغرر والضرر وذلك مثل المولى إذا رأى عبده يبيع ويشترى فسكت ولم ينهه كان سكوته إذناً له في التجارة.

وقال الشافعي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لا يكون إذناً له سكوته، لأن النهي محتمل، لأن يكون للرضي بتصرفه وقد يكون لفرط الغيظ وقلة الالتفات إلى تصرفه لعلمه أنه ممنوع من التصرف شرعاً ومع هذا الاحتمال يعتبر إذناً له بالتجارة.

واستدل الأولون وهم الحنفية الذين قالوا يعتبر سكوته إذناً له بالتجارة بأنه لو لم يكن سكوت المولى عن النهي إذناً له بالتجارة لأدى إلى الضرر والغرر ودفعهما واجب لقوله ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار"، وقوله ﷺ: "من غشنا فليس منا" فلدفع الضرر والغرر جعلنا سكوت المولى بمنزلة الإذن للعبد في التجارة.

القسم الرابع:

السكوت الذي جعل بياناً لضرورة الكلام أو ما يثبت دون التلفظ به للعرف الدال على ذلك.

مثاله:

كما لو قال لفلان "مائة وثلاثة دراهم أو مائة وثلاثة أفراس فهنا يجب التفرقة بين ما إذا كان المعطوف من جنس المعطوف عليه أم لا، فإن كان من جنسه

كما في المثال الأول تجب عليه المائة وثلاثة دراهم، لأن المعطوف بيان للمعطوف عليه، أما إذا لم يكن من جنسه كما في المثال الثاني فلا تجب عليه إلا المائة ولا يكون المعطوف بياناً للمعطوف عليه" (١)

(١) راجع: هذا المبحث في كشف الأسرار على أصول البزدوي ١٤٧/٣ وما بعدها، شرح المنار وحواشيه ص ٧٠٣، التلويح مع التوضيح ٨١/٢ وما بعدها، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٤٣/٢ وما بعدها، أصول السرخسي ٥١/٢ وما بعدها.

المبحث الثالث

بيان التغيير

تعريفه:

هو ما يغير الكلام عن المعنى الحقيقي الظاهر قبل ذكره وسمي ببيان التغيير، لأنه يغير موجب صدر الكلام ويبين أن المراد البعض.

ما يكون به بيان التغيير:

يكون بيان التغيير بأمور عدة منها الشرط والاستثناء والصفة والغاية وتخصيص العام.

وسأقتصر الحديث عن بيان التغيير بالشرط والاستثناء، نظراً، لأن هذه الأمور قد سبق الحديث عنها في باب التخصيص في مقرر الفرقة الثانية.

• أولاً: التغيير بالشرط:

والشرط: هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه وكان خارجاً عن ماهية المشروط.

مثالة: الطهارة بالنسبة للصلاة، فأن صحة الصلاة تنعدم بانعدام الطهارة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة أو عدمها.

والتغيير بالشرط يسمى تعليقاً كقول الرجل لزوجته أنت طالق إن دخلت الدار فقله أنت طالق بيان والشرط تغيير البيان فيكون بيان التغيير.

وقد جعل بعض العلماء كالسرخسي التغيير بالشرط تبديل وليس بيان تغيير من حيث إن مقتضى قوله لعبده أنت حر فقد نزل العتق في محله واستقر فيه وهو العبد فبذكر الشرط تبدل الكلام لأنه يتبين أنه

ليس بعلة تامة للحكم قبل الشرط وأنه ليس بإيجاب للعتق بل هو يمين وأن محله الذمة.

وذهب جمهور العلماء إلى أن التغير بالشرط بيان تغير وليس بيان تبديل كما في الاستثناء، لأن كل واحد منهما يمنع انعقاد الكلام عن الإيجاب إلا أن الاستثناء يمنع انعقاده في بعض الجملة أصلاً حتى لا يبقى موجباً لذلك البعض في الحال ولا يحتمل أن يصير موجباً له في ثاني الحال والتعليق بالشرط يمنع انعقاده لأخذ الحكمين وهو الإيجاب في الحال لا يمنع عن صلاحيته لانعقاده علة في ثاني الحال وهو حال وجود الشرط فكانا من باب التغير دون التبديل فأن التبديل هو النسخ قال تعالى ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ﴾ (سورة النحل من الآية رقم ١٠١)، وإنهما ليسا من النسخ في شيء إذا النسخ رفع بعد الوجود ولم يوجد ذلك فيهما.

الفرق بين الشرط والاستثناء في البيان: -

يتفق كلا منهما في أنهما لا بد أن يكونا موصلاً ولا يصح مفصولاً وسيأتي الخلاف في الاستثناء بعد قليل.

كما أنهما يتفقان أيضاً في اشتمالهما على وصف البيان والتغير ويفترقان في أن تقدم الشرط على الجزاء وتأخيره عنه جائزان وتقديم الاستثناء على المستثنى منه في الإثبات لا يجوز، فلو قال مثلاً طلقت إلا زينب جميع نسائي لا يصح الاستثناء وتطلق جميع نسائه، لأن معنى الاستثناء جعل بعض الأشياء مصروفاً عن المعنى الذي دخل فيه سائرهم فلو جاز تقديمه على المستثنى منه لبطل هذا المعنى بخلاف الشرط، لأن تعليق الجزاء به لا يبطل بالتقديم والتأخير بخلاف التقديم في الاستثناء في النفي، حيث يجوز فلو قال ما أعتقت إلا سالماً أحداً من عبيدي يعتق

سالم دون غيره لعدم الإخلال بالمعنى فإن حذف المستثنى منه في النفي جائز ويكون المستثنى منصوباً على الاستثناء لا على البدل، لأن البدل لا يكون قبل المبدل.

• ثانياً: في التغيير بالاستثناء:

تعريف الاستثناء: لغة:

مأخوذ من ثنيت عنان الفرس إذا عطفته وصرفته فهو يطلق على المنع والصرف وقيل مأخوذ من ثني الشيء إذا رد بعضه على بعض والثنية بمعنى الاستثناء والثنايا بالضم كل ما استثنيه^(١).

وفي الاصطلاح: وهو المنع من دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في الحكم بـ"إلا" غير الصفة أو إحدى أخواتها.

شرح التعريف:

المراد بالمنع هنا: أي منع دخول بعض الحكم الوارد في بداية الكلام لخروجه بالاستثناء.

واحتراز بقوله "بإلا" عن كل المخصصات سواء كانت متصلة أو منفصلة، لأن الإخراج فيها ليس بـ"إلا" بل بأمر آخر فلا يسمى واحداً منها استثناء، وإنما قيد بغير الصفة للاحتراز عن إلا إذا كانت بمعنى غير، وهي صفة واقعة بعد جمع منكر غير محصور مثل قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ (سورة الأنبياء من الآية ٢٢)، فإن إلا هنا لا تعتبر من أدوات الاستثناء فلذلك قال غير الصفة، وقوله أو إحدى أخواتها مثل خلا وعدا وسوى وحاشا فإنها مثل إلا في الحكم والعمل.

(١) راجع: المصباح المنير ٨٥/١، لسان العرب ٥١٢/١.

أنواع الاستثناء:

يتنوع الاستثناء إلى نوعين:-

إحدهما:

الاستثناء المتصل: وهو ما كان المستثنى من جنس المستثنى منه، مثل قولك رأيت القوم إلا علياً.

ثانيهما:

الاستثناء المنقطع: وهو ما لا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه بل يكون مغايراً له مثل قولك رأيت القوم إلا حمارهم.

وهنا اتفق العلماء على أن الاستثناء حقيقة في المتصل، واختلفوا في المنقطع هل حقيقة أم مجاز في الاستثناء على مذهبين ... هاك بيانهما: -

المذهب الأول:

وعليه الجمهور من العلماء وهم يرون أن الاستثناء في المنقطع مجاز فيه وليس بحقيقة واستدلوا عليه بما يأتي: -

١- أن الاستثناء في المتصل يفهم من غير قرينة ويتوقف الفهم في المنقطع على قرينة.

٢- لأن الاستثناء مأخوذ من تثبيت عنان الفرس، إذا عطفته وصرفته ولا عطف ولا صرف إلا في المتصل إذ الجملة الأولى في المنقطع باقية على حالها لم تتغير.

المذهب الثاني: وعليه بعض العلماء وهم يرون أن الاستثناء حقيقة في المنقطع كما في المتصل، واستدلوا عليه بما يأتي:-

١- إن لفظ الاستثناء أطلق على المتصل والمنقطع فكان مشتركاً بينهما، لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة فكان حقيقة في المنقطع كما في المتصل، والمذهب الراجح الأول وهو ما عليه الجمهور

شروط الاستثناء:

يشترط في الاستثناء ما يأتي:

الشرط الأول:

أن يكون المستثنى متصلاً بالمستثنى منه حقيقة بأن لا يفصل بينهما بفاصل أصلاً أو حكماً بأن يفصل بينهما بما لا يعد فاصل عرفاً بل يعد الكلام واحداً غير منقطع وإن تخلل بينهما فاصل بانقطاع نفس أو سعال أو عطاس أو نحوها، وهذا الشرط عند عامة العلماء وذهب فريق آخر إلى عدم اشتراط هذا الشرط وأجازوا الاستثناء المنفصل وهذا مروي عن ابن عباس، ومجاهد، والحسن، وطاووس، وعطاء، وأبي العالية، وإن اختلفوا في مدة الانفصال: فذهب ابن عباس ومجاهد إلى صحة الاستثناء المنفصل وإن طال الزمان سواء ترك الاستثناء ناسياً أو عامداً: وفي بعض الروايات عنهما أنهما قدرا مدة الانفصال بسنة فإن استثنى بعدها بطل.

وعن الحسن وطاووس وعطاء أنهم جوزوا الانفصال إلى آخر المجلس اعتباراً بالإيجاب والقبول في العقود وبه قال أحمد بن حنبل وعن سعيد بن جبير وأبو العالية القول بجوازه إلى أربعة أشهر اعتباراً بمدة الأيلاء.

وذهب فريق آخر من العلماء إلى جواز الاستثناء في القرآن الكريم خاصة ولكل فريق من العلماء أدلة على مذهبه إليك بيانها، وسأقتصر على دليل واحد نظراً لضيق المقام:

١- أدلة الجمهور على شرط اتصال المستثنى بالمستثنى منه:

أ - ما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً فليأت بالذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه" ^(١)

وجه الدلالة:

أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عين التكفير لتخليص الحالف من الحنث عند رؤية الخير فلو صح الاستثناء المنفصل لقال فليستثنى وليأت الذي هو خير منها لأن تعيين الاستثناء التكفير لتخليص الحالف من الحنث أولى وأيسر من التكفير وحيث لم يرشد إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دل على عدم جوازه وهو المطلوب.

٢- أدلة الفريق الثاني القائلين بجواز الانفصال:

أ- أن اليهود سألوا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن مدة لبث أهل الكهف فقال غداً أجيبكم ولم يقل إن شاء الله فتأخر عنه الوحي بضعة عشر يوماً ثم نزل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكُ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ (سورة الكهف الآيتان ٢٣، ٢٤)، أي استثنى إذا تركت الاستثناء، وإذا تذكرت فقل إن شاء الله، بطريق إلحاقه بخبره الأول وهو قوله غداً أجيبكم.

أجيب عن ذلك: - بأن الحديث لا يدل على جواز الانفصال، لأن قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إن شاء الله" لا يلزم منه أن يعود إلى قوله "غداً أجيبكم" بل معناها: أعلق كل ما أقوله على مشيئة الله أو يجوز أن يكون راجعاً إلى ذكر ربه إذا نسي، أي أذكر ربي إذا نسيت إن شاء الله.

٣- أدلة الفريق الثالث بجواز الانفصال في القرآن خاصة: -

استدلوا بالآية السابقة التي ذكرها الفريق الثاني وهي قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ

(١) راجع فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٥٦٤/١١ كتاب الإيمان، صحيح مسلم ج ١١/ ١١٠ باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث، سنن ابن ماجه ٦٨١/١ رقم ٢١٠٨.

لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴿٢٤﴾ (سورة الكهف الآيتان ٢٣، ٢٤) فقد وقع الاستثناء منفصلاً في القرآن الكريم فيقع فيه خاصة.

أجيب عن ذلك: -

وفضلاً عما أجاب به الجمهور على هذا الدليل في الورقة السابقة فقد أجاب البخاري في كشف الأسرار بقوله وأما تخصيص الجواز بالقرآن بناءً على ما ذكرنا فوهم، لأن النزاع ليس في الكلام الأزلي بل في العبارات التي بلغتنا وهي محمولة على معنى كلام العرب نظماً وفصلاً ووصلاً ولا شك أنه لا ينتظم في وضع اللغة فصل صيغة الاستثناء عن العبارة التي تشعر بمستثنى منه.

وبعد ذكر أقوال العلماء وأدلة كل فريق على ما ذهب إليه أرى ترجيح مذهب الجمهور القائل باشتراط اتصال المستثنى بالمستثنى لقوة أدلتهم، أما ما نقل عن ابن عباس وغيره من صحة الانفصال فلعل المراد فيها ما إذا نوى الاستثناء متصلاً بالكلام ثم أظهر نيته بعده فإنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى فيما نواه، وهذا ما رجحه القرطبي واستبعد صحة النقل عن ابن عباس كثير من العلماء، فقد نقل محب الدين عبد الشكور براءة ابن عباس عن التفوه بمثل ذلك، وقد ثبت رجوع ابن عباس بقوله "اللهم إني تبت إليك من قولي في الاستثناء والصرف".

الشرط الثاني:

عدم الاستغراق والمراد به ألا يكون الاستثناء مستغرقاً فإن كان مستغرقاً نحو له عشرة إلا عشرة كان الاستثناء باطلاً بالاتفاق ولزوم إتمام العشرة لإفضائه إلى اللغو.

والحنفية قالوا إن هذا الاتفاق ليس على إطلاقه بل إذا كان الاستثناء بلفظ

الصدر نحو عبيدي أحرار إلا عبيدي أو بلفظ مساو له في المفهوم مثل عبيدي أحراراً إلا ممالكي، وإما الاستثناء بغير ذلك نحو عبيدي أحرار إلا هؤلاء وأشار إلى الموجودين وهم كل عبيده وليس له عبيد سواهم لا يكون باطلاً.

وخالف في هذا الشرط ابن طلحة المالكي في كتابة المدخل بالقول فيمن قال لامرأته أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً أنه لا يقع عليه طلاق في أحد القولين عملاً بالاستثناء وهذا مردود باتفاق العلماء.^(١)

وأرى أن شرط عدم الاستغراق متفق عليه بين العلماء سواء كان بلفظ الصدر أو بلفظ مساو فلا عبرة بمن خالف في ذلك.

الشرط الثالث:

أن يكون المستثنى داخلاً في الكلام لولا الاستثناء كقولك رأيت القوم إلا زيداً وزيد منهم فإن لم يكن داخلاً كان الاستثناء منقطعاً ولا يكون استثناءً حقيقة فكأن هذا الشرط لكونه حقيقة لا لصحته.

الاستثناء بيان تغيير:

اتفق الفقهاء على أن الاستثناء بيان تغيير إما لكونه بياناً فلائنة يبين أن المتكلم أراد من صدر الكلام الباقي بعد إخراج المستثنى وإما كونه تغييراً فلائنة يغير موجب صدر الكلام، لأن الكلام شامل للجميع ظاهراً على تقدير عدم الاستثناء لولا الاستثناء لوجب المستثنى منه بتمامه فمثلاً إذا قال شخص لفلان على ألف درهم فإن مقتضى الكلام وجوب آلاف في ذمته فلما قال إلا مائة تغير ذلك الحكم وأصبح عبارة عما وراء الاستثناء فكأنه قال له علي تسعمائة فكان بياناً.

(١) انظر الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق) لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (ت: ٦٨٤هـ) عالم الكتب ١١٨/١

كيفية عمل الاستثناء:

الناظر في عمل الاستثناء ظاهره يدل على التناقض فإذا قلت لمحمد علي عشرة دراهم إلا ثلاثة فقد اثبت أولاً انه له عليك عشرة ثم ذكرت الاستثناء بقولك إلا ثلاثة نفيت ذلك وهذا التناقض ظاهر ومن هذا اختلف الفقهاء في كيفية عمل الاستثناء على مذهبين، وهالك بيانهما:

المذهب الأول:

وعليه الحنفية وهم يرون أن الاستثناء يعمل بطريق البيان وهو أن المتكلم كأنه لم يتكلم بالمستثنى في حق الحكم بل صار متكلماً بالباقي بعد الاستثناء فينعدم حكم صدر الكلام في المستثنى رأساً لعدم الدليل الموجب له مع صورة التكلم فمن قال له علي عشرة إلا ثلاثة كأنه قال من أول الأمر علي سبعة ولم يتعرض للعشرة لا بنفي ولا إثبات واستدلوا عليه بأدلة من الكتاب والإجماع والمعقول وسأكتفي بدليل واحد من هذه الأدلة نظراً لضيق المقام:

١ - من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ (سورة العنكبوت من الآية رقم ١٤).

وجه الاستدلال من الآية:

إن الاستثناء لو كان عملاً بطريق المعارضة كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي الذي سيأتي في المذهب الثاني بعد قليل للزم نفي حكم الخبر الصادق بعد ثبوته وهو قوله تعالى: ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ واللازم باطل أما الملازمة فلأن الله تعالى استثنى الخمسين عن الألف في الإخبار عن لبث نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ في قومه قبل الطوفان فلو لم يكن تكلماً بالباقي لثبت حكم الألف بجملته ثم عارض

الاستثناء في الخمسين، وهذا يؤدي إلى الكذب في أحد الخبرين والكذب على الله تعالى محال.

٢- من الإجماع:

إن أهل اللغة أجمعوا على أن الاستثناء استخراج وتكلم بالباقي بعد المستثنى، كما أجمعوا على أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، وإذا ثبت الوجهان وجب الجمع بينهما، لأنه الأصل وهو التكلم بالباقي بوضعه وحقيقته، لأنه المقصود الذي سيق الكلام لأجله وإثبات ونفي بإشارته لأنهما فهما من الصيغة.

٣- فمن المعقول:

إن ما يمنع الحكم بطريق المعارضة يستوي فيه البعض والكل كالنسخ فأن نسخ الكل جائز كنسخ البعض ولم يستو الكل والبعض هاهنا انه ليس بمعارضه بل هو تصرف في الكلام يجعله عبارة عما وراء المستثنى.

المذهب الثاني:

وعليه الإمام الشافعي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وهو يرى أن للاستثناء بذلك الحكم حكم المستثنى منه واستدل عليه بما يأتي:-

١- أن أهل اللغة أجمعوا على أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، وهذا صريح في إن الاستثناء يدل على إن حكم المستثنى مخالف لحكم الصدر فيكون معارضاً له لا في حكم المسكوت عنه.

أجيب عن ذلك:

بان إجماع أهل اللغة على إن الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس على سبيل

المجاز ويكون المراد بالإثبات عدم النفي ومن النفي عدم الإثبات ولو سلمنا حقيقة الإثبات والنفي فأن هذا الإجماع معارض بمثله لأنهم أجمعوا على أن الاستثناء استخراج وتكلم بالباقي بعد المستثنى فوجب الجمع بينهما بأن التكلم بالباقي والعبارة قصداً، لأنه الأصل، وإثبات ونفي فهماً من الصيغة كما سبق في أدلة الحنفية.

٢- الإجماع على أن قولنا "لا اله إلا الله" كلمة التوحيد أي إقرار بوجود الباري تعالى ووحدانيته فلو لم يكن عمل الاستثناء بطريق المعارضة وإثباته حكماً مخالفاً لحكم الصدر لما لزم الإقرار بوجود الله تعالى بل ينفي الإلهوية عمن سواه والتوحيد لا يتم إلا بإثبات الإلهوية لله تعالى ونفيها عما سواه.

أجيب عن ذلك:

بأن كلمة التوحيد وهي لا اله إلا الله تفيد الوحدانية لله تعالى من جهة العرف الشرعي ليكون إثبات الإلهوية لله تعالى إشارة ونفيها قصداً لا من الوضع اللغوي الذي كلامنا فيه، هو الذي هو تكلم بالباقي بعد المستثنى، وعلى هذا لا تفيد كلمة التوحيد من الدهري المنكر للشرع.

وبعد عرض المذهبين في كيفية عمل الاستثناء أرى إن الاستثناء يعمل بطريق البيان لا بطريق المعارضة وهو ما عليه الحنفية^(١).

(١) راجع بيان التغيير في كشف الأسرار على أصول البزدوي ١٢٣/٣ وما بعدها، شرح المنار وحواشيه ص ٦٩٤ وما بعدها، التلويح مع التوضيح ٤٣/٢ وما بعدها، تفسير التحرير ١٧٢/٣، بحوث في أصول الفقه للدكتور / محمود عبد الله ص ٩٤ وما بعدها، أحكام القرآن الكريم لابن العربي ج ٣ ص ١٢٣٥، والإبهاج ١٥٢/٢، ونهاية السؤل مع مناهج العقول ٩٥/٢، المحصول للرازي ٤٠٧/١، تنقيح الفصول ص ٢٤٢، والمستصفي ١٦٥/٢، وفواتح الرحموت ٣٢١/١، والإحكام للامدي ٤٢٠/٢، التمهيد للاسنوي ص ٣٨٩.

المبحث الرابع في بيان التقرير

تعريفه:

هو تأكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز أو الخصوص ومن أمثلة الحقيقة المحتملة للمجاز قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ﴾ (سورة الأنعام من الآية رقم ٣٨) فإن لفظ الطائر في الآية مستعمل في حقيقته وهو الطائر المعروف ولما كانت كلمة طائر يحتمل استعمالها مجازاً لمعنى آخر كالبريد والرسول دفع الله سبحانه وتعالى هذا الاحتمال بقوله تعالى في الآية "بجناحيه" ومن أمثلة العام المحتمل للتخصيص قوله تعالى: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ (سورة الحجر من الآية رقم ٣٠)، فإن الملائكة اسم عام يشمل جميع أفراد الملائكة مع احتمال أن يكون المراد بعضهم فقوله "كلهم" قرر معنى العموم وقطع احتمال أن يكون المراد بعضهم فقوله "كلهم" قرر معنى العموم وقطع احتمال إرادة الخصوص.

ومن أمثلة العام المحتمل للتخصيص في الفروع الفقهية قول الرجل لامرأته أنت طالق قائلاً عنيت به الطلاق من النكاح، لأن تصريحه بذلك مقرر لمقتضى الكلام وقاطع لاحتمال إرادة المجاز والطلاق وإن كان حقيقة شرعية عرفية في رفع النكاح لكن يحتمل رفع كل قيد باعتبار أصل الوضع.

المبحث الخامس في بيان التبديل " النسخ "

تمهيد:

النسخ هل هو قسم من أقسام البيان أم لا ؟ فذهب بعض علماء الحنفية منهم السرخسي ومحب الدين بن عبد الشكور، وغيرهم إلى أن النسخ غير البيان، لأن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته والبيان إظهار حكم الحادثة عند وجود الحكم ابتداء، وذهب البعض الآخر منهم صدر الشريعة، والبرزدوي إلى أن النسخ قسم من أقسام البيان.

والواقع أن ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول هو الأقرب إلى الصواب إذ تقرر هذا فهناك بيان وتفصيل هذا المبحث:

المطلب الأول في تعريف النسخ

• أولاً: تعريف النسخ لغة:

أ - الإزالة:

سواء أقيم مقامه شيء آخر أم لا ومنه قول العرب نسخت الشمس الظل أي إزالته ونسخت الريح أثار الديار أي غيرتها.

ب - النقل والتحويل:

سواء كان النقل من مكان إلى مكان دون تغيير مع انعدامه في المحل الأول أم لا، فمن الأول تقول نسخت كتابي من كتاب زيد ومن الثاني تناسخ الورثة. لكن اختلف الأصوليين في النسخ أهو حقيقة في المعنيين أو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر على أقوال هاك بيانها:

الأول:

وعليه بعض الشافعية كالقفال الشاشي وغيره وهم يرون أن النسخ حقيقة في النقل مجاز في الإزالة، واستدلوا عليه:

١- بأن اللفظ كثر استعماله في النقل وقل استعماله في الإزالة فجعل حقيقة فيما كثر استعماله فيه مجازاً فيما قل استعماله فيه ضرورة أن الحقيقة أكثر من المجاز ولا يصح جعله حقيقة في القليل، لأن ذلك يؤدي إلى الاشتراك اللفظي والمجاز خير منه.

الثاني:

وعليه الأكثرون من العلماء، واختاره الإمام الرازي، وغيره، وهم يرون أنه

حقيقة في الإزالة، مجاز في النقل، واستدلوا عليه:

١- بأن النقل أخص من الإزالة، لأن النقل إعدام صفة وإيجاد أخرى والإزالة مطلق الإعدام، وجعل اللفظ حقيقة في الأعم أولى من جعله حقيقة في الأخص.

الثالث:

وعليه بعض العلماء منهم القاضي الباقلاني والغزالي وغيرهما وهم يرون انه حقيقة فيهما بالاشتراك اللفظي لان اللفظ قد استعمل في كل منهما والأصل في الاستعمال الحقيقة، ومنهم من ذهب إلى الاشتراك المعنوي وعلى أية حال فإن هذا الخلاف لا يترتب عليه كثير فائدة.

• ثانياً: تعريف النسخ في الاصطلاح:

اختلف علماء الأصول في تعريف النسخ إليك بعض هذه التعريفات.

أ- التعريف الأول:

عرف صدر الشريعة النسخ بأنه أن يرد دليل شرعي متراخياً عن دليل شرعي مقتضياً خلاف حكمه.

ومعنى ذلك: أن يكون الحكم الثابت بالدليل المتأخر المتراخي ينافي الحكم بالدليل السابق حتى يصعب على المكلف الإتيان بهما معاً، لوجود المنافاة بينهما والملاحظ في هذا التعريف أنه تعريف لدليل النسخ وليس للنسخ.

ب - التعريف الثاني: عرف الإمام الغزالي النسخ بأنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه ووافق على هذا التعريف القاضي الباقلاني والإمام الرازي والقرافي وبعض

المعتزلة.

واعترض على التعريف السابق بأنه غير جامع لوجود النسخ بفعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو ليس بخطاب كما أنه غير مانع، لأن البدل إذ قال نسخ حكم كذا يكون هذا القول خطاباً ولفظاً دالا على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم ولا يكون نسخا بالإجماع.

وهذا التعريف لا يخلو من الاعتراض عليه أيضا لأنه يشتمل على حشو وزيادة لا داعي إليها وهي قوله الذي كان معلوما عند الله تعالى كما انه يؤدي إلى تعدد الحقوق والحق الواحد في الشرعيات والعقليات جميعاً عند الله تعالى.

ج - التعريف الثالث:

عرف البزدوي وابن مالك النسخ بأنه بيان لمدة الحكم المطلق الذي كان معلوماً عند الله تعالى إلا أنه أطلقه فصار ظاهرة البقاء في حق البشر فكان تبديلاً في حقنا بياناً محضاً في حق صاحب الشرع، وهذا التعريف لا يخلو من الاعتراض عليه أيضاً، لأنه يشتمل على حشو وزيادة لا داعي إليها وهي قوله الذي كان معلوماً عند الله تعالى كما أنه يؤدي إلى تعدد الحقوق والحق واحد في الشرعيات والعقليات جميعاً عند الله تعالى.

د - التعريف الرابع:

وعليه ابن الحاجب والسرخسي وابن السبكي ومحب الدين ابن عبد الشكور والآمدي وكثير من علماء الحنفية وهم يرون أن النسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر.

فقولهم رفع الحكم الشرعي قيد خرج به المباح فأن رفعه بدليل شرعي وذلك كسقوط التكليف عن الإنسان بالموت أو النوم أو لغفلة أو الجنون فإن

سقوط التكليف عنه بأحد هذه الأمور يدل عليه العقل.

وقولهم متأخر احتراز به عن تقييد الحكم بالغاية والشروط والاستثناء، لأنه ليس متراخ عنه.

واعتراض على هذا التعريف:

بأنهم عبروا بقولهم رفع الحكم والمعلوم أن ما ثبت في الماضي لا يتصور بطلانه لتحقيقه قطعاً، وأما ما يثبت مستقبلاً لم يتحقق فكيف يبطل وأياً ما كان فلا رفع، وأيضاً فالحكم وتعلقه العلمي قديمان لا يقبلان الرفع.

أجيب على ذلك:

بأنه ليس المراد من الرفع البطلان بل زوال ما يظن من التعلق في المستقبل يعني أنه لولا النسخ لكان في عقولنا ظن التعلق في المستقبل فبالنسخ زال ذلك التعلق المظنون، وإذا كان للنسخ جهتان جهة البيان وجهة الرفع فيجوز اعتبار كل جهة في تعريفه فيجوز أن يحد بأنه رفع حكم شرعي^(١).

وبعد عرض أقوال العلماء في تعريف النسخ أرى أن التعريف الأخير هو الأقرب إلى الصواب حيث لم يرد عليه شيء من الاعتراضات المعتبرة بها.

(١) راجع هذه التعريفات السابقة في كتاب كشف الأسرار على أصول البزدوي ١٥٥/٣ وما بعدها، شرح المنار وحواشيه ص ٧٠٨، التلويح مع التوضيح ٦٢/٢، فواتح الرحموت ٥٣/٢، أصول السرخسي ٥٤/٢، التقرير والتحبير ٤١/٣، تيسير التحرير ١٧٠/٣، مختصر ابن الحاجب ١٨٥/٢، الإحكام للامدي ١٥٥/٣، المستصفى ١٠٧/١، المحصول للرازي ٥٢٦/١، تنقيح الفصول ص ٣٠١، نهاية السؤل مع مناهج العقول ١٦٤/٢ وما بعدها، النسخ وأثاره في الفقه الإسلامي لأستاذي الدكتور / صبري معارك ١٣ وما بعدها.

المطلب الثاني في إثبات النسخ والرد على منكريه

تمهيد:

اتفق أهل الشرائع على جواز النسخ عقلا وعلى وقوعه شرعا ولم يخالف في ذلك سوى أبي مسلم الأصفهاني من المسلمين فانه منع من ذلك شرعا وجوزه عقلا وافترقت اليهود في ذلك على ثلاث فرق ففرقة الشمعونية ذهبوا إلى إمتاعه عقلا وسمعا، وهم يعترفون ببعثة سيدنا محمد ﷺ ولكن إلى العرب خاصة لا إلى الأمم كافة، إذا تقرر هذا سأذكره المذاهب في النسخ واكتفي بدليل واحد لكل مذهب لضيق المقام، ومن أراد المزيد فعليه المراجع التي أذكرها في هذا الموضوع:

المذهب الأول:

وعليه الجمهور من المسلمين قاطبة سوى أبو مسلم الاصفهاني وهم يرون أن النسخ جائز عقلا وواقع سمعا في الشريعة الواحدة وبين الشرائع المختلفة واستدلوا عليه بأدلة من المعقول والمنقول:

فمن المعقول:

أن النسخ لا يترتب على فرض وقوعه محال وذلك لان أحكام الله تعالى إما أن تشرع لمصالح العباد أو لا تشرع لمصالحهم فإذا قلنا بالأول كما تقول المعتزلة فلا مانع أن يعلم الله تعالى استلزم الأمر بالفعل في وقت معين لمصلحة واستلزام النهي عنه في وقت آخر وذلك مثل الطبيب يصف دواء للمريض في وقت لمصلحة ونهيه عنه في وقت آخر لمصلحة أخرى إذا المصالح كما تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال تختلف باختلاف الأزمان والأوقات فلا شك أن

ذلك مما يجعل النسخ أمراً لا بد منه، لا أنه يكون محالاً.

وإن كان الثاني: وهو أن الأحكام يراعى في شرعيتها مصالح العباد فظاهر أيضاً أن النسخ لا يترتب عليه محال، لأنه لا يخرج عن كونه فعلاً من أفعال الله تعالى والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فظهر أن النسخ في الحالتين لا يترتب على فرض وقوعه محال فكان جائزاً عقلاً، لأن شأن الجائز العقلي ذلك.

ومن المنقول: استدل الجمهور بأدلة على الجواز وعلى وقوعه في الشريعة المحمدية من القرآن الكريم وعلى وقوعه بين الشرائع المختلفة بأقوال من شرائعهم.

فمن قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (سورة البقرة من الآية رقم ١٠٦)

وجه الدلالة من الآية:

أن الله تعالى أخبر في هذه الآية أن كل آية ينسخها ويزيلها لا بد وأن يأتي ببدل لها سواء كان البدل خيراً للعباد من الآية المنسوخة أو مثلها وسواء كان المنسوخ لفظها أو حكمها أو كليهما معاً.

ومن الثاني: وهو وقوعه في الشريعة المحمدية، أن التوجه إلى بيت المقدس كان واجباً ثم زال ذلك الوجوب بالتوجه إلى بيت الله الحرام بقوله تعالى: ﴿قَوْلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (سورة البقرة من الآية رقم ١٤٤)

وتقديم الصدقة بين يدي الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان واجباً بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ﴾ (سورة المجادلة من الآية رقم ١٢) ثم نسخ بقوله تعالى: ﴿أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ (سورة المجادلة من الآية رقم ١٣).

ومن الثالث: وهو وقوع النسخ بين الشرائع المختلفة أن آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ كان يزوج بناته من بنيه وكان ذلك بأمر من الله تعالى ثم نسخ ذلك اتفاقاً، وكذلك ورد في التوراة أن الله قال لنوح - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عند خروجه من الفلك بعد النجاة من الطوفان: يا نوح إني قد جعلت كل دابة حية مأكلاً لك ولذريتك وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب، ما عدا الدم، فلا تأكلوه ثم حرم على ذريته كثيراً من الدواب، في شريعة موسى، وحكى القرآن ذلك بقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمًا كُلِّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِغَنَمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ (الآية رقم ١٤٦ من سورة الأنعام)، وبذلك يكون النسخ واقعاً بين الشرائع المختلفة.

المذهب الثاني:

وعليه أبو مسلم الأصفهاني وهم يرون أن النسخ جائز عقلاً وسمعاً بين الشرائع المختلفة غير واقع في شريعة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واستدل على الوقوع في الشرائع المختلفة بما استدل به الجمهور واستدل على عدم وقوعه في القرآن بما يأتي:

قوله تعالى: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ (الآية رقم ٤٢ من سورة فصلت)

وجه الدلالة من الآية:

أن النسخ باطل فيه إلغاء للحكم المنسوخ فلو وقع في القرآن لأتاه الباطل وفي ذلك الخبر تكذيب لخبر الله تعالى والكذب في خبره محال.

أجيب عن ذلك:

أن الضمير في قوله تعالى: لا يأتيه " راجع على كل القرآن فيكون المعنى أن

كل القرآن لا يأتيه الباطل ونحن متفقون على أن النسخ لا يرد على كل القرآن فما هو محل النزاع لا دلالة للأية عليه وما تدل عليه الآية محل اتفاق.

وفضلاً عن هذا الجواب من الجمهور فقد وقع نسخ القرآن بالقرآن في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ (الآية رقم ٢٤٠ من سورة البقرة) فقد أمر الله تعالى المتوفى عنها زوجها بالاعتداد حولا كاملاً، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (الآية رقم ٢٣٤ من سورة البقرة)

وخلاف أبو مسلم لفظي، لأنه يسمي النسخ تخصيصاً وغيره يسميه نسخاً.

المذهب الثالث:

وعليه الشيعونية وهم فرقة من اليهود ووافقهم نصارى هذا العصر وهم يرون أن النسخ غير جائز عقلاً ولم يقع سمعاً، واستدلوا عليه بما يأتي:

من المعقول: إن النسخ يترتب على فرض وقوعه محال، وذلك لأن النسخ أما أن يكون لحكمة ظهرت للشارع بعد أن لم تكن فيلزم منه البداء والجهل وهما محالان على الله تعالى، وإما أن يكون لا لحكمة ومصلحة فيلزم منه العبث وهو محال على الله تعالى وعلى ذلك يكون النسخ محال.

أجيب عن ذلك:

قد سبق القول في دليل الجمهور على أن النسخ لا يترتب على فرض وقوعه محال، لأنه إذا روعيت المصلحة في أحكام الله تعالى فالمصالح تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال وليس هناك ظهور بعد خفاء، لأن الله تعالى عالم بجميع الأشياء، وإن قلنا إن الأحكام لم تراعى فيها مصالح العباد فالله سبحانه وتعالى

يفعل ما يشاء ويختار، واستدل الشيعونية على عدم الوقوع السمعي بما يأتي:

بأن النسخ لو وقع شرعاً وصح أن تكون شريعة محمد ﷺ ناسخة لشريعة موسى ﷺ - للزم الكذب في قوله تعالى لموسى ﷺ في التوراة وهذه الشريعة مؤبدة ما دامت السموات والأرض والكذب في خبره سبحانه وتعالى محال فامتنع النسخ شرعاً لذلك.

أجيب عن ذلك:

بأن هذا القول ليس قولاً لموسى ولا تواتراً عنه، لأن هذا القول مختلق ومنقول على موسى ﷺ وأول من أحدثه ابن الرواندي ليعارض به شريعة نبينا ﷺ وهذا أمر ليس بالغريب عليهم فكثيراً ما بدل اليهود في التوراة وحكي القرآن ذلك قال تعالى: ﴿فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ (سورة المائدة من الآية رقم ١٣) ويؤيد ذلك أن اليهود الذين وجدوا في زمن النبي ﷺ لم يعارضوا الرسول ﷺ بهذا مع أن فيه حجة لهم واليهود أحرص الناس على المعارضة.

المذهب الرابع:

وعليه العنانية وهم يرون أن النسخ جائز عقلاً وهو غير واقع سمعاً واستدلوا على الجواز العقلي بما استدل به الجمهور واستدلوا على عدم الوقوع سمعاً بما استدل به الشيعونية فارجع إليه ولا داعي للتكرار.

المذهب الخامس:

وعليه العيسوية وهم يرون أن النسخ جائز عقلاً وواقع سمعاً ولكن شريعة موسى دائمة لا تنسخها شريعة محمد ﷺ، واستدلوا على عدم نسخ شريعة

موسى بما استدل به الشمعونية فارجع إليه.^(١)

وبعد عرض المذاهب وأدلة كل مذهب أرى ترجيح مذهب الجمهور القائل بأن النسخ جائز عقلاً وواقع سماعاً لقوة أدلته.

(١) راجع كشف الأسرار على أصول البزدوي ج ٣ ص ١٥٨ وما بعدها، فواتح الرحموت وشرحه ٥٥/٢ وما بعدها، أصول السرخسي ٥٤/٢، مناهل العرفان ٩٣/٢، غاية الوصول ص ٨٩، النسخ بين النفي والإثبات لأستاذي الدكتور / محمد محمود فرغلي ٤٥/١، شرح المنار وحواشيه ص ٧٠٩، تيسير التحرير ١٨١/٣ وما بعدها، التقرير والتحجير ٤٤/٣ وما بعدها، الإحكام للامدي ١٦٥/٣، تنقيح الفصول ص ٣٠٣، نهاية السؤل مع مناهج العقول ١٦٦/٢، التلويح مع التوضيح ٦٦/٢ وما بعدها، أصول الفقه للدكتور / محمد زهير ٤٨/٣، النسخ وأثاره في الفقه الإسلامي لأستاذي الدكتور / صبري معارك ص ١٤٥ وما بعدها.

المطلب الثالث

في محل النسخ

المراد بمحل النسخ ما يجري فيه وما لا يجري وقسم فخر الإسلام البزدوي ما لا يجري فيه النسخ إلى أربعة أقسام وما يجري فيه قسم واحد وهاك بيان هذين النوعين:

• النوع الأول:

ما لا يجري فيه النسخ:

١- العقائد: كالإيمان بالله تعالى وملائكته ورسوله واليوم الآخر وصفاته تعالى مثل العلم والقدرة والإحياء والإماتة والرزق والخلق وأسمائه تعالى مثل الرحمن والرحيم والعليم والحكيم فهذه الأمور لا تقبل التغيير والتبديل لأنها حقائق ثابتة.

٢- النصوص التي دلت على الفضائل مثل العدل والإحسان وبر الوالدين والردائل مثل الشرك بالله وقتل النفس بغير حق وعقوق الوالدين والكذب والظلم، فإن هذه الأمور لا تختلف باختلاف الأزمان والأحوال والأشخاص.

٣- الأحكام الشرعية التي تفيد التأييد نصاً أو دلالة فمن الأول قوله تعالى: (وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا زَوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا) ﴿سورة الأحزاب من الآية رقم ٥٣﴾، ومن الثاني الأحكام التي قبض عليها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإنها مؤبدة لا تحتمل النسخ، لأن النسخ لا يكون إلا على لسان من ينزل عليه الوحي وقد ثبت انه خاتم الأنبياء وبوفاته انقطع الوحي فلا نسخ بعده.

٤- الأحكام العقلية مثل الواحد نصف الاثنين، والحسية مثل الإحراق للنار،

والإخبار عن الأمور الماضية مثل قوله تعالى: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ (سورة الحجر من الآية رقم ٣٠) أو الواقعة في الحال والاستقبال كقوله تعالى: (غُلِبَتِ الرُّومُ (٢) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (٣)) ﴿سورة الروم من الآية رقم ٢، ٣﴾ فنسخ هذه الأمور يؤدي إلى الكذب والجهل وهما محالان على الله تعالى.

• النوع الثاني:

وهو ما يجري فيه النسخ وهو الأحكام الشرعية الفرعية التي تتعلق بالحل أو الحرمة أو الإيجاب أو الندب أو الكراهة أو غير ذلك كالأوامر فهي التي تقبل النسخ وسيأتي بعد قليل.^(١)

(١) راجع المراجع السابقة في المبحث السابق.

المطلب الرابع في شروط النسخ

اعلم أن للنسخ شروطاً، بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه، وهاك بيان هذين النوعين:

• النوع الأول:

١- أن يكون الناسخ والمنسوخ حكمين شرعيين فأن العجز والموت كل واحد يزيل التعبد الشرعي ولا يسمى نسخاً وكذا إزالة الحكم العقلي بالحكم الشرعي لا يسمى نسخاً.

٢- أن يكون الناسخ منفصلاً عن المنسوخ متأخراً عنه فإن الاستثناء والغاية لا يسميان نسخاً بل تخصيصاً.

٣- أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة أو أقوى منه فلا نسخ إذا كان دونه في القوة، وذلك لأن الضعيف لا يزيل القوي، ولذلك لا ينسخ القرآن بخبر الواحد عند الجمهور، وسيأتي بيان ذلك في أقسام النسخ.

٤- أن لا يكون المنسوخ مقيداً بوقت محدد فلو كان كذلك فلا يكون انقضاء وقته الذي قيد به نسخاً له فلو قال الشارع أوجب عليكم هذا الشيء مدة عام مثلاً فلا انقضاء العام انتهى الحكم ولا يكون نسخاً.

• النوع الثاني:

الشروط المختلف فيها وهي ما يأتي:

١- أن يكون هناك بدل للحكم المنسوخ وإلا كيف يكون منسوخاً؟.

٢- أن يكون الناسخ والمنسوخ من جنس واحد مثل قرآن بقرآن وسنة متواترة

بسنة متواترة وسيأتي في أقسام النسخ.

٣- أن يكون الناسخ أخف من المنسوخ أو مثله فإنه شرط لصحة النسخ عند قوم. التمكن من الاعتقاد مع عدم التمكن من الفعل الذي تعلق به الفعل، مثال ذلك الأمر الصادر من الله تعالى إلى الخليل إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ بذبح ولده إسماعيل قال تعالى: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَابُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ (سورة الصافات من الآية رقم ١٠٢) فهنا تمكن من الاعتقاد مع عدم التمكن من الفعل دليل أن النسخ قبل الذبح أي الفعل.^(١)

هذا وبعد ذكر هذه الشروط المختلف فيها بين العلماء فقد وقع خلاف بين العلماء بناء على خلافهم في هذه الشروط في عدة مسائل سأقوم بذكر الخلاف فيها وأدلة على مذهب بعد قليل في أقسام النسخ.

(١) راجع هذه الشروط في كشف الأسرار على أصول البزدوي ج ٣ ص ١٦٩ وما بعدها، شرح المنار وحواشيه ص ٧١٣ وما بعدها، التلويح مع التوضيح ٦٦/٢ وما بعدها، تيسير التحرير ١٨٧/٣ وما بعدها، أصول السرخسي ٦٣/٢.

المطلب الخامس

في أقسام النسخ

ينقسم النسخ باعتبار الحكم المنسوخ إلى قسمين: أحدهما نسخ ببدل، وثانيهما: نسخ بلا بدل، وينقسم باعتبار وقوع النسخ في القرآن والسنة إلى عدة أقسام وهي:

١- نسخ القرآن بالقرآن.

٢- نسخ القرآن بالسنة.

٣- نسخ السنة بالقرآن.

٤- نسخ السنة بالسنة، وهذا القسم يشمل الأنواع الآتية:

أ - نسخ السنة المتواترة بمثلها.

ب - نسخ السنة الأحادية بمثلها.

ج - نسخ السنة الأحادية بالسنة المتواترة.

د - نسخ السنة المتواترة بالسنة الأحادية.

وهاك بيان هذه الأقسام مع بيان موضع الاتفاق والاختلاف بين العلماء:

• أولاً: أقسام النسخ باعتبار الحكم المنسوخ:

ينقسم النسخ هنا إلى قسمين:

٥ القسم الأول: النسخ ببدل:

وهو أن يرفع الله حكماً شرعياً ويأتي بحكم آخر بدلاً منه مثاله: إن الله تعالى نهى المسلمين في أول الإسلام عن قتال الكفار ثم رفع ذلك النهي وكتب عليهم

القتال يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً﴾ (سورة النساء من الآية رقم ٧٧) وسواء كان هذا البديل أخف أو مساو أو أثقل من الحكم المنسوخ وعلى هذا يتنوع النسخ ببدل إلى ثلاثة أنواع:

أ - نسخ الحكم إلى حكم أخف.

ب - نسخ الحكم إلى حكم مساو له.

ج - نسخ الحكم إلى حكم أثقل منه.

وهناك نجد أن النوعين وهما نسخ الحكم إلى حكم أخف وإلى حكم مساوي موضع اتفاق بين العلماء ولم يخالف في جوازها أحد.

ومثال النسخ إلى نسخ أخف تحريم الأكل والشراب والجماع بعد النوم في ليالي رمضان بحله في قوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ) [سورة البقرة من الآية رقم ١٨٧]

ومثال النسخ ببدل مساو كما في نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى البيت الحرام بمكة فإن الحكم الثاني مساوياً للحكم الأول المنسوخ، وإن اختلف المتوجه إليه، فقد كان الأول بيت المقدس وأصبح البيت الحرام بمكة.

وهذا وبعد ذكر موضع الاتفاق هنا أنا اذكر موضع الخلاف بين العلماء وهو نسخ الحكم إلى حكم آخر أثقل من الحكم المنسوخ وقد اختلف العلماء فيه على مذهبين هاك بيانهما:

المذهب الأول:

وعليه الجمهور من الفقهاء والمتكلمين والأصوليين وأكثر أصحاب الشافعي

وكثير من الظاهرية وهم يرون إن النسخ إلى بدل أثقل من الحكم المنسوخ جائزا عقلا وواقع سمعاً واستدلوا عليه بأدلة من العقل والشرع هاك بيانها:

١- فمن المعقول:

أن النسخ إلى بدل أثقل لا يترتب على فرض وقوعه محال، لأن الأحكام إذا قلنا بأنها تراعى فيها المصالح وهو ما عليه المعتزلة فإن مصلحة المكلف قد تكون في الترقى من الأخف إلى الأثقل ألا ترى أن الطبيب ينقل المريض من الغذاء إلى الدواء تارة ومن الدواء إلى الغذاء تارة أخرى بحسب ما يعلم من منفعته وإن قلنا إن الأحكام لا تراعى فيها المصلحة وهذا ما عليه أهل السنة فأن النسخ إلى بدل أثقل أقوى في الجواز، لان الله تعالى يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد.

٢- أدلة الجمهور من الشرع على الوقوع السمعي وهي ما يلي:

أ - أن الله تعالى اوجب صيام رمضان في ابتداء الإسلام مخيراً بينه وبين الفداء بالمال الثابت في قوله تعالى: (أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ) [سورة البقرة من الآية رقم ١٨٤] ولا شك أن الصوم أشق من التخيير.

ب - إن الله سبحانه وتعالى نسخ الصفح والعفو عن الكفار وقد كان الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مأموراً به في بداية الإسلام بقوله تعالى: (وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ) [الآية رقم ١٣ من سورة المائدة] ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً) [الآية رقم ٣٦ من سورة التوبة]

ولا شك إن القتال أثقل من الصفح والعفو.

ج - إن الخمر كانت في بداية الإسلام مباحة ثم نسخت الإباحة وحرمت تحريمًا قاطعًا بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ) [الآية رقم ٩٠ من سورة المائدة] ولا شك إن التحريم أثقل من الإباحة.

المذهب الثاني:

وعليه بعض الشافعية وبعض الظاهرية وهم يرون: أن النسخ إلى بدل أثقل لا يجوز عقلا ولم يقع شرعا واستدلوا عليه بأدلة من العقل والشرع هاك بيانها:

١- فمن المعقول:

إن النسخ إلى بدل أثقل من الحكم المنسوخ أبعد في تحقيق المصلحة لكونه إضرارا في حق المكلفين، لأنهم إن فعلوا التزموا المشقة الزائدة وإن تركوا تضرروا بالعقوبة وذلك لا يليق بحكمه الشارع ورأفته على عباده.

أجيب عن ذلك: بأن ما ذكره لازم عليهم في ابتداء التكليف، ونقل الخلق من الإباحة والإطلاق إلى مشقة التكليف، وعن الصحة إلى المرض، وعن القوة إلى الضعف، وعن الغنى إلى الفقر، فما هو الجواب لهم من صور الإلزام فهو جوابنا في محل النزاع.

٢- ومن الشرع ما يلي:

أ - قوله تعالى: (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا) [الآية رقم ١٠٦ من سورة البقرة]

وجه الدلالة من الآية: إن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الناسخ خير من المنسوخ أو مثله وإلا فالقرآن خير كله من غير تفاضل فيه والأثقل ليس بخير، ولا

مثل للمنسوخ فلا يجوز النسخ به.

أجيب عن ذلك:

لا نسلم أن الأثقل ليس بخير بل هو خير باعتبار الثواب في الآخرة؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا "أجرك على قدر نصبك"^(١) أي تعبك، وقوله "أفضل الأعمال أحمرها"^(٢) أي أشقها على البدن.

ب - قوله تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) [سورة البقرة من الآية رقم ١٨٥]. وقوله جل ذكره: (يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ) [سورة النساء من الآية رقم ٢٨].

وجه الدلالة من الآيتين:

فإنهما تدلان على إرادة اليسر والتخفيف والنقل إلى الأثقل يدل على إرادة العسر والتثقل فيكون خلاف النص فلا يجوز.

أجيب عن ذلك:

بأن هاتين الآيتين لا تدلان على العموم حتى تقتضيان التخفيف في كل شيء من كل وجه بل يجوز أن يأتي بحكم أثقل من المنسوخ، ويكون المراد منه التخفيف في المال برفع أثقال الآخرة والعقاب على المعاصي والفوز بسعادة الآخرة.

المذهب الثالث:

وعليه بعض المعتزلة وهم يرون أن النسخ إلى أثقل جائز عقلا لكنه غير

(١) راجع فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٦١٠/٣، المستدرک ٤٧١/١

(٢) راجع كشف الخفاء ١٧٥/١، النهاية لابن الأثير ٤٤٠/١، المقاصد الحسنة ص ٦٩

واقع سمعاً واستدلوا على الجواز العقلي بما استدل به الجمهور واستدلوا على عدم الوقوع سمعاً بما استدل به أصحاب المذهب الثاني فلا داعي للتكرار.^(١)

هذا: وبعد عرض المذاهب وأدلة كل فريق أرى ترجيح مذهب الجمهور القائل بالجواز؛ لقوة أدلته والرد على أدلة من خالفهم.

٥ القسم الثاني: في النسخ بلا بدل

تمهيد:

بعد أن تحدثنا عن القسم الأول وهو النسخ ببدل وذكرنا خلاف العلماء في النسخ ببدل أثقل من الحكم المنسوخ وهنا اذكر الخلاف بين العلماء في النسخ بلا بدل فقد اختلف العلماء فيه على مذاهب هاك بيانها:

المذهب الأول:

وعليه الجمهور من العلماء وهم يرون جواز النسخ بلا بدل مطلقاً واستدلوا عليه بأدلة من المعقول والمنقول:

فمن المعقول:

بأن النسخ بلا بدل لا يترتب على فرض وقوعه محال وكل ما كان كذلك كان جائزاً فالنسخ بلا بدل جائز.

(١) راجع ما تقدم في كشف الأسرار على أصول البزدوي جـ ٣ ص ١٨٧ وما بعدها، فواتح الرحموت ٧١/٢، أصول السرخسي ٦٢/٢، تيسير التحرير ١٩٩/٢، التقرير والتحبير ٥٩/٣، الإحكام للامدي ١٦٩/٣، المستصفي ١٢٠/١، تنقيح الفصول ص ٣٠٨، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١٩٣/٢ الأحكام لابن حزم ٤٦٦/٤، إرشاد الفحول ص ١٩٥، المعتمد ٤١٦/١، مناهج العقول ١٧٤/٢، الإبهاج لأبن السبكي ٢٦٢/٢، غاية الوصول للانصاري ص ٨٩.

دليل الاستثنائية: إن تقديم الصدقة بين يدي المناجاة لرسول الله ﷺ كان واجباً ثم نسخ بقوله تعالى: (أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ) [سورة المجادلة من الآية رقم ١٣]. من غير أن يكون هنا بدل.

أجيب عن ذلك:

من قبل المانع: بأن لا نسلم أن هذا من قبيل النسخ بلا بدل بل هو من النسخ ببدل غاية الأمر أن البديل لم يثبت بالناسخ وإنما ثبت بدليل آخر وهو الدليل العام الطالب للصدقة ندباً من غير تقييد بزمن فان هذا شامل للزمن الذي تكون فيه المناجاة فتكون الصدقة في هذا الوقت مندوبه.

ومن المنقول:

إن الإمساك عن المفطرات الثلاثة الأكل والشرب والجماع كان واجباً بالنوم بعد دخول الليل في رمضان ثم نسخ ذلك الوجوب من غير بدل بقوله تعالى: (أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ) [سورة البقرة من الآية رقم ١٨٧]

أجيب عن ذلك:

بأن هذا ليس من النسخ بلا بدل بل هو من النسخ ببدل غاية الأمر أن النسخ لم يثبت بالنسخ بل ثبت بدليل آخر غير دليل النسخ وهو قوله تعالى: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُمْ وَأَبِغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧]

المذهب الثاني:

وعليه جمهور المعتزلة وبعض الظاهرية وهم يرون عدم جواز النسخ بلا بدل مطلقاً واستدلوا عليه بما يأتي:

١ - قوله تعالى: (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [سورة البقرة من الآية رقم ١٠٦]

وجه الدلالة من الآية:

إن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه إذا رفع حكماً عن المكلفين لابد وأن يأتي بما هو خير منه أو مثله فإذا نسخ الله الحكم ولم يأت ببدل يكون قد تخلف خبره والخلف في خبر الصادق محال فيستحيل أن يقع النسخ بغير بدل.

أجيب عن ذلك بوجهين:

الأول: أن الآية لا دلالة فيها على المطلوب، لأنها في نسخ الآية القرآنية لأن الآية حقيقة فيها والأصل في الإطلاق الحقيقة فيكون معنى الآية لا يوجد منا نسخ لآية من الآيات القرآنية ألا أتينا بأية بدلها وليس كلامنا في ذلك وإنما كلامنا في نسخ الأحكام.

رد على ذلك:

أن القرآن الكريم لا تفاوت فيه من حيث لفظه بل كله في درجة واحد والآية تشعر بالتفاوت فلا تكون متعلقة بنفس اللفظ.

الثاني: سلمنا أن الآية في نسخ الأحكام ولكن لم لا يجوز أن يكون عدم الإتيان بالبدل خيراً من الإتيان به، تيسيراً على المكلف وتسهيلاً له وعلى ذلك فليس الآية دليل على ما تقولون.

وخلاصة القول:

إن كان المراد من البدل أي بدل كان ولو البراءة الأصلية فالحق أنه لا نسخ إلا ببدل، لأن الله تعالى لم يترك عباده سدى في أي وقت من الأوقات.

وإن كان المراد بالبدل بدلاً خاصاً هو حكم شرعي دل عليه الدليل الناسخ للحكم الأول فالحق أن هذا دعوى لا موجب لها ولا دليل عليها والواقع يكذبها فإن تقديم الصدقة عند المناجاة قد نسخ وجوبه بقوله تعالى: (أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ) [سورة المجادلة من الآية رقم ١٣] ولم يشتمل الناسخ على البدل فالقول بأنه لا نسخ إلا ببدل يدل عليه الناسخ غير صحيح وأن كان المراد بالبدل هو الحكم الشرعي سواء دل عليه الناسخ أو دل على غيره فالحق إن القول بأنه لا نسخ إلا ببدل بهذا المعنى ليس لازماً فقد يجوز أن يكون البدل هو البراءة الأصلية.

على أن الناظر في أدلة الطرفين يجد أن المانع للنسخ بلا بدل قد استند بأدلة شرعية والمجوز لذلك قد استدل بالدليل العقلي وهذا يجعلنا نحكم بأن المانع مراده أن لم يقع شرعاً النسخ بلا بدل والمجوز يرى أن ذلك جائزاً عقلاً، ومن هنا فالنفي والإثبات لم يتوارداً على محل واحد فارتفع النزاع بين الطرفين في المسألة^(١).

• ثانياً: أقسام النسخ باعتبار وقوعه في القرآن والسنة:

إذا بحثنا في الحكم المنسوخ نجده إما أن يكون قد ثبت بالكتاب أو بالسنة

(١) راجع النسخ بلا بدل في أصول الفقه للدكتور / زهير ٦٣/٣ وما بعدها، فواتح الرحموت وشرحه ٩٦/٢ وما بعدها، التقرير والتحبير ٥٧/٣ وما بعدها، مباحث النسخ للأستاذ / محمد طه ص ٧٥، رسالة في النسخ للأستاذ / إبراهيم عدس ص ٥١، إرشاد الفحول ص ١٦٤، الإبهاج ٢٦١/٢، مناهج العقول ١٧٤/٢، نهاية السؤل لابن السبكي ١٧٧/٢، تنقيح الفصول ص ٣٠٨، المحصول للرازي ٤٥٦/١، الإحكام للامدي ١٩٥/٧، المحصول للرازي ٤٥٦/١، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١٩٢/٢.

المتواترة أو ثبت بخبر الآحاد وبسبب هذا قسم العلماء الناسخ والمنسوخ على قسمين متفق عليهما ومختلف فيهما وإليك بيانهما:

القسم الأول:

وهو المتفق عليه بين العلماء وهو يتمثل في الآتي:

١- نسخ القرآن بالقرآن: وهو جائز عند القائلين بالنسخ لتساويهما في إفادة العلم ووجوب العمل وذلك كوجوب الصفح والإعراض عن المشركين فإنه كان ثابتا بالكتاب في قوله تعالى: (وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْغِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ) [سورة الحجر من الآية رقم ٨٥] ثم أنتسخ ذلك بقوله تعالى: (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْضَرُواهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ) [سورة التوبة من الآية رقم ٥]

وكذلك مثل نسخ ثبات الواحد من المسلمين أمام العشرة من الكفار الثابت بقوله تعالى: (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا) [سورة الأنفال من الآية رقم ٦٥] بوجوب ثبات الواحد من المسلمين للاثنتين من الكفار للتخفيف على المسلمين بقوله تعالى: (الآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ) [سورة الأنفال من الآية رقم ٦٦]

٢- نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة:

وهذا محل اتفاق بين العلماء لأنه يشترط في الناسخ أن يكون مساوياً للمنسوخ أو أقوى منه وهنا وقع التساوي في الرتبة فيجوز النسخ.

٣- نسخ السنة الأحادية بمثلها: وذلك لتساويها من كل وجه كما روى انه -

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حرم زيارة القبور بنهيه عنها ثم نسخ ذلك بقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
 :- " إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فقد إذن لمحمد في زيارة
 قبر أمه " (١)

٤- نسخ السنة الأحادية بالسنة المتواترة:

لأنها أقوى منها، وإذا جاز النسخ بالمساوي في الرتبة يجوز النسخ بالأقوى.
 وإن كنت أرى أن هذا لا يعتبر نسخاً، لأن النسخ لا يتحقق إلا إذا وجد نصان
 ولم يمكن الترجيح بينهما، لأن العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما فإذا
 تعارض خبر الواحد مع المتواتر فإننا نعمل بالمتواتر لقوته ولا يقال إن المتواتر قد
 نسخ الأحاد.

القسم الثاني:

وهو المختلف فيه بين العلماء وهو يشتمل على ما يأتي:

- ١- نسخ القرآن بالسنة المتواترة.
 - ٢- نسخ السنة المتواترة بالقرآن.
 - ٣- نسخ المتواتر من القرآن والسنة بخبر الواحد.
- واليك تفصيل كل مسألة من هذه المسائل:

(١) راجع صحيح مسلم بشرح النووي ٤٦/٧ باب استئذان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في زيارة قبر أمه،
 السنن الكبرى للبيهقي ٧٦/٤ باب زيارة القبور، الجامع الصغير للسيوطي ٩٧/٢.

المسألة الأولى: نسخ القرآن بالسنة المتواترة

اختلف العلماء في نسخ القرآن بالسنة المتواترة على مذهبين هاك بيانهما:

المذهب الأول:

وعليه الجمهور من الفقهاء والمتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة والمحققون من أصحاب الشافعي وغيرهم وهم يرون جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة عقلاً وشرعاً واستدلوا على ذلك بأدلة من العقل والشرع:

١- فمن المعقول:

إن القرآن والسنة النبوية كلاهما وحياً من عند الله تعالى لقوله تعالى: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ - إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ) [سورة النجم من الآيتين ٣، ٤] غير أن القرآن وحى متلو والسنة وحى غير متلو ولا يمتنع أن ينسخ أحد الوجهين الآخر، لأنه يترتب على فرض وقوعه محال عقلاً فكان نسخ القرآن بالسنة المتواترة جائز عقلاً.

أجيب عن ذلك: بأن القرآن والسنة وإن كان كلاهما وحياً إلا أن القرآن أقوى من السنة لما يأتي:

أ - أن القرآن الكريم أقوى من جهة لفظه فإن لفظه معجز بخلاف السنة فإن لفظها ليس بمعجز.

ب - أن القرآن الكريم مقدم على السنة من حيث العمل بدليل حديث معاذ حيث قال له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "بم تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

ج - إن القرآن الكريم قطعي الدلالة بخلاف السنة كما أن القرآن الكريم أقوى من

جهة تعظيمه إذ لا يجوز مسه للجنب بخلاف السنة.

٢- ومن الشرع بما يأتي:

أ - قوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) [سورة البقرة من الآية رقم ١٨٠] فإن الوصية كانت فرضاً لهم بهذه الآية ثم نسخت بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لا وصية لوارث "(١)

أجيب عن ذلك: بأن النسخ الحقيقي لهذه الآية إنما هي آية المواريث لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " فهذا الحديث صريح في أن النسخ آية المواريث.

ب- أن الإمساك في البيوت في حق الزواني الثابت بقوله تعالى (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا) [سورة النساء من الآية رقم ١٥]. فإنه نسخ بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والشيب بالشيب جلد مائة والرجم "(٢).

أجيب عن ذلك:

لا نسلم أن هذه الآية قد نسخت بالسنة بل النسخ ثبت بالكتاب فقد روي عن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن الرجم كان مما يتلى في القرآن " الشيخ والشيخة " إذا زنيا

(١) راجع سنن الترمذي ٤/٤٣٣ رقم ٢١٢٠ كتاب الوصايا وقال حسن صحيح، سنن أبي داود ٣/١١٤ رقم ٢٨٧٠ باب ما جاء في الوصية، نيل الأوطار للشوكاني ٦/٣٩ وما بعدها.

(٢) راجع صحيح البخاري ١/١٥٦ باب البكران يجلدان وينفيان صحيح مسلم ١٥/١٨٨.

فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم " وقال لولا أن الناس يقولون زاد عمر في كتاب الله لكتبتهما على حاشية المصحف " فكان هذا النسخ للكتاب بالكتاب أولا ثم نسخ تلاوة الناسخ وبقي حكمه.

المذهب الثاني:

وعليه الإمام الشافعي وأكثر أهل الحديث والإمام أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه وهم يرون عدم جواز النسخ للقرآن بالسنة المتواترة واستدلوا عليه بأدلة من العقل والنقل هاك بيانها:

١- من المعقول: أن حجية السنة ثابتة بالقرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (سورة الحشر الآية رقم ٧). إلى غير ذلك من الآيات التي توجب إتباع الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثل قوله تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا﴾ (الآية ٨٠ من سورة النساء). إذا فالسنة فرع عن القرآن والفرع لا يرجع على أصله بالإبطال، لأن الفرع ينهار بانحيار أصله.

أجيب عن ذلك:

بأن السنة ليست ناسخة للأصل الذي أثبت حجيتها حتى ترجع على نفسها بالإبطال بل هي ناسخة لأحكام آيات أخرى ليست أصلا يرجع إليه في الاحتجاج بها كما أن ما ذكره حجة عليهم لا لهم، لأن القرآن قد دل على وجوب الأخذ بما يأتي به الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ووجوب إتباعه فإذا أتى الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنسخ شيء من القرآن ولم يتبع كان على خلاف ما ذكره.

٢ - ومن النقل بما يأتي:

أ- قوله تعالى: قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾ (سورة البقرة من الآية رقم ١٠٦) فقد دلت الآية على امتناع نسخ القرآن بالسنة وذلك من وجوه:

الأول:

أن الله تعالى قال: (نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا) والسنة ليست خيراً من القرآن ولا مثلاً له، لأن القرآن كلام الله تعالى وهو معجز والسنة كلام الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهي غير معجزة فلا يجوز نسخ القرآن بها.

الثاني:

أن الله سبحانه وتعالى قال " نأت بخير منها " وهذا يدل على أن الأتي بالخير أو المثل هو الله تعالى والسنة ليست من عند الله تعالى.

الثالث:

أن الله سبحانه وتعالى ذيل الآية بقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ وهذا يدل على أن من له النسخ هو الله سبحانه ذو القدرة والقوة الباهرة فيكون الناسخ من جهته وهو القرآن لا السنة.

أجيب عن ذلك من قبل الجمهور بما يلي:

الأول: أن المراد بالخيرية والمثلية في الآية من جهة الثواب فقد يكون الحكم الثاني الثابت بالسنة مثل القرآن أو خير منه، كما أن آيات القرآن كلها خير إذ الكل كلام الله تعالى فيكون المراد بالآية حكمها وليس نصها.

الثاني: لا نسلم أن السنة ليست من عند الله بل إن السنة والقرآن كلاهما من عنده غاية الأمر إن القرآن وحي متلو والسنة وحي غير متلو والرسول مبلغ قال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ (الآيتان ٣، ٤ من

سورة النجم.)

الثالث: بأننا نسلم أن الذي له النسخ إنما هو الله تعالى المختص بالقدرة والقوة فهو المتمكن من إزالة الحكم والسنة نسخته من كونها وحياً من عند الله تعالى.

ب - قوله تعالى: (قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلْقَاءِ نَفْسِي) [سورة يونس من الآية رقم (١٥)]

وجه الدلالة من الآية:

أن نسخ القرآن بالسنة يقتضي تبديل الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للقرآن من تلقاء نفسه والرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليس له ولاية التبديل، لأنه متبع لما أوحى إليه لا مبدل له وعليه فلا نسخ للقرآن إلا بالقرآن.

أجيب عن ذلك:

أن نسخ القرآن بالسنة ليس فيه تبديلاً من عند الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لأن النسخ بها كالنسخ بالقرآن كما أن الآية ليست في محل النزاع لأن الآية ظاهرة في تبديل رسم آية بآية والنزاع في تبديل حكم الآية وليس فيه ما يدل على تبديل حكمها بآية أخرى.

ج - قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا روي لكم عني حديثاً فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله تعالى فاقبلوه وما خالف فردوه^(١).

وجه الدلالة من الحديث:

أن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر برد الحديث إلى الكتاب الله تعالى عند المخالفة فإن عارضه رد الحديث فلا يكون الحديث ناسخاً للكتاب.

(١) راجع مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ١/ ١٧٠.

أجيب عن ذلك:

بأن الحديث الذي يعرض على كتاب الله تعالى هو الحديث المنكر الذي لا يعرف أي غير المقطوع بصحته وكلامنا في الحديث الذي يصح به النسخ وهو الحديث المتواتر فالحديث في غير محل النزاع.^(١)

هذا وبعد عرض الأقوال في هذه المسألة وأدلة كل فريق لا يسعنا إلا ترجيح مذهب الجمهور القائل بجواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة حيث وقع ولا أدل على الجواز من الوقوع.

(١) راجع هذه المسألة في كشف الأسرار على أصول البزدوي ج ٣ ص ١٧٧ وما بعدها، فواتح الرحموت وشرحه ٧٨/٢، التقرير والتحجير ٦٣/٣، شرح المنار وحواشيه ص ٧١٦ وما بعدها، الإحكام للامدي ٢١٧/٣، نهاية السؤل مع مناهج العقول ١٨١/٢ وما بعدها، الإبهاج لأبن السبكي ٢٧٤/٢، إرشاد الفحول ص ١٦٧، مناهل العرفان ١٣٧/٢، الإحكام لابن حزم ١٠٧/٤، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١٩٧/٢، لمستصفي ١/ ١٢٦، التلويح مع التوضيح ٧٧/٢، النسخ وأثاره لأستاذي الدكتور / صبري محمد معارك ص ٥٠ وما بعده، أصول السرخسي ٦٨/٢.

المسألة الثانية: نسخ السنة المتواترة بالقرآن

اختلف العلماء في السنة المتواترة بالقرآن على مذهبين هاك بيانهما:

المذهب الأول:

وعليه الجمهور من الأشاعرة والمعتزلة والفقهاء وهم يرون جواز نسخ السنة المتواترة بالقرآن عقلاً ووقوعه سمعاً واستدلوا بأدلة من العقل والشرع هاك بيانها:

١- فمن المعقول:

إن الكتاب والسنة وحي من الله تعالى على ما قال تعالى: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ - إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ) [سورة النجم من الآيتين ٣، ٤] غير أن الكتاب متلو والسنة غير متلو ونسخ حكم أحد الوجهين بالآخر غير ممتنع عقلاً، لأنه لا يلزم عليه محال لذاته عقلاً.

٢ - ومن الشرع بما يأتي:

أ- إن التوجه إلى بيت المقدس كان واجباً وليس في القرآن ما يدل على الوجوب فكان ثابتاً بالسنة ثم نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى المسجد الحرام بقوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (سورة البقرة من الآية رقم ١٤٤)

ب- إن صوم عاشوراء كان واجباً بالسنة ونسخ بصوم رمضان في قوله تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) [سورة البقرة من الآية رقم ١٨٥]

ج- إن الأكل والشرب والجماع كان محرماً بالسنة بعد النوم في ليل رمضان ثم نسخ بقوله تعالى: (أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ) [سورة البقرة من الآية رقم ١٨٧]

واعترض على ذلك:

بأنه ما المانع أن يكون جميع ما ذكر من صور نسخ السنة بالقرآن ثابتاً بقرآن نسخت تلاوته وبقي حكمه فيكون من باب نسخ القرآن بالقرآن أو يكون ثابتاً بسنة قد اندثرت فيكون من قبيل نسخ السنة بالسنة.

أجيب عن ذلك: بأن تجويز أن تكون الصور السابقة من باب نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة احتمال بلا دليل فلا يسمع، لأن ذلك يؤدي إلى انه لم يعلم الناسخ من المنسوخ وهذا مخالف لإجماع الأمة.

المذهب الثاني: وعليه الإمام الشافعي - رحمة الله - وبعض العلماء وهم يرون عدم جواز نسخ السنة بالقرآن واستدلوا عليه بأدلة من العقل والنقل هاك بيانها:

١ - فمن المعقول:

لو نسخت السنة بالقرآن لزم تنفير الناس من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعن طاعته لإيهامهم أن الله لم يرض ما سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وذلك مناقض لمقصود البعثة ولقوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ) [سورة النساء من الآية رقم ٦٤]

أجيب عن ذلك من قبل الجمهور بثلاث أوجه:

الأول: إن تنفير الناس من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما يصح لو كانت السنة من تلقاء نفسه وليس كذلك، لأن السنة وحي من عند الله تعالى كما سبق القول.

الثاني: لو امتنع نسخ السنة بالقرآن لدلالته على أن ما شرعه غير مرضي لامتنع نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة وهذا مخالف لإجماع القائلين بالنسخ

بجوازه في القسمين.

الثالث: إن نسخ القرآن بالسنة لا يدل على أن المشروع أولاً كان غير مرضي وإنما هو دليل على أن الشارع لم يرد بخطابه الأول ثبوت الحكم في وقت النسخ دون ما قبله.

٢- ومن الشرع بما يأتي:

قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (سورة النحل من الآية رقم ٤٤).

وجه الدلالة من الآية: إن الله تعالى جعل قول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيانا للمنزل من القرآن فلو نسخت السنة بالقرآن لخرجت عن كونها بيانا لانعدامها.

أجيب عن ذلك: إن المراد بقوله تعالى " لتبين للناس " إنما هو التبليغ من القرآن وغيره وليس فيه ما يدل على امتناع كون القرآن ناسخاً للسنة كما لا نسلم انحصار وظيفة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في البيان بل إن السنة النبوية قد تستقل بالتشريع وعليه فلا دلالة في الآية على امتناع نسخ السنة بالقرآن.

هذا وبعد هذا العرض أرى ترجيح مذهب الجمهور القائل بجواز نسخ السنة المتواترة بالقرآن.

المسألة الثالثة: نسخ المتواترة من القرآن والسنة بخبر الواحد

إذا تتبعنا كلام العلماء حول هذه المسألة نجد أنهم متفقون على أنه يجوز عقلاً نسخ المتواتر من القرآن والسنة بخبر الواحد وحكي هذا الاتفاق غير واحد من العلماء لكن الخلاف بينهم في الوقوع الشرعي بمعنى هل وقع شرعاً نسخ المتواتر بالآحاد أم لا خلاف بين العلماء هاك بيانه:

المذهب الأول: وعليه الجمهور من العلماء وهم يرون أنه لم يقع نسخ المتواتر بالآحاد شرعاً واستدلوا على ذلك بما يأتي:

١- أن المتواتر مقطوع به وخبر الواحد مظنون والمقطوع لا ينسخ بالمظنون، لأن الأقوى لا ينسخ بالأضعف وحيث لا مساواة بينهما فلا نسخ بل إذا تعارض المتواتر والآحاد قدم المتواتر.

٢- بأن صحابة الرسول ﷺ كانوا يتركون خبر الواحد إذا تعارض مع حكم المتواتر من الكتاب والسنة فلو عندهم أن خبر الواحد ينسخ المتواتر ما تركوه فبطل وقوع النسخ صح به.

٣- إننا استقرينا الأدلة الشرعية وتبعناها فما وجدنا فيها متواتر قد نسخ بخبر الآحاد.

المذهب الثاني:

وعليه بعض أهل الظاهر منهم ابن حزم وداود وهم يرون وقوع نسخ المتواتر بالآحاد شرعاً واستدلوا عليه بأدلة من المعقول والمنقول هاك بيانها:

١- فمن المعقول:

إن النسخ تخصيص لعموم الأزمان فيجوز بخبر الواحد وإن كان المنسوخ

متواترا قياسا على تخصيص عموم الأشخاص فانه جائز التخصيص بخبر الواحد وإن كان المخصص متواتراً.

أجيب عن ذلك:

لا نسلم أن النسخ كالتخصيص بل بينهما عدة فروق منها: يجوز التخصيص بخبر الواحد ولا يجوز به النسخ.

٢- ومن المنقول ما يلي:

إن وجوب التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتاً بالسنّة المتواترة لأنه لم يوجد في الكتاب ما يدل عليه فلما نسخ وتحولت القبلة إلى الكعبة جاءهم مناد فقال لهم إن القبلة قد حولت فاستداروا، بخبره ذلك على جواز نسخ المتواتر بالآحاد.

أجيب عن ذلك:

بأن التوجه إلى الكعبة وإن كان قد روي هذه الحادثة راو واحد إلا أن الظروف المحيطة بها وسؤال الناس عنها جعلها في قوة المتواتر.

ب- قوله تعالى: (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) [الآية رقم ١٤٥ من سورة الأنعام].

وجه الدلالة من الآية:

قد دلت على حصر المحرمات من الطعام وهي الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله وما عدا ذلك فهو على الإباحة الأصلية ثم نسخ ذلك بحديثه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير^(١)

(١) راجع سبل السلام ٧٢/٢، سنن أبي داود ٣/٣٥٦ رقم ٢٨٠٥.

أجيب عن ذلك:

بأن هذا من قبيل التخصيص وليس من النسخ في شيء.

ج- إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان ينفذ الأحاد إلى أطراف البلاد لتبليغ الأحكام والناسخ والمنسوخ ولولا قبول خبر الواحد في ذلك لما كان قبوله واجبا.

أجيب عن ذلك:

بأن تنفيذ الأحاد للتبليغ وإنما يجوز فيما يجوز فيه خبر الواحد وما لا فلا^(١).

وبعد عرض المذاهب في هذه المسألة أرى ترجيح مذهب الجمهور القائل بعدم جواز نسخ المتواتر بالأحاد لقوة أدلتهم وضعف أدلة مذهب المخالف لهم.

(١) راجع هذه المسألة في تيسير التحرير ٢٠١/٣، فواتح الرحموت وشرحه ٧٧/٢، المحصول للرازي ٥٥٦/١، الإحكام للامدي ٢٠٩/٣، مختصر ابن الحاجب وشرحه ١٨٩/٢، أصول الفقه للدكتور / زهير ٧٩/٣، أحكام النسخ لأستاذي الدكتور / صبري معارك ٦١ وما بعدها، الإحكام لابن حزم ٦١٧/٤، المعتمد ٤٣/١، الإبهاج لابن السبكي ١٦٢/٢ وما بعدها.

المطلب السادس

أنواع النسخ في القرآن الكريم

نسخ جميع القرآن غير جائز إجماعاً وإنما الخلاف وقع في نسخ بعضه ببعض والنسخ في القرآن الكريم على ثلاثة أنواع نسخ الحكم والتلاوة ونسخ الحكم مع بقاء التلاوة ونسخ التلاوة مع بقاء الحكم

• النوع الأول:

نسخ الحكم والتلاوة معاً وهو عبارة عن النسخ لبعض آيات القرآن الكريم بإنشاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو توجيه الأمر له بعدم تلاوة هذه الآية وعدم العمل بحكمها.

ومن أمثلة هذا النوع صحف إبراهيم فإنها كانت نازلة وتقرأ ويعمل بها قال تعالى: (إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى - صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى) [سورة الأعلى الآيتان ١٨، ١٩]

ثم لم يبق شيء من ذلك في أيدينا ولا عملاً به فلا طريق لذلك سوى القول بانتساح الحكم والتلاوة ويكون بطريق الصرف والنسيان أن يصرفها عن القلوب أو يصرف القلوب عنها.

وكان هذا النوع وهو نسخ التلاوة والحكم جائزاً في القرآن الكريم في حياة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للاستثناء المذكور في قوله تعالى: (سَنُقَرِّئُكَ فَلَا تَنْسَى) [سورة الأعلى من الآية رقم ٦]، إذا لو لم يتصور النسيان لخلا ذكر الاستثناء عن الفائدة وقوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (سورة البقرة من الآية رقم ١٠٦)، فقد دلت الآية على حصول الإنشاء له صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وأما بعد وفاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يجوز هذا النسخ عند المسلمين لقوله تعالى: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) [سورة الحجر من الآية رقم ٩] أي نحفظه منزلاً لا يلحقه تبديل صيانة للدين إلى آخر الدهر.

ومن أمثلة هذا النوع ما يأتي:

- ما روى مسلم عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرم من ثم نسخن بخمس معلومات فتوفى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهن فيما يقرأ من القرآن.^(١)

- ما روي أن سورة الأحزاب تعدل سورة البقرة أو أكثر.

- ما روي عن الحسن بن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أوتي قرآناً ثم نسيه فلم يكن شيئاً أو لم يبق منه شيء لما رفع الله عن قلبه ذلك.

مما تقدم يتبين أن نسخ التلاوة والحكم معا قد وقع ولا خلاف فيه عند من يقول بجواز النسخ.

• النوع الثاني:

نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، وهو عبارة عن بقاء النص كما هو متلو في القرآن الكريم مع نسخ الحكم المتضمن له، وهذا النوع اختلف العلماء في جوازه على مذهبين، وهاك بيانهما:

المذهب الأول: وعليه الجمهور من الفقهاء والمتكلمين وهم يرون جواز نسخ الحكم دون التلاوة عقلاً وسمعا واستدلوا على ذلك بأدلة من المنقول

(١) راجع صحيح مسلم بشرح النووي ٢٩/١ كتاب الرضاع، ونيل الأوطار ٣٠٠/٦، سبل السلام للصنعاني ٢١٦/٣، الموطأ ٤١/٢.

والمعقول وهاك بيانها: -

فمن المنقول ما يلي:

- إن الإيذاء باللسان للزانيين بقوله تعالى: (وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِيَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا) [سورة النساء من الآية رقم ١٦]. وإمساك الزواني أي الزانيات الثابت بقوله تعالى: (فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ) [سورة النساء من الآية رقم ١٥]. نسخا بالجلد والرجم مع بقاء تلاوة النصين الدالين عليهما وبقيت تلاوته أي تلاوة النص المثبت له أو يقال إن النص الموجب للإيذاء والإمساك نسخ حكمه وبقيت تلاوته.

- نسخ حكم أية الاعتداد بالحول الثابت بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ﴾ (الآية رقم ٢٤٠ من سورة البقرة)، بالاعتداد أربعة أشهر وعشرا الثابت بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (الآية رقم ٢٣٤ من سورة البقرة)، مع بقاء الآية الأولى يتعبد بتلاوتها في القرآن الكريم.

ومن المعقول:

إن ما يتعلق بالنص من الأحكام على قسمين قسم يتعلق بالنظم مثل جواز الصلاة والإعجاز وغيرهما، وقسم يتعلق بالمعنى وهو ما يترتب عليه من الوجوب والحرمة ونحوهما فيجوز أن يكون احدهما مصلحة دون الآخر فإذا أنتسخ ما يتعلق بالمعنى جاز أن يبقى ما يتعلق بالنظم لكونه مقصوداً.

المذهب الثاني:

وعليه بعض المعتزلة وهم يرون عدم جواز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة

واستدلوا عليه بأدلة عقلية اكتفي بدليل واحد:

أ- أن بقاء التلاوة دون الحكم يوهم أن الحكم باق لبقاء دليله وفي ذلك إيقاع للمكلف في الجهل وهو قبيح من الشارع والله سبحانه وتعالى ينزه عن ذلك فامتنع نسخ الحكم مع بقاء التلاوة.

أجيب عن ذلك:

بأن هذا الدليل مبني على قاعدة التحسين والتقييح العقلين وهي باطلة كما أن نسخ الحكم مع بقاء التلاوة لا يوقع للمكلف في الجهل، لأن الله تعالى نصب على الحكم المنسوخ دليلاً.

النوع الثالث:

نسخ التلاوة مع بقاء الحكم وهو عبارة عن إزالة النص الدال على الحكم من القرآن الكريم مع بقاء العمل بالحكم المتضمن له.

هذا وقد اختلف العلماء في هذا النوع كما اختلفوا في النوع الثاني على مذهبين وهاك بيانهما:

المذهب الأول:

وعليه الجمهور من الفقهاء والمتكلمين وأكثر المعتزلة والشيعة الظاهرية وغيرهم وهم يرون جواز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم واستدلوا عليه بأدلة من المنقول والمعقول وهاك بيانهما:

فمن المنقول:

أ - ما رواه الشافعي وغيره عن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: " كان فيما أنزل:

الشيخ والشيخة إذ زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله ورسوله" ^(١) فإنه منسوخ التلاوة دون الحكم لأمره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برجم المحصنين.

ب- مثل قراءة عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في كفارة اليمين: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات" ^(٢) وقد كانت هذه قراءة مشهورة إلى زمن أبي حنيفة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ولكن لم يوجد فيها النقل المتواتر الذي يثبت بمثله القرآن فكان هذا منسوخ التلاوة دون الحكم.

٢- ومن المعقول:

أن القول بجواز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم لا يترتب على فرض وقوعه محال، وكل ما كان كذلك كان جائزاً، إذا نسخ التلاوة دون الحكم جائز عقلاً.

المذهب الثاني:

وعليه بعض المحدثين وبعض المعتزلة وهم يرون عدم جواز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم واستدلوا عليه بأدلة من المعقول.

سأكتفي بدليل واحد من هذه الأدلة:

١- إن التلاوة مع الحكم بمنزلة العلم مع العالمية والمفهوم مع المنطوق ولا ينفك العلم عن العالمية والمفهوم عن المنطوق فكذلك التلاوة والحكم لا ينفكان فلا يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم.

أجيب عن ذلك:

بأنه إذا كان قصدكم التلاوة والحكم متلازمان ابتداء فنحن مسلمون بهذا ولا

(١) سبق تخريج هذا الأثر.

(٢) راجع الكشف للزمخشري ٦٤١/١.

يفيدكم هذا الاعتراض، لأن كلامنا في الدوام لا في الابتداء وإن كان قصدكم إنهما متلازمان انتهاء فلا نسلم لكم بذلك لأنه لا يلزم من الثبوت ابتداء الثبوت دواما، لأن التلاوة مع الحكم كالإمارة مع ما تدل عليه بشرط انتفاء المعارض، وهذا معارض وهو الناسخ.

وبعد هذا العرض لمذاهب العلماء في جواز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم وأدلة كل فريق ... أرى ترجيح مذهب الجمهور القائل بالجواز.

خاتمة

الطرق التي يعرف بها الناسخ من المنسوخ:

يعرف الناسخ والمنسوخ بعدة أمور منها ما يلي:

١ - التنقيص من الشارع على أن أحد الأمرين المتعارضين بخصوصه ناسخ للآخر.

٢ - إجماع الأمة على أن النص من الكتاب والسنة ناسخ لحكم كذا لأن الأمة معصومة عن الخطأ.

٣ - معرفة أن أحد الأمرين المتعارضين بعينه متأخر عن الأمر الآخر فيكون المتأخر هو الناسخ للمتقدم، ومعرفة المتقدم والمتأخر أما بالتصريح به في نفس الحديث كقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها " فأن الحديث يفيد أن النهي عن الزيارة متقدم على الأمر بها فيكون الأمر بها ناسخاً للنهي، وأما بقول الراوي: الحديث الفلاني متقدم على الحديث الفلاني فالمتأخر ناسخ للمتقدم.

هذه هي الطرق لمعرفة الناسخ والمنسوخ وهناك طرق مختلف فيها بين العلماء بعضهم قال إنها فاسدة فلا داعي لذكرها.^(١)

والله أعلى واعلم

(١) راجع هذه الطرق في الإحكام للامدي ٢٥٨/٣، تنقيح الفصول ص ٣٢١، الإحكام لابن حزم ٤٥٨/٤، نهاية السؤل مع مناهج العقول ١٩/٢، الإبهاج لابن السبكي ٢٨٦/٢، فواتح الرحموت ٩٥/٢، المحصول ٥٧١/١، أصول الفقه للشيخ / محمد زهير ١٠٥/٣ وما بعدها

الباب الثالث

في

الإجماع

ويشتمل على فصلين:

- الفصل الأول: في تعريف الإجماع وحجيته وأركانه وشروطه.
- الفصل الثاني: في الإجماعات الخاصة المختلف فيها ومسائل متعلقة بالإجماع.

الفصل الأول

في تعريف الإجماع وحجيته وأركانه وشروطه

المبحث الأول

في تعريف الإجماع

أولاً: تعريف الإجماع في اللغة:

الإجماع في اللغة يطلق على معنيين:

أحدهما:

العزم على الشيء والتصميم عليه، يقال أجمع فلان على كذا إذا عزم عليه، ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ﴾ (يونس: ٧١) أي: اعزموا عليه ومنه قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل " ^(١) أي يعزم عليه والمعنى لا صيام لمن لم ينوه من الليل والإجماع بهذا المعنى لا يحتاج إلى عدد من الناس بل يتصور من الواحد.

ثانيهما:

الاتفاق: يقال أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه وصاروا ذوي جمع، كما يقال: ألبن وأتمر أي صار ذا لبن وذا تمر.

والإجماع بهذا المعنى لا يتصور إلا من اثنين فما فوقهما والإجماع بالمعنيين السابقين مأخوذان من الجمع فان العزم فيه جمع الخواطر والاتفاق فيه جمع الآراء لكن الإجماع بالمعنى الثاني انسب للمعنى الاصطلاحي، لأنه لا يكون إلا من

(١) هذا الحديث روي بالفاظ مختلفة متحدة المعنى، راجع سنن أبي داود ٣٢٩/٢ رقم ٢٤٥٤، سنن ابن ماجه ٥٤٢/١، سبل السلام ١٥٣/٤، تلخيص الحبير ٢٠٠/٢.

جماعة على أمر شرعي.

وقد اختلف العلماء في كون اللفظ هو الإجماع حقيقة كل من المعنيين أو في أحدهما فقط، فذهب بعضهم إلى أنه مشترك في لفظي بينهما لان اللفظ استعمال فيهما والأصل في الاستعمال الحقيقة.

وذهب البعض الآخر إلى انه حقيقة في العزم مجاز في الاتفاق، لان اللفظ غلب استعماله في العزم وقال استعماله في الاتفاق وما غلب استعماله أرجح فيكون اللفظ حقيقة فيه، لأن الحقيقة راجحة^(١).

ثانيا: تعريف الإجماع عند الأصوليين: لقد اختلف الأصوليين في تعريف الإجماع اختلافاً كبيراً تبعاً لاختلافهم في المعنى المراد من الإجماع والشروط التي يجب توافرها فيه والمسائل المتعلقة به، وسوف نسوق بعضاً منها:

• التعريف الأول للإجماع عند الإمام فخر الإسلام البزدوي:

عرف الإمام البزدوي الإجماع بأنه: عبارة عن اتفاق أمة محمد ﷺ على أمر من الأمور الدينية.

وقد اعترض الأصوليين على هذا التعريف باعتراضات أهمها ما يلي:

١- الاعتراض الأول:

أنه يلزم من هذا التفسير أن الإجماع لا يوجد إلى يوم القيامة لأن أمة محمد

(١) راجع ما تقدم في لسان العرب ٦٨١/١، القاموس المحيط ١٥/٣، المصباح المنير ٢٠٨/١، مختار الصحاح ص ١١٠، كشف الأسرار على أصول البزدوي ج ٣ ص ٩٤٦، فوائح الرحموت وشرحه ٢١١/٢، الإحكام للآمدي ٢٨٠/١، نهاية السؤل مع مناهج العقول ٢٧٥/٢، رسالتنا لنيل درجة الدكتوراه في شرح المحلى على جمع الجوامع لابن السبكي ٨٠٧/٢، الإجماع في التشريع الإسلامي لأستاذي الدكتور / صبري محمد معارك ص ٨ وما بعدها.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جملة من اتبعه إلى يوم القيامة ومن وجد في بعض الأعصار منهم فإنما هم بعض الأمة لا كلها فيكون التعريف مباينا للمعرف وليس جامعا لشيء من أفرادهم.

أجيب عن ذلك:

بان المراد بالأمة في التعريف ليس كل الأمة وإنما المراد بهم: المجتهدون الموجودون في عصر من الأعصار.

٢- الاعتراض الثاني:

أنه يلزم من تقييد الاتفاق على أمر من الأمور الدينية أن لا يكون إجماع الأمة على أمر عقلي أو عرفي حجة شرعية وليس كذلك فيكون التعريف غير جامع.

أجيب عن ذلك:

بأن الأمر العقلي أو العرفي المجمع عليه إن تعلق به أمر اعتقادي أو عمل شرعي فهو أمر ديني وإن لم يتعلق به شيء من ذلك فليس بإجماع شرعي لعدم التأثير بترك إتباعه ونحن نتكلم في الإجماع الذي يترتب عليه الإثم بتركه.

٣- الاعتراض الثالث:

بأن هذا التعريف خلا من قيد أن يكون الاتفاق بعد وفاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهذا يشعر بدخول اتفاق الأمة في حياة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أمر من أمور الدين مع أن الإجماع لا يكون حجة في حياته، لأنه إن وافق الصحابة على الحكم الذي اتفقوا عليه كان الحكم ثابتا بالسنة لا بالإجماع وإن خالفهم سقط اتفاقهم ولا يكون ما اتفقوا عليه حكماً شرعياً.

أجيب عن ذلك:

بأن الأدلة المثبتة لحجية الإجماع عامة لم تخصص بزمان، ولأن الأمة إذا كانت معصومة بعد وفاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فالأولى إن تكون معصومة في حياته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولعل الإمام يرى إن انعقاد الإجماع وحجيته في زمنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا ما وافقهم عليه^(١)

• التعريف الثاني: للإجماع عند الكمال بن الهمام ومحب الدين بن عبد الشكور:

عرف الكمال بن الهمام الإجماع بأنه اتفاق مجتهدي عصر من أمة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أمر شرعي.

وعرفه ابن عبد الشكور: بأنه اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر شرعي.

وبالنظر إلى هذين التعريفين نرى أنهما قد سلما من كثير من الاعتراضات لكن ما زالا عرضه للاعتراض عليهما حيث لم يذكر فيهما قيد بعد وفاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهذا يشعر بانعقاد الإجماع في حياته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع أن هذا غير صحيح كما أنهما قيدا الأمر المجمع عليه بكونه شرعيا مع جواز أن يكون المجمع عليه عقليا أو عرفيا^(٢).

• التعريف الثالث: للإجماع لابن السبكي:

عرف ابن السبكي الإجماع بأنه اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في عصر على أي أمر كان.

(١) راجع كشف الأسرار على أصول البزدوي ٩٤٦/٣ وما بعدها، المستصفى ١/١٨٠، الإجماع في التشريع الإسلامي لأستاذي الدكتور / صبري معارك ص ١٢ وما بعدها.

(٢) راجع تيسير التحرير ٢٢٤/٣، فواتح الرحموت وشرحه ٢١١/٢.

وهذا التعريف نرى أنه قد سلم من معظم الاعتراضات ولم يرد عليه إلا اعتراض واحد وهو أنه أطلق في الأمر المجمع عليه في قوله (على أي أمر كان) وبذلك يشمل الشرعي وغيره، وكلامنا في الإجماع الذي يكون حجة شرعية^(١).

وبالنظر إلى التعريفات السابقة نرى أن معناها واحد لا يختلف وإن اختلفت عبارات العلماء إذا فالخلاف لفظي لا معنوي.

ويمكن أن يقال: إن التعريف المختار للإجماع هو:

اتفاق المجتهدين من امة محمد ﷺ بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي، وسوف أتناول التعريف المختار في الصفحة التالية بالشرح والبيان.

شرح التعريف المختار:

قوله " اتفاق " معناه الاشتراك في الاعتقاد أو القول أو الفعل أو السكوت وهو جنس في التعريف يشمل كل اتفاق سواء أكان من الكل أم من البعض وسواء أكان من المجتهدين وحدهم أم منهم ومن المقلدين، وسواء أكان المتفقون في عصر واحد أو في عصور مختلفة^(٢)

وقوله " المجتهدين " جمع مجتهد وهو الفقيه الذي يبذل وسعه في طلب الظن بحكم شرعي على وجه يحس معه بالعجز عن المزيد عليه والمراد به هنا

(١) راجع رسالتنا لنيل درجة الدكتوراه تحقيق كتاب البدر الطالع للمحلى على جمع الجوامع لابن السبكي ٨٠٧/٢.

(٢) راجع كشف الأسرار على أصول البزدوي ٩٤٧/٣ أصول الفقه للدكتور زهير / ١٧٨/٢، نهاية السؤل ٢٧٣/٢، الإحكام للامدي ٢٨٠/١ وما بعدها، الإجماع لأستاذي الدكتور/ محمد محمود فرغلي ص ٤٠ وما بعدها.

المجتهد المطلق، والألف واللام في "المجتهدين" للاستغراق فيقضي ذلك اتفاق كل المجتهدين وبهذا القيد يخرج أمران:

إحداهما:

اتفاق العوام، لأنه لا عبرة باتفاقهم ولا بخلافهم لأنهم ليسوا أهلاً للنظر في مدارك الأحكام الشرعية.

ثانيهما:

اتفاق بعض المجتهدين على أمر، لأن العصمة للجميع وبعض المجتهدين لا يطلق عليه لفظ الأمة^(١)

وقوله: "من أمة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" قيد في التعريف مخرج لاتفاق المجتهدين من غيرها كاتفاق اليهود أو النصارى فلا يكون حجة بعد نسخ شريعتهم اتفاقاً ولا قبل نسخها خلافاً لأبي إسحاق الإسفراييني وجماعة، وذلك لقيام الأدلة على اختصاص الأمة المحمدية بالعصمة من الخطأ عند الاتفاق بخلاف غيرهم من الأمم.

قوله: "بعد وفاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" وهذا القيد لبيان أن الإجماع في حياته لا وجود له، لأن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أما أن يوافق المجمعين أو يخالفهم، فإن وافقهم على الحكم الذي اجمعوا عليه ثبت الحكم بالسنة لا بالإجماع وإن خالفهم فلا عبرة باتفاقهم ولا يكون إجماعاً فلا يثبت به حكم، ولا تحقق للإجماع في عصر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للاستغناء عنه بالوحي في زمن النبوة^(٢).

(١) انظر المراجع في الصفحة السابقة.

(٢) راجع أصول الفقه الإسلامي للدكتور / بدران أبو العنين ص ١١٣، الإجماع لأستاذي الدكتور / صبري معارك ص ٢٣ وحجية الإجماع د/ محمد محمود فرغلي ص ٤٧.

قوله: " في عصر من العصور": المراد به زمان ما سواء كان قليلاً أو كثيراً وهذا القيد يدفع توهم أن الإجماع لا يتحقق إلا باتفاق المجتهدين في جميع العصور من عصر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لأنه بهذا المعنى لا يمكن أن يتحقق إجماع حتى تنتهي الدنيا^(١)

قوله: "على حكم شرعي" وذلك مثل وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وحرمة الزنا والربا والقتل وحرمة أكل أموال الناس بالباطل، وهذا قيد في التعريف يخرج به الاتفاق على اللغويات مثل كون إلقاء للتعقيب، والعقليات كحدوث العالم والتجريبات ككون الهواء الفاسد خائفاً والحسيات ككون النار محرقة، وذلك من الأمور التي أجمع عليها أهل العلم وليست أحكاماً شرعية وهذا عند الذين خصصوا أن يكون الإجماع على حكم شرعي أما الذين عمموا فقالوا على أمر من الأمور ليشمل الاتفاق في الشرعيات واللغويات والعقليات، والدينيات فإن هذه الأمور يكون الإجماع فيها حجة^(٢).

(١) راجع المراجع السابقة في الصفحة السابقة، كشف الأسرار على أصول البزدوي ٩٤٧/٢، الإبهاج لابن السبكي ٣٨٩/٢ وما بعدها، أصول الفقه للدكتور / زهير ٨٧٩/٣، البدر الطالع للمحلي رسالتنا لنيل درجة الدكتوراه ٨٠٧/٢، الإحكام للآمدي ٢٨٢/١.

(٢) راجع المراجع السابقة.

المبحث الثاني في إمكان الإجماع والاطلاع عليه

• أولاً: إمكان الإجماع:

تحرير محل النزاع:

لا خلاف في إمكان الإجماع عقلاً، لأن العقل لا يمنع من تصور اتفاق المجتهدين في عصر على حكم من الأحكام كما أنه لا خلاف في جوازه في ضروريات الأحكام وإنما الخلاف في إمكانه عادة في الأحكام التي لا تكون معلومة بالضرورة، وقد اختلف العلماء في هذه الجزئية على مذهبين هاك بيانهما^(١).

المذهب الأول:

وعليه الجمهور من العلماء وهم يرون أن الإجماع ممكن عادة وواقع فعلاً، ولا استحالة فيه.

المذهب الثاني:

وعليه بعض الشيعة والنظام وبعض الخوارج وبعض الروافض وهم يرون أن الإجماع مستحيل عادة.

الأدلة

استدل الجمهور على إمكان الإجماع بقولهم: إن الإجماع لا يترتب على

(١) راجع حجية الإجماع لأستاذي الدكتور / محمد محمود فرغلي ص ٦١ وما بعدها، الإجماع لأستاذي الدكتور / صبري معارك ص ١١١، التقرير والتحجير ٨٢/٢، مختصر ابن الحاجب ٢٩/٢.

فرض وقوعه محال في العادة وكل ما كان كذلك كان ممكناً، فالإجماع ممكن في العادة فضلاً على أنه قد انعقد فعلاً وتحقق وقوعه من الصحابة ومن ذلك ما يلي:

١- إجماعهم على إعطاء الجدة السدس في الميراث مستندين إلى ما رواه المغيرة بن شعبة أن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أعطى الجدة السدس.

٢- إجماعهم على تحريم التزويج بالجدة مهما علت ومن أي جهة استناداً إلى قوله تعالى " حرمت عليكم أمهاتكم ".

٣- إجماعهم على حرمة التزوج ببنات الأولاد مهما نزلت درجاتهن.

٤- إجماع الشافعية على بطلان النكاح بلا ولي.

٥- إجماع الحنفية على وجوب إخفاء التسمية في الصلاة.

فهذه الإجماعات المأثورة دليل واضح على انعقاد الإجماع بالفعل فضلاً عن إمكانه وليس على الإمكان دليل أقوى من الواقع بالفعل^(١).

استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

١- بأن انتشار أهل الإجماع في مشارق الأرض ومغاربها يمنع نقل الحكم إليهم عادة كما أن العادة تحيل اتفاقهم على أكل طعام واحد معين في يوم واحد فإذا امتنع ذلك امتنع نقل الحكم إليهم.

أجيب عن ذلك:

بأن هذا مجرد دعوى، لأن الإجماع لما كان متصوراً في الأخبار المستفيضة

(١) راجع كشف الأسرار على أصول البزدوي ٩٤٧/٢، فواتح الرحموت وشرحه ٢١١/٢، أصول الفقه للدكتور / بدران أبو العينين ص ١٣٠، نهاية السؤل ٢٧٤/٢، الإبهاج لابن السبكي ٣٩١/٢، الإحكام للامدي ٢٨٤/١.

كالكتاب فإنه لشهرته لا يخفى على أحد يكون متصوراً في الأحكام، لأن المجتهدين في أوائل الإسلام كانوا قليلين معروفين فينتشر نقل الحكم إليهم كما أن أهل الإجماع مجدودون باحثون وليسوا خاملين فان المطلوب لا يخفى على الطالب الجاد.

٢- بأن اتفاقهم على الحكم لا بد من دليل، والدليل إما قطعي أو ظني فلو كان اتفاقهم لدليل قطعي لنقل، لأن العادة تحيل عدم نقله لأنه لا يمكن أن يتواطأ على إخفائه، ولو نقل لكان هو الحجة ويكون كافياً في إفادة الحكم الشرعي، فلما لم ينقل دل على عدم وجوده ولو كان دليل الحكم ظنيا فاتفقهم عليه ممتنع لاختلاف عقولهم وتباين أفكارهم.

أجيب على ذلك:

لا نسلم أنه لو كان قاطعاً لنقل فقد يستغنى بنقل القاطع الظاهر عن نقل القاطع بحصول الاتفاق لعدم الدواعي على النقل، كما لا نسلم أن الظني يمتنع الاتفاق عليه فقد يكون جلياً فيتصور الاتفاق عليه وقد تصور إطباق اليهود والنصارى على الباطل، فكيف لا يتصور إطباق المسلمين على الحق^(١).

وبعد فهذه آراء العلماء في إمكان الإجماع وتلك أدلتهم، ومن هنا نرى إن إمكان الإجماع ثابت بل واقع وهذا ما عليه الجمهور وهو الراجح.

(١) راجع كشف الأسرار على أصول البزدوي ٩٤٧/٢، فواتح الرحموت وشرحه ٢١١/٢ وما بعدها، التقرير والتحبير ٨٢/٣، تيسير التحرير ٢١٦/٣، أصول الفقه للدكتور / بدران أبو العينين ص ١٣٠، الإبهاج ٣٩١/٢، الإحكام للامدي ٢٨٤/١، البدر = الطالع شرح جمع الجوامع للمحلى رسالتنا لنيل الدكتوراه ٨٣٥/٢، نهاية السؤل ٢٧٤/٢، الإجماع لأستاذي الدكتور / صبري معارك ص ١١٢، حجية الإجماع لأستاذي الدكتور / محمد محمود فرغلي ص ٧٦، أصول الفقه د / زهير ١٨٢/٣ وما بعدها.

• ثانياً: إمكان الاطلاع على الإجماع والعلم به:

قدمنا فيما سبق إمكان الإجماع وقلنا: إن مذهب الجمهور القائل بإمكان الإجماع هو الراجح والصحيح، لأنه قد وقع وليس أدل على الجواز من الوقوع وها نحن نبين إمكان الاطلاع على الإجماع فقد اختلف العلماء فيه على أربعة مذاهب ... وهاك بيانها:

المذهب الأول:

وعليه الجمهور من العلماء وهم يرون إمكان العلم بالإجماع، والاطلاع عليه مطلقاً في أي عصر من العصور، واستدلوا عليه بما يأتي:

١- إن العلم بالإجماع لو لم يكن ممكناً لما وقع، ولكنه وقع فيكون ممكناً وقد سبق بيان أمثلة لوقوع الإجماع^(١).

المذهب الثاني:

وعليه الإمام الرازي وأبو مسلم الأصفهاني وأهل الظاهر، وابن تيمية، وأحمد بن حنبل وهم يرون إمكان الاطلاع على الإجماع في زمن الصحابة فقط، واستدلوا عليه بما يأتي:

١- إن العلم بالإجماع في عصر الصحابة غير متعذر، لأنهم محصورون في المدينة وقتئذ بخلاف بقية العصور الأولى لكثرة المجتهدين فيها وانتشارهم في البلاد شرقاً وغرباً.

وأجيب عن ذلك:

بأن المجتهدين وإن كانوا كثيرين فإنه يعرف الإجماع بالنقل المتواتر عن

(١) راجع الإجماع لأستاذي الدكتور / صبري معارك ص ١١٩، حجية الإجماع لأستاذي الدكتور / محمد محمود فرغلي ص ٨٣ وما بعدها.

الباقين بأن ينقل من أهل كل قطر من يحصل التواتر بقولهم، وبهذا يتضح إمكان الاطلاع على إجماع ما عدا الصحابة، وعليه فلا اختصاص للإجماع بعصر الصحابة^(١).

المذهب الثالث:

وعليه صاحب فواتح الرحموت وهو يرى إمكان الاطلاع على الإجماع في القرون الثلاثة الأولى، واستدل عليه بما استدل به أصحاب المذهب الثاني وأجيب عنه بما أجيب به عليه^(٢).

المذهب الرابع:

وعليه النظام وبعض الشيعة وبعض الخوارج وبه قال الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه وهم يرون استحالة العلم بالإجماع مطلقاً واستدلوا عليه بما يأتي:

١ - إن الوقوف عليه إنما يمكن بعد معرفة أعيانهم وهي غير ممكنة لانتشارهم شرقاً وغرباً ولجواز خفاء واحد منهم بأن يكون أسيراً أو محبوساً أو منقطعاً في جبل أو خاملاً لا يعرف انه من المجتهدين.

وأجيب عن ذلك:

لا نسلم عدم معرفة أعيانهم لانتشارهم شرقاً وغرباً، لأن المجتهدين من الصحابة كانوا محصورين في الحجاز ومن خرج منهم عن الحجاز كان معروفاً في مكانه ومعروفاً بعينه وعليه فمعرفة أعيانهم ممكنة، كما لا نسلم أن المجتهد شامل الذكر لأنه يستحيل عادة أن لا يعرف أهل بلد من كان مجتهداً فيهم.

(١) راجع المرجعين السابقين في الصفحة السابقة، الإبهاج ٣٩٢/٢، نهاية السؤل ٢٧٤/٢، شرح البدخشي ٢٧٦/٢، التقرير والتحبير ٨٢/٣، تيسير التحرير ٢٢٦/٣.

(٢) راجع فواتح الرحموت وشرحه ٢١٢/٢ وما بعدها.

٢- إن العلم بالإجماع متوقف على معرفة معتقدهم وهذا متعذر لاحتمال إن بعضهم يكذب فيفتي على خلاف اعتقاده خوفا من سلطان جائر أو مجتهد ذي منصب أفتى بخلافه.

وأجيب عن ذلك:

بأنه علم بالتجربة أن المجتهدين لا يكذبون في الأحكام لا عمداً، ولا سهواً كما أنهم لا يفتون على خلاف معتقدهم وإلا لنقل إلينا لأنهم كانوا لا يخافون في الحق لومه لائم.

٣- إن العلم بالإجماع متوقف على معرفة اجتماعهم عليه في وقت واحد وهو متعذر لاحتمال رجوع احدهم أو موته.

وأجيب عن ذلك:

لا نسلم عدم اجتماعهم عليه في وقت واحد لأنه لو رجع احد المجتهدين عن فتواه لنقل إلينا واشتهر فلما لم ينقل ولم يشتهر دل ذلك على وصوله إلينا بعد اتفاقهم عليه^(١).

وبعد ذكر المذاهب في هذه المسألة وأدلة كل فريق أرى ترجيح مذهب الجمهور القائل بإمكان الاطلاع على الإجماع والعلم به وإن أدلة المخالفين لا تعتبر إلا تشكيكا في أمر ضروري وهذا ممتنع.

(١) راجع المراجع السابقة، الأحكام للامدي ٢٨٨/١، البدر الطالع شرح جمع الجوامع للمحلى رسالتنا لنيل الدكتوراه ٨٣٥/٢، كشف الأسرار على أصول البزدوي ٩٤٧/٣، أصول الفقه د / زهير ١٨٢/٣، أصول الفقه د / بدران ص ١٢٩ وما بعدها.

المبحث الثالث في حجية الإجماع

المراد بحجية الإجماع كونه حجة ودليل يستدل به على الأحكام الشرعية، وقد اختلف العلماء في حجية الإجماع ووجوب العمل به على مذهبين:

المذهب الأول:

وعليه الجمهور من العلماء قديماً وحديثاً سلفاً وخلفاً وهم يرون أن الإجماع حجة يجب العمل به شرعاً بعد الكتاب والسنة فإذا تحقق الإجماع على مسألة من المسائل وعلم ذلك الإجماع صار الحكم الذي أجمعوا عليه حجة يجب العمل به وتحريم مخالفته، وأن هذه المسألة ليست محلاً للاجتهاد فيها غير أن الجمهور اختلفوا هل الإجماع حجة قطعية أم ظنية، فذهب الأكثرون إلى أن الإجماع حجة قطعية وتحرم مخالفته، وذهب الآمدي والإمام الرازي إلى أن الإجماع حجة ظنية.

المذهب الثاني:

وعليه النظام من المعتزلة والشيعة الإمامية والخوارج وهم يرون أن الإجماع ليس حجة شرعية ولا يجب العمل به وعليه فلا يكون أصلاً من أصول التشريع الإسلامي فالشيعة يقولون: إن الإجماع في حد ذاته لا يعتبر حجة إلا إذا اشتمل على قول الإمام المعصوم، والخوارج يقولون: إن إجماع الصحابة فقط هو الحجة^(١).

(١) راجع فواتح الرحموت وشرحه ٢/٢١٣، التلويح مع التوضيح ٢/٩٣، تيسير التحرير ٣/٢٢٨، مختصر ابن الحاجب ٢/٣١، الإحكام للآمدي ١/٢٨٦، نهاية السؤل مع شرح البدخشي ٢/٢٧٧، البدر الطالع شرح جمع الجوامع للمحلى رسالتنا لنيل الدكتوراه ٢/٨٣٥، الإبهاج ٢/٢٩٢ وما بعدها، أصول الفقه د / زهير ٣/١٨٢، الإجماع د / صبري معارك ص ١٢٦.

الأدلة:

استدل أصحاب المذهب الأول على حجية الإجماع بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول هاك بيانها:

أولا أدلتهم من الكتاب العزيز:

أ- قوله تعالى: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُضْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (النساء: ١١٥).

وجه الدلالة من الآية:

إن مشاقة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ معناها منازعته ومخالفته فيما جاء به عن ربه، وسبيل المؤمنين معناه ما اختاره المؤمنون لأنفسهم من قول أو عمل أو اعتقاد، وقد جعل الله كلا من المشاقة وإتباع غير سبيل المؤمنين موجبا للعقاب بدخول جهنم وبئس المصير، لأنه تعالى عطف الثانية على الأولى بالواو التي تفيد التشريك في الحكم وما دام إتباع غير سبيل المؤمنين موجبا للعقاب فيكون محرما ويكون إتباع سبيل المؤمنين واجبا، وبذلك يكون سبيل المؤمنين حجة يجب العمل بمقتضاه وهو المدعى.

اعترض على هذا الدليل بعده اعتراضات، أهمها ما يلي:

الاعتراض الأول:

إن الله تعالى رتب الوعيد على الكل أي على مشاقة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإتباع غير سبيل المؤمنين معا فيكون المجموع هو المحرم ولا يلزم من تحريم المجموع تحريم كل واحد من أجزائه قياساً على تحريم الجمع بين الأختين في النكاح، وعلى هذا لا يكون الإجماع حجة.

أجيب عن هذا الاعتراض:

أنا لا نسلم أنه تعالى رتب الوعيد على الكل بل على كل واحد إذ لو لم يكن مرتباً على كل واحد لكان ذكر مخالفة المؤمنين يعني إتباع غير سبيلهم لغو لا فائدة له، لأن المشاقة مستقلة في ترتب الوعيد وكلام الله سبحانه وتعالى يسان عن اللغو.

الاعتراض الثاني:

سلمنا أن الوعيد مرتب على كل واحد منهما لكن تحريم المشاقة مشروط بتبيين الهدى فيكون اتباع غير سبيل المؤمنين مشروطاً به، لأنه معطوف على المشاقة والعطف يقتضي التشريك وإن لفظ الهدى عام لاشتماله على "أل" الاستغراقية فيكون الشرط تبين كل أنواع الهدى، ومن جملة أنواع الهدى الدليل الذي استند إليه المجموع في إجماعهم فإن ظهر له هذا الدليل لم يكن للإجماع فائدة وأن لم يظهر له لم تحريم المخالفة.

أجيب عن هذا الاعتراض:

لا نسلم أن ما كان شرطاً في المعطوف عليه يكون شرطاً في المعطوف والعطف يقتضي التشريك في بعض الأحكام دون بعض ولو سلمنا إن الشرط في المعطوف عليه يكون شرطاً في المعطوف لا يضر لأن معنى الهدف المشروط في مشاقة الرسول ﷺ هو الدليل على وحدانية الله وصدق نبوته ﷺ لا أدلة الأحكام الفرعية فتكون حرمة إتباع غير سبيل المؤمنين مشروطة بذلك.

الاعتراض الثالث:

سلمنا أن قوله تعالى ﴿ويتبع غير سبيل المؤمنين﴾ يوجب تحريم المخالفة لكن لفظ غير وسبيل مفردان، والمفرد لا عموم له فلا يوجد تحريم كل ما غير سبيلهم بل يصدق بصورة وهو الكفر ونحوه مما لا خلاف فيه.

أجيب عن ذلك:

بأنه يقتضي العموم لما فيه من الإضافة ويدل على هذا العموم صحة الاستثناء منه فيقال إلا سبيل كذا والاستثناء معيار العموم.

الاعتراض الرابع:

لا نسلم أن سبيل المؤمنين هو الإجماع بل هو الدليل الذي استندوا إليه وذلك، لأن السبيل في اللغة هو الطريق الذي يمشي

عليه وهذا غير مراد هنا فيجب صرفه إلى أقرب مجاز إلى المعنى الحقيقي وهو الدليل الذي اجمعوا عليه، أما حمل السبيل على الإجماع فهو حمل له على المجاز المرجوح، لأن الإجماع يوصل إلى المقصود بواسطة الدليل.

أجيب عن ذلك:

بان السبيل أيضا يطلق على الإجماع وعلى ما يختاره الإنسان لنفسه من قول أو فعل، ومنه قوله تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (يوسف: ١٠٨). وإذا كان كذلك فحملة على الإجماع أولى فان الإجماع يعمل به المجتهد والمقلد، وأما الدليل فلا يعمل به سوى المجتهد فحملة على الإجماع أولى لعموم الفائدة.

الاعتراض الخامس:

سلمنا أن سبيل المؤمنين وهو ما يختارونه لأنفسهم لكن لا نسلم وجوب إتباعهم في كل سبيل إنما يجب إتباعهم في السبيل الذي كانوا به مؤمنين ولا شك إن سبيلهم هو امثالهم للأوامر واجتنابهم للنواهي فتكون طاعتهم واجبة وهذا ليس محل خلاف.

أجيب عن ذلك:

بأن جعل سبيل المؤمنين بما ذكر يقضي أن تكون هي عين مشاقة الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا المشاقة معناها ترك العمل بما جاء به من الإيمان بالله تعالى والشرعية المعلومة فيكون تكرار في الآية وذلك بعيد، وسبب النزول لا يخص الآية لان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على الراجح.

الاعتراض السادس:

سلمنا تحريم إتباع سبيل المؤمنين لكن لا نسلم وجوب إتباع سبيلهم، وقولكم لا وساطة بينهما غير مسلم فإن بينهما واسطة وهي أن يترك الإتباع أصلاً فلا يتبع سبيل المؤمنين ولا سبيل غيرهم.

أجيب عن ذلك:

بان الإتباع مطلقاً إتباع لغير سبيلهم، لأن سبيلهم الأخذ بمقاتلتهم وترك الأخذ غير سبيلهم فثبت حرمة غير سبيل المؤمنين ويلزم منه وجوب المتابعة وهو المدعى.

الاعتراض السابع:

سلمنا أن إتباع سبيل المؤمنين واجب لكن لا نسلم وجوب إتباعهم في كل شيء وإلا لوجب إتباعهم في المباح وصار المباح واجباً وهو باطل، كما انه إذا ثبت إتباعهم في كل شيء كان علينا أن نثبت الحكم بالدليل وبالإجماع فلا يكون الإجماع حجة مستقلة وهو خلاف المعروف.

أجيب عن ذلك:

بأن اتباعهم في المباح واجب بمعنى أنه يجب اعتقاد إباحته وفعله على أنه

مباح لا على انه واجب كما وجب علينا إتباع الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما يفعله مع أن ما يفعله قد يكون مباحاً.

الاعتراض الثامن:

سلمنا وجوب الإتيان في كل شيء إلا ما خصه الدليل فإن الآية لا دلالة فيها على وجوب إتيان مجتهد عصر من العصور بل توجب إتيان كل المؤمنين، لأن لفظ المؤمنين عام فيشمل الموجودين إلى أن تقوم الساعة.

أجيب عن ذلك:

بأن الله تعالى لما جعل مخالفة المؤمنين موجبة للعقاب إنما قصد بذلك الترغيب في الأخذ بعملهم والزجر عن مخالفتهم والترغيب في العمل إنما يكون في دار الدنيا دار العمل، وما دام الأمر كذلك كان المراد بالمؤمنين بعضهم وليس كلهم وهم مجتهدو كل عصر وتكون الآية مفيدة لحجية الإجماع وهو المطلوب^(١).

١ - قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ (البقرة: ١٤٣).

وجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى عد لهم بقبول شهادتهم ولما كان قول الشاهد

(١) راجع: كل ما تقدم في فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٢/٢١٤ وما بعدها، التلويح مع التوضيح ٢/٩٣، مختصر ابن الحاجب بشرح العضد ٢/٣١، نهاية السؤل مع شرح البدخشي ٢/٢٧٨ وما بعدها، الإبهاج ٢/٢٩٤ وما بعدها، الإحكام للآمدي ١/٢٩٣ وما بعدها، التقرير والتحجير ٣/٨٣ وما بعدها، البرهان ١/٤٥١، تيسير التحرير ٣/٢٢٧، حجية الإجماع لأستاذي الدكتور / محمد محمود فرغلي ص ١٣٠، الإجماع لأستاذي الدكتور / صبري معارك ص ١٢٩ وما بعدها، أصول الفقه د / زهير ٢/١٨٤ وما بعدها، أصول الفقه الإسلامي للدكتور / بدران أبو العينين ١١٦ وما بعدها.

حجة إذ لا معنى لقبول شهادته إلا كون قوله حجة يجب العمل بمقتضاه فيدل هذا على أن إجماع الأمة حجة وهو المطلوب^(١).

اعترض على وجه الاستدلال من الآية بعده اعتراضات أهمها ما يلي:

الاعتراض الأول:

إن العدالة فعل العبد لأنها أداء الواجبات واجتناب المنهيات، وجعل الأمة وسطا فعل الله تعالى، وتعديل الشخص للغير لا يجعله عدلا في الواقع ونفس الأمر، لأن غايته الإخبار عن عدالته وقد يكون الإخبار مطابقاً للواقع وقد يكون غير مطابق له فتكون عدالة الأمة غير ثابتة.

أجيب عن ذلك:

بأن تعديل الله للأمة يجعلها عدلا باعتبار الواقع ونفس الأمر، لأنه إخبار بالعدالة ممن لا يحتمل قوله إلا الصدق لأنه يعلم سرهم ونجواهم وهو خالق لأفعالهم بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير.

الاعتراض الثاني:

إن التعديل من الله تعالى للأمة معلل بقبول شهادتها يوم القيامة على الأمم السابقة والعدالة إنما تعتبر وقت أداء الشهادة، فتكون الآية مفيدة لعدالة الأمة يوم القيامة فقط ولا يلزم من ذلك عدالتها في الدنيا حتى يحتج بقولها.

وأجيب عن ذلك:

بأن سياق الآية مشعر بأن الأمة الإسلامية قد امتازت عن غيرها من الأمم السابقة بهذه الميزة المذكورة فيها فلو جعلت عدالتها خاصة بيوم القيامة لما كانت

(١) راجع التلويح على التوضيح ٩٥/٢، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ج ٢ ص ٢١٥.

لها ميزة على الأمم السابقة، لأن الأمم جميعاً يوم القيامة عدولا فلا داعي لذكرها هذا الأمر على أن العدالة لا تتحقق إلا مع التكليف ومن المعلوم أنه لا تكليف في دار الآخرة^(١).

هذا وقد ذكر العلماء أدلة كثيرة على حجية الإجماع من الكتاب العزيز ولكن اكتفينا بما ذكرنا نظرا لضيق الوقت فليرجع إليها من شاء المزيد على ذلك.

ثانيا: أدلة الجمهور من السنة على حجية الإجماع: -

استدل الجمهور بأدلة كثيرة من السنة على حجية الإجماع أهمها ما يلي:

١- ما رواه ابن ماجه في سننه من طريق انس بن مالك " أن أمتي لا تجتمع على ضلالة "^(٢)، وفي إسناده أبو خلف الأعمى وهو ضعيف، ومنها ما رواه الحاكم في المستدرک بلفظ " لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة أبدا ويد الله مع الجماعة "، وقال صحيح حسن ومنها ما رواه أحمد في مسنده بلفظ " سألت ربي أن لا يجمع أمتي على ضلالة فأعطينها " ومنها ما رواه: الترمذي من طريق بن عمر: " إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد على ضلالة ويد الله مع الجماعة، ومن شذ إلى النار " وقال: حديث غريب، ومنها ما رواه العجلوني بلفظ لا تجتمع أمتي على ضلالة " وقال: مشهور المتن وله أسانيد

(١) راجع هذه الاعتراضات وما أجيب به عليها في الأحكام للآمدي ٣٠٣/١ الإبهاج في شرح المنهاج ٤٠٠/٢ وما بعدها، أصول الفقه د / زهير ١٩١/٣ وما بعدها، أصول الفقه الإسلامي للدكتور / بدران أبو العينين ١١٨ وما بعدها، أصول السرخسي ٣٩٧/١، حجية الإجماع للدكتور / محمد محمود فرغلي ص ١٤٧ ما بعدها.

(٢) راجع سنن ابن ماجه ١٣٠٣/٢ رقم ٣٩٥٠ باب السواد الأعظم المستدرک للحاكم ١١٥/١، مسند الإمام أحمد ٦/٦٩٦، سنن الترمذي ٤/٤٦٦ رقم ٢١٦٧ كتاب الفتن، كشف الخفاء للعجلوني ٤٨٨/٢ رقم ٢٩٩٩.

كثيرة وشواهد عديدة.

٢- ما رواه أبو داود عن أبي مالك الأشعري عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: إن الله أجاركم من ثلاث خلال: أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وان لا تجتمعوا على ضلالة" (١).

٣- ما رواه البخاري ومسلم من حديث المغيرة أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله" (٢).

٤- ما رواه أبو داود وأحمد "من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه" ومنها: "ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن" (٣).

٥- ما جاء عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال " قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تفترق أمتي نيفاً وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل يا رسول الله ومن تلك الفرقة، قال هي الجماعة" (٤).

وجه الاستدلال من الأحاديث السابقة:

إن هذه الأحاديث وإن كانت أخبار آحاد إلا أن القدر المشترك بينها وهو عصمة الأمة عن الخطأ متواتر لوجوده في الأحاديث فهي وإن اختلف ألفاظها إلا أنها متحدة في المعنى فتكون متواترة في المعنى والمتواتر المعنوي كالمتواتر اللفظي في إفادته القطع وهذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين حتى زماننا هذا، يقول الامدي: إن هذه الأحاديث اقرب الطرق في إثبات كون

(١) راجع الفتح الكبير في ضم الزيادات إلى الجامع الصغير ٣١٨/١.

(٢) راجع صحيح البخاري ٦٨/١، صحيح مسلم ٦٤/٢، المعجم الكبير للطبراني ٣٢٩/٩.

(٣) راجع الفتح الكبير ٢١٤/٣، سنن أبي داود رقم ٤٧٥٨.

(٤) راجع مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ١٧٩/١.

الإجماع حجة، وقال ابن الحاجب: الاستدلال بالسنة على حجية الإجماع أمر حسن فبعد كل هذا نقول: إن الإجماع حجة يجب العمل به وتحرم مخالفته.

وقد اعترض على هذا الاستدلال بعده الاعتراضات أهمها ما يلي: -

الاعتراض الأول:

انه ربما خالف واحد وردها ولم ينقل إلينا.

أجيب عن ذلك:

بما تحيله العادة إذ الإجماع من أعظم أصول الدين فلو خالف فيه مخالف لاشتهر إذ لم يندرس خلاف في دية الجنين وحد الشرب، فكيف أندرس في أصل عظيم يلزم منه التضليل والتبديل لمن أخطأ في نفيه أو إثباته، ألا ترى أن النظام قد اشتهر مع سقوط قدره فكيف يخفى خلاف أكابر الصحابة والتابعين.

الاعتراض الثاني:

إن هذا إثبات للإجماع بالإجماع لأنكم استدللتم بالإجماع على صحة الخبر بالخبر على صحة الإجماع وهذا باطل.

أجيب عن ذلك:

بأننا استدللنا على الإجماع بالخبر وعلى صحة الخبر بخلو الأعصار عن المدافعة والمخالفة فعلمنا بالعادة كون الخبر مقطوعاً به، لا بالإجماع كما ادعيتهم.

الاعتراض الثالث:

حملهم الضلال في الحديث على الكفر والبدعة فلعله أراد عصمة جميعهم عن الكفر بالتأويل والشبهة، كما أن قوله على الخطأ لم يتواتر وإن صح فالخطأ عام يمكن حمله على الكفر.

أجيب عن ذلك:

بان الضلال لا يناسب الكفر قال تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾ (الضحى: ٧)، وقال تعالى إخبارا عن موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾ (الشعراء: ٢٠)، وما أراد من الكافرين بل أراد من المخطئين كيف وقد فهم ضرورة من هذه الألفاظ تعظيم شأن هذه الأمة وتخصيصها بهذه الفضيلة، أما العصمة عن الكفر فقد انعم الله بها في حق علي وابن مسعود وغيرهما لأنهما ماتا على الحق وكم من آحاد عصموا من الكفر حتى ماتوا فأَي خصوصية للأمة فدل على انه أراد مالا تعصم عنه الآحاد من سهو وخطأ وكذب وتعصم عنه الأمة تنزيلا لجميع الأمة منزلة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في العصمة عن الخطأ في غير الدين، وأيضا فان الضلالة محلاة بلام التعريف إن كانت الرواية باللام وكونها نكرة في موضع النفي إن كانت الرواية بغير لام ينفي جميع وجوه الضلالة في الإيمان والشرائع والأصل في الكلام إجراؤه على عمومة فلا يجوز الحمل على الكفر خاصة من غير دليل^(١).

ثالثا: استدلالهم من المعقول:استدل الجمهور على حجية الإجماع بالمعقول بما يأتي:

١- قد ثبت قطعاً أن نبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاتم الأنبياء وأن شريعته قائمة إلى قيام الساعة فلو وقعت حوادث ليس فيها نص قاطع من الكتاب والسنة ولكن

(١) راجع ما تقدم ذكره من الأحاديث ووجه الدلالة والاعتراضات الواردة والأجوبة عليها في كشف الأسرار على أصول البزدوي ٩٧٨/٣ وما بعدها، التلويح مع التوضيح ٩٨/٢، فواتح الرحموت وشرحه ٣١٥/٢ وما بعدها، التقرير والتحجير ٨٥/٣، تيسير التحرير ٢٢٨/٣، كشف الأسرار للنسفي ١٠٨/٢، مختصر ابن الحاجب ٣٢/٢، نزهة الخاطر وشرحها ٢٣٨/١ وما بعدها، حجية الإجماع للدكتور / محمد محمود فرغلي ص ١٦٥ ما بعدها، الإجماع أد/ صبري معارك ص ١٣٦ وما بعدها.

أجمعت الأمة على حكمها فلو قلنا: إن إجماعهم ليس موجبا للعلم، ولأن الحق قد خرج عنهم وإنهم قد اجمعوا على الخطأ للزم أن تكون شريعته غير دائمة فيؤدي إلى الخلف في أخبار الشارع فلزم أن يكون إجماعهم حجة مبينة للحق لئلا يؤدي إلى المحال وهو انقطاع الشريعة وأنها غير دائمة.

٢- أن الصحابة والتابعين اجمعوا على أن الإجماع يقدم على القاطع من الكتاب والسنة وذلك بناء على أن النصوص القطعية تحتل النسخ في الجملة بخلاف الإجماع فإنه لا يحتمله البتة، فلو لم يكن الإجماع حجة قطعية لما اجمعوا على تقديمه على القاطع لكن التالي باطل فبطل المقدم وثبت نقيضه وهو أنه حجة قطعية.

هذا وقد اعترض على هذين الدليلين من المعقول بعده اعتراضات وأجاب عليها الجمهور لا داعي لذكرها لضيق المقام.

أدلة المذهب الثاني القائلين بعدم حجية الإجماع:

استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول واليك بعض هذه الأدلة:

أولاً: أدلتهم من الكتاب العزيز:

١- قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (النساء: ٥٩).

وجه الاستدلال بالآية:

إن الله تعالى أمر برد المتنازع فيه إلى الله ورسوله والرد إلى الله يكون

بالرجوع إلى كتابه والرد إلى الرسول يكون بالرجوع إليه في حياته وإلى سنته بعد لحوقه بالرفيق الأعلى، ولم يأمر برد المتنازع فيه إلى الإجماع فلا يكون حجة.

أجيب عن ذلك من قبل الجمهور:

فقالوا: هذه الآية حجة عليكم وليس حجة لكم، لأن حجية الإجماع من المتنازع فيها وعليه فيجب ردها إلى الله ورسوله وبالرد إليهما يتبين أن الإجماع حجة فنحن قد عملنا بالآية وأنتم لن تعملوا بها.

٢- قول الله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ (النحل: ٨٩) ..

وجه الاستدلال من الآية:

إنها تفيد إن الكتاب فيه بيان لكل شيء فلا حاجة إلى الإجماع ولا مرجع في الأحكام إلا إلى الكتاب، والإجماع غير الكتاب والسنة فلا يكون حجة.

أجيب عن ذلك:

بأن الآية لا تمنع أن يكون الإجماع حجة، لأن الكتاب تبيان لبعض الأشياء بواسطة السنة ولبعضها بواسطة الإجماع فيكون الإجماع تبياناً لبعض الأشياء حيث إن الإجماع لا يكون إلا من مستند.

ثانياً: أدلتهم من السنة:

استدل من قال بأن الإجماع ليس بحجة بأدلة كثيرة من السنة نذكر منها ما يلي:

أ- أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما أرسل معاذاً إلى اليمن قال له: " كيف تصنع إذا عرض لك قضاء ؟ قال: اقضي بما في كتاب الله، قال: فان لم يكن في كتاب الله ؟ قال

بسنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: فان لم يكن في سنة رسول الله ؟ قال: اجتهد رأيي ولا الو، قال: فضرب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على صدري ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما يرضي الله ورسوله^(١).

وجه الدلالة من الحديث:

إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقر معاذاً لما سألته عن الأدلة المعمول بها وأهمل الإجماع ولو كان الإجماع دليلاً لما ساغ ذلك مع الحاجة إليه.

أجيب عن ذلك:

بان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صوب معاذاً فيما قال لأنه ذكر الأدلة التي يمكن العمل بها في ذلك الوقت ولم يذكر الإجماع لأن الإجماع ليس بحجة في زمن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأنهم إن اجمعوا على خلاف قوله فإجماعهم باطل وان وافقهم فالحكم ثبت بالسنة لا بالإجماع.

ب- قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا"^(٢).

وجه الاستدلال: إن هذا الحديث يدل على أن بعض العصور قد تخلو من

(١) هذا الحديث رواه الترمذي في سننه من طريق شعبة، راجع سنن الترمذي ٣٩٤/٢ رقم الحديث ١٣٤٢.

(٢) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من طريق عبد الله بن عمر بن العاص، راجع متن البخاري بحاشية السندي ٣٠/١، ط: دار الكتب العلمية بيروت لبنان، صحيح مسلم بشرح النووي ٢٢٤/١٦.

العلماء فسير الناس جهالا والجهال قد يجمعون على ضلالة.

أجيب عن ذلك:

بان هذا الحديث غايته الدلالة على جواز انقراض العلماء ونحن لا ننكر امتناع وجود الإجماع مع انقراض العلماء، وإنما الكلام في إجماع من كان موجوداً من العلماء، ثم إن هذا الحديث معارض بما يدل على امتناع خلو عصر من العصور عمن تقوم الحجة بقوله مثل قوله عليه الصلاة والسلام " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله أي الساعة"^(١).

ثالثاً: أدلتهم من المعقول:

استدل أصحاب المذهب الثاني على عدم حجية الإجماع من المعقول بالآتي:

١ - إن الأمة الإسلامية كغيرها من الأمم السابقة وقول غيرها لا يعتبر حجة فقولها لا يكون حجة كذلك لعدم الفرق.

أجيب عن ذلك:

بان الفارق موجود، لأن الأمم السابقة لم يقم من الأدلة على صدقها بخلاف الأمة الإسلامية فأن الدليل على صدقها وعصمتها من الخطأ موجود.

٢ - إن قول كل مجتهد يحتمل الخطأ والصواب لكونه غير معصوم عن الخطأ فيكون الخطأ جائز على جماعتهم.

(١) هذا الحديث روي عن عدة طرق بألفاظ متعددة كلها تدور في معنى واحد، راجع صحيح مسلم ٤٦٤/٢ كتاب العلم، صحيح البخاري ٦٨/١، والمعجم الكبير للطبراني ٣٢٩/٩، مسند الإمام أحمد ٢٤٤/٤.

أجيب عن ذلك:

بأنه يثبت عادة بالاجتماع ما لا يثبت بالانفراد كما في المحسوسات والمعقولات ولا يمكن التنازع فيها فكذلك الأمور الشرعية^(١).

وبعد هذا العرض لأدلة المذاهب في حجية الإجماع تبين أن المخالفين في حجيته لم يتمسكوا بشيء يصلح دليلاً على ما ذهبوا إليه، وأن المذهب الراجح هو مذهب الجمهور القائل بأن الإجماع حجة ودليل شرعي يستدل به في استنباط الأحكام الشرعية.

والله اعلم،،،

(١) راجع أدلة المذهب الثاني في فواتح الرحموت وشرحه ٢١٧/٢، كشف الأسرار على أصول البزدوي ٢٥٢/٣، تيسير التحرير ٢٢٧/٣، التقرير والتحبير ٨٣/٣، الإحكام للآمدي ٣٠٠/١ وما بعدها، التلويح مع التوضيح ١٠٠/٢، حجية الإجماع للدكتور / محمد محمود فرغلي ص ٢١٩ ما بعدها أصول الفقه للدكتور / زهير ١٩١/٣، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٣٢/٢ وما بعدها، الإجماع كمصدر من مصادر التشريع الإسلامي لأستاذي الدكتور / صبري معارك ص ١٤٦ وما بعدها، أصول الفقه الإسلامي للدكتور / بدران أبو العينين ١١٥ وما بعدها.

المبحث الرابع في أركان الإجماع

تمهيد:

قبل أن اشرع في بيان أركان الإجماع تجدر الإشارة بنا إلى بيان الركن لغة واصطلاحاً:

الركن في اللغة:

هو الجانب القوي، ومنه قوله تعالى في حق لوط عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ (هود: ٨٠)، أي: جانب قوي^(١).

وفي الاصطلاح:

ما تقوم به الماهية بحيث يكون جزءاً منها وداخلياً فيها^(٢)، وإذا تبين لنا هذا نقول: إن للإجماع ركنين هما:

• الركن الأول: العزيمة

وهو التكلم بما يوجب الاتفاق منهم أو شروعهم في الفعل على وجه يكون ذلك موجوداً من الخاص والعام فيما يستوي الكل في الحاجة إلى معرفته لعموم البلوى فيه كتحريم الزنا والربا والزواج من الأمهات وما أشبه ذلك وما لا تعم البلوى فيه كتحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها، وفرائض الصدقات وما يجب في الثمار والزروع، فإذا شرع أهل الاجتهاد جميعاً في المزارعة أو المضاربة كان ذلك إجماعاً على المشروعية.

(١) راجع لسان العرب ١٧٢١/٢، مختار الصحاح ص ٢٥٥.

(٢) راجع مذكرة في شرح أركان القياس للدكتور / القرنشوي ص ٤٧ وما بعدها.

وسمي هذا الركن بالعزيمة لأنه الأصل في الإجماع وهو يشمل الاتفاق القولي والعملي والفعلي، ويسمى عند الجمهور غير الحنفية بالإجماع الصريح.

• الركن الثاني: الرخصة

وهو أن يتفق المجتهدون على قول أو فعل وينتشر في أهل عصره ويسكت الباقون منهم ولا يردوا عليهم بعد مضي مدة النظر والتأمل ويسمى إجماعاً سكوتياً، لأنه لو شرط لانعقاد الإجماع التنصيص من الكل لأدى ذلك إلى تعذر انعقاد الإجماع، لأن الوقوف على قول كل واحد منهم في حكم الحادثة حرج بين فينبغي أن يجعل اشتهاار الفتوى والسكوت من الباقيين كافياً في انعقاد الإجماع^(١).

الإجماع السكوتي

سبق أن قلنا إن أركان الإجماع عزيمة ورخصة وقلنا إن الإجماع يسمى رخصة عند الحنفية أما عند غيرهم فيسمى بالإجماع غير الصريح وها أنا اذكر تعريفه وشروطه وخلاف العلماء فيه:

تعريفه:

هو أن يبدي بعض المجتهدين راية صراحة في المسألة بفتوى أو بقضاء ويعلم به باقي المجتهدين في عصره فيسكتون ولا يكن منهم اعتراف ولا إنكار صراحة ومضي مدة التأمل فيه ولم يظهر له مخالف قبل استقرار المذهب.

شروطه:

يشترط في الإجماع السكوتي عدة شروط أهمها ما يلي:

(١) راجع كشف الأسرار على أصول البزدوي ٩٤٨/٢، شرح المنار وحواشيه ص ٧٣٨، التلويح مع التوضيح ٨٢/٢.

١- أن يكون السكوت مجرداً من علامة الرضا أو عدم الرضا فإذا وجد ما يدل على الرضا لم يكن إجماعاً سكوتياً بل إجماعاً صريحاً، وإن وجد ما يدل على عدم الرضا لم يتحقق الإجماع أصلاً؛ لأنه لا بد من موافقة الكل أو رضا الكل.

٢- أن يكون السكوت بعد مضي مدة التأمل بحيث تكون هناك فترة كافية للنظر والبحث في المسألة وتقدر عند الجمهور بثلاثة أيام وعند الحنفية غير محددة بفترة معينة بل المعول عليه هو مرور فترة من الوقت يعلم فيها عادة بأنه لو كان هناك مخالف لظهر.

٣- أن تكون المسألة اجتهادية، وهي التي يكون الدليل الوارد فيها ظنياً فإن كان قطعياً فإن السكوت فيها لا يعتبر دليلاً على الموافقة على ذلك الحكم، وإنما يعتبر من قبيل الإهمال لقول ذلك القائل وعدم الاعتداد برأيه.

٤- أن يكون السكوت قبل استقرار المذهب، لأنه بعد الاستقرار لم يدل على موافقتهم، لأن الظاهر إنهم سكتوا اعتماداً على معرفة مذاهبهم من قبل في تلك المسألة.

٥- أن يكون السكوت لخوف أو لمهابة يمنع الساكت من المخالفة.

٦- أن يعلم الحكم المسكوت عنه لجميع أهل العصر وينتشر ولم ينكروه.

فإذا تحققت هذه الشروط في الإجماع السكوتي فقد اختلف العلماء في كونه إجماع وحجة أو ليس بإجماع ولا حجة على مذاهب ... هاك بيانها:

المذهب الأول:

وعليه أكثر الحنفية، والإمام أحمد بن حنبل، وبعض الشافعية كابي إسحاق

الاسفراييني، والنووي، وبعض المالكية كابن الحاجب وهم يرون أن الإجماع السكوتي إجماع كما أنه حجة وأكثر الحنفية على أنه حجة قطعية وبعض العلماء ذهبوا إلى أنه حجة ظنية لا قطعية، واستدلوا على مذهبهم بما يأتي:

١- أنه لو شرط لانعقاد الإجماع التنصيص من كل واحد منهم لأدى ذلك إلى أن لا ينعقد الإجماع أبداً لتعذر اجتماع أهل العصر على قول يسمع منهم وهو متعذر ويوقع المكلفين في الحرج والله تعالى رفع عنا الحرج بقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (الحج: ٧٨)، كما أن الله تعالى لم يكلفنا ما ليس في وسعنا فقال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: ٢٨٦). فينبغي أن يجعل اشتهاار الفتوى من البعض والسكوت من الباقيين كافياً في انعقاد الإجماع.

٢- إن قول البعض وسكوت البعض الآخر إجماع في الأمور الاعتقادية ويكون إجماعاً في غيرها من الأحكام الفرعية كذلك لعدم الفارق بل اعتباره في الأحكام الفرعية أولى.

أجيب عن ذلك:

بأن الاختلاف جاء في الأحكام الاجتهادية دون الأمور الاعتقادية ثم إن القياس حجة ظنية فلا يكون دليلاً لإثبات الإجماع القطعي.

٣- إن العادة والعرف جريا في كل عصر على إفتاء الأكابر من المجتهدين وسكوت الأصاغر تسليماً وذلك عند موافقة رأيهم لرأي أكابرهم فالسكوت دليل على الموافقة والرضا.

أجيب عن ذلك:

بأن السكوت لا يدل على الموافقة إلا إذا كان معه إمارة عن الرضا مثل تكرار

الحكم وعدم الإنكار أو يجوز أن يكون السكوت لحياء أو خوف من سلطان جائر أو للبحث والنظر فلا يكون السكوت دليلاً على الموافقة.

المذهب الثاني:

وعليه الظاهرية وبعض الحنفية كعيسى بن أبان وبعض المتكلمين كالقاضي الباقلاني، ونسبه اللأمدي والإمام الرازي للإمام الشافعي ونسبه الباجي لأكثر المالكية وابن السبكي لأكثر الشافعية وغيرهم وهم يرون أنه ليس بإجماع ولا حجة واستدلوا بما يأتي:

١- من السنة:

ما روي أن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى صلاة العصر فسلم من ركعتين فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكا عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه الأيسر، وفي القوم رجل وفي يده طول يقال له ذو اليدين قال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: كل ذلك لم يكن: فقال: قد كان بعض ذلك، فنظر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى أبي بكر وعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وقال: أحق ما يقول ذو اليدين: قالوا: نعم، فتقدم، ثم صلى ما ترك ثم سلم، ثم سجد للسهو ثم سلم^(١).

وجه الدلالة:

أنه لو كان السكوت دليلاً للموافقة لاكتفى به رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولما استنطقهم من غير حاجة دل على أن السكوت ليس رضا فلا يكون إجماعاً ولا حجة.

(١) راجع مصباح السنة للبغوي ٧٠/١، نيل الأوطار للشوكاني ١٢٢/٣، صحيح البخاري ٣٤٢/٢ كتاب الصلاة.

أجيب عن ذلك:

بأن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انطق أبا بكر وعمر للتأكد من كلام ذي اليمين فلما تأكد من صدقه أتم صلاته ركعتين أخريين ثم سجد للسهو.

٢ - من الآثار ما يلي:

أ- ما روى عن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لما شاور الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ في فضل مال عنده من الغنائم أشاروا عليه بتأخير القسمة والإمساك إلى وقت الحاجة وعلي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في القوم ساكت، فقال له: ما تقول يا أبا الحسن: قال: لم نجعل يقينك شكاً وعلمك جهلاً، أرى تقسيم ذلك بين المسلمين وروى فيه حديثاً.

ووجه الدلالة:

إن سيدنا عمر لم يجعل سكوت الإمام علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دليلاً على الموافقة مع كون الحق عنده في خلافهم.

أجيب عن ذلك:

إن الإمام علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سكت لأنه يرى إن الذين أفتوا بإمساك المال إلى وقت نائبة كان قولهم حسناً ولكن كانت القسمة في رأي الإمام علي أحسن لما فيها من براءة الذمة بالتعجيل بأداء الأمانة، وفي مثل هذا الموضع لا يجب إظهار الخلاف، لأن الحكم غير خطأ إذ لو كان خطأ لأثم علي بسكوته فلماذا سكت في الابتداء وحين سئل بين الأحسن عنده.

ب - ما روى إن امرأة غاب عنها زوجها فبلغ عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إنها تجالس الرجال

وتتحدث معهم، فأشخص إليها ليمنعها عن ذلك، فأملصت^(١) من هيئته، فشاوَر أصحابه في ذلك. فقالوا: لا غرم عليك إنما أنت مؤدب وما أردت إلا الخير. وعلي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ساكت في القوم: فقال: ما تقول يا أبا الحسن: فقال: إن كان هذا جهد رأيهم فقد أخطئوا، وإن قاربوك أي طلبوا قربك فقد غشوك، أي: خانوك، أرى عليك الغرة^(٢) فقال: أنت صدقتني.

وجه الدلالة:

قد أجاز الإمام علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ السكوت مع إضمار الخلاف ولم يجعل عمر سكوته دليلاً على الموافقة حتى استنطقه.

أجيب عن ذلك:

بأن عدم الغرم على عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حسناً وصواباً، لأنه لم يوجد من عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ما يوجب الغرة إذ لا حاجة منه لكن إلزام الغرة عليه كان أحسن، صيانة عن القيل والقال ورعاية لحسن الثناء وإظهاراً للعدل، وسداً للادعاء فيما يستقبل، فلهذا سكت أولاً ولما استنطقه عمر بين أولى الوجهين عنده وقال بالغرم عليه.

ومن المعقول:

إن السكوت يحتمل وجوهاً سوى الرضا لاحتمال أنه سكت لتعارض الأدلة حتى يتروى أو يتفكر أو لخوف الذم أو عدم الالتفاف إليه بسبب الإنكار أو للمهابة كما قال ابن عباس في حق عمر بعد وفاته حين خالفه في شرعية العول^(٣) هبته

(١) أي: أسقطت جنينا ميتاً لأنها كانت حامل.

(٢) الغرة: بياض في جبهة الفرس، وهي تقدر عند الحنفية بخمسمائة درهم وعند مالك والشافعي بستمائة درهم يستوي فيها الذكر والأنثى - راجع مختار الصحاح ص ٤٧١، الهداية ١٣٩/٤.

(٣) العول لغة يقال: عالت الفريضة عولاً ارتفع حسابها وزادت سهامها، فنقصت الإنصباء، وفي

وكان رجلاً مهيباً، وفي رواية منعني عن ذلك درته، أو لاعتقاد تصويب كل مجتهد فلا يرى الإنكار عليه واجباً، أو يوقر القائل فلا يخالفه تعظيماً له، ومع قيام هذه الاحتمالات لا يدل السكوت على الموافقة فلا إجماع. ومن هنا قال الإمام الشافعي: لا ينسب إلي ساكت قول^(١).

أجيب عن ذلك:

بأن السكوت دليل على الرضا وما ذكر من الاحتمالات خلاف الظاهر فلا يؤثر في كونه إجماعاً وحجة، والأثر المروي عن ابن عباس مكذوب حيث إن الواقع يدل على خلافه لأنهم كانوا يناظرون ولا يهابون أحداً في إظهار الحق لأنهم كانوا يعتقدون قبول الحق ويقدرّون إظهاره نصحاً والسكوت عنه غشاً في الدين.

والمناظرة في مسألة العول كانت مشهورة بينهم فمن البعيد أن ابن عباس لم يخبر بقول عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مهابة له مع أن عمر كان يقدمه ويدعوه في الشورى مع الكبار من الصحابة لما عرف من فطنته وقوة ذهنه، هذا على أن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان ألين للحق وأشد أنقياداً له سواء أكان من ابن عباس أم من غيره حتى أنه كان يقول: لا خير فيكم ما لم تقولوا ولا خير في ما لم اسمع، وكان يقول: رحم الله امرأً أهدى إلي عيوبي، وكان يقول: الحمد لله الذي جعلني بين قوم إذا رغبت عن الحق قوموني، ولما نهى عن المغالاة في المهور في خطبته قالت امرأة: أما سمعت قول الله عَزَّجَلَّ: ﴿وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا﴾ (النساء: ٢٠)، فتمنعنا عما أعطانا الله، قال:

الاصطلاح: عبارة عما إذا اجتمع أصحاب الفروض وضاعت سهام المال على أنصبتهم، وعملت الفريضة التي زيد في حسابها ليدخل النقص على كل واحد بقدر حقه (راجع المصباح المنير ٤٣٨/١، المجموع للنووي ج ٥ ص ٢١٨، المحلي لابن حزم ٢٦٤/٩).

(١) وقول الشافعي قاعدة فقهية ذكرها السيوطي في الاشباه والنظائر: مراد الشافعي بها موافقة القائل لما يدعيه الخصم وتسويغ ذلك القول في محل الاجتهاد. (ينظر: الاشباه والنظائر ص ١٥٨).

كل الناس أفقه من عمر حتى النساء في البيوت، وإذا كان ذلك كذلك كيف يستقيم أن يقال: إنه امتنع عن إظهار قوله وحجته مهابة له؟ فثبت أنه غير صحيح. ولو سلمنا صحته فيكون من الجائز إن ابن عباس لم يظهر رأيه لأنه علم أن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أفقه منه وأن المسالة اجتهادية فلكل مذهبه.

وأما قول الشافعي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لا ينسب إلى ساكت قول وبالتالي لا يكون السكوت إجماعاً ولا حجة فقد عقب عليه النووي بقوله: والصحيح من مذهب الإمام الشافعي أنه حجة وإجماع، ولا ينافيه قوله ولا ينسب إلى ساكت قول، لأنه محمول عند المحققين على نفي الإجماع القطعي فلا ينافي كونه إجماعاً ظنياً.

المذهب الثالث:

وعليه بعض الشافعية وبعض المعتزلة منهم أبو هاشم والجبالي ونسبه البخاري للكرخي من الحنفية وللشافعي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في أحد الوجهين عنه واختاره الصيرفي والآمدي وابن السمعاني وغيرهم وهم يرون أنه حجة وليس بإجماع واستدلوا عليه بما يأتي:

١- إن سكوتهم مع هذه الاحتمالات السابقة التي ذكرناها في المذهب السابق من المعقول تدل ظاهراً على الموافقة فيكون حجة يجب العمل بها كخبر الواحد والقياس وقد احتج الفقهاء في كل عصر بالقول المنتشر في الصحابة إذا لم يظهر له مخالف فدل على أنهم اعتقدوه حجة إلا أنه لا يكون إجماعاً

أجيب عن ذلك:

بان الاحتمالات لا تعتبر إلا إذا قام عليها دليل وقد ذكر في الرد عليها ما ينفي هذه الاحتمالات فيكون حجة وإجماعاً إذا الأصل انتفاؤها، وأقول بأن هذا المذهب لا ينفي كونه إجماعاً في الحقيقة غاية الأمر أن المتقدمين قد لا يسمونه

إجماعاً، لأن الإجماع عندهم لا يطلق إلا على القطعي فيكون الخلاف في التسمية فقط.

المذهب الرابع:

وعليه الجبائي من المعتزلة وللإمام أحمد في أحد الروايتين عنه ونقله ابن فورك عن أكثر أصحاب الشافعي واختاره الرافعي، وأبو إسحاق الشيرازي، وغيرهم وهم يرون أنه إجماع وحجة بعد انقراض العصر وهذا القول يتفق مع سابقه من حيث الحجية غير أن أصحابه قيدوا كونه حجة بعد انقراض العصر واستدلوا عليه بما يأتي:

١- إن انقراض العصر يضعف الاحتمالات المذكورة من الخوف والتفكير وغيرهما، والعادة قاضية ببعض سكوت العلماء في الزمن المتطاوّل لأن حكم الواقعة المجمع عليها قد تكرر مع الزمن ولم يتصور دوام السكوت من كل المجتهدين، ولهذا اظهر ابن عباس خلافه في العول من بعد فلذلك شرطنا انقراض العصر لصيرورته إجماعاً.

أجيب عن ذلك:

بأن مضي المدة التي تكفي للتأمل والرواية مع عدم الإنكار واستقرار المذاهب كافية لنفي الاحتمالات المذكورة وإن لم يحصل انقراض العصر فاشتراطه إذا لا وجه له.

المذهب الخامس:

وعليه ابن أبي هريرة من الشافعية وهو يرى: إن كان القول على سبيل الفتوى وانتشر ولم يعرف له مخالف يكون إجماعاً وحجة وإن كان حكماً وسكت الباقي عن إنكاره لا يكون إجماعاً ولا حجة واستدل عليه بما يلي:

١- أن العادة قضت بأن حكم الحاكم لا يدل السكوت فيه من الباقيين على الرضا منهم، لأن حكم الحاكم يقطع النزاع ويسقط الاعتراض، لأن في المخالفة افتياتاً عليه فلا يكون إجماعاً ولا حجة بخلاف قول المفتي فأن فتواه غير ملزمة ولا مانعة من الاعتراض فسكوت الساكت عن الإنكار يعتبر رضا بقول الغير فيتحقق الإجماع ويكون حجة.

أجيب عن ذلك:

بأن العادة أنما تقتضي بعدم الإنكار على الحاكم عند استقرار المذاهب ومعرفتها، لأن عدم الإنكار منشؤه أن ما حكم به الحاكم مذهب له فلا يصح الإنكار عليه، لأن الحاكم لا يقضي بغير مذهبه.

أما قبل استقرار المذاهب فالعادة قاضية بالإنكار عند المخالفة فالدليل أخص من المدعى^(١).

هذا وهناك مذاهب أخرى في الإجماع السكوتي بعضهم أوصلها إلى اثنا عشر مذهباً فتجنباً للتطويل اكتفي بهذا القدر.

والله اعلم،،،

(١) راجع: الإجماع السكوتي وما قيل فيه: في راجع كشف الأسرار على أصول البزدوي ٢٢٩/٣ وما بعدها، تيسير التحرير ٢٤٦/٣ وما بعدها، فواتح الرحموت وشرحه ٢٣٢/٢، الإحكام للآمدي ٣٦٥/١، التلويح مع التوضيح ٨٢/٢ وما بعدها، أصول السرخسي ٣٠٣/١، نهاية السؤل مع مناهج العقول ٢٠٥/٢، المستصفي ١٩١/١، تنقيح الفصول ص ٢٣٠، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٧٣/٢، الإبهاج ٤٢٦/٢، حاشية البناني ١٩٠/٢، حجة الإجماع أد/ محمد محمود فرغلي ص ٣٦٨، الإجماع في التشريع الإسلامي اد/ صبري معارك ص ١٨٣ وما بعدها، أصول الفقه للدكتور / زهير ٢٠٨/٣ وما بعدها، التقرير والتحبير ١٠٣/٣ وما بعدها.

الفصل الثاني
في الإجماعات الخاصة المختلف فيها
ومسائل متعلقة بالإجماع

المبحث الأول الإجماعات الخاصة المختلف فيها

وهي كالتالي:

• أولاً: إجماع أهل المدينة النبوية

اختلف العلماء في إجماع أهل المدينة النبوية هل هو حجة على غيرهم أم لا؟ أو بمعنى آخر: هل يكون إجماعهم وحده حجة على من خالفهم أم لا؟
اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول:

وعليه الجمهور من العلماء وهم يرون أن إجماع أهل المدينة وحده لا يكون حجة على من خالفهم في حالة انعقاد إجماعهم واستدلوا عليه:

١- أن الأدلة التي أثبتت حجية الإجماع متناولة لأهل المدينة ولغيرهم، كما أن العصمة عن الخطأ واردة لكل فتخصيصها بأهل المدينة تخصيص بلا مخصص وترجيح بلا مرجح وهو باطل.

المذهب الثاني:

وعليه الأمام مالك وهو يرى أن إجماع أهل المدينة حجة مطلقاً على من خالفهم، وقال بعض من أصحابه: إنما أراد بذلك أن يكون إجماعهم أولى، ومنهم من قال: أراد بذلك أصحاب رسول الله ﷺ واستدل لذلك بأدلة من السنة والمعقول وسأكتفي بدليل واحد.

فمن السنة: ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من طريق جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: "إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع

طبيها" (١)

فالحديث أفاد أن الخطأ من الخبث فكان منفيًا عن أهل المدينة، وإذا انتفى عنهم الخطأ وجب قبول قولهم لعصمتهم.

أجيب عن ذلك:

بأن هذا النص لا دلالة له على المطلوب، لأن غاية النص يدل على زيادة فضلها (أي المدينة) لا على أن إجماع أهلها دون غيرهم حجة كما أننا لا نسلم أن الخطأ خبث، لأن الخطأ معفو عنه والرجس منهي عنه، كما أنه قد يراد بالخبث من كره المقام بالمدينة ومجاورة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهذا يدل على ضعف الدين، أو يكون المراد نفيها الخبث مخصوص،

بزمان الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومع كل هذه الاحتمالات لا ينهض هذا الدليل على أن إجماع أهل المدينة وحده حجة على غيرهم.

٢- ومن المعقول وجهين:

الأول:

بأن المدينة دار هجرة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وموطن قبره ومهبط الوحي، ومجمع الصحابة، ومستقر الإسلام ومتبوأ الإيمان وفيها ظهر العلم ومنها صدر فلا يجوز أن يخرج الحق عن قول أهلها.

أجيب عن ذلك:

بأن ما تقدم لا يدل على الاحتجاج بإجماع أهلها فإن مكة مع اشتمالها على

(١) راجع صحيح البخاري ٢٨١/٣ كتاب الحج باب المدينة تنفي الخبث، صحيح مسلم بشرح النووي ١٥٥/٩.

البيت والمقام والصفة والمروة وزمزم ومواضع المناسك، وكونها مولد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومنشأ إسماعيل ومنزل إبراهيم عليهما السلام لا يكون إجماع أهلها حجة ولم يذهب إليه أحد فعرفنا أنه لا أثر للبقاع في ذلك بل الاعتبار لعلم العلماء واجتهاد المجتهدين، وكما كانت المدينة مجمع الصحابة ومهبط الوحي فقد كانت دار المنافقين ومجمع أعداء الدين وفيهم من قال: ﴿هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ﴾ (المنافقون: ٧)

ومن قال: ﴿يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (المنافقون: ٨)

ومنها الماردون على النفاق وفيها طعن عمر بن الخطاب وحوصر عثمان بن عفان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حتى قتل إلى غير ذلك.

الثاني:

أن أهل المدينة شاهدوا التنزيل وسمعوا التأويل وكانوا اعرف بأحوال الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من غيرهم فوجب إن لا يخرج الحق عن قولهم.

أجيب عن ذلك:

ما تقدم لا يدل على انحصار أهل العلم فيها والمعتبرون من أهل الحل والعقد ومن تقوم الحجة بقولهم ولم يخصص ذلك بموضع دون موضع لعدم تأثير المواضع في ذلك^(١).

(١) راجع ما تقدم من كشف الأسرار على أصول البزدوي ٢٤١/٣ وما بعدها، شرح المنار وحواشية ص ٧٤٠، التلويح ٩٣/٢، تيسير التحرير ٢٤٤/٣، المستصفى ١٨٧/١، تنقيح الفصول ص ٣٣٤، مناهج العقول مع نهاية السؤل ١٨٧/٢ وما بعدها، الإحكام للآمدي ٣٤٩/١، شرح

وبعد هذا العرض لهذه المسألة لا يسعنا إلا القول بترجيح مذهب الجمهور القائل بأن الإجماع لا يختص بأهل المدينة وحدهم دون غيرهم.

• ثانياً: إجماع العترة (أهل البيت النبوي):

هل ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم ويكون حجة عند المخالفة من غيرهم أم لا ؟ خلاف بين العلماء ... هاك بيانه:

المذهب الأول:

وعليه الجمهور من العلماء وهم يرون أن إجماع العترة وهم أهل البيت ليس بحجة على غيرهم عند المخالفة أي لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم مع وجود المخالف لهم، واستدلوا عليه بما ذكرناه سابقاً في إجماع أهل المدينة في مذهب الجمهور فارجع إليه منعا للتكرار.

المذهب الثاني:

وعليه الشيعة الزيدية وبعض الروافض ووافقهم عليه أبو هاشم وأبو عبد الله البصري والقاضي عبد الجبار ونسبه بعض العلماء إلى النظام وهم يرون انعقاد الإجماع بأهل البيت وحدهم كما أنه حجة واستدلوا عليه بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول وسأذكر بعضاً منها:

١- فمن الكتاب:

قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ (الأحزاب: ٣٣).

وجه الدلالة: أن الله تعالى ينفي الرجس عن أهل البيت بـ إنما هي للحصر

فيهم والخطأ والضلال من الرجس فكان متنفيا عنهم فيكون قولهم حجة، وأهل البيت هم: فاطمة وعلي والحسن والحسين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أجمعين، ويؤيد ذلك ما رواه الترمذي عن عمر ابن أبي سلمه انه لما نزلت هذه الآية لف النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كساء وقال: هؤلاء أهل بيتي وخاصتي اللهم اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا^(١) وكذلك ما رواه مسلم عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: خرج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غداة وعليه مرط^(٢) مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فأدخله ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله^(٣) ثم تلا قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ (الأحزاب: ٣٣).

أجيب عن ذلك:

بأن الآية نزلت في زوجات النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقصد دفع التهمة عنهن، وامتداد الأعين بالنظر إليهن، ويدل على ذلك أول الآية وآخرها، وهذا عند عامة أهل التفسير ولئن سلمنا أن المراد قرابة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لكن لا نسلم أن الخطأ الاجتهادي رجس، لأن الرجس قيل: هو العذاب أو الإثم أو كل مستقذر ومستنكر، كما أن الحديث لا ينافي كون الزوجات من أهل البيت، ويدل عليه الآية المخاطبة لهم بأهل البيت.

أما من السنة:

ما رواه احمد والترمذي عن زيد بن ثابت أنه قال: قال رسول الله

(١) راجع سنن الترمذي ٦٦٣/٥ وقال حديث غريب، رواه الحاكم في المستدرک من طريق آخر وقال صحيح الإسناد ١٣٣/٣، كتاب معرفة الصحابة.

(٢) مرط بكسر الميم وسكون الراء كساء من صوف أو خز أو كتان وقيل هو الإزار (القاموس المحيط ٣٩٩/٤).

(٣) راجع صحيح مسلم بشرح النووي ١٩٤/١٥ باب فضائل الحسن والحسين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إني تارك فيكم الثقلين فإن تمسكنم بهما لن تضلوا كتاب الله وعترتي وأنهما لم يفترقا حتى يردا الحوض جميعاً" ^(١)

وجه الدلالة من الحديث:

أن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جعل التمسك بالعترة (أهل البيت) رافعاً للضلال كالتمسك بالكتاب فلا تقف إقامة الحجة على غيرهما.

أجيب عن ذلك:

بأن الحديث من أخبار الآحاد، وخبر الواحد ليس بحجة وإن كان حجة لكن لا نسلم أن المراد بالثقلين الكتاب والعترة، بل الكتاب والسنة على ما روي أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال "كتاب الله وسنتي" فيجب الحمل على أن روايتهم حجة جمعاً بين الأدلة، كما أن الحديث يفيد وجوب التمسك بالكتاب والعترة لا بالعترة وحدها، كما أن الحديث معارض بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" ^(٢) الدال على جواز التمسك بقول كل واحد من الصحابة وكون التمسك به مهتدياً وإن خالف ذلك الصحابي أهل البيت وحينئذ لا يكون قولهم واجب الاتباع.

أما من المعقول:

فإن أهل البيت النبوي اختصوا بالشرف والنسب فكانوا أهل بيت الرسالة

(١) راجع مسند الإمام أحمد ١٨٩/٥، وسنن الترمذي ٣٢٧/٥، رقم الحديث ٣٨٧٤ باب مناقب أهل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٢) هذا الحديث رواه مسلم عن أبي بردة عن أبيه بلفظ " النجوم أمانة السماء فإذا ذهبت أتى السماء ما تواعد، وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما تواعد " ورواه العجلوني بلفظ " أصحابي بمنزلة النجوم في السماء بأيهم اقتديتم اهتديتم " (راجع صحيح مسلم ٢/٢٧٠، كشف الخفاء ١٣٢/٢).

ومهبط الوحي والنبوة ووقفوا على أسباب التنزيل، ومعرفة التأويل، وأفعال الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأقواله بكثرة المخالطة فكانوا أولى بهذه الكرامة وهي عصمتهم عن الخطأ فكانت أقوالهم حجة على غيرهم.

أجيب عن ذلك:

بأن اختصاص أهل البيت بالشرف والنسب لا أثر له في الاجتهاد واستنباط الأحكام من مداركها بل المعول في ذلك إنما هو على الأهلية للنظر والاستدلال ومعرفة المدارك الشرعية وذلك مما لا يؤثر فيه الشرف ولا قرب القرابة، أما كثرة المخالطة فذلك مما يشارك العترة فيه الزوجات ومن كان يصحبه من الصحابة في السفر والحضر، وأما العصمة فلا يمكن التمسك بها، لأنه لا عصمة إلا لكل الأمة وليست للبعض^(١).

وبعد هذا العرض لأقوال العلماء في هذه المسألة أرى ترجيح مذهب الجمهور القائل بأن إجماع أهل العترة ليس بحجة على غيرهم مع وجود من يخالفهم.

• ثالثاً: إجماع الخلفاء الأربعة الراشدين:

هل ينعقد الإجماع بإجماع الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان

(١) راجع ما تقدم في كشف الأسرار على أصول البزدوي ٢٤١/٣ وما بعدها، شرح المنار وحواشية ص ٧٤٠، التلويح مع التوضيح ٩٣/٢، فواتح الرحموت وشرحه ٢٢٨/٢ وما بعدها، تيسير التحرير ٢٤٢/٣، المستصفى ١٨٧/١، تنقيح الفصول ص ٣٤٣، التقرير والتحبير ٩٨/٣، مناهج العقول مع نهاية السؤل ١٨٨/٢ وما بعدها، الإحكام للآمدي ٣٥٢/١ وما بعدها، الإبهاج ٤٠٨/٢، البدر الطالع للمحلي شرح جمع الجوامع رسالتنا لنيل درجة الدكتوراه ٨١٤/٢ وما بعدها، الإجماع في التشريع الإسلامي اد/ صبري معارك ص ١٧٠ وما بعدها.

وعلي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مع مخالفة غيرهم أم لا ينعقد؟ خلاف بين العلماء ... هاك بيانه:

المذهب الأول:

وعليه الجمهور من العلماء واختاره الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه وهم يرون انه لا ينعقد الإجماع بالخلفاء الأربعة مع مخالفة غيرهم أو توقفهم أو عدم سماع الحكم، واستدلوا عليه بما يأتي:

١- إن الخلفاء الأربعة بعض الأمة فلا عصمة لهم عن الخطأ في اجتهداهم، لأن العصمة ثابتة لكل الأمة وليس للبعض وقد ثبت ذلك من الأدلة التي ذكرناها سابقا في حجية الإجماع.

المذهب الثاني:

وعليه بعض الحنفية كالقاضي أبو حازم والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه وهم يرون أن إجماع الخلفاء الراشدين الأربعة ينعقد مع وجود المخالف لهم كما انه حجة على غيرهم واستدلوا عليه بما يأتي:

١- قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ" ^(١) رواه الترمذي وصححه الحاكم.

وجه الدلالة:

أن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد حث على إتباعهم والتمسك بطريقتهم فينتفي عنهم الخطأ في اجتهداهم والمراد بالخلفاء الراشدين الخلفاء الأربعة يدل على

(١) هذا جزء من حديث مطول رواه الترمذي وأحمد وأبو داود، وابن ماجه من طريق العرياض بن سارية (راجع سنن الترمذي ٤٤/٥ كتاب العلم باب الأخذ بالسنة، مسند أحمد ١٢٦/٤، سنن أبي داود ٢٠٠/٤ رقم ٤٦٠٧، سنن ابن ماجه ٥١/١ باب إتباع سنة الخلفاء).

ذلك قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الخلافة من بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكاً عضوضاً"^(١)، وكانت مدة الأربعة الخلفاء هذه المدة إلا ستة أشهر مدة الحسن بن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

أجيب عن ذلك:

بأن الحديث عام في كل الخلفاء ولا دلالة فيه على الحصر في الأئمة الأربعة وان دل على الحصر فهو معارض بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أصحابي كالنجوم... وليس العمل بأحد الخبرين بأولى من الآخر.

وبعد هذا العرض أرى ترجيح مذهب الجمهور القائل بان إجماع الخلفاء الأربعة لا ينعقد مع مخالفة غيرهم.

• رابعاً: إجماع الشيخين أبي بكر وعمر:

هل ينعقد الإجماع بالشيخين أبي بكر وعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مع مخالفة غيرهما أم لا ؟ خلاف بين العلماء هاك بيانه:

المذهب الأول:

وعليه الجمهور من العلماء وهم يرون أنه لا ينعقد الإجماع بالشيخين أبي بكر وعمر مع وجود المخالف لهما واستدلوا عليه بما ذكرنا سابقاً من أن الأدلة المثبتة لحجية الإجماع تثبت العصمة لكل الأمة وليس للبعض إلى آخره.

المذهب الثاني:

وعليه بعض العلماء وهم يرون أنه ينعقد الإجماع بالشيخين أبي بكر وعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا واستدلوا عليه بما يأتي:

(١) راجع المستدرک ٧٣/٣، سنن الترمذی ٥٠٣/٤، سنن أبي داود ٢١١/٤.

١ - من السنة:

ما رواه احمد بن حنبل وابن ماجه، والترمذي وصححه الحاكم وابن حبان من طريق حذيفة بن اليمان انه قال: قال رسول الله ﷺ " اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر" ^(١).

وجه الدلالة من الحديث:

أن النبي ﷺ أمر بالاقْتداء بابي بكر وعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا منتفي الخطأ عنهما، ولما لم يجب الاقتداء بهما حال اختلافهما وجب حال اتفاقهما.

أجيب عن ذلك:

بما أجيب به في المسألة السابقة فارجع إليه منعا للتكرار ^(٢).

• **خامسا: إجماع أهل الحرمين:** (مكة والمدينة) **وأهل المصريين** (الكوفة والبصرة).

إجماع أهل مكة والمدينة وأهل الكوفة والبصرة لم يذكره علماء الحنفية في كتبهم الأصولية، وإنما ذكره علماء الشافعية وقد ذكروا خلافاً في هذه المسألة
هاك بيانه:

(١) راجع سنن الترمذي ٦٠٥/٥ مناقب أبي بكر وعمر وقال حسن صحيح، مسند أحمد ٣٨٢/٥، المستدرک ٧٥/٣ باب فضائل الصحابة، كشف الخفاء ١٦٠/١.

(٢) راجع ما تقدم في فواتح الرحموت ٢٣١/٢، تيسير التحرير ٢٤٢/٣ وما بعدها، الإبهاج ٤٠٩/٢، التقرير والتحجير ٩٨/٣ وما بعدها، الإحكام للآمدي ٣٥٧/١، مناهج العقول ج ٢ ص ٣٣٥، اللمع ص ٥٣، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٣٦/٢، حجية الإجماع لأستاذي الأستاذ الدكتور/ محمد محمود فرغلي ص ٣٦٨، البدر الطالع للمحلي شرح جمع الجوامع رسالتنا لنيل درجة الدكتوراه ٨١٧/٢.

المذهب الأول:

وعليه الجمهور من العلماء وهم يرون أن إجماع أهل الحرمين (مكة والمدينة) وأهل المصريين (الكوفة والبصرة) لا ينعقد بهم وحدهم مع وجود المخالف لهم كما أنه ليس بحجة، واستدلوا عليه بما يأتي:

أن اتفاق هؤلاء يطلق عليه اتفاق بعض مجتهدي الأمة لا كلهم، والعصمة عن الخطأ لكل وليس للبعض، وعليه فإجماعهم ليس بحجة.

المذهب الثاني:

وعليه بعض العلماء ونقله ابن حزم الظاهري عن بعض الحنفية وبعض المالكية، وهم يرون أن إجماع أهل مكة والمدينة والكوفة والبصرة حجة وينعقد بهم الإجماع مع وجود من خالفهم واستدلوا عليه بما يأتي:

١- أن إجماع أهل مكة والمدينة والكوفة والبصرة فيه إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم كانوا بالحرمين وانتشروا في المصريين أي الكوفة والبصرة فكان إجماعهم حجة.

أجيب عن ذلك:

سلمنا أن الصحابة كانوا بالحرمين وانتشروا إلى المصريين وأنهم بعض المجتهدين في عصرهم لكن، لا نسلم كون إجماعهم حجة على غيرهم، لأن ذلك تخصيص لحجية الإجماع ببعض الصحابة وهذا تخصيص بلا مخصص وترجيح بلا مرجح وقد سبق أن الإجماع لا يختص بعصر الصحابة فقط، وعليه فأرجح ما ذهب إليه الجمهور^(١).

(١) راجع: المراجع السابقة، الإحكام لابن حزم ٥٠٧/٤، حاشية العطار ٢/٢١٤.

المبحث الثاني في مسائل متعلقة بالإجماع

• المسألة الأولى: في إحداه قول ثالث في مسألة اختلف أهل العصر فيها على قولين:

إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداه قول ثالث ؟

والخلاف هنا مشروط باستقرار الخلاف في المسألة أما إذا لم يستقر الخلاف فلا مانع من إحداه قول ثالث والخلاف على مذاهب ... هاك بيانها:

المذهب الأول:

وعليه الجمهور من العلماء وهم يرون أنه إذا أجمع على قولين في مسألة لم يجز إحداه قول ثالث فيها مطلقاً واستدلوا عليه بما يأتي:

١- القول الثالث إما أن يكون لغير دليل أو لدليل لم يطلع عليه الأولون أو لدليل اطلعوا عليه ولكنهم تركوا العمل به، فالأول باطل باتفاق، والثاني باطل كذلك لما فيه من وصف الأمة السابقة بتضييع الحق والغفلة عنه، وإن كان الثالث فهو باطل، لأن اطلاعهم على الدليل وتركهم إياه على أنه مرجوح فلا يصح الاعتماد عليه والأخذ به، لأن العمل بالمرجوح مع وجود الراجح باطل.

٢- أن الأمة إذا اجتمعت على قولين فقد أجمعت في المعنى على المنع من إحداه قول ثالث، لأن كل طائفة تحرم الأخذ إلا بما قالت لو قاله مخالفها فقط، فجواز إحداه قول ثالث يقتضي جواز الأخذ به وقد منعوا منه.

المذهب الثاني:

وعليه الظاهرية وبعض الحنفية وبعض الشيعة، وهم يرون جواز إحداث قول ثالث مطلقاً واستدلوا عليه بما يأتي:

١- أن اختلاف الأمة في المسألة على قولين دليل على تسويغ الاجتهاد فيها والمصير إلى ما أدى إليه الاجتهاد، وما دامت المسألة اجتهادية وليست إجماعية جاز إحداث القول الثالث.

وأجيب عن ذلك:

بأن تسويغ الخلاف يوجب جواز الاجتهاد في طلب الحق من القولين أما في إحداث القول الثالث، لأنه يؤدي إلى إبطال إجماعهم وهذا لا يجوز.

٢- أنه لو لم يجرز إحداث قول ثالث لما وقع، ولكنه وقع من غير إنكار من الأمة فمن ذلك إن الصحابة اختلفوا في مسألة زوج وأبوين وزوجة وأبوين فقال ابن عباس للأم ثلث الأصل بعد فرض الزوجة والزوج وقال الباقر للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجة والزوج، وقد احدث التابعون قولاً ثالثاً فقال ابن سيرين وغيره إن الأم تأخذ ثلث الكل في زوجة وأبوين، وتأخذ ثلث الباقي في زوج وأبوين، مع أن الصحابة ليس لهم إلا قولان في المسألتين ثلث الكل أو ثلث الباقي.

أجيب عن ذلك:

من قبل المانعين بأن آحاد التابعين ليس معصوماً، إنما المعصوم كلهم، ولم ينقل عن الكل إنهم فعلوا ذلك، ففعله من البعض لا يعتبر دليلاً على الجواز.

وأجيب من قبل المفصل: بأن قول ابن سيرين وغيره من التابعين فيما ذهبوا

إليه غير مخالف للإجماع بل هو قائل في كل صورة بمذهب وهذا لا شيء فيه لأنه لم يرفع مجمعاً عليه، لأن الأم وارثة على كل حال.

المذهب الثالث:

وعليه البعض الآخر من الحنفية وهم يرون عدم إحداث قول ثالث في المسألة إذا كان الإجماع على قولين من الصحابة ويجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث واستدلوا عليه بما يأتي:

١ - أن الصحابة رضوان الله عليهم لهم الفضل والسبق في الدين مما ليس لغيرهم فإذا اختلفوا في مسألة على قولين لم يجز إحداث قول آخر.

أجيب عن ذلك:

بأن هذا تخصيص لحجية الإجماع بعصر الصحابة وقد سبق أن قلنا: إن إجماع الصحابة لا ينعقد مع وجود من يخالفهم.

المذهب الرابع:

وعليه البعض من العلماء منهم الإمام الشافعي واختاره المتأخرون من أصحابه واختاره الآمدي والإمام الرازي والبيضاوي، وابن الحاجب وهم يرون أن القول الثالث إذا كان يلزم فيه رفع ما أجمعوا عليه لم يجز إحداثه وإلا جاز، واستدلوا عليه بما يأتي:

أ - إن القول الثالث إذا كان رافعاً لما اتفق عليه الأولون يكون إحداثه مخالفاً للإجماع ومخالفة للإجماع غير جائزة، لهذا منع من إحداثه، أما إذا لم يكن رافعاً لما اتفق عليه لم يكن فيه مخالفة للإجماع وليس هناك مانع من خلافه فيكون المقتضى هو كون المسألة اجتهادية موجوداً والمانع منتفياً فيجوز

إحداث قول ثالث عملاً بالمقتضى السالم عن المعارض.

فمثلاً القول بأن الجد لا يرث شيئاً^(١) مع الأخوة فيه رفع لما اتفق عليه وهو توريثه شيئاً من التركة قطعاً فلم يجز إحداث القول الثالث وهو أن لا يرث شيئاً.

أما القول بأن متروك التسمية يؤكل إذا تركت سهواً ولا يؤكل إذا تركت عمداً فليس له رفع لمجمع عليه فإحداث قول ثالث جائز لعدم المانع^(٢).

وبعد عرض المذاهب في هذه المسألة وأدلة كل مذهب أرى ترجيح من قال بالتفصيل، لأن العمل به فيه جمعاً بين الأدلة.

(١) اختلف الصحابة في توريث الجد مع الأخوة فمنهم من قال انه يقاسم الأخوة ما كانت المقاسمة خيراً له من الثلث أجراه مجري الأم ولم ينقص حقه عن حقها، ومنهم من إعطاه السدس - وأجراه مجرى الجد في أن لا ينقص حقه عن السدس، وذهب عبد الرحمن بن غنم وابن حزم إلى منع الجد مع الأخوة من الميراث وقالوا: "إن ميراث الأخوة منصوص في القرآن ولم نجد للجد ميراثاً في القرآن"، فالقول الثالث وهو حرمان الجد من الميراث رأساً خلاف الإجماع فلم يجز إحداثه (راجع السنن الكبرى للبيهقي ج ٦ ص ٢٤٨، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج ١٢ ص ٢٠، المحلى لابن حزم ج ٩ ص ٢٩٢).

(٢) راجع ما تقدم في كشف الأسرار على أصول البزدوي ٢٣٥/٣، تيسير التحرير ٢٥٠/٣ وما بعدها، شرح المنار وحواشيه ص ٧٤٧ وما بعدها، التقرير والتحبير ١٠٨/٣، كشف الأسرار مع نور الأنوار ١٩٢/٢، فواتح الرحموت وشرحه ٢٣٥/٢، الإبهاج ٤١٣/٢، الإحكام للآمدي ٣٨٤/١، تنقيح الفصول ص ٣٢٨، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٣٩/٢، نهاية السؤل مع مناهج العقول ج ٢ ص ٣٤٠ وما بعدها، اللمع ص ٥٢، المستصفى ١٩٩/١، البرهان ٤٥١/١، حاشية البناني ٩٨/٢.

• المسألة الثانية: في إحداه دليل أو تأويل آخر غير ما ذهبوا إليه:

إذا استدلل أهل العصر في مسألة بدليل وتأولوا تأويلا فهل يجوز لمن بعدهم إحداه دليل أو تأويل آخر؟ وهذا لا يخلو إما أن يكون أهل ذلك العصر قد نصوا على إبطال ذلك الدليل أو التأويل أو على صحته أو سكتوا عن الأمرين، فإن كان الأول لم يجز إحداه لما فيه من تخطئة الأمة فيما اجمعوا عليه، وإن كان الثاني جاز إحداه إذ لا تخطئة فيه، وإن كان الثالث فهو الذي اختلف فيه العلماء على مذهبين هاك بيانهما:

المذهب الأول:

وعليه الجمهور من العلماء واختاره ابن السبكي والآمدي، وابن الحاجب ومحب الدين بن عبد الشكور وابن الهمام وغيرهم وهم يرون جواز إحداه دليل لحكم أو تأويل أو علة لحكم واستدلوا عليه بما يأتي:

١- لو لم يجز إحداه الدليل أو ذلك التأويل لم يقع من غير نكير لكنه وقع إذ المتأخرون من العلماء لم يزالوا يستخرجون الأدلة والتأويلات القوية لما اجمعوا عليه من الحكم ولم ينكر عليهم فكان ذلك إجماعا بل عد ذلك فضلا في حقهم فكان ذلك جائز، لأن أقل درجات الجواز الوقوع.

٢- إن إحداه دليل أو تأويل اجتهد لم يعارضه إجماع، لأن عدم القول ليس قولاً بالعدم والإجماع على دليل أو تأويل ليس إلا عدم القول بدليل أو تأويل غيره لا أنه قول بعدمه.

المذهب الثاني:

وعليه جماعة من العلماء ونسبه الآمدي للأقلين وهم يرون المنع من إحداه دليل أو تأويل لم يقل به أهل العصر الأول واستدلوا عليه بما يأتي:

١- إن إحداث الدليل أو التأويل إتباع غير سبيل المؤمنين لأنهم أجمعوا على دليل، وإحداث الدليل أو التأويل غير الدليل السابق الذي اجمعوا عليه، وقد وقع الوعيد عليه بقوله تعالى: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُضْلِهِ جَهَنَّمَ﴾ (النساء: ١١٥) فكان إحداث الدليل وذلك التأويل غير جائز للوعيد عليه.

أجيب عن ذلك:

بأن المتوعد عليه في الآية السابقة هو ما خالف سبيل المؤمنين، أما ما لم يتعرضوا له بنفي أو إثبات ليس من سبيله فجاز إحداث دليل أو تأويل لم يقل به أهل العصر السابق^١.

وبعد عرض هذه المسألة أرى ترجيح مذهب الجمهور القائل بالجواز لقوة أدلتهم.

(١) راجع ما تقدم في هذه المسألة في: تيسير التحرير ٢٥٣/٣ وما بعدها، فواتح الرحموت وشرحه ٢٣٧/٢ وما بعدها، الإحكام للآمدي ٣٩١/١، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٤١/٢، أصول الفقه د / محمد زهير ٢٢٢/٣ وما بعدها، رسالتنا لنيل درجة الدكتوراه في تحقيق الجزء الأول من كتاب البدر الطالع للمحلي ٨٤٠/٢، غاية الوصول للأنصاري ص ١٠٩، إرشاد الفحول ص ٨٧، الإجماع في التشريع الإسلامي اد/ صبري معارك ص ٢٢١ وما بعدها.

• المسألة الثالثة: في ما يكون فيه الإجماع وما لا يكون

لا خلاف بين العلماء في أن الإجماع لا يكون حجة فيما يتوقف صحة الإجماع عليه كوجود الباري جل جلاله وصحة الرسالة لاستلزامه الدور وبيان ذلك أن صحة الإجماع في المثاليين السابقين مثلاً متوقفة على النصوص الدالة على عصمة الأمة عن الخطأ وصحة النصوص متوقفة على وجود الرب المرسل وكون محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رسولاً، فإذا توقفت معرفة وجود الرب ورسالة رسوله محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على صحة الإجماع كان دوراً.

وكذلك لا خلاف بينهم في أن الإجماع يكون حجة فيما لا يتوقف صحة الإجماع عليه إن كان أمراً دينياً سواء كان من الفروع الشرعية كوجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج وحل البيع وحرمة الربا إلى غير ذلك من الأمور الدينية المحضة أو من الأحكام العقلية كرؤية الباري لا في جهة ونفي الشريك وغفران الذنوب وخالف في الأخيرة إمام الحرمين وصدر الشريعة فذهبوا إلى حجية الإجماع فيها.

أما إذا كان أمراً دنيوياً كتجهيز الجيوش وتدبير الحروب والعمارة والزراعة وغيرها فقد وقع الخلاف فيه بين العلماء على مذهبين ... هاك بيانهما:

المذهب الأول:

وعليه الجمهور من العلماء واختاره الإمام الرازي والآمدي وابن الحاجب والقاضي عبد الجبار في أحد قوليه وهم يرون: أن الإجماع فيها يكون حجة ويأثم مخالفه واستدلوا عليه بما يأتي:

إن النصوص الدالة على عصمة الأمة من الخطأ ووجوب اتباعهم فيما

أجمعوا عليه لم تفصل بين اتفاقهم على أمر ديني أو دنيوي^(١).

المذهب الثاني:

وعليه جماعة من العلماء منهم القاضي عبد الجبار في قوله الآخر وبعض الحنفية وهم يرون: أن الإجماع لا يعتبر حجة في الأمور الدنيوية، واستدلوا عليه بما يأتي:

أن الإجماع في المرتبة التالية بعد السنة النبوية لأنه ليس بأكثر من قول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما هو حجة في أحكام الشرع، دون مصالح الدنيا، يؤيد ذلك ما رواه مسلم وغيره أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مر يقوم يلقيحون النخل فقال: لو لم تفعلوا لصلح فخرج شيصاً^(٢) فمر بهم فقال: ما لنخلكم فقالوا: قلت كذا وكذا فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم^(٣).

وأيضاً كان الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا رأى رأياً في الحرب شاور أصحابه وكان كثيراً ما يرجع عن رأيه ويعمل برأيهم ولم يكن أحداً يراجعه فيما كان من الدين ومن ذلك فقد ثبت رجوعه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في منزل الجيوش ببدر فنزل على رأي الحباب بن المنذر وكذلك في غزوة الخندق عندما أراد أن يصلح المشركين على شطر من ثمار المدينة فاخذ برأي سعد بن عبادة وقال للذين جاءوا للصلح اذهبوا فلا نعطيهم إلا السيف.

(١) ينظر تفصيل هذه المسألة في المراجع السابقة.

(٢) الشيص بالكسر والمد وهو التمر الذي لا يشتد نواه، وانما يتشيص إذا لم يلقيح النخل (ينظر مختار الصحاح ص ٣٢٣، المصباح المنير ١/٣٢٨.

(٣) راجع: صحيح مسلم بشرح النووي ١١٧/٥ وما بعدها، مسند الإمام أحمد ١٢٣/٦، سنن ابن ماجه ٨٢٥/٢ باب تلقيح النخل، كتاب الرهون، الجامع الصغير للسيوطي ص ١٩٨.

أجيب عن ذلك:

بأن مسألة تأبير النخل فكان مراد الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بيان ربط الأسباب بمسبباتها، وأن ذلك مرهون بالمشيئة، لأن الله تعالى لو شاء خلق الثمر بلا تلقيح لكان منه ذلك، أما مراجعة الجيوش ببدر فكان في أول الشورى، وقبل استقرار الأمر فاختر ما هو موافق للمصلحة.

وبعد هذا العرض أرى ترجيح مذهب الجمهور القائل بأن الإجماع في الأمور الدنيوية حجة وتحرم مخالفته ولا وجه لقياس الإجماع بالسنة، لأن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا ينطق عن الهوى.

خاتمة

في حكم منكر الإجماع

الإجماع إما أن يكون ظنياً أو قطعياً، فإن كان ظنياً وهو ما اختلف فيه كالإجماع السكوتي والمنقول بخبر الآحاد والمنعقد بعد سبق خلاف والثابت بالقياس وهذا الإجماع لا خلاف بين العلماء في أن إنكاره غير موجب للكفر.

أما إذا كان الإجماع قطعياً فقد اختلف العلماء في حكم منكره فذهب الحنفية وجماعة من العلماء إلى إنكاره مطلقاً كفر، لأن إنكار القطعي المجمع عليه إنكار للدليل الذي أجمعوا عليه من الكتاب والسنة وفي ذلك تكذيب لله ورسوله والتكذيب لهما أو لأحدهما كفر والعياذ بالله.

ولتحقيق مذهب الحنفية أقول: إن نسبة هذا القول إلى الحنفية ليس على العموم أي ليس كل الحنفية على هذا القول فقد نقل صاحب التيسير عن صاحب الميزان قوله: إنكار ما هو ثابت قطعاً من الشرعيات بأن علم بالإجماع والخبر المشهور فالصحيح من المذهب انه لا يكفر، وفي التقويم نفي تكفير الروافض والخوارج مع كونهم منكرين لخلافة أبي بكر الصديق وقد انعقد عليه الإجماع من غير ارتياب، وقد نقل عن محب الدين بن عبد الشكور قوله: والصحيح عند الحنفية إنهم ليسوا بكفار حتى تقبل شهادته وقد نص على ذلك غير واحد من الحنفية.

وبذلك يكون قول الإمام البزدوي ومن معه من الحنفية وهو التكفير مطلقاً مراداً بمن أنكر الدليل الذي ثبت به الإجماع القطعي من الكتاب والسنة يكون كافراً، أو مراداً به من اعترف بالإجماع وأقر بصدق المجمعين في النقل ثم أنكر ما أجمعوا عليه كان تكديماً للشارع وهو كفر، لأن من أنكر أصل الإجماع لا يكفر.

وذهب بعض المتكلمين إلى أن منكر الإجماع لا يكفر، لأن دليل حجته

ظني وليس بقطعي وقد سبق بيان أن الإجماع حجة وأنه قطعي.

وذهب بعض العلماء إلى التفصيل وهو مختار الآمدي وابن الحاجب وغيرهما فقالوا: إن كان الحكم المجمع عليه مما علم من الدين بالضرورة بحيث يعرفه العامة والخاصة مثل وجوب الصلاة والصوم وتحريم الزنا وشرب الخمر كان إنكاره كفراً، أما إذا كان غير ذلك فالحكم بحل البيع وصحة الإجارة فلا يكفر منكروه ولكن يحكم بفسقه وضلاله.

وإنما حكموا بكفر من أنكره مما هو معلوم من الدين بالضرورة مما ذكر، لأنها من أركان الإسلام الذي لا يوجد بدونها فإنكارها يرفع إسلام المنكر فيكون كافراً، أما غير ذلك فيتحقق الإسلام بدونها فلا يكون كافراً.

وأجيب على ذلك:

بأن المعلوم من الدين بالضرورة كالصلاة متفق عليه إذ لا أحد من المسلمين ينفي كفر من أنكر الصلاة وغيرها فيكون المعلوم من الدين بالضرورة خارجاً عن محل النزاع^(١).

والله أعلم

(١) راجع تفصيل هذه الخاتمة في تيسير التحرير ٢٥٨/٣ وما بعدها،

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٢٤٣/٢ وما بعدها، التقرير والتحجير ١١٦/٣، كشف الأسرار على أصول البزدوي ٢٦١/٣ وما بعدها، أصول الفقه للدكتور / محمد زهير ٢٢٧/٣، حاشية العطار ٢٣٨/٢، نهاية السؤل ٢١٧/٢، تنقيح الفصول ص ٢٣٩، الإحكام للآمدي ٣٠٥/١، مختصر ابن الحاجب وشرحه ٤٤/٢، حاشية البناني ٢٠٢/٢، الإجماع من مصادر التشريع الإسلامي لأستاذي الدكتور / صبري معارك ص ٢٠٥ وما بعدها.

الدراسة النصية

في أصول الفقه

من كتاب التوضيح لمتن التنقيح

للإمام القاضي، صدر الشريعة

عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي (ت: ٧٤٧ هـ)

مقرر الفرقة الثالثة بقطاع الشريعة والقانون

المذهب الحنفي

ترجمة مختصرة لصدر الشريعة

الدراسة النصية في هذا العلم إنما تكون من كتاب (التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه) لصدر الشريعة رَحِمَهُ اللهُ.

وهذه ترجمة مختصرة لصاحب الكتاب، وهو الإمام صدر الشريعة.

اسمه: هو عبيد الله بن مسعود بن محمود المحبوبي البخاري الحنفي، وصدر الشريعة الأصغر ابن صدر الشريعة الأكبر، من علماء أصول الفقه والدين.

كان صاحب همة عالية في الحفظ والإتقان.

قال عنه ابن بطوطة: هو الفقيه العالم الفاضل، صدر الشريعة، من الصُّلحاء والفضلاء.

وقال عنه التفتازاني: هو الإمام المحقق، والنحرير المدقق، عالم الهداية، وعالم الدراية، معدل ميزان العقول المنقول، ومنقح أغصان الفروع والأصول، صدر الشريعة والإسلام، أعلى الله درجته في دار السلام.

من مؤلفاته: التنقيح في أصول الفقه، وشرحه التوضيح في حل غوامض التنقيح. وشرح الوقاية في الفقه.

ولد: في (بُخارى) ونشأ بها، وتوفي بها، وكانت وفاته رَحِمَهُ اللهُ سنة (٧٤٧هـ).

والكتاب المقرر هو كتاب التوضيح شرح تنقيح الأصول، للإمام العلامة الفقيه عبيد الله صدر الشريعة الأصغر ابن مسعود بن تاج الشريعة محمود بن صدر الشريعة أحمد بن جمال الدين عبيد الله المحبوبي البخاري الحنفي المتوفي سنة (٧٤٧هـ) رَحِمَهُ اللهُ تعالى.

وهو كتاب مشهور في أصول الفقه عند الحنفية، نقح صدرُ الشريعة ونظم فيه أصول البزدوي، وأورد فيه زبدة مباحث محصول الرازي، وأصول ابن الحاجب، وزاد

على ذلك.

قال صدر الشريعة: لما رأيتُ فحول العلماء مكبين في كل عهد وزمان على مباحث أصول الفقه للشيخ الإمام مقتدى الأئمة العظام فخر الإسلام على البزدوي، ووجدت بعضهم طاعنين على ظواهر ألفاظه؛ لقصور نظرهم عن مواقع أَلْفاظه، أردتُ تنقيحه وتنظيمه، وحاولت تبين مراده وتفهيمة على قواعد المعقول وتأسيسه وتقسيمه، مورداً فيه زبدة مباحث المحصول وأصول الإمام المدقق جمال العرب ابن الحاجب، مع تحقيقات بديعة، وتدقيقات غامضة معينة، تخلو الكتب عنها، سالكاً فيه مسلك الضبط والإيجاز، متشبهاً بأهداب السحر متمسكاً بعروة الإعجاز.

كتاب القياس

(الركن الرابع) في القياس^(١)، وهو: (تعدية الحكم من الأصل إلى

(١) القياس هو الدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها، وهو أصل عظيم الشأن جليل القدر؛ به يستنبط المجتهد أكثر الأحكام؛ لأن النصوص محصورة والحوادث متجددة غير منتهية؛ ولذلك قيل في البيت المشهور:

إِذَا أَغْيَا الْفَقِيهَ وَجُودُ نَصٍّ ** تَعَلَّقَ لَا مَحَالَةَ بِالْقِيَاسِ

والقياس لغة: مصدر قاس الشيء يقيسه قياساً وقياساً: إذا قدره على مثاله. يقال: قاسه به وعليه وإليه قياساً وقياساً واقتاسه. ورجل قياس، وهو مقيس عليه. وقاسه بالمقياس والمقاييس الصحيحة.

واختلفت عبارات الأصوليين في حكاية معناه في اللغة: فقليل معناه: التقدير، يقال: قاس الثوب بالذراع، أي: قدره، والتقدير يستلزم المساواة، فاستعمال القياس في المساواة على هذا القول - مجاز لغوي، من إطلاق اسم الملزوم على اللازم، وقيل: حقيقة عرفية.

وقيل معناه: التقدير، والمساواة، والمجموع بينهما، على سبيل الاشتراك اللفظي بين الثلاثة، ومثال التقدير قد تقدم، ومثال المساواة: فلان لا يقاس بفلان، أي: لا يساويه في المنزلة والقدر، ومثال الثالث: قست النعل بالنعل، أي: قدرته به، فساواه.

وقيل معناه لغة: التقدير، وهو كلي تحته فردان، أحدهما: استعمال القدر، نحو: قست الثوب بالذراع، وثانيهما: التسوية، ولو كانت معنوية، نحو فلان لا يقاس بفلان، وعلى هذا فهو من قبيل المشترك المعنوي بين المعنيين، وقد وردت هذه المعاني في لغة العرب. ينظر: لسان العرب لابن منظور ١٨٧/٦، مادة "قيس"، المصباح المنير للفيومي ٥٩١/٢، تاج العروس للزبيدي ٢٢٧/٤، الصحاح للجوهري ٩٦٨/٣، مادة "قوس".

والقياس في الاصطلاح: اختلف العلماء في إمكانية حد القياس، فذهب إمام الحرمين، ومن وافقه إلى أنه يتعذر الحد الحقيقي للقياس، وذهب الجمهور إلى إمكانية حده، ولعل مرادهم: أنه يحد حداً اسمياً، لا حقيقياً، وبذلك يصح الحكم بأن هذا الخلاف لفظي، ولعل هذا الخلاف هو ما حدا ببعض الأصوليين إلى غض الطرف عن تعريف القياس في الاصطلاح، كما فعل الدبوسي، والسرخسي، والبزدوي، وغيرهم.

وقد اختلف القائلون بإمكانية حد القياس، فعرفه بعضهم على أنه عمل من أعمال المجتهد، لا يتحقق إلا بوجوده، وهو رأي أكثر الأصوليين؛ إذ إن جميع استعمالاته تنبئ عن كونه فعل المجتهد، وهذا ما يقوله صدر الشريعة رَحِمَهُ اللهُ حيث عرفه بأنه: "تعديّة الحكم من الأصل إلى الفرع بعلّة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة"، والتعديّة: فعل العبد، حيث لا يصح أن يوصف المولى - عز وجل - بكونه معدياً حكم الأصل إلى الفرع بالمعنى المتبادر من هذا الإطلاق، وإن كان الأولى تعريفه على أنه: مدرك رابع للأحكام الشرعية، نصبه الشارع كالكتاب، والسنة، والإجماع، ومفصل من مفاصل الشرع، كما ذكره فخر الإسلام، وذهب إليه بعض الأصوليين، كالأمدي، وابن الحاجب، والكمال بن الهمام، وغيرهم، بل قد نص الكمال ابن الهمام في تحريره على عدم صحة التعاريف المفيدة لكونه فعل المجتهد، ولا يمكن ردها لكونه، أي: القياس فعل الشارع، ولو بنوع من التأويل.

وعرفه أبو منصور الماتريدي بقوله: إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخر. وعرفه النسفي بقوله: تقدير الفرع بالأصل في الحكم والعلّة. والملاحظ على هذه التعريفات أنها بدأت بلفظ: تعديّة، تقدير، إبانة؛ لأن القياس مظهر الحكم لا مثبت؛ لأن المثبت هو الله تعالى.

وعرفه ابن الحاجب المالكي بقوله: مساواة فرع الأصل في علّة حكمه وعرفه البيضاوي الشافعي بقوله: إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علّة الحكم عند المثبت.

فمن عرفه بالتعديّة، والتقدير، والمساواة، جعله عملاً من أعمال المجتهد، ومن عرفه بالإبانة، والإثبات جعله دليلاً من أدلة الشرع.

ينظر: تقويم الأدلة للدبوسي ص ٢٧٨، البرهان لإمام الحرمين ٤٨٩/٢، أصول السرخسي ١٤٣/٢، أصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري ٢٦٧/٣ قواطع الأدلة لابن السمعاني ٦٩/٢، المنحول للغزالي ص ٤٢١، المحصول للإمام الرازي ٢٣٦/٢، ميزان الأصول للسمرقندي ص ٥٥٣، بذل النظر للأسمندي ص ٥٨١، الإحكام للأمدي ١٨٤/٣، كشف الأسرار للنسفي ١٩٦/٢، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢٠٤/٢، التلويح وحواشيه ٣٤٩/٢، المطبعة الخيرية، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ١١٧/٣، فواتح الرحموت بشرح

الفرع بعلة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة) أي: إثبات حكم مثل حكم الأصل في الفرع.

والمراد بالأصل: المقيس عليه. والفرع: المقيس.

وقد قيل عليه: إن التعدية توجب أن لا يبقى الحكم في الأصل^(١).

وهذا باطل؛ لأن التعدية في اصطلاح الفقهاء: المعنى الذي ذكرنا^(٢)، وأيضاً لا تُشعر بعدم بقاءه في الأصل، بل تشعر ببقائه في الأصل في وضعها اللغوي؛ ألا يرى أن تعدية الفعل هي أن لا يقتصر على التعلق بالفاعل، بل يتعلق بالمفعول أيضاً كما هو متعلق بالفاعل.

مسلم الثبوت ٢ / ٢٤٧، جامع الأسرار في شرح المنار للكاكي ٤ / ٩٥٩. منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب ص ١٦٦. منهاج الوصول إلى علم الأصول وشروحه: نهاية السؤل ٣ / ٣، الإيهاج ٣ / ٥، منهاج العقول لمحمد بن الحسن البدخشي ٣ / ٣.

(١) لأن التعدية في اللغة: جعل الشيء متجاوزاً ومتباعدًا عن الشيء؛ فيرد هذا الاعتراض؛ حيث يقال: عدّ عن الشيء: أي انصرف عنه، وعداه تعدية: أجازته وأنفذه، وعداه عن الأمر: صرفه وشغله.

- والتعدية عند الأصوليين: بيان وصف في الأصل عدى به الحكم إلى فرع مختلف فيه، أو نقل الحكم من الأصل إلى الفرع.

- وعند الصرفيين: تغيير الفعل وإحداث معنى الجعل والتصيير، نحو: «ذهبت يزيد»، فإن معناه: جعلته ذا ذهاب أو صيرته ذا ذهاب.

- وعند النحاة: إيصال معاني الأفعال إلى الأسماء.

ينظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (٧ / ٤٤٢٢)، معجم المصطلحات والألفاظ

الفقهية للأستاذ الدكتور / محمود عبد الرحمن عبد المنعم (١ / ٤٧٠).

(٢) أي: إثبات حكم مثل حكم الأصل في الفرع.

فالمراد هنا: أن لا يقتصر ذلك النوع من الحكم على الأصل، بل يثبت في الفرع أيضاً، ولا حاجة إلى أن يقال: تعدية الحكم المتحد؛ لأن التعدية لا تمكن إلا وأن يكون الحكم متحداً من حيث النوع، وإنما الاختلاف يكون باعتبار المحل.

وقوله: (لا تدرك بمجرد اللغة) احتراز عن دلالة النص^(١)، وذكر هذا القيد واجب؛ لاتفاق العلماء على الفرق بين دلالة النص والقياس.

(وبعض أصحابنا^(٢) جعلوا العلة ركن القياس، والتعدية حكمه، فالقياس تبين أن العلة في الأصل هذا؛ ليثبت الحكم في الفرع).
ذكر فخر الإسلام - رَحِمَهُ اللهُ تعالى - أن العلة ركن القياس، والتعدية حكمه، فالركن: ما يتقوم به الشيء، والحكم: هو الأثر الثابت

(١) دلالة النص: هي دلالة الكلام على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه، لاشتراكهما في علة يمكن فهمها للعارف باللغة العربية، من غير حاجة إلى نظر واجتهاد.
مثال الثابت بدلالة النص قوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ﴾ [الحشر: ٨] فثبت من دلالة النص ملك الكفار أموال المسلمين لأنه جعل لهم أموالاً ثم سماهم فقراء والفقير هو عديم الملك لا البعيد من الملك لأنه ضد الغنى والغنى من ملك لا من أصابه بيده. ينظر: قواطع الأدلة في الأصول (١/ ٢٦٠)، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (١/ ٧٣)

شرح التلويح على التوضيح (١/ ٢٥٢).

(٢) يعني: الإمام فخر الإسلام البزدوي - رَحِمَهُ اللهُ تعالى حيث قال: "ركن القياس ما جعل علماً على حكم النص مما اشتمل عليه النص وجعل الفرع نظيراً له في حكمه بوجوده فيه". كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٣/ ٣٤٤).

بالشيء.

والمراد: أن الشيء الذي يتقوم به ويتحقق به القياس هو العلة، أي العلم بالعلة، ثم التعدية هي أثر القياس^(١).
فالقياس: هو تبين أن العلة في الأصل هذا الشيء؛ ليثبت الحكم في الفرع، فإثبات الحكم في الفرع، وهو التعدية نتيجة القياس والغرض منه.

(١) ذكر فخر الإسلام - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - أن ركن القياس ما جعل علما على حكم النص مما اشتمل عليه النص، وجعل الفرع نظيرا له في حكمه؛ لوجوده فيه وقال: أما الحكم الثابت بتعليل النصوص فتعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه ليثبت فيه بغالب الرأي على احتمال الخطأ وهذا صريح في أن العلة ركن والتعدية حكم، وفيه إشارة إلى أن القياس هو التعليل أي: تبين أن العلة في الأصل هذا ليثبت الحكم في الفرع فذهب المصنف - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - إلى أن مراده أن العلم بالعلة ركن القياس أي: ما يتقوم به ويتحصل.
وهذا يحتمل وجهين: أحدهما: أن يراد بالركن نفس ماهية الشيء على ما أشار إليه في الميزان من أن ركن القياس هو الوصف الصالح المؤثر، وما سواه مما يتوقف عليه إثبات الحكم شرائط لا أركان. وثانيهما: وهو الأظهر أن يراد بالركن جزء الشيء على ما ذهب إليه بعض المحققين من أن أركان القياس أربعة: الأصل، والفرع وحكم الأصل، والوصف الجامع.
وأما حكم الفرع فثمرة القياس لتوقفه عليه لكن لا يخفى أنه لا حاجة على هذا التقدير إلى ما ذكره من أن المراد بالعلة العلم بالعلة؛ لأن نفس هذه الأمور الأربعة مما يتوقف عليه تحقق القياس ووجوده في نفسه.

فإن قيل: قد ذكر فخر الإسلام - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - أن من جملة شروط القياس تعدي الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره، ولا نص فيه وشرط الشيء متقدم عليه فكيف يكون أثرا له؟

أجيب بأن المراد أن يكون التعدية حكم القياس، وأثره شرط أو أن التعدية شرط للعلم بصحة القياس لا للقياس نفسه. ينظر: شرح التلويح على التوضيح (٢/ ١٠٥).

وإنما قلنا: ليثبت الحكم في الفرع، حتى لو علّل بالعلة القاصرة^(١) كما هو مذهب الشافعي - رَحْمَةُ اللَّهِ - لا يكون هذا التعليل قياساً، وهذا

(١) العلة القاصرة: هي العلة التي لا توجد في غير محل النص، كوصف البر والخمر إذا قلنا: إن الخمر خاص بما عصر من العنب على صورة خاصة. واختلف العلماء في العلة القاصرة فالحنفية منعوها وأجازها الجمهور؛ فمن شروط العلة عند الحنفية أن تكون متعدية لا قاصرة؛ ومحل الخلاف في العلة القاصرة المستنبطة، أما العلة المنصوصة أو المجمع عليها فلا خلاف في صحتها. وللعلماء في العلة القاصرة المستنبطة مذهبان: المذهب الأول: عدم صحة التعليل بالعلة القاصرة، وهو مذهب أكثر الحنابلة، ورواية عن الإمام أحمد، كما أنه مذهب أكثر الحنفية وبعض أصحاب الشافعي، وبعض المعتزلة. وقد استدل المصنف لذلك بثلاثة أدلة سيأتي ذكرها. المذهب الثاني: صحة التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة، وهو مذهب الإمام الشافعي وأكثر أصحابه، والإمام أحمد وبعض أصحابه، كأبي الخطاب. كما أنه مذهب المالكية وأكثر المعتزلة وبعض الحنفية. وقد مثلوا للعلة القاصرة بالثمنية في الذهب والفضة، أي: كونها- في الأصل- أثمان الأشياء. فمن رأى عدم التعليل بالعلة القاصرة لم يلحق بالذهب والفضة سائر الأوراق النقدية التي تقوم مقامها في العصر الحاضر؛ لأنها علة قاصرة لا تتعدى محلها. ومن قال بصحة التعليل قاس عليهما ما يقوم مقامهما في تقويم الأشياء ووسيلة إلى التعامل بين الناس.

والأثر المترتب على اعتبار هذه العلة أو عدم اعتبارها: أن من اعتبرها أجرى على كل ما يقوم مقام الذهب والفضة ما يجري عليهما، من أحكام ربا الفضل والنسيئة وغير ذلك من الأحكام الفقهية، ومن لم يعتبرها حجة لم يقس على الذهب والفضة سائر العملات. ينظر: روضة الناظر وجنة المناظر (٢/ ٢٦١-هامش ١)، شرح تنقيح الفصول (ص: ٤٠٥)، ميزان الأصول في نتائج العقول (١/ ٦٥٥)، التحبير شرح التحرير (٧/ ٣٢٠٦).

أحسن من جعل القياس تعدية وإثباتاً للحكم في الفرع؛ لأن إثبات الحكم في الفرع مغلل بالقياس، والعلة لا بد وأن تكون خارجة عن المعلول، وعلة إثبات الحكم في الفرع ليست إلا الحكم بالمساواة بين الأصل والفرع في العلة؛ لتثبت المساواة بينهما في الحكم.

(وهو يفيد غلبة الظن بأن الحكم هذا، لا أنه مثبت له ابتداءً)

أي: القياس يفيد غلبة ظننا بأن حكم الله في صورة الفرع هذا، فما ذكرنا من إثبات الحكم، فالمراد به هذا المعنى، لا أن القياس مثبت للحكم ابتداءً؛ لأن مثبت الحكم هو الله تعالى^(١)، وهذا ما قالوا: إن القياس مظهر للحكم لا مثبت.

(وأصحاب الظواهر نفوه^(٢)، فبعضهم على أن لا عبرة للعقل أصلاً، وبعضهم على أن لا عبرة له في الشرعيات^(٣).)

(١) قوله: "لأن مثبت الحكم هو الله تعالى" غير واف بالمقصود؛ لأنه ينبغي على هذا التقدير أن يجعل شيء من الأدلة مثبتاً للحكم بل يجعل مظهراً على ما ذهب إليه المحققون من أن مرجع الكل إلى الكلام النفسي والأوجه ما سبق من أن حكم الفرع يثبت بالنص أو الإجماع الوارد في الأصل، والقياس بيان لعموم الحكم في الفرع وعدم اختصاصه بالأصل، وهذا أوضح ثم الأظهر أن تفسر التعدية بالإبانة والإظهار على ما ذكره الشيخ أبو منصور - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - أن القياس إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخر. ينظر: شرح التلويح على التوضيح (١٠٦/٢).

(٢) أي: القياس.

(٣) اختلف أهل الظواهر في نفي القياس:

فمنهم من قال: ليس للعقل حمل النظير على النظير في الأحكام الشرعية ولا في غيرها من العقلات والأصول الدينية، وإليه ذهب بعض الخوارج.

لهم^(١): قوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٨٩] ولما كان الكتاب تبیاناً لكل شيء تكون كل الأحكام مستفادة من الكتاب، والقياس إنما يكون حجة فيما لا يوجد في الكتاب.

"وقوله تعالى: ﴿وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ " إن كان المراد بالكتاب اللوح المحفوظ فلا تمسك لهم حينئذ^(٢).

وإن كان المراد القرآن فالتمسك به كما ذكرنا في قوله تعالى: ﴿تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٨٩]^(٣).

ومنهم من قال: ليس للعقل ذلك في الأحكام الشرعية خاصة لامتناعه عقلاً، وإليه ذهب بعض الشيعة والنظام.

ومنهم من قال: ليس للعقل ذلك في الأحكام الشرعية خاصة لامتناعه سمعاً، وإليه ذهب داود الأصفهاني - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - . ينظر: شرح التلويح على التوضيح (١٠٦ / ٢).

(١) شرع المصنف في ذكر أدلة أصحاب الظواهر على نفي القياس والرد عليها، والمذكور في الكتاب أدلة المذهب الأخير، ولم يتعرض للأولين؛ لأننا قاطعون بأن الشارع لو قال: إذا وجدت مساواة فرع لأصل في علة حكمه، فأثبت فيه مثل حكمه، واعمل به لم يلزم منه محال لا لنفسه ولا لغيره. ينظر: شرح التلويح على التوضيح (١٠٦ / ٢).

(٢) إن كان المراد "بالكتاب" اللوح المحفوظ:

فقد ورد عن ابن عباس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أنه قال: هو لوح من درة بيضاء طوله ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق والمغرب.

وعند الحكماء هو: العقل الفعال المنتقش بصورة الكائنات على ما هي عليه منه تنطبع العلوم في عقول الناس.

وقيل: هو علم الله تعالى؛ وعلى هذا لا استدلال لهم بهذه الآية. ينظر: شرح التلويح على التوضيح ط العلمية (١١٤ / ٢).

(٣) ولو كان المراد "بالكتاب المبين" هو القرآن؛ فلا استدلال أيضاً على القراءة المشهورة؛ لأن قوله

(وقوله: - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «فَقَاسُوا مَا لَمْ يَكُنْ بِمَا قَدْ كَانَ فَضُلُوا وَأَضَلُوا») لفظ الحديث هكذا: «لَمْ يَزَلْ أَمْرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسْتَقِيمًا حَتَّى كَثُرَتْ فِيهِمْ أَوْلَادُ السَّبَايَا»^(١) فَقَاسُوا»^(٢) إلخ.

(ولأن العمل بالأصل ممكن، وقد دعينا إليه، قال الله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ [الأنعام: ١٤٥] أي: دعينا إلى

تعالى: ﴿وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ﴾ الآية مجرور معطوف على ورقة في قوله تعالى: ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا﴾ أي: ما يسقط من رطب ولا يابس وفسره ابن عباس رضي الله تعالى عنه بمنبت وغير منبت، ولا معنى حينئذٍ للتعميم المراد في مثل قولهم: ما ترك فلان من رطب ولا يابس إلا جمعه، نعم لو حمل قراءة الرفع على الابتداء دون العطف على محل من ورقة؛ لكان فيه تمسك يحتاج إلى ما ذكر من الجواب. وهو أن كل شيء فرض فهو كائن في القرآن معنى، وإن لم يكن فيه لفظا على ما ذكر في قوله تعالى: ﴿تَبَيَّنَا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ فحكم المقيس مذكور فيه معنى، وهو لا ينافي كون القياس مظهرا، على أنه لو صح تمسك لزوم أن لا يكون غير القرآن حجة، فإن قيل: الكل في القرآن إلا أنه لا يعلمه إلا النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أو أهل الإجماع قلنا: فليكن فيه حكم القياس ويعرفه المجتهد. ينظر: شرح التلويح على التوضيح ط العلمية (١١٥ / ٢).

(١) السبايا: جمع سبية بمعنى مسبية يعني: أنهم اتخذوا الجواري سريات فولدن لهم أولادا غير نجباء. ينظر: شرح التلويح على التوضيح ط العلمية (١١٥ / ٢)

(٢) أخرجه ابن ماجه في سننه (باب اجتناب الرأي والقياس)، (٣٨ / ١)، (برقم ٥٥).

وفيه قال المحقق: إسناده ضعيف لضعف ابن أبي الرجال واسمه حارثة.

وأخرجه البزار في "مسنده" (٢٤٢٤) من طريق قيس بن الربيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال البزار: لا نعلم أحدا قال: عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، إلا قيس، ورواه غير قيس مرسلا. قلنا: وهو ضعيف يعتبر به في الشواهد والمتابعات. ينظر: سنن ابن ماجه ت الأرئووط (٣٨ / ١).

العمل بالأصل، وهو الإباحة، والبراءة الأصلية^(١)، وإنما دعينا إليه بقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ [الأنعام: ١٤٥] الآية، وكل ما لا يوجد في كتاب الله تعالى محرماً لا يكون محرماً، بل يكون باقياً على الإباحة الأصلية.

(ولأن الحكم حق الشارع، وهو قادر على البيان القطعي، فلم يجوز إثباته بما فيه شبهة^(٢)، وهو تصرف) الضمير يرجع إلى الإثبات أي: إثبات الحكم المذكور (في حقه تعالى).

ولأنه طاعة الله تعالى) أي: الحكم الشرعي طاعة الله، والمراد بالحكم هنا المحكوم به (ولا مدخل للعقل في دركها) كالمقدرات مثل أعداد الركعات، وسائر المقادير الشرعية التي لا مدخل للعقل في دركها.

(بخلاف أمر الحرب، وقيم المتلفات، ونحوهما؛ فإن العمل بالأصل لا يمكن هنا، وهي من حقوق العباد، وهي تدرك بالحس أو العقل).

(١) البراءة الأصلية: هي قسم من الاستصحاب، وهي المعبر عنها بقولهم: الأصل براءة الذمة. ينظر: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (٦/ ١٨٢).

(٢) قوله: "فلم يجوز إثباته بما فيه شبهة" احتراز عن الإجماع؛ إذ لا شبهة فيه، وأما خبر الواحد فهو بيان من جهة الشارع قطعي في الأصل، وإنما تمكنت الشبهة في طريق الانتقال إلينا، وهذا يخالف حقوق العبادة فإنها تثبت بما فيه شبهة كالشهادات؛ لعجزهم عن الإثبات بقطعي. ينظر: شرح التلويح على التوضيح ط العلمية (٢/ ١١٥).

فقوله: (بخلاف أمر الحرب) جواب عن سؤال مقدر هو أن هذه الأشياء يصح فيها القياس والعمل بالرأي اتفاقاً، فصح ثبوت بعض الأحكام بالقياس. فأجاب بالفرق المذكور^(١).

(وكذا أمر القبلة) أي: يدرك بالحس أو العقل أو بالسفر أو بحاذة الكواكب ونحوهما.

(والاعتبار محمول على الاتعاض بالقرون الخالية) اعلم أن النص التمسك به للقائسين هو قوله تعالى: ﴿فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾ [الحشر: ٢] والمراد بالاعتبار: الاتعاض بالقرون الخالية، يدل عليه سياق الآية.

(وقوله تعالى: ﴿وشاورهم في الأمر﴾ [آل عمران: ١٥٩] محمول على الحرب) أي: إن تمسك بها أحد على صحة العمل بالرأي في الأحكام الشرعية، نقول: إنه محمول على أمر الحرب.

(ولنا^(٢)): قوله تعالى: ﴿فاعتبروا﴾ [الحشر: ٢] الآية؛ فإن الاعتبار: رد الشيء إلى نظيره، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب^(٣)،

(١) قوله: "بخلاف أمر الحرب" حاصله أنا نمنع العمل بالرأي والقياس فيما يمكن فيه العمل بالأصل ويكون من حقوق الله تعالى ولا تكون مدركة بالحس ولا بالعقل إذ لو أدرك به صار قطعياً. ينظر: شرح التلويح على التوضيح ط العلمية (٢/ ١١٥).

(٢) شرع المصنف رَحِمَهُ اللهُ تعالى - في ذكر أدلة جمهور العلماء القائلين بحجية القياس.

(٣) اختلف العلماء في هذه القاعدة على مذهبين:

المذهب الأول: أن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، أي: أن اللفظ العام الوارد على سبب خاص لا يختص به، بل يكون عاماً لمن تسبب في نزول الحكم ولغيره، وهو مذهب

جمهور العلماء، وهو الراجح.

المذهب الثاني: أن العبرة بخصوص السبب، لا بعموم اللفظ، أي: أن اللفظ العام الوارد على سبب خاص يختص به، بمعنى: أن خصوص السبب يخصص العام، ويجعله مراداً به هذا السبب بخصوصه، فلا يعمل بالعام على عمومته، وهو مذهب الإمام مالك في رواية عنه، واختاره بعض الشافعية كالزماني، والدقاق، والقفال، وحكي عن الإمام الشافعي، وحكي عن أبي ثور.

فإذا ورد النص الشرعي بصيغة عامة وجب العمل بعمومه الذي دلت عليه صيغته، ولا اعتبار لخصوص السبب الذي ورد الحكم بناء عليه، سواء كان السبب سؤالاً أم واقعة حدثت؛ لأن الواجب على الناس اتباعه هو ما ورد به نص الشارع، وقد ورد نص الشارع بصيغة العموم فيجب العمل بعمومه، ولا تعتبر خصوصيات السؤال أو الواقعة التي ورد النص بناء عليها؛ لأن عدول الشارع في نص جوابه أو فتواه عن الخصوصيات، إلى التعبير بصيغة العموم قرينة على عدم اعتباره تلك الخصوصيات.

روى أن قوماً قالوا: يا رسول الله إنا نركب البحر، ولو توضأنا بما معنا من الماء خشينا العطش، أتتوضأ بماء البحر؟ فقال الرسول: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته". فهذه الصيغة العامة -هو الطهور ماؤه- تدل بعمومها على أن ماء البحر مطهر كل أنواع التطهير في حال الضرورة والاختيار. فيجب العمل بعمومها، ولا عبرة بكون السؤال ورد خاصاً عن التوضؤ، ولا بكون السائلين سألوا عن حالة ضرورتهم إلى الماء خشية العطش.

وروي أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مر بشاة ميمونة وهي ميتة فقال: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" فكل جلد دبغ صار طاهراً ولا اعتبار لخصوص جلد الشاة.

قال الآمدي في الأحكام: أكثر العموميات وردت على أسباب خاصة فأية السرقة نزلت في سرقة المجن أو رداء صفوان. وآية الظهار نزلت في حق مسلمة بن صخر. وآية اللعان نزلت في حق هلال بن أمية، إلى غير ذلك. والصحابة عمموا أحكام هذه الآيات من غير تكثير فدل على أن السبب غير مسقط للعموم، نعم إذا ورد النص جواباً غير مستقل بنفسه عن السؤال بأن كان الجواب نعم أو لا، أو ما في أحدهما، فإنه يكون تابعاً للسؤال في عمومته وخصوصه. أما في عمومته، فمثاله ما روي أن رسول الله سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: "أينقص الرطب إذا

واللفظ عام يشمل الاتعاض، وكلّ ما هو رد الشيء إلى نظيره، أي:
الحكم على الشيء بما هو ثابت لنظيره، واشتقاقه من العبور والتركيب
يدل على التجاوز والتعدي.

(فيدل على الاتعاض عبارة، وعلى القياس إشارة^(١)) لأن الاتعاض
يكون ثابتاً بطريق المنطوق، مع أن سياق الكلام له، والقياس

يس "؟"، قالوا: نعم، قال: "فلا إذن". وأما في خصوصه فمثاله قول الرسول لأبي بردة، وقد سأله
عن الأضحى بجذعة من المعز: "تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك". فما دام الجواب الشرعي عن
السؤال وورد تابعا للسؤال غير مستقل بنفسه، فهو تابع للسؤال في عمومته وخصوصه. وكان
السؤال معادا في الجواب.

وأما الجواب المستقل إذا ورد عاما فهو عام ولا عبرة بخصوصيات سببه، وعلى هذا أصول
القوانين الوضعية، فمادة تحديد سن الزواج عامة، ولا عبرة بخصوصيات الواقعة، أو الوقائع
التي كانت سببا في تشريعها. والمواد التي منعت سماع دعوى الزواج أو الطلاق أو النفقة في
بعض الحالات عامة، ولا عبرة بخصوصيات الوقائع التي كانت سببا في تشريعها.
ينظر: علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع ط المديني (ص: ١٧٩)، المذهب في علم
أصول الفقه المقارن (٤/ ١٥٣٣).

(١) عبارة النص هي: دلالة اللفظ على معنى سيق الكلام لأجله وأريد به قصداً.
إشارة النص فهي: دلالة اللفظ على معنى لم يسبق له الكلام سوقاً أصلياً، وذلك بأن سيق له
سوقاً تبعياً.

مثاله في قوله تعالى: ﴿للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم﴾ الآية فإنه سيق لبيان
استحقاق الغنيمة فصار نصاً في ذلك وقد ثبت فقرهم بنظم النص فكان إشارة إلى أن استيلاء
الكافر على مال المسلم سبب لثبوت الملك للكافر إذ لو كانت الأموال باقية على ملكهم لا
يثبت فقرهم ينظر: أصول الشاشي (ص: ١٠١)، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (١/ ١٠٦)،
شرح التلويح على التوضيح (١/ ٢٤٨).

يكون ثابتاً بطريق المنطوق من غير أن يكون سياق الكلام له.
 (سلمنا أن الاعتبار هو الاتعاظ، لكن يثبت القياس دلالة) أي:
 ما ذكرنا أنه يدل على القياس إشارة كان على تقدير أن المراد
 بالاعتبار رد الشيء إلى نظيره، فالآن نسلم أن المراد بالاعتبار
 الاتعاظ، ومع ذلك يدل على القياس بطريق دلالة النص التي
 تسمى فحوى الخطاب.

(وطريقها) أي: طريق دلالة النص في هذه أن الصورة (في النص
 ذكره الله تعالى هلاك قوم بناء على سبب، وهو اغترارهم بالقوة
 والشوكة، ثم أمر بالاعتبار؛ ليكف عن مثل ذلك السبب؛ لئلا
 يترتب عليه مثل ذلك الجزاء.

فالحاصل: أن العلم بالعلة يوجب العلم بحكمه، فكذا في الأحكام
 الشرعية من غير تفاوت، وهذا المعنى يفهم منه من غير اجتهاد،
 فيكون دلالة نص لا قياساً حتى لا يكون إثبات القياس
 بالقياس).

قال الله تعالى في سورة الحشر: ﴿هو الذي أخرج الذين كفروا من
 أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا
 أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا
 وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين
 فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾ [الحشر: ٢].

فعلى تقدير أن يكون المراد بالاعتبار الاتعاظ، معناه: اجتنبوا عن
 مثل هذا السبب؛ لأنكم إن أتيتم بمثله يترتب على فعلكم مثل ذلك

الجزاء، فلما أدخل فاء التعليل على قوله: ﴿فاعتبروا﴾ [الحشر: ٢] جعل القصة المذكورة علة لوجوب الاتعاظ.

وإنما تكون علة لوجوب الاتعاظ باعتبار قضية كلية، وهي أن كل من علم بوجود السبب يجب الحكم عليه بوجود المسبب، حتى لو لم تقدر هذه القضية الكلية لا يصدق التعليل؛ لأن التعليل إنما يكون صادقاً إذا كان الحكم الكلي صادقاً، فيكون حينئذ هذا الحكم الجزئي صادقاً، فإذا ثبتت القضية الكلية ثبت وجوب القياس في الأحكام الشرعية.

وهذا المعنى يفهم من لفظ الفاء، وهي للتعليل، فيكون مفهوماً بطريق اللغة، فيكون دلالة نصاً لا قياساً، فلا يلزم الدور، وهو إثبات القياس بالقياس، ودلالة النص مقبولة اتفاقاً.

وإنما الخلاف في القياس الذي يعرف فيه العلة استنباطاً واجتهاداً (ونظيره) أي: نظير القياس، وإنما أورد هذا النظير هنا؛ لأنه لما ذكر أن القياس في الأحكام الشرعية اعتبار حسب الاعتبار في الأمور التي يتعظ بها أراد أن يبين كيفية الاعتبار في القياس، وكيفية استنباط العلة.

(قوله: - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «الحنطة بالحنطة»^(١) بالنصب أي: بيعوا

(١) عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "الذهب بالذهب مثلاً بمثل يدا بيد، والفضل ربا، والفضة بالفضة مثلاً بمثل يدا بيد، والفضل ربا، والحنطة بالحنطة مثلاً بمثل يدا بيد، والفضل ربا والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيد، والفضل ربا، والشعير بالشعير مثلاً بمثل يدا بيد، والفضل ربا، والتمر بالتمر مثلاً بمثل يدا بيد والفضل ربا".

الحنطة، ولما كان الأمر للإيجاب، والبيع مباح يصرف إلى قوله «مثلاً بمثل» أي: يصرف الإيجاب إلى قوله: «مثلاً بمثل» كما في قوله تعالى: ﴿فرهان مقبوضة﴾ [البقرة: ٢٨٣] يصرف الإيجاب إلى القبض حتى يصير القبض شرطاً للرهن.

(فتكون هذه الحالة شرطاً، والمراد بالمثل القدر؛ لأنه روي أيضاً «كلاً بكيل» ثم قال - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «والفضل ربا» أي: الفضل على القدر بأنه فضل خال عن عوض، فحكم النص وجوب المساواة، ثم الحرمة بناء على فوتها، والداعي إلى هذا الحكم القدر والجنس؛ إذ بهما ثبتت المساواة صورة ومعنى، فإذا وجدنا هذه العلة في سائر المكيلات والموزونات اعتبرناها بالحنطة.

وأيضاً حديث معاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عطف على قوله: فاعتبروا، وحديثه: «أن النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: بم تقضي؟ قال بما في كتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله تعالى؟ قال أقضي بما قضى به رسول الله × قال: فإن لم تجد ما قضى به

وهذا حديث مشهور تلقاه العلماء بالقبول أو العمل به، ومثله حجة في الأحكام، ومداره على أربعة من الصحابة رضوان الله عليهم، وهم: عمر بن الخطاب، وعادة بن الصامت، ومعاوية بن أبي سفيان، وأبو سعيد الخدري مع اختلاف ألفاظهم. ينظر: نصب الراية (٤/ ٣٥)، التلخيص الحبير ط العلمية (٣/ ١٩).

هذا وقد روى الإمام مسلم في صحيحه: (باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً)، (٣/ ١٢١١)، (برقم ١٥٨٨) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يدا بيد، فمن زاد، أو استزاد، فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانه».

رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قال: أجتهد برأبي. قال: - عَلَيْهِ السَّلَامُ - الحمد لله الذي وفق رسولَ رسوله لما يرضى به رسوله»^(١).

(وقد روينا ما هو قياس عنه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ^(٢)) في آخر ركن السنة، وهو قوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أرأيت لو كان على أبيك دين» الحديث^(٣)، وحديث قُبلة الصائم^(٤).

(١) أخرجه الترمذي في سننه: (باب: ما جاء في القاضي كيف يقضي)، (٣/ ٦٠٨)، (برقم ٣٥٩٢)، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل.

(٢) ومنها قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لرجل سألَه أيقضي أحدنا شهوته ويؤجر عليه؟ قال: أرأيت لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قال نعم، قال فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر». «وقال لرجل من فزارة أنكر ولده لما جاءت به أسود: هل لك من إبل قال: نعم، قال: ما ألوانها؟ قال: حمر، قال: فيها من أورك؟ قال: نعم، قال: فمن أين؟ قال: لعله نزعه عرق قال: وهذا لعله نزعه عرق».

قال المزني: فأبان له بما يعرف أن الحمر من الإبل تنتج الأورق فكذلك المرأة. وغيرها الكثير من الأمثلة. ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه (٧/ ٣٢)، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (٢/ ١٠١).

(٣) أخرج ابن ماجه في سننه: (كتاب المناسك)، (باب الحج عن الحي، إذا لم يستطع)، (٢/ ٩٧١)، (برقم ٢٩٠٩)، عن ابن عباس، عن أخيه الفضل، أنه كان ردف رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غداة النحر، فأثته امرأة من خثعم، فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده، أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يستطيع أن يركب، أفأحج عنه؟ قال: «نعم، فإنه لو كان على أبيك دين، قضيته».

(٤) عن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنه قال: هشتت يوما فقبلت وأنا صائم فأثيت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم، فقال: رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم، فقلت لا بأس بذلك، فقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ففيم؟".

(وعمل الصحابة ومناظرتهم فيه^(١)) أي: في القياس (أشهر من أن يخفى)^(٢).

أخرجه الإمام أحمد (٢٨٦/١) رقم (١٣٩)، وأبو داود في سننه، كتاب الصوم، باب القبلة للصائم (٥٤١/٢) (٢٣٨٥)، والحاكم في مستدركه (٤٣١/١) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.

(١) قوله: (وعمل الصحابة) إشارة إلى دليل على حجية القياس بوجهين: أحدهما: أنه ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة العمل بالقياس عند عدم النص، وإن كانت تفاصيل ذلك آحادا، والعادة قاضية بأن مثل ذلك لا يكون إلا عن قاطع على كونه حجة، وإن لم نعلمه بالتعيين.

وثانيهما: أن عملهم بالقياس ومباحثتهم فيه بترجيح البعض على البعض تكرر وشاع من غير نكير، وهذا وفاق، وإجماع على حجية القياس.

وما نقل من ذم الرأي عن عثمان وعلي وابن عمر وابن مسعود - رضي الله تعالى عنهم - إنما كان في البعض؛ لكونه في مقابلة النص أو لعدم شرائط القياس، وشيوع الأقيسة الكثيرة بلا إنكار مقطوع به مع الجزم بأن العمل كان بها لظهورها لا لخصوصياتها. ينظر: شرح التلويح على التوضيح (١١١/٢).

(٢) إذ إن أفعال الصحابة وأقوالهم ناطقة بأن القياس حجة شرعية، فقد كانوا يجتهدون في الوقائع التي لا نص فيها، ويقيسون ما لا نص فيه على ما فيه نص، ويعتبرون النظر بنظيره، قاسوا الخلافة على إمامة الصلاة، وبايعوا أبا بكر بها وبينوا أساس القياس بقولهم: رضي رسول الله لديننا، أفلا نرضاه لديننا، وقاسوا خليفة الرسول على الرسول، وحاربوا مانعي الزكاة الذين منعوها استنادا إلى أنها كان يأخذها الرسول؛ لأن صلاته سكن لهم لقوله عز شأنه: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾.

قال عمر بن الخطاب في عهده إلى أبي موسى الأشعري: "ثم الفهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس فيه قرآن ولا سنة، ثم قايس بين الأمور عند ذلك، واعرف الأمثال ثم اعمد فيما ترى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق.

ثم شرع في جواب الدلائل المذكورة على نفي القياس فقال: (ويكون الكتاب تبياناً بمعناه؛ لأن التبيان يتعلق بالمعنى، والبيان باللفظ) ولما كان الثابت بالقياس ثابتاً بمعنى النص، يكون النص دالاً على حكم المقيس بطريق التبيان.

(وأما قوله تعالى: ﴿وَلَا رطب ولا يابس﴾ [الأنعام: ٥٩] الآية. فكل شيء يكون في كتاب الله، بعضه لفظاً، وبعضه معنى) فالحكم في المقيس عليه يكون موجوداً في الكتاب لفظاً، والحكم في المقيس يكون موجوداً فيه معنى.

(وفي ذلك تعظيم شأن الكتاب، والعمل لفظاً ومعنى) أي: في العمل بالقياس تعظيم شأن الكتاب، واعتبار نظمه في المقيس عليه، واعتبار معناه في المقيس.

وأما منكر القياس فإنهم عملوا بنظم الكتاب فقط، وأعرضوا عن اعتبار فحواه، وإخراج الدرر المكنونة من بحار معناه، وجعلوا أن للقرآن ظهراً وبطناً، وأن لكل حد مطلعاً، وقد وفق الله تعالى العلماء الراسخين العارفين دقائق التأويل لكشف قناع الأستار عن جمال معاني التنزيل.

وقال علي بن أبي طالب: ويعرف الحق بالمقايضة عند ذوي الألباب، ولما روى ابن عباس أن الرسول نهى عن بيع الطعام قبل أن يقبض قال: لا أحسب كل شيء إلا مثله.

قال ابن القيم في إعلام الموقعين (١٦٣/٢): هذا كتاب جليل، تلقاه العلماء بالقبول، وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة، والحتكم والمفتي أحوج شيء إليه، وإلى تأمله والتفقه فيه. ينظر: علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع ط المدني (ص: ٥٦).

وإنكاره - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لقياس بني إسرائيل بناء على جهلهم وتعصّبهم، لا يقدح في قياسنا.

(والعمل بالأصل) أي: في الاستصحاب^(١) (عمل بلا دليل) لأن وجود الشيء أي: عدمه في زمان لا يدل على بقاءه^(٢)، فإن

(١) الاستصحاب هو: الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني؛ بناءً على أنه كان ثابتاً في الزمان الأول. وقيل هو التمسك بالحكم الثابت في حال البقاء لعدم الدليل المغير. وللإستصحاب صور:

إحداها: استصحاب ما دل العقل أو الشرع على ثبوته ودوامه، كالملك عند جريان القول المقتضي له، وشغل الذمة عند جريان إتلاف أو التزام، ودوام الحل في المنكوحة بعد تقرير المنكاح، فهذا لا خلاف في وجوب العمل به إلى أن يثبت معارض.

الثانية: استصحاب العدم الأصلي المعلوم بدليل العقل في الأحكام الشرعية، كبراءة الذمة من التكليف حتى يدل دليل شرعي على تغييره، كنفي صلاة سادسة. وهذا حجة بالإجماع.

الثالثة: استصحاب الحكم العقلي عند المعتزلة، فإن عندهم أن العقل يحكم في بعض الأشياء إلى أن يرد الدليل السمعي، وهذا لا خلاف بين أهل السنة في أنه لا يجوز العمل به؛ لأنه لا حكم للعقل في الشرعيات.

الرابعة: استصحاب الدليل، مع احتمال المعارض، إما تخصيصاً إن كان الدليل ظاهراً، أو نسخاً إن كان الدليل نصاً، فهذا أمر معمول به بالإجماع.

الخامسة: الحكم الثابت بالإجماع في محل النزاع وهو راجع إلى الحكم الشرعي، بأن يتفق على حكم في حاله، ثم يتغير صفة المجمع عليه، فيختلفون فيه، فيستدل من لم يغير الحكم باستصحاب الحال. ينظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٣/ ٣٧٧)، الإبهاج في شرح المنهاج (٣/ ١٧١)، البحر المحيط (٤/ ٣٣١)، إرشاد الفحول (٢/ ١٧٦).

(٢) قوله: (لأن وجود الشيء أو عدمه في زمان لا يدل على بقاءه) فيه نظر؛ لأننا نقطع بكثير من الأحكام كوجود مكة ووجود بغداد وعدم جبل من الياقوت وبحر من الزئبق مع أنه لا دليل عليها إلا أن الأصل في الوجود هو الوجود حتى يظهر دليل العدم، والأصل في المعدوم هو العدم حتى يظهر دليل الوجود

الممكنات توجد بعد العدم، وتعدم بعد الوجود.

(و﴿قل لا أجد﴾ [الأنعام: ١٤٥] ليس أمراً به) أي: بالعمل بالأصل (بل العمل بالنص) أي: بل هو أمر بالعمل بالنص (وهو ﴿خلق لكم ما في الأرض جميعاً﴾ [البقرة: ٢٩] فكل ما لم توجد حرمة فيما أوحى إلى النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - يكون حلالاً بقوله: ﴿خلق لكم﴾ [البقرة: ٢٩] الآية، ونحن نقول أيضاً بأنه لا يجوز لنا أن نحرم شيئاً مما في الأرض بطريق القياس؛ فإنه قياس في مقابلة النص.

(والظن كاف للعمل) جواب عن قوله: فلم يجز إثباته بما فيه شبهة. (وهو تصرف في حقه تعالى بإذنه، ولا يعمل به) أي بالقياس (فيما لا يدرك بالعقل) وهو جواب عن قوله: ولا مدخل للعقل في دركها.

وبالجملة الحكم بالبراءة الأصلية شائع، فيما بين العلماء بحيث لا يصح إنكاره على ما سبق في مفهوم الشرط والصفة. ينظر: شرح التلويح على التوضيح (١١٢/٢).

(فصل في شرطه) أي: شرط القياس

اعلم أن للقياس أربعة شرائط:

أولها: (أن لا يكون حكم الأصل) أي: المقيس عليه (مخصوصاً به)
أي بالأصل بنص آخر (كشهادة) خزيمة^(١) (والأحكام
المخصوصة بالنبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كتحليل تسع زوجات^(٢)).

(١) أن الله - تعالى - شرط العدد في عامة الشهادات أي في جميع الشهادات المطلقة بقوله عز ذكره ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، ﴿وَأَشْهِدُوا ذُوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] ﴿اِثْنَانِ ذُوَا عَدْلٍ﴾ [المائدة: ١٠٦] ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ [النساء: ١٥] ويثبت بالنص قبول شهادة خزيمة وحده وهو ما روي «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اشترى ناقة من أعرابي، وأوفاه ثمنها ثم جحد استيفاء وجعل يقول هلم شهيدا فقال - عَلَيْهِ السَّلَامُ - من يشهد لي فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد لك يا رسول الله إنك أوفيت الأعرابي ثمن الناقة فقال - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كيف تشهد لي، ولم تحضرنا فقال يا رسول الله إنا نصدقك فيما تأتينا به من خبر السماء أفلا نصدقك فيما تخبره به من أداء ثمن الناقة فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من شهد له خزيمة فحسبه».

ومن ذلك أيضاً: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأبي بردة في العناق: "تجزى عنك، ولا تجزى عن غيرك".

وقوله في مكة: "إنما أحلت لي ساعة من نهار، ثم عادت كحرمتها بالأمس".

وكرضاع سالم: كان له وحده. إلى أمثال ذلك. ينظر: شفاء الغليل (ص ٦٤) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٣/ ٣٠٦)، شرح التلويح (٢/ ١١٢).

(٢) وكذلك حل البضع له من غير مهر، أو بلفظ الهبة؛ تلقيا من قوله تعالى: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾، وكذلك: خص بصفي المغنم وخمس الخمس، وأنه لا يورث، وأن ما تركه صدقة، هذه الأحكام خاصة بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولا تتجاوز إلى غيره. ينظر: شفاء الغليل (ص ٦٤)

وأن لا يكون) أي: حكم الأصل (معدولاً عن القياس^(١)) هذا هو الشرط الثاني (وهو إما بأن لا يدركه العقل، كأعداد الركعات^(٢)، أو يكون مستثنى عن سننه، كأكل الناسي؛ فإنه ينافي ركن الصوم) أي: العدول عن القياس بأحد الأمرين: إما بأن لا يدرك العقل حكم الأصل أي: لا يدرك علته وحكمته كأعداد الركعات.

أو يكون حكم الأصل مستثنى عن سنن القياس أي: على طريقته المسلوكة، وقاعدته المستمرة، كأكل الناسي، فإنه مستثنى عن سنن القياس، وهو تحقق الفطر من كل ما دخل في الجوف، وإذا كان مستثنى عن سننه لا يصح القياس عليه، فلا يصح قياس الأكل خطأ على الأكل ناسياً (وكتقوم المنافع في الإجارة^(٣)) فإنه مستثنى

(١) الشرط الثاني: أن لا يكون معدولاً به عن سنن القياس، لتعذر التعدية، وسننطريقة - أي: لا يكون على خلاف قاعدة مستقرة في الشرع، ولا يكون مما لا يعقل حكمته، بل يجب أن يكون موافقاً للأصول والقواعد الشرعية معقولاً حكمته. ينظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (٣/ ١٩).

(٢) المقدرات كأعداد الركعات ومقادير الزكوات والعقوبات وأروش الجنايات وجميع التحكمات المبتدأة، التي لا ينقدح فيها معنى ولا تدرك بالعقول ألبتة؛ لا يقاس عليها غيرها؛ لأنه لا يعقل معناها. ينظر: التحقيق والبيان في شرح البرهان (٣/ ٤٥٤). كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٣/ ٢٧٣).

(٣) جعله المصنف - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - من أمثلة المعدول عن سنن القياس؛ لأن القياس عدم تقوم المعدوم إذ القيمة تنبئ عن التعادل، ولا تعادل بين ما يبقى، وبين ما لا يبقى لكنه ثبت في الإجارة بقوله تعالى ﴿وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ﴾ [النساء: ٢٥] وقوله تعالى إخباراً ﴿على أن تأجرني ثمانى حجج﴾ [القصص: ٢٧] وقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه». ينظر: شرح التلويع على التوضيح (٢/ ١١٣).

عن سنن القياس (لأنه) أي: تقوم (يعتمد الإحراز، والإحراز يعتمد البقاء، ولا بقاء للأعراض).

وإن منع استحالة بقاء الأعراض فمثل هذه الأعراض أي: المنافع لا شك في استحالة بقائها، فالقياس يقتضي عدم تقوم كل ما لا يبقى، فإذا كان تقومها مستثنى عن سنن القياس لا يقاس تقوم المنافع في الغصب على تقومها في الإجارة.

(وأن يكون المعدى حكماً شرعياً) هذا هو الشرط الثالث، وهو واحد مقيد بقيود كثيرة، وهي هذه (ثابتاً بأحد الأصول الثلاثة^(١)) أي: الكتاب والسنة والإجماع (من غير تغيير^(٢) إلى فرع) متعلق بالمعدى (هو نظيره^(٣)) أي: الفرع يكون نظيراً للأصل في الحكم (ولا نص فيه) أي: في الفرع.

(١) إشارة إلى أن حكم الأصل لا يجوز أن يكون ثابتاً بالقياس؛ لأنه إن اتحدت العلة في القياسين، فذكر الواسطة ضائع، وإن لم تتحد بطل أحد القياسين لابتناؤه على غير العلة التي اعتبرها الشرع في الحكم مثلاً إذا قيس الذرة على الحنطة في حرمة الربا بعله الكيل والجنس ثم أريد قياس شيء آخر على الذرة، فإن وجدت فيه العلة أعني: الكيل والجنس كان ذكر الذرة ضائعاً ولزم قياسه على الحنطة، وإن لم توجد لم يصح قياسه على الذرة لانتفاء علة الحكم. ينظر: شرح التلويح على التوضيح (١١٤ / ٢).

(٢) أي: لا يغير في الفرع حكم الأصل من إطلاقه أو تقييده أو غير ذلك مما يتعلق بنفس الحكم، وإنما يقع التغيير باعتبار المحل وباعتبار صيرورته ظنياً في الفرع. ينظر: شرح التلويح على التوضيح (١١٤ / ٢).

(٣) أي: وأن يكون المعدى حكماً موصوفاً بما ذكر معدى إلى فرع هو نظيره، ولا يستقيم تعلقه بالمعدى المذكور. ينظر: شرح التلويح على التوضيح (١١٤ / ٢).

والمراد نصُّ دال على الحكم المعدى أو عدمه، لا مطلق النص (فلا ثبت اللغة بالقياس) هذا تفريع قوله: حكماً شرعياً، وإنما لا ثبت اللغة بالقياس لما بينا في الحقيقة والمجاز أن في الوضع قد لا يراعي المعنى، كوضع الفرس والإبل ونحوهما، وقد يراعي المعنى كما في القارورة والخمر، لكن رعاية المعنى إنما هي للوضع، لا لصحة الإطلاق، حتى لا تطلق القارورة على الدن لقرار الماء فيه، فرعاية المعنى لأولية وضع هذا اللفظ لهذا المعنى من بين سائر الألفاظ^(١).

(كانخمر وضع لشراب مخصوص بمعنى، وهو المخمرة، فلا يطلق على سائر الأشربة؛ لأنه إن أطلق مجازاً فلا نزاع فيه، لكن لا يحمل عليه مع إرادة الحقيقة، وإن أطلق حقيقة فلا بد من وضع العرب، وكذا الزنا على اللواط، ولا يقال: الذي أهل للطلاق، فيكون أهلاً للظهار كالمسلم^(٢)) هذا تفريع قوله: من غير تغيير (لأن الحكم في

(١) والتحقيق أن هذا شرط للقياس الشرعي على معنى أنه يشترط فيه كون حكم الأصل حكماً شرعياً إذ لو كان حسياً أو لغوياً لم يجز؛ لأن المطلوب إثبات حكم شرعي. ينظر: شرح التلويح على التوضيح (٢/ ١١٦).

(٢) ظهار الذمي باطل عند الحنفية، وعند الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ - صحيح؛ لأن موجب الظهار الحرمة، وهو من أهل الحرمة كالمسلم وهو أهل الكفارة؛ لأنه من أهل الإطعام والإعتاق وبأن لم يكن أهلاً للصوم لا يمتنع صحة ظهاره كالعبد ليس بأهل للتكفير بالمال، وظهاره صحيح ولئن لم يكن أهلاً للكفارة فهو أهل للحرمة فيعتبر ظهاره في حق الحرمة كما اعتبر أبو حنيفة - رَحِمَهُ اللهُ - إيلاء الذمي في حق الطلاق وإن لم يعتبره في الكفارة.

وقلنا: هذا التعليل باطل؛ لأن حكم الظهار في حق المسلم حرمة متناهية بالكفارة، ولا يمكن إثبات مثل تلك الحرمة في حق الذمي فإنه ليس بأهل للكفارة فلو صح ظهاره لثبتت به حرمة مطلقة فيكون تغييراً لحكم الأصل في الفرع، وهو باطل، وإنما قلنا: إنه ليس بأهل للكفارة؛ لأن

الأصل) وهو المسلم (حرمة تنتهي بالكفارة، وفي الذمي حرمة لا تنتهي بها؛ لعدم صحة الكفارة عنه؛ لعدم أهليته لها. وكذا تعليل الربا بالطعم؛ فإنه يوجب في العدييات حرمة مطلقة، وهي في الأصل مقيدة بعدم التساوي) حتى لو روعي التساوي لا تبقى الحرمة في الأصل، وهو الخنطة والشعير والتمر والملح، ولا يمكن رعاية التساوي في العدييات؛ لأن التساوي في الأصل إنما هو بالكيل، والعدييات ليست بمكيكة، والتساوي بالعدد غير معتبر شرعاً.

(ولا يصح قياس الخطأ على النسيان في عدم الإفطار) هذا تفريع قوله: إلى فرع هو نظيره (لأنه ليس نظيره؛ لأن عذره دون عذر النسيان^(١)).

ولا يصح إن كان في الفرع نص) هذا بيان تفريع قوله: ولا نص فيه (لأنه إن كان موافقاً للنص فلا حاجة إليه، وإن كان مخالفاً له يبطل^(٢)) والضمائر في قوله: إن كان، وفي قوله: فلا حاجة إليه،

المقصود بالكفارة التطهير والتكفير؛ ولهذا ترجح فيها معنى العبادة حتى تتأدى بالصوم الذي هو عبادة محضة، ولا تتأدى إلا بنية العبادة ويفتى بها ولا تقام عليه كرها، والكافر ليس بأهل للتكفير والتطهير ولا لأداء العبادة بخلاف العبد؛ لأنه من أهل الكفارة إلا أنه عاجز عن التكفير بالمال لعدم الملك بمنزلة الفقير حتى لو عتق وأصاب مالا كانت كفارته بالمال أيضاً كالفقير إذا استغنى ينظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٣/ ٣٢٦).

(١) أي: عذر الخطأ دون عذر النسيان لإمكان الاحتراز عن الخطأ بالتثبت والاحتياط بخلاف

النسيان فإنه سماوي محض جبل عليه الإنسان. ينظر: شرح التلويح على التوضيح (٢/ ١١٦).

(٢) كقياس القتل العمد على الخطأ، واليمين الغموس على المنعقدة في إيجاب الكفارة فإنه

وفي قوله: يبطل، ترجع إلى القياس.

(وأن لا يغير) أي: القياس (حكم النص) هذا هو الشرط الرابع
(فلا يصح شرطية التملك في طعام الكفارة قياساً على الكسوة؛
لأنها تغير حكم^(١) قوله تعالى: ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين﴾
[المائدة: ٨٩].

وكذا شرط الإيمان في كفارة اليمين قياساً على كفارة القتل،
يخالف إطلاق النص، وكذا السلم الحال قياساً على المؤجل يخالف
قوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - إلى أجل معلوم، وأيضاً لم يعده أي
الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى - (كما هو في الأصل)^(٢).

مخالف لما روي أنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قال «خمس من الكبائر لا كفارة فيهن» وعد منها
الغموس وقتل النفس بغير حق. ينظر: شرح التلويح على التوضيح (٢/ ١١٧).

(١) فالإطعام هو جعل الغير طاعماً سواء كان على وجه الإباحة أو التملك فاشتراط التملك قياساً
على الكسوة تغيير لحكم النص، وكذا تقييد رقبة الكفارة بالمؤمنة تغيير للإطلاق المفهوم من
النص، وهذا الكلام ظاهر في أن المراد تغيير حكم نص في الجملة سواء كان هذا النص في حكم
الأصل أو غيره فإن قوله تعالى ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين﴾ [المائدة: ٨٩] وقوله تعالى ﴿أو تحرير
رقبة﴾ [المائدة: ٨٩]، ليس لبيان حكم الأصل بل حكم الفرع فعلى هذا لا حاجة إلى هذا القيد؛ لأن
اشتراط عدم النص في الفرع مغن عنه؛ لأن معناه عدم نص دال على الحكم المعدى أو عدمه وهاهنا
النص دال على عدم الحكم المعدى في الفرع؛ لأن الإطلاق يدل على إجراء مجرد الإطعام على سبيل
الإباحة، وعلى أجزاء الرقبة الكافرة، وأنه لا يشترط التملك والإيمان، ينظر: شرح التلويح على التوضيح
(٢/ ١١٧).

(٢) جوز الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى - السلم الحال قياساً على المؤجل بجامع دفع الحرج بإحضار
المبيع مكان العقد، ورد هذا القياس بوجهين: أحدهما: أن النص يدل على عدم مشروعية
السلم الحال بحكم مفهوم الغاية اتفاقاً أو إلزاماً ولا عبرة بالقياس المغير لحكم النص إلا أن

فهذا بيان أن في قياس جواز السلم الحال على المؤجل فسادين: أحدهما: أنه مغير للنص. والثاني: أن الحكم لم يعد كما هو في المقيس عليه، بل عدي بنوع تغيير، وقد بينا في الشرط الثالث بطلان هذا (إذ في الأصل جعل الأجل خلفاً عن وجود المعقود عليه؛ يمكن تحصيله فيه، وهنا أسقط.

فإن قيل: أنتم غيرتم أيضاً قوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء» فإنه يعم القليل والكثير، فخصتم القليل من هذا النص العام، فجوزتم بيع القليل بالقليل مع عدم التساوي (بالتعليل بالقدر) أي قلتم: إن علة الربا هي القدر والجنس، والقدر أي: الكيل غير موجود في بيع الحفنة بالحفنتين، فلا يجري فيه الربا، فهذا التعليل مغير للنص^(١).

مخالفة المفهوم سيما في خبر الواحد غير قاذحة في صحة القياس عند الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وثانيهما: أن محل البيع يجب أن يكون مملوكا مقدور التسليم، والمسلم فيه ليس كذلك لكونه غير موجود إلا أن الشرع رخص فيه بإقامة ما هو سبب القدرة على التسليم وهو الأجل مقام حقيقة القدرة، وجعله خلفاً عنها، فحكم الأصل أعني: السلم المؤجل يشتمل على جعل الأجل المعلوم خلفاً عن وجود المسلم فيه وعن القدرة عليه، وفي قياس السلم الحال عليه تغيير لهذا الحكم؛ لأنه ليس فيه جعل الأجل خلفاً عن الوجود ينظر: شرح التلويح على التوضيح (١١٨ / ٢).

(١) قال الإمام السرخسي: هذه دعوى من غير تأمل، وإنا ما خصصنا القليل من البر إلا بالنص؛ فإن النص قوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: "لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء" والأصل في الاستثناء من النفي أن المستثنى منه في معنى المستثنى وعلى هذا بنى علماؤنا مسائل في الجامع إذا قال إن كان في هذه الدار إلا رجل فعبد حر فإذا في الدار سوى الرجل دابة أو ثوب لم يحنث وإن كان فيها

(وكذا في دفع القيم في الزكاة) أي: غيرتم النص، وهو قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «في خمس من الإبل السائمة شاة» وغيره مما يدل على دفع عين ذلك الشيء دون القيمة^(١).

(وفي صرفها إلى صنف واحد) أي: غيرتم النص الدال على صرفها إلى جميع الأصناف، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ

سوى الرجل امرأة أو صبي حنث، ولو كان قال إلا حمارا فإذا فيها حيوان آخر سوى الحمار يحنث وإن كان فيها ثوب سوى الحمار لم يحنث وإن كان قال إلا ثوب فأى شيء يكون في الدار سوى الثوب مما هو مقصود بالإمساك في الدور يحنث فعرفنا أن المستثنى منه في معنى المستثنى والمستثنى هنا حال التساوي في الكيل واستثناء الحال من العين لا يكون فعرفنا بدلالة النص أن المستثنى من عموم الأحوال حال التساوي وحال المجازفة وحالة التفاضل وهذا لا يتحقق إلا في الكثير وإلا فيما يكون مقدرا شرعا فعرفنا أن اختصاص القليل كان بدلالة النص وأنه كان مصاحبا للتعليل لا أن يكون ثابتا بالتعليل. ينظر: أصول السرخسي (٢/ ١٦٨).

(١) وجه السؤال أنكم جوزتم دفع قيمة الواجب في الزكاة قياسا على العين بعلّة دفع حاجة الفقير وفي هذا التعليل تغيير لحكم النص الدال على وجوب عين الشاة، وحاصل الجواب أن تغيير هذا النص ليس بالتعليل بل بدلالة النصوص الواردة في ضمان أرزاق العباد، وإيجاب الزكاة في أموال الأغنياء، وصرفها إلى الفقراء، وذلك أن الزكاة عبادة، والعبادة خالص حق الله تعالى فلا تجب للفقراء ابتداء.

وإنما تصرف إليهم إيفاء لحقوقهم، وإنجازا لعدة أرزاقهم ولا خفاء في أن حوائجهم مختلفة لا تندفع بنفس الشاة مثلا، وإنما تندفع بمطلق المالية فلما أمر الله تعالى بالصرف إليهم مع أن حقهم في مطلق المالية دل ذلك على جواز الاستبدال، وإلغاء اسم الشاة بإذن الله تعالى لا بالتعليل. ينظر: شرح التلويح على التوضيح (٢/ ١١٩).

والمساكين ﴿ [التوبة: ٦٠] الآية^(١) .

(بالتعليل بالحاجة) أي: قلتم: إن العلة وجوب دفع الحاجة عن الفقير، وهذا المعنى موجود في دفع القيم، بل أكل؛ لأن الدراهم والدنانير خلقتا لتحصيل جميع الأشياء التي تمس بها الحاجة إلى دفع عين الواجب تندفع الحاجة الواحدة، وربما لا يحتاج الفقير إلى ذلك الشيء، بل يحتاج إلى غيره، وقد قلتم: عد الأصناف لبيان مواقع الحاجة، والعلة هي دفع الحاجة، فيجوز الصرف إلى صنف واحد توجد فيه الحاجة، فالتعليل بالحاجة في الصورتين مغير لحكم النص.

(وفي جواز غير لفظ تكبيرة الافتتاح) أي: غيرتم النص، وهو قوله تعالى: ﴿وربك فكبر﴾ [المدثر: ٣] بالتعليل بأن المراد تعظيم الله تعالى، فيجوز بأي لفظ كان، نحو: الله أجل، ونحوه^(٢).

(١) وجه السؤال: إنكم جوزتم صرف الزكاة إلى صنف واحد قياساً على صرفها إلى الكل بعلّة الحاجة، وفي هذا التعليل تغيير للنص الدال على كون الزكاة حقاً لجميع الأصناف. والجواب أن استحقاق الكل إنما يلزم لو كان اللام للتمليك، وليس كذلك لما مر من أن الزكاة خالص حق الله تعالى ابتداءً، وإنما تصير للفقراء بقاء بدوام اليد فتكون اللام للعاقبة دون التملك، وإنما أحال ذلك على غيره؛ لأن كون اللام للعاقبة مجاز بعيد لا يصار إليه إلا عند ظهور القرائن، وقد أمكن على حمل اللام الاختصاص والدلالة على أن المصارف إنما هي هذه الأصناف لا غير بمعنى أنه لا يجوز الصرف إلى غيرهم، وأنهم هم الصالحون للصرف إليهم سواء صرف أو لم يصرف فبالصرف إلى البعض لا يتغير كون الكل مصارف. وإنما يلزم التغيير لو كان اللام للتمليك فيفيد أن الزكاة ملك لجميع الأصناف فيكون صرفها إلى البعض صرف ملك الشخص إلى غيره. ينظر: شرح التلويح على التوضيح (٢/ ١٢٣).

(٢) الجواب: إنّنا لا نقول حكم النص وجوب التكبير بعينه عند الشروع في الصلاة ولكن الواجب

(وفي إزالة الخبث بغير الماء) أي: غير تم النص، وهو قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «الماء طهور» وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «حتيه واقرصيه، ثم اغسله بالماء»^(١).

(قلنا: المراد التسوية بالكيل، وهي لا تتصور إلا في الكثير)^(٢) لأن المراد التسوية الشرعية في قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: إلا سواء بسواء، والتسوية المعتبرة شرعاً في المطعومات التسوية بالكيل، وهي لا تتصور إلا في الكثير، فلا نسلم أنه يعم القليل والكثير كما يقال: لا تقتل حيواناً إلا بالسكين، فإن معناه: لا تقتل حيواناً من شأنه أن يُقتل بالسكين إلا بالسكين، فقتل حيوان لا يُقتل بالسكين،

التعظيم باللسان لأن اللسان من الأعضاء الظاهرة من وجه والصلاة تعظيم الله تعالى بجميع الأعضاء فتعلق بكل عضو ما يليق به من التعظيم ثم التعظيم باللسان يكون بالثناء والذكر فكان ذكر الله على سبيل التعظيم لتحقيق أداء الفعل المتعلق باللسان ولا عمل لذلك الفعل في تعيين التكبير بل التكبير آلة صالحة لذلك وقد بقيت بعد هذا التعليل آلة صالحة لإقامة هذا الفعل بها كما قبل التعليل. ينظر: أصول السرخسي (١٦٩ / ٢)

(١) يعني: أن المقصود هو إزالة النجاسة لا الاستعمال بدليل جواز الاختصار على قطع موضع النجاسة أو حرقه، وكون الماء آلة صالحة للإزالة حكم شرعي معلل بكونه مزيلاً فيعدى إلى كل مائع يشاركه في ذلك، وكونه مزيلاً يتضمن أمرين: طهارة المحل، وعدم تنجس الآلة بالملاقاة، وإلا لما وجدت والإزالة بل الزيادة، فإن قيل بل الحكم بطهارة المحل لخاصية في الماء إذ لو كان لإزالته لوجب أن يشاركه جميع المائعات المزيللة في رفع الحدث. قلنا الحكم بالطهارة عن الحدث بمعنى زوال المانع الشرعي ليس بمعقول إذ العضو طاهر لا ينجس به شيء، ومن شرط القياس كون المعنى معقولاً. ينظر: شرح التلويح على التوضيح (١٢٤ / ٢).

(٢) جواب عن دعوى تغيير حكم النص في قوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء» فإنه يعم القليل والكثير، فخصصتم القليل.

كالقلملة والبرغوث لا يدخل تحت النهي.

(وإنما كان تغييراً إذا كان الأصل واجباً لعينه، وليس كذلك؛ فإن الصدقة حلت مع وسخها ضرورة دفع الحاجة، وهي مختلفة، فلا بد من جواز دفع القيم) أي: إنما كان التعليل في دفع القيم تغييراً للنص إذا كان الأصل وهو الشاة مثلاً واجباً للفقير لعينه، وليس كذلك^(١).

فإن الزكاة عبادة محضة، لا حق للعباد فيها، وإنما هي حق الله تعالى، لكن سقط حقه في صورة ذلك الواجب بإذنه، بدلالة النص؛ لأنه تعالى وعد أرزاق الفقراء بقوله: ﴿إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦] ثم أوجب على الأغنياء مالاً مسمى، ثم أمر بأداء تلك المواعيد، وهي الأرزاق المختلفة من ذلك المسمى، ولا يمكن ذلك الأداء إلا بالاستبدال، فيكون متضمناً للأمر بالاستبدال، كالسلطان يعد مواعيد مختلفة، ثم يأمر بعض وكلائه بأدائها من مال معين عنده، يكون إذناً بالاستبدال. فكذا هاهنا، فثبت هناك حكماً: جواز الاستبدال، وصلاحيه عين الشاة لأن تكون مصروفة إلى الفقير.

فالحكم الأول يثبت بدلالة النص.

وأما الحكم الثاني المستفاد من قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ شَاةٌ» فقد عللناه بالحاجة؛ فإن الصدقة مع وسخها

(١) جواب عن دعوى تغيير حكم النص في دفع القيم في الزكاة.

حلت لهذه الأمة لأجل الحاجة بعد أن لم تكن في الأمم الماضية. فإذا كانت عين الشاة صالحة للصرف إلى الفقير للحاجة تكون قيمتها صالحة أيضاً بهذه العلة، فالتعليل وقع في هذا الحكم، وليس فيه تغيير النص، بل يكون التغيير في الحكم الأول، وهو ثابت بالنص لا بالتعليل، فيكون تغيير النص بالنص مجتمعاً مع التعليل في حكم آخر ليس فيه تغيير النص، وهذا معنى قول نضر الإسلام - رَحْمَةُ اللَّهِ - فصار التغيير مجامعاً للتعليل بالنص لا بالتعليل.

وقد قال أيضاً: فصار صلاح الصرف إلى الفقير بعد الوقوع لله بابتداء اليد ليصير مصروفاً إلى الفقير بدوام يده حكماً شرعياً في الشاة، فعللناه بالتقويم، وعديناه إلى سائر الأموال. معناه: أن الصدقة تقع لله تعالى بابتداء يد الفقير، قال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «الصدقة تقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير».

ففي حال ابتداء يد الفقير تقع لله تعالى، وفي حال بقاء يد الفقير تصير للفقير.

فقوله: (صلاح الصرف) أي: صلاح المحل، وهو عين الشاة - مثلاً - للصرف إلى الفقير، وقوله: (ليصير مصروفاً) علة غائية للصلاح، أي: صلاحية الشاة للصرف إلى الفقير، ليصير مصروفاً إليه بدوام يده.

فقوله: (إلى الفقير) يتعلق بالصرف، و(بابتداء اليد) يتعلق بالوقوع، و(ليصير) يتعلق بالصلاح، و(بدوام يده) يتعلق بقوله: مصروفاً، وقوله: (حكماً شرعياً) خبر صار، فهذا الحكم هو الحكم الثاني المذكور.

وفي قوله: إن الصدقة واقعة في الابتداء لله، وفي البقاء مصروف إلى الفقير بيان أن الصدقة ليست في الابتداء حق الفقير حتى يلزم تغيير حقه من غير إذنه.

وهذه المسألة مع هذه العبارة من مشكلات كتب أصحابنا في الأصول.

(وذكر الأصناف لعد المصارف) فإن قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ﴾ [التوبة: ٦٠] الآية ذكروا أن اللام للعاقبة لا للتملك، وإنما يلزم تغيير النص لو كان اللام للتملك، فيلزم حينئذ دفع ملك شخص إلى شخص آخر.

وإنما قلنا: إن اللام ليست للتملك؛ لأن الصدقات والفقراء لا يمكن أن يراد بهما الجميع؛ لما عرفت أن حرف التعريف إذا دخل على الجميع تبطل الجمعية، ويراد به الجنس.

وأيضاً في هذا الموضع لو أريد الجمع لكان المراد جمعاً مستغرقاً، فعناه أن جميع الصدقات لجميع الفقراء والمساكين، وهذا غير مراد إجماعاً؛ إذ ليس في وسع أحد أن يوزع جميع الصدقات على جميع الفقراء، بحيث لا يحرم واحد، على أنه إن أريد هذا يبطل مذهب الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -، وإذا لم يكن الجمع مراداً كان المراد الجنس، فيراد أن جنس الصدقة لجنس الفقير والمساكين من غير أن يراد الأفراد، فتكون اللام للعاقبة لا للتملك الذي يوجب التوزيع على

الأفراد، فيكون لعد المصارف^(١).

(والتكبير لتعظيم الله تعالى، فأداء القيمة، وذكر لفظ آخر يكونان في معنى المنصوص).

اعلم أن بعض العلماء فرقوا بين الكبرياء والعظمة، فإنه جاء عن الأحاديث الإلهية «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» فالكبرياء صفة هي لله تعالى بمنزلة الرداء للإنسان، والعظمة بمنزلة الإزار، فالأول أدل على الظهور، والثاني على البطون، فلا يكون الله أعظم وأجل بمعنى أكبر، لكننا نقول: قوله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ﴾ [المدثر: ٣] لا يراد به قل: الله أكبر؛ لأنه لو قيل: وربك قل الله أكبر، لا يفيد معنى، فمعناه وربك فعظم، أي: قل أو افعل ما فيه تعظيم الله.

والفرق الذي ذكروا بين الكبرياء والعظمة لا يفيد؛ لأنه ليس في وسع العبد إثبات ذلك المعنى، بل في وسعه ذكر الله بالتعظيم والإجلال، وإثبات المعنى المشترك بين التكبير والتعظيم والإجلال على أنه ليس لبعض صفات الله تعالى مزية على البعض لاسيما إذا كانت من جنس واحد، فإذا كان المقصود التعظيم فكل لفظ فيه التعظيم يكون في معنى الله أكبر^(٢).

وقوله: فأداء القيمة راجع إلى مسألة دفع القيم، وإنما ذكره هاهنا؛ لأن فيه وفي مسألة التكبير معنى مشتركاً، وهو كونهما في معنى المنصوص، فلذلك جمعهما في سلك واحد.

(١) جواب عن دعوى تغيير حكم النص في صرف الزكاة إلى صنف واحد.

(٢) جواب عن دعوى تغيير حكم النص في جواز غير لفظ تكبير الافتتاح.

(واستعمال الماء لإزالة النجاسة، فيجوز بكل ما يصلح لها).
 اعلم أنه إن أورد الإشكال على قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨] وقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «الماء طهور» فغير وارد؛ لأنه لا يدل على أن غير الماء ليس بطهور.
 وإن أورد على قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «حتيه واقرصيه ثم اغسله بالماء» فوارد.

والجواب: أن استعمال الماء ليس مقصوداً بالذات؛ لأن من ألقى الثوب النجس، أو قطع موضع النجاسة بالمقراض سقط عنه استعمال الماء، ولو كان استعماله مقصوداً بالذات لم يسقط بدون العذر، لكن الواجب إزالة العين النجسة.

(وإنما لا يزول الحدث) بسائر المائعات؛ لكونه غير معقول في الأصل، وهو الماء بخلاف الخبث؛ فإن إزالته معقولة، ولا يضر أن يلزمها أمر غير معقول دفعاً للخرج، وهو أن لا يتنجس كل ما يصل إليه؛ ولأن الماء مطهر طبعاً فيزول به كلاهما وغيره، كاخل مثلاً قالع يزول به الخبث لا الحدث^(١).

فإن قيل: لما كان إزالة الحدث غير معقولة وجبت النية، كالتيمم.
 قلنا: يأتي الجواب في فصل المناقضة.

(١) جواب عن دعوى تغيير حكم النص في إزالة الخبث بغير الماء.

(فصل: العلة، قيل: المعرف، ويشكل بالعلامة)^(١).

(١) العلة في اللغة: اسم لما يتغير الشيء بحصوله، ولذلك سُمِّي المرض علةً، والمريض معتل؛ لأنَّ حالة المريض تتغير به من الصحة والقوة إلى المرض والضعف. وسُمِّي الأمر المثبت للحكم في الشرع علةً؛ لأنه يتغير بها حال المنصوص عليه من الخصوص إلى العموم، إذ لم يعد الحكم خاصاً بالمنصوص عليه؛ بل يتعداه إلى كل واقعة وُجدت فيها العلة.

وقيل: مأخوذة من العَلَل بعد النهل، وهو معاودة الشرب مرّة بعد مرّة، لأنَّ المجتهد في استخراجها يعاود النظر مرّة بعد مرّة. ولذلك سُمي الأمر المثبت للحكم في الشرع علة لتكرره بتكرره.

فاشتقاق العلة في اللغة راجع إلى معنى التكرار والدوام، وذلك أن العرب تسمي السقي الثاني عللاً، وتسمي المرأة التي نكحت على الأخرى علةً؛ وذلك أنها تعل بعد صاحبها، فكانت العلة على هذا الاشتقاق هي الشيء التي يتكرر ويدوم بوجوده ما عُلّق به.

وفي الاصطلاح: اختلف الأصوليون في تعريفها:

فمن ذلك: أنَّها الوصف الخارج المعرف للحكم.

أي أنَّها علامة للمجتهد يحصل بها علمه بالحكم، لا الموجب والمؤثِّر، ولا الباعث والداعي. وهو تعريف أكثر الأشعرية، واختاره البيضاوي.

ومن ذلك: أنَّها الوصف المؤثِّر بذاته في الحكم أو الموجب للحكم.

والمراد بالمؤثِّر: ما به وجود الشيء، كالشمس للضوء، والنار للإحراق، وهذا القول مبني على التحسين والتقييح العقلين، وهو قول المعتزلة.

ومن ذلك: أنَّها الوصف المؤثِّر في الحكم بجعل الشارع لا لذاته. وهو تعريف الغزالي.

ومن ذلك: أنَّها الوصف الباعث للحكم. وهذا تعريف الأمدي، وابن الحاجب.

وقصدوا بالباعث: كونها مشتملة على حكمة صالحة لأنَّ تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم، لا بمعنى أنَّه لأجلها شرعه حتَّى تكون باعثاً وغرضاً يلزم منه المحذور.

ويصح أن يفسر أيضاً بأنه: الباعث للامتنال، أي باعث المكلف على امتثال الحكم.

اختلفوا في تعريف العلة:

فقال البعض: هي المعرفة أي: ما يكون دالاً على وجود الحكم، وقالوا: العلة الشرعية كلها معرفات؛ لأنها ليست في الحقيقة بمؤثرة، بل المؤثر هو الله تعالى.

قلنا: تدخل العلامة في تعريف العلة، ولا يبقى الفرق بينهما، لكن الفرق ثابت؛ لأن الأحكام بالنسبة إلينا مضافة إلى العلة، كالمك إلى الشراء، والقصاص إلى القتل، وليست الأحكام مضافة إلى

وهذا الاختلاف في تعريف العلة هل هي الباعث، أو المؤثر، أو الموجب، أو المعرفة. خلاف لفظي لا يترتب عليه حكم.

قال الشيخ بخيت المطيعي: وحاصل الأقوال: أن الأسباب، أي العلة الشرعية: إما معرفة، وإما باعثة، وإما مؤثرة وموجبة لذاتها، أو مؤثرة لا موجبة لا لذاتها ولا لصفة ذاتية لها، ولكن يجعل الله إياها كذلك، وهو مذهب السلف، واختيار الغزالي وشيخه إمام الحرمين.

وإذا رجعت إلى ما استدل به كل فريق تجد أن الخلاف لفظي؛ فإن من قال: إنها معرفة. أراد أنها ليست مؤثرة بذاتها، ولا لصفة ذاتية لها، بل المؤثر هو الله تعالى، فلا ينافي أنها مؤثرة بجعل الله إياها كذلك، وأن الله جعلها حكمة لحكمه ومناطاً له، وغاية تترتب عليه، فهو ينفي أيضاً أنها باعثة على الحكم تحمل الفاعل على الفعل فيتأثر وينفعل بها فيفعل الفعل.

والذين قالوا: إنها باعثة عرفوها بالباعث على سبيل الإيجاب، أي ما يكون باعثاً للشارع على شرع الحكم، كالقتل العمد، فإنه علة باعثة للشارع على شرع القصاص صيانة للنفوس، والمراد بها الحكمة المقصودة للشارع.

ومن قال: إنها مؤثرة. أراد أن الله تعالى حكم بوجود ذلك الأثر بذلك الأمر.

فالكل متفقون على أن المؤثر هو الله وحده دون العلة والأسباب، وعلى أن العلة ليست باعثة، بمعنى أن الفاعل يتأثر بها وينفعل، وعلى أن الله تعالى حكم بوجود ذلك الأثر بذلك الأمر وناط هذا بذلك، فكان الخلاف لفظياً كما قلنا.

العلامات، كالرجم إلى الإحصان، فلا بد من الفرق بين العلة والعلامة.

(وقيل: المؤثر، وهي في الحقيقة ليست بمؤثرة).

اعلم أن البعض عرفوا العلة بالمؤثر.

والمراد بالمؤثر: ما به وجود الشيء، كالشمس للضوء، والنار للإحراق، والبعض أبطلوا تعريف العلة بالمؤثر بأنها في الحقيقة ليست بمؤثرة، بل العلل الشرعية كلها معارف؛ لأن الحكم قديم، فلا يؤثر فيه الحادث.

والجواب عن هذا: أنا قد ذكرنا أن الحكم المصطلح هو أثر حكم الله القديم، فإن إيجاب الله قديم، والوجوب حادث.

فالمراد من المؤثر في الحكم ليس أنه مؤثر في الإيجاب القديم، بل في الوجوب الحادث، بمعنى أن الله تعالى رتب بالإيجاب القديم الوجوب على أمر حادث، كالدلوك مثلاً.

فالمراد بكونه مؤثراً: أن الله تعالى حكم بوجوب ذلك الأثر بذلك الأمر، كالقصاص بالقتل، والإحراق بالنار، ولا فرق في هذا بين العلل العقلية والشرعية، فكل من جعل العلل العقلية مؤثرة بذواتها يجعل العلل الشرعية كذلك، وهم المعتزلة، فكما أن النار علة للاحتراق عندهم بالذات بلا خلق الله تعالى الاحتراق؛ فإن القتل العمد بغير حق علة لوجوب القصاص أيضاً عقلاً.

وكل من جعل العلة العقلية مؤثرة، بمعنى أنه جرت العادة الإلهية

بخلق الأثر عقيب ذلك الشيء، فيخلق الاحتراق عقيب مماسة النار، لا أنها مؤثرة بذاتها بجعل العلل الشرعية كذلك بأنه تعالى حكم أنه كلما وجد ذلك الشيء يوجد عقيبها الوجوب حسب وجود الاحتراق عقيب مماسة النار، فإن المتولدات بخلق الله تعالى عند أهل السنة والجماعة على ما عُرف في علم الكلام.

(إلا أن يقال: بالنسبة إلينا؛ فإن الأحكام تضاف إلى الأسباب في حقنا) فإننا مبتلون بنسبة الأحكام إلى الأسباب الظاهرة، فيجب القصاص بالقتل، وإن كان في الحقيقة المقتول ميت بأجله، ففي ظاهر الشرع الأحكام مضافة إلى الأسباب، فهذا معنى كونها مؤثرة.

(وقيل: الباعث لا على سبيل الإيجاب).

بعض الناس عرفوا العلة بالباعث، يعني ما يكون باعثاً للشارع على شرع الحكم، كما في قولك: جئتكم لإكرامكم؛ الإكرام باعث على المجيء، والقتل العمد باعث للشارع على شرع القصاص صيانة للنفوس.

وقوله: (لا على سبيل الإيجاب) احتراز عن مذهب المعتزلة؛ فإن العلة توجب على الله تعالى شرع الحكم عندهم على ما عرف أن الأصلح للعباد واجب على الله تعالى عندهم (أي: المشتمل على حكمة مقصودة للشارع في شرعه الحكم).

هذا تفسير الباعث لا على سبيل الإيجاب، فإن المراد من الحكمة: المصلحة.

والمراد من كونه مشتملاً على الحكمة: أن ترتب الحكم على هذه العلة محصل للحكمة، فإن العلة لوجوب القصاص: القتل العمد العدوان، ولا يتصور اشتماله على الحكمة إلا بهذا المعنى (من جلب نفع) أي: إلى العباد (أو دفع ضرر) أي: عن العباد.

وهذا مبني على أن أفعال الله تعالى معللة بمصالح العباد عندنا، مع أن الأصلح لا يكون واجباً عليه خلافاً للمعتزلة.

وما أبعد عن الحق قول من قال: إنها غير معللة بها؛ فإن بعثة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - لاهتداء الخلق، وإظهار المعجزات لتصديقهم، فمن أنكر التعليل فقد أنكر النبوة.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦] وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَمَرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ﴾ [البينة: ٥] وأمثال ذلك كثيرة في القرآن، ودالة على ما قلنا.

وأيضاً لو لم يفعل لغرض أصلاً يلزم العبث^(١).

(١) أدلة القائلين بتعليل أفعال الله تعالى:

الدليل الأول: الاستقراء، وهو أنا استقرأنا نصوص الكتاب والسنة فوجدنا أن أحكام الشريعة وضعت لمصالح العباد:

أولاً: من القرآن الكريم: من ذلك أن الله تعالى قال في بعثة الرسل: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥].

وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]. فلو خلت الأحكام عن حكمة عائدة إلى العالمين، ما كانت رحمة، بل نقمة؛ لكون التكليف بها محض تعب ونصب.

وقال تعالى في أصل الخلقة: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [هود: ٧]، وقال: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا

﴿لِيُعْبُدُونَ﴾ [الذاريات: ٥٦]، وقال: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: ٢].

وأما التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب فأكثر من أن تحصى، ومن ذلك قول الله تعالى بعد آية الوضوء: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: ٦].

وقال في الصلاة: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: ٤٥] وقال في الصيام: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٣].

وقال في القصاص: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٩]. فهذه الآيات وغيرها كثير قد ربطت الأحكام بالمعاني والأوصاف المعتبرة على جهة التعليل بها، وإذا دلَّ الاستقراء على هذا، وكان في مثل هذه القضية مفيداً للعلم، فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة.

ثانياً: من السنة: قال ابن القيم: النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أول من بيّن العلل الشرعية والماخذ، والجمع والفرق والأوصاف المعتبرة، والأوصاف الملغاة، وبيّن الدور والتسلسل وقطعها.

ومن ذلك حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: جاءت امرأة إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: إن أُمِّي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: «نعم، حجي عنها، أرايت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟»، قالت: نعم، فقال: «اقضوا الله الذي له، فإن الله أحق بالوفاء».

فقد تضمن هذا الحديث بيان قياس الأولى، وأن دين المخلوق إذا كان يقبل الوفاء مع شحه وضيقه، فدين الواسع الكريم تعالى أحق بأن يقبل الوفاء، ففي هذا أن الحكم إذا ثبت في محل الأمر، وثم محل آخر أولى بذلك الحكم فهو أولى بشبوته فيه، ومقصود الشارع في ذلك التنبيه على المعاني والأوصاف المقتضية لشرع الحكم، والعلل المؤثرة، وإلا فما الفائدة في ذكر ذلك؟ والحكم ثابت بمجرد قوله!

ومن ذلك: قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء».

فقد علّق النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأحكام بالصفات المؤثرة فيما يحبه الله وفيما يبغضه، فأمر بما يحبه

ودليلهم^(١): أنه إن فعل لغرض: فإن لم يكن حصول ذلك الغرض أولى به من عدمه امتنع منه فعله، وإن كان أولى به كان مستكملاً به، فيكون ناقصاً في ذاته.

وقد قيل عليه: إنه إنما يكون مستكملاً به لو كان الغرض راجعاً إليه، وهنا راجع إلى العبد.

وأجابوا عن ذلك: أن تحصيل مصلحة العبد، وعدمه إن استويا بالنسبة إليه لا يكون غرضاً وداعياً له إلى الفعل؛ لأنه حينئذ يلزم الترجيح من غير مرجح، وإن لم يستويا بالنسبة إليه يكون فعله أولى، فيلزم الاستكمال.

أقول: هذا الجواب غير مرضي؛ لأننا لا نسلم أنه إن استويا بالنسبة إليه لا يكون غرضاً وداعياً، ولا نسلم أن الترجيح من غير مرجح. لم

الله، ودعا إليه بحسب الإمكان، ونهى عما يبغضه الله، وحسم مادته بحسب الإمكان، وفي ذلك بيان لما في الزواج من مصالح مجلوبة، ومفاسد مدروءة: مصالح حفظ البصر، والفرج، والتناسل، والتكاثر، وفي هذا فلاح وصلاح. ومفاسد تتركب عن نقيض هذه المصالح من مخالفة الشرع، وإباحة ما حرّم، وفي هذا فتنة وفساد كبير.

الدليل الثاني: الإجماع، فقد أجمع أئمة الفقه مع اختلاف مذاهبهم على أن الأحكام الشرعية قد تغيّت المصالح والحكم، واعتبرتها، وهذا مبثوث في غالب تفاريع الشريعة.

وقد نقل هذا الإجماع كثير من الأصوليين:

قال الآمدي: إن أئمة الفقه مجمعة على أن أحكام الله تعالى لا تخلوا عن حكمة ومقصود، وإن اختلفوا في كون ذلك بطريق الوجوب كما قالت المعتزلة، أو بحكم الاتفاق والوقوع من غير وجوب كقول أصحابنا.

(١) أي دليل القائلين بأن أفعال الله تعالى غير معللة.

لا يجوز أن تكون الأولوية بالنسبة إلى العباد مرجحاً^(١).
 (وكون العلة هكذا تسمى مناسبة) أي: كونها بحيث تجلب النفع
 إلى العباد، وتدفع الضرر عنهم يسمى مناسبة.
 والوصف المناسب: ما يجلب نفعاً، أو يدفع ضرراً.
 وقد قال القاضي الإمام أبو زيد: الوصف المناسب: ما لو عرض
 على العقول تلقته بالقبول.
 وقد ذكروا أن المناسب: إما حقيقي، وإما إقناعي:

(١) من أدلة النافين للتعليل:

الدليل الأول: أن مَنْ فعل فعلاً لعلّة كان حصولها بالنسبة إليه أولى، فيكون مستكملاً بها؛ لأنه
 لو لم يكن حصول العلة أولى من عدمها لم تكن علة، والمستكمل بغيره ناقص بنفسه، وذلك
 ممتنع على الله.

ونوقش هذا الدليل بأنه إنما يكون مستكملاً به لو كان الغرض راجعاً إليه تعالى، وهنا راجع إلى
 العبد.

الدليل الثاني: أن القول بتعليل الأحكام يستلزم التسلسل؛ فإنه إذا فعل لعلّة، فتلك العلة أيضاً
 حادثة، فتفتقر إلى علة إن وجب أن يكون لكل حادث علة. وإن عقل الإحداث بغير علة لم
 يحتاج إلى إثبات علة.

فهم يقولون: إن أمكن الإحداث بغير علة لم يحتاج إلى علة، ولم يكن ذلك عبثاً، وإن لم يكن
 وجود الإحداث إلا لعلّة، فالقول في حدوث العلة كالقول في حدوث المعلول، وذلك يستلزم
 التسلسل.

ونوقش هذا الدليل بأن هذا التسلسل في الحوادث المستقبلية لا في الحوادث الماضية، فإنه إذا
 فعل فعلاً لحكمة، كانت الحكمة حاصلة بعد الفعل، فإذا كانت تلك الحكمة يطلب منها حكمة
 أخرى بعدها كان تسلسلاً في المستقبل. والتسلسل في المستقبل جائز عند جماهير المسلمين
 وغيرهم من أهل الملل؛ فإن نعيم الجنة وعذاب النار دائمان مع تجدد الحوادث فيهما.

فالحقيقي: إما لمصلحة دينية، كرياضة النفس وتهذيب الأخلاق، فالوصف المناسب كالدلوك وشهود الشهر، والحكم وجوب الصلاة والصوم. والحكمة رياضة النفس وقهرها.

أو دنيوية وهي: إما ضرورية، وهي خمسة: حفظ النفس، والمال، والنسب، والدين، والعقل.

فهذه الخمسة هي الحكمة والمصلحة في شرعية القصاص، والضمان، وحد الزنا، والجهاد، وحرمة المسكرات، والوصف المناسب هو القتل العمد العدوان، والسرقه، والغصب مثلاً، والزنا، وحريه الكافر، والإسكار.

وإما محتاج إليها كما في تزويج الصغيرة، فالوصف المناسب هو الصغر، والحكم شرعية التزويج، والحكمة والمصلحة كون المولية تحت الكفء، وهذه المصلحة ليست ضرورية، لكنها في محل الحاجة؛ لأنه يمكن أن يفوت الكفء لا إلى بدل.

وإما أن لا تكون ضرورية ولا محتاجاً إليها، بل للتحسين كحرمة القاذورات؛ فإنها حرمت لنجاستها وعلو منصب الآدمي، فلا يحسن تناولها.

والإقناعي: ما يتوهم أنه مناسب، ثم إذا توّمل يظهر خلافه، كنجاسة الخمر لبطلان بيعها، فمن حيث إنها نجسة تناسب الإدلال، والبيع يقتضي الإعزاز، لكن معنى النجاسة كونها مانعة من صحة الصلاة، وهذا لا يناسب بطلان البيع.

(والحكمة المجردة لا تعتبر في كل فرد؛ لخفائها) وعدم انضباطها) بل في الجنس) فيضاف الحكم إلى وصف ظاهر منضبط يدور معها) أي: يدور الوصف مع الحكمة.

(أو يغلب وجودها) أي: وجود الحكمة (عنده) أي: عند الوصف. والمراد: أن ترتب الحكم على الوصف يكون محصلاً للحكمة دائماً وفي الأغلب (كالسفر مع المشقة).

أي: ليس المراد أن المشقة هي الحكمة بل الحكمة هي دفع الضرر ودفع الضرر إنما يتحقق في صورة وجود الضرر ووجود الضرر لا يتحقق إلا أن تكون المشقة موجودة ثم المشقة غالبية الوجود في السفر.

فترتب الحكم وهو الرخصة على الوصف وهو السفر يكون محصلاً للحكمة التي هي دفع الضرر في الأغلب.
(وهنا أبحاث:

الأول: الأصل في النصوص عدم التعليل) عند البعض إلا بدليل كما قال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «الهرة ليست بنجسة؛ لأنها من الطوافين والطوافات عليكم».

فتعليله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - دل على أن هذا النص معلل وأن عدم نجاستها معلل بالطواف (لأن النص موجب بصيغته لا بالعلة؛ ولأن التعليل بكل الأوصاف محال وبالبعض محتمل.

وعند البعض: هي معللة بكل وصف إلا لمانع؛ لأن كل وصف

صالح لهذا) أي: للتعليل.

(والنص مظهر للحكم، والعلة داعية) جواب عن قوله: إن النص موجب للحكم بصيغته لا بالعلة أي: نعم أن النص موجب للحكم بمعنى أنه مظهر للحكم بصيغته، لا أنه داع، بل الداعي إلى الحكم هو العلة.

(والتعليل لإثبات الحكم في الفرع) جواب آخر عن قوله: إن النص موجب بصيغته، أي: نعم إن النص موجب للحكم بصيغته في الأصل لا في الفرع، بل في الفرع موجب للحكم بسبب العلة، ونحن إنما نعلل لإثبات الحكم في الفرع لا في الأصل.

(وعند الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى معللة، لكن لا بد من دليل مميز؛ لأن بعض الأوصاف متعدد، وبعضها قاصر، فلو علل بكل وصف يلزم التعدية وعدمها، وعندنا: لا بد مع ذلك) أي: مع ما قاله الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - (من الدليل على أن النص معلل في الجملة؛ لاحتمال أن يكون من النصوص الغير المعللة، نظيره في حديث الربا: أن قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «يداً بيد» يوجب التعيين. وذلك من باب الربا أيضاً؛ لأنه لما شرط تعيين أحد البدلين احترازاً عن بيع الدين بالدين) فإنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - نهى عن بيع الكالئ بالكالئ (شرط تعيين الآخر احترازاً عن شبهة الفضل) فإن للنقد مزية على النسيئة.

(وقد وجدنا هذا الحكم متعدداً حتى لا يجوز بيع الحنطة بعينها بشعير بغير عينه إجماعاً. وشرط الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - التقابض في بيع

الطعام بالطعام، فإذا وجدناه معللاً في ربا النسيئة نعلله في ربا الفضل أيضاً؛ لأنه أثبت منه) لأن الربا هو الفضل الخالي من العوض، وهو موجود حقيقة في ربا الفضل، كييع قفيز من الخنطة بقفيزين منها.

أما الربا في النسيئة، وهو بيع الخنطة بعينها بشعير بغير عينه نسيئة فشبهة الفضل قائمة، لا حقيقة الفضل، هذا ما قالوا.

واعلم أن اشتراط هذا الشرط - وهو كون هذا النص معللاً في الجملة - في غاية الصعوبة؛ لأن التعليل إن توقف على تعليل آخر، فالتعليل الموقوف عليه إن توقف على تعليل آخر يلزم التسلسل، وإن لم يتوقف يثبت أن بعض التعليلات لم يتوقف على هذا.

ويمكن أن يجاب عن هذا بأننا لما شرطنا في العلة التأثير، وهو أن يثبت بالنص أو الإجماع اعتبار الشارع جنس هذا الوصف أو نوعه في جنس هذا الحكم أو نوعه، لا يثبت التأثير إلا وأن يثبت كون هذا النص من النصوص المعللة؛ لأنه كلما ثبت اعتبار الشارع جنس هذا الوصف أو نوعه في جنس هذا الحكم أو نوعه ثبت أن هذا النص من النصوص المعللة.

(الثاني^(١)): يجوز أن تكون العلة وصفاً لازماً، كالثنية للزكاة في المضروب عندنا) فإن الذهب والفضة خلقا ثمناً، وهذا الوصف لا ينفك عنهما أصلاً (حتى تجب الزكاة في الحلي، ولربما عنده.

(١) هذا هو البحث الثاني من الأبحاث التي سبقت الإشارة إليها، وكان البحث الأول هو: الأصل في النصوص عدم التعليل عند البعض إلا بدليل.

وعارضاً، كالكيل للربا) فإن الكيل ليس بلازم حساً للخطئة والشعير؛
فإنهما قد يباعان وزناً.

(وجلياً وخفياً على ما يأتي).

واسماً) أي: اسم جنس «كقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ في المستحاضة: إنه
دم عرق انفجر» وهذا اسم مع وصف عارض) الدم اسم جنس،
والانفجار وصف عارض.

(وحكماً، كقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «أرأيت لو كان على أبيك دين»)
قاس النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أجزاء قضاء الحج عن الأب على
أجزاء قضاء دين العباد عن الأب.

والعلة: كونهما ديناً، وهو حكم شرعي؛ لأن الدين لزوم حق في
الذمة.

(وكقولنا في المدير: إنه مملوك تعلق عتقه بمطلق موت المولى، فلا
يباع، كأَم الولد) فيه قياس عدم جواز بيع المدير على عدم جواز
بيع أم الولد.

والعلة: كونهما مملوكين، تعلق عتقهما بمطلق موت المولى، وهذا
حكم شرعي.

وإنما قال: (بمطلق موت المولى) احترازاً عن المدير المقيد، كقوله:
إن مُتُّ في هذا المرض فأنت حر.

(ومركباً، كالكيل والجنس وغير مركب، وهذا ظاهر.

ومنصوصة وغير منصوصة كما يأتي).

(مسألة: ولا يجوز التعليل بالعلة القاصرة عندنا)^(١).

وعند الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - يجوز؛ فإنه جعل علة الربا في الذهب والفضة الثنية، فهي مقتصرة على الذهب والفضة، غير متعدية عنهما؛ إذ غير المحجرين لم يخلق ثناً.

والخلاف فيما إذا كانت العلة مستنبطة، أما إذا كانت منصوبة فيجوز عليها اتفاقاً^(٢) (لأن الحكم في الأصل ثابت بالنص) سواء

(١) العلة إما أن تكون متعدية، وإما أن تكون قاصرة:

فالعلة المتعدية: هي التي تتعدى محل النص إلى غيره. مثل: القتل، والزنا، والإسكار. والعلة القاصرة: هي التي يقتصر وجودها على الأصل، ولا تتعداه إلى غيره. وتسمى أيضاً: العلة الواقفة، والعلة اللازمة. مثل: الرمل في الأشواط الأول من الطواف؛ لإظهار الجلد للمشركين. والاستبراء للأمة في أول حدوث ملكها؛ للتعرف على براءة رحمها. ينظر: الإبهاج (٢٥٣٠/٦)، ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب (٤٢٩/٥)، ومباحث العلة في القياس عند الأصوليين (ص ٣٠٨)، وقواعد أصول الفقه وتطبيقاتها (٨٠٨/٢).

(٢) يتضح محل النزاع في المسألة مما يلي:

أولاً: اتفق الأصوليون على جواز التعليل بالعلة المتعدية، ولا يتصور اختلافهم فيها؛ لأن تعدية الحكم من محل النص إلى غيره شرط لصحة القياس، وبدون التعدية لا يسمى قياساً؛ فإن القياس لا يتم إلا بعلة تتعدى إلى الفرع ليلحق بالأصل.

ثانياً: اتفقوا على جواز التعليل بالعلة القاصرة إذا كانت ثابتة بنص أو إجماع؛ لأن ما ثبت بها ليس موضع اجتهاد واختلاف. إلا ما نقله القاضي عند الوهاب عن أكثر فقهاء العراق من أن التعليل بالعلة القاصرة لا يجوز على الإطلاق، سواء كانت منصوبة أو مستنبطة. قال تاج الدين السبكي: وأغرب القاضي عبد الوهاب المالكي فنقل الخلاف.

ثالثاً: اختلف الأصوليون في جواز التعليل بالعلة القاصرة إذا كانت مستنبطة، وهو محل النزاع في المسألة.

كان معقول المعنى، أو لا (وإنما يجوز التعليل للاعتبار؛ إذ ليس للعبد بيان عليّة أحكام الله تعالى، وما قالوا أن فائدة التعليل لا تنحصر في هذا) أي: في الاعتبار.

(وفائده: أن يصير الحكم أقرب إلى القبول ليس بشيء؛ إذ الفائدة الفقهية ليست إلا إثبات الحكم.

فإن قيل: التعدية موقوفة على التعليل، فتوقفه عليها دور.

قلنا: يتوقف على علمه بأن الوصف حاصل في الغير) أي: التعليل لا يتوقف على التعدية، بل يتوقف التعليل على العلم بأن هذا الوصف حاصل في غير مورد النص.

واعلم أن كثيراً من العلماء قد تحيروا في هذه المسألة، واستبعدوا مذهب أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فيها توهماً منهم أن الحق أن يتفكروا أولاً في استنباط العلة أن العلة في الأصل ما هي؟ فإذا حصل غلبة الظن بالعلة: فإن كانت متعدية من الأصل أي: حاصلة في غير صورة الأصل يتعدى الحكم، وإلا فلا، بل يقتصر الحكم على مورد النص، أو مورد الإجماع، فيقتصر الحكم.

أما توقف التعليل على التعدية، أو على العلم بأن العلة حاصلة في غير الأصل فلا معنى له.

ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٣/٢٧١)، ونهاية الوصول في دراية الأصول (٨/٣٥١٩) وكشف الأسرار عن أصول البزدوي (٣/٣١٥)، ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (٤/١٨٢)، ومباحث العلة في القياس عند الأصوليين (ص ٣٠٨).

فأقول: هذه المسألة مبنية على اشتراط التأثير عند أبي حنيفة رَحِمَهُ اللهُ، وعلى الاكتفاء بالإخالة عند الشافعي رَحِمَهُ اللهُ.

ومعنى التأثير: اعتبر الشارع جنس الوصف أو نوعه في جنس الحكم أو نوعه، فإن كان الوصف مقتصراً على مورد النص غير حاصل في صورة أخرى لا يحصل غلبة الظن بالعلة أصلاً؛ لأن نوع العلة أو جنسها لما لم يوجد في صورة أخرى لا يدري أن الشارع اعتبره أو لم يعتبره.

وعند الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ - لما كان مجرد الإخالة كافياً يحصل الوقوف على العلة مع الاقتصار على مورد النص.

فخاضل الخلاف: أنه إذا كان الوصف مقتصراً على مورد النص أو الإجماع يمتنع الوقوف بطريق الاستنباط على كونه علة عندنا خلافاً له، فهذا الذي ذكرنا من مبنى الخلاف أفاد عدم صحة التعليل بالوصف القاصر عندنا، وصحته عنده.

وثمره الخلاف: أنه إذا وجد في مورد النص وصفان: قاصر، ومتعد، وغلب على ظن المجتهد أن القاصر علة، هل يمنع التعليل بالمتعدي أم لا؟

فعنده يمنع، وعندنا لا؛ فإنه لا اعتبار لغلبة الظن بعلة الوصف القاصر؛ فإنها مجرد وهم لا غلبة ظن، فلا تعارض غلبة الظن بغلبة الوصف المتعدي المؤثر.

كما أن توهم أن لخصوصية الأصل تأثيراً في الحكم فهذا المعنى لا

يمنع التعليل بالوصف المتعدي المؤثر، فكذا هاهنا، إلا إذا كان الوصف القاصر يثبت عليه بالنص، كقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «حرمت الخمر لعينها» فحينئذ يثبت عليه، ويكون مانعاً من عليه وصف آخر.

فإن قيل: تعليلكم بالثمنية للزكاة في المضروب تعليل بالوصف القاصر. قلنا: لا بل متعدد إلى الحلي.

فإن قيل: تعديته إلى الحلي لا تدل على كونه وصفاً مؤثراً، وقد جعلتم هذه المسألة مبنية على التأثير.

قلنا: معنى قولنا: إن الثمنية علة للزكاة في المضروب هو أن كون الذهب والفضة خلقتا ثمينين، دليل على أنهما غير مصروفين إلى الحاجة الأصلية، بل هما من أموال التجارة خلقة، فيكونان من المال النامي، وتأثير المال النامي في وجوب الزكاة عرف شرعاً. فعنى كون الثمنية علة للزكاة: أن الثمنية من جزئيات كون المال نامياً، فتكون علة مؤثرة باعتبار أن الشارع اعتبر جنسه في حكم وجوب الزكاة، فالعلة في الحقيقة النماء لا الثمنية.

(مسألة: ولا يجوز التعليل بعلة اختلف في وجودها في الفرع أو في الأصل، كقوله في الأخ: إنه شخص يصح التكفير بإعتاقه، فلا يعتق إذا ملكه، كابن العم، فإنه إن أراد عتقه إذا ملكه لا يفيد)، لأن هذا الوصف غير موجود في ابن العم. (وإن أراد إعتاقه بعدما ملكه فلا نسلم ذلك في الأخ).

وكقوله: إن تزوجت زينب فكذا. تعليق فلا يصح بلا نكاح. كما لو قال: زينب التي أتزوجها طالق؛ لأننا نمنع وجود التعلق في الأصل. أو ثبت الحكم في الأصل بالإجماع مع الاختلاف في العلة كقوله في قتل الحر بالعبد: إنه عبد فلا يقتل بالحر كالمكاتب) أي: مكاتب قتل وله مال يفني ببدل الكتاب وله وارث غير سيده (فنقول: العلة في الأصل جهالة المستحق لا كونه عبداً.

مسألة: ولا يجوز التعليق بوصف يقع به الفرق كقوله: مكاتب فلا يصح التكفير بإعتاقه كما إذا أدى بعض البدل فنقول: أداء بعض البدل عوض مانع).

(الثالث^(١): تعرف العلة بأمور:

أولها: النص: إما صريحاً كقوله تعالى: ﴿كي لا يكون دولة﴾ [الحشر: ٧] يقال: صار الفيء دولةً بينهم يتداولونه بأن يكون مرة لهذا ومرة لذلك.

(وقوله تعالى: ﴿لدلوك الشمس﴾ [الإسراء: ٧٨] وقوله تعالى: ﴿فبما رحمة من الله﴾ [آل عمران: ١٥٩] وغيرها من ألفاظ التعليق.

أو إيماء بأن يترتب الحكم على الوصف بالفاء في أيهما كان نحو قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: ٣٨].

(١) هذا هو البحث الثالث من الأبحاث التي سبقت الإشارة إليها، وكان البحث الأول هو: الأصل في النصوص عدم التعليق عند البعض إلا بدليل. وكان البحث الثاني هو: يجوز أن تكون العلة وصفاً لازماً.

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لا تقربوه طيباً؛ فإنه يحشر يوم القيامة ملبياً»
والحق أن هذا صريح) لأن الفاء في مثل هذه الصورة للتعليل،
فصار كاللام، فعناه: لأنه يحشر.

(وكذا في لفظ الراوي نحو: «زنى ما عَزَ فرْجَم».

أو يترتب الحكم على المشتق، نحو: أكرم العالم.

أو يقع جواباً نحو: «واقعتُ امرأتِي في نهار رمضان، فقال: أعتق
رقبة».

أو يكون بحيث لو لم يكن علة لم يفد، نحو: «إنها من الطوافين»
والحق أن هذا صريح) إذ كلمة (إنَّ) إذا وقعت بين الجملتين تكون
لتعليل الأولى بالثانية، كقوله تعالى: ﴿وما أبرئ نفسي إن النفس
لأَمارة بالسوء﴾ [يوسف: ٥٣] ونظائره كثيرة.

فإما أن تكون (إن) في مثل هذا الكلام للتعليل، أو يكون تقديره
(لأن) والحذف غير الإيحاء.

(ونحو: «أرأيت لو كان على أبيك دين» الحديث.

أو يفرق في الحكم بين شيئين بحسب وصف مع ذكرهما، نحو:
للفارس سهمان، وللراجل سهم) فإنه فرق في هذا الحكم بين
الفارس والراجل (بحسب وصف الفروسية وضدها).

فقوله: مع ذكرهما إما أن يرجع الضمير إلى الحكيم باعتبار أنه ذكر
الفرق بين الشيئين في الحكم، ففهم الحكمان، فيرجع الضمير إليهما،
أو يرجع الضمير إلى الشيئين.

(أو ذكر أحدهما) أي أحد الحكمين أو أحد الشئيين، (نحو: «القاتل لا يرث») فإن تخصيص القاتل بالمنع من الإرث مع سابقة الإرث يشعر بأن علة المنع القتل.

(أو يفرق بينهما بطريق الاستثناء، نحو: ﴿إلا أن يعفون﴾ [البقرة: ٢٣٧]، قال الله تعالى: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون﴾ [البقرة: ٢٣٧] والعفو يكون علة لسقوط المفروض.

(أو بطريق الغاية، نحو: حتى يطهرن، أو بطريق الشرط، نحو: «مثلاً بمثل، فإن اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم») فاختلاف الجنس يكون علة لجواز البيع.

(واعلم أن في هذه المواضع إن سلم العلية) إنما قال: إن سلم العلية؛ لأن العلية في بعض هذه المواضع غير مسلمة، نحو: "واقعتُ امرأتِي"؛ لأنه وإن نسب الحكم إلى الواقعة لكن يمكن أن تكون العلة شيئاً يشمل علية الواقعة، كهتك حرمة الصوم مثلاً.

(لكن بعد تلك العلل لا يمكن بها القياس أصلاً، نحو: ﴿السارق والسارقة﴾ لأن السرقة إن كانت علة فكلها وجدت يثبت الحكم القطعي نصاً لا قياساً، وكذا في زنى ماعز ونحوه، فاستخرجه.

وأيضاً النص يدل على ترتب الحكم على تلك القضية في "واقعتُ امرأتِي" ونحوها، لا على كونها منطاً، فإنه يمكن أن يكون هتك حرمة الصوم.

وأيضاً الغاية والاستثناء لا يدلان على العلية.

وثانيها^(١): الإجماع، كإجماعهم على أن الصغر علة لثبوت الولاية عليه في المال).

(وثالثها: المناسبة، وشرطها الملاءمة، وهي أن تكون على وفق العلل الشرعية، وأظن أن المراد منه: أن الشرع اعتبر جنس هذا الوصف في جنس هذا الحكم، ويكفي الجنس البعيد هنا بعد أن يكون أخص من كونه متضمناً لمصلحة، فإن هذا مرسل لا يقبل اتفاقاً) وكلمة (هذا) إشارة إلى كونه متضمناً لمصلحة.

(لكن كلما كان الجنس أقرب كان القياس أقوى) الاستدراك يتعلق بقوله: ويكفي الجنس البعيد هنا.

(والملائم كالصغر، فإنه علة لثبوت الولاية عليه؛ لما فيه من العجز، وهذا يوافق تعليل الرسول - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لطهارة سؤر الهرة بالطواف؛ لما فيه من الضرورة).

فإن العلة في أحد الصورتين العجز، وفي الأخرى الطواف، فالعلتان وإن اختلفتا لكنهما مندرجتان تحت جنس واحد، وهو الضرورة. والحكم في إحدى الصورتين الولاية، وفي الأخرى الطهارة، وهما مختلفان، لكنهما مندرجان تحت جنس واحد، وهو الحكم الذي يندفع به الضرورة.

فالحاصل: أن الشرع اعتبر الضرورة في إثبات حكم يندفع به

(١) هذا هو الطريق الثاني من الطرق التي تُعرف بها العلة، وكان الطريق الأول هو النص.

الضرورة، أي اعتبر الضرورة في حق الرخص.

(وكما يقال: قليل النبيذ يحرم كقليل الخمر، والعلة أن قليله يدعو إلى كثيره، والشرع اعتبر جنس هذا في الخلوة مع الجماع، وكذا حمل حد الشرب على حد القذف).

فإن الشرع اعتبر إقامة السبب الداعي مقام المدعو إليه في الخلوة مع الجماع؛ فإن فيه إقامة الداعي مقام المدعو إليه، وقد قال علي كرم الله وجهه في حد الشرب: إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افتري، وحد المفتري ثمانون.

(وإذا وجدت الملاءمة يصح العمل، ولا يجب عندنا، بل يجب إذا كانت مؤثرة، فالملاءمة كأهلية الشهادة، والتأثير كالعدالة.

وعند بعض الشافعية يجب العمل بالملائم بشرط شهادة الأصل) وهي أن يكون للحكم أصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه.

(وعند البعض بمجرد كونه مخيلاً) أي يقع في الخاطر أن هذا الوصف علة لذلك الحكم.

(وهذا يسمى بالمصالح المرسلّة) أي الأوصاف التي تعرف عليها بمجرد كونه مخيلاً تسمى بالمصالح المرسلّة.

(وتقبل عند الغزالي رَحِمَهُ اللهُ تعالى) أي المصالح المرسلّة.

فاعلم أن الوصف المرسل نوعان:

نوع لا يقبل اتفاقاً، وهو الذي اعتبر الشرع جنسه الأبعد، وهو

كونه متضمناً لمصلحة في إثبات الحكم.

ونوع يقبل عند الغزالي، وهو أن الشرع اعتبر جنسه البعيد الذي هو أقرب من ذلك الجنس الأبعد.

(إذا كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية، كتترس الكفار بأسارى المسلمين) فإنه لم يوجد اعتبار الشارع الجنس القريب لهذا الوصف في الجنس القريب لهذا الحكم؛ إذ لم يعهد في الشرع إبادة قتل المسلم بغير حق، لكن وجد اعتبار الضرورة في الرخص في استباحة المحرمات.

واعلم أنه قيد المصلحة بكونها ضرورية قطعية كلية، كما لو تترس الكفار بجمع من المسلمين، ونعلم أنا لو تركناهم استولوا على المسلمين وقتلهم، ولو رمينا الترس يخلص أكثر المسلمين.

فتكون المصلحة ضرورية؛ لأن صيانة الدين وصيانة نفوس عامة المسلمين داعية إلى جواز الرمي إلى الترس.

وتكون قطعية؛ لأن حصول المصلحة، وهي صيانة الدين ونفوس عامة المسلمين برمي الترس تكون قطعية لا ظنية، كحصول المصلحة في رخص السفر؛ فإن السفر مظنة المشقة.

وتكون كلية؛ لأن استخلاص عامة المسلمين مصلحة كلية.

نفرج بقيد الضرورة ما لو تترس الكافرون في قلعة بمسلم، لا يحل رمي الترس.

وبالقطعية ما لم نعلم تسلطهم إن تركنا رمي الترس.

وبالكلية ما إذا لم تكن المصلحة كلية، كما إذا كانت جماعة في سفينة، وثقلت السفينة، فإن طرحنا البعض في البحر نجا الباقون، لا يجوز طرحهم؛ لأن المصلحة غير كلية؛ لأنه على تقدير ترك الطرح لا تهلك إلا جماعة مخصوصة، وفي التترس لو تركنا الرمي لقتلوا كافة المسلمين مع الأسارى.

(والتأثير عندنا أن يثبت بنص أو إجماع اعتبار نوعه أو جنسه في نوعه أو جنسه) أي نوع الوصف أو جنسه (في نوع الحكم أو جنسه).

(والمراد بالجنس هنا: الجنس القريب، كالسكر في الحرمة) هذا نظير اعتبار النوع في النوع.

(وكقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضَّمْتُ» الحديث، هذا نظير اعتبار الجنس في النوع، فإن للجنس وهو عدم دخول شيء اعتباراً في عدم فساد الصوم.

وكقياس الولاية على الثيب الصغيرة، وعلى البكر الصغيرة بالصغر) هذا نظير اعتبار النوع في الجنس.

(ولنوعه اعتبار في جنس الولاية لثبوتها في المال على الثيب الصغيرة، وكطهارة سؤر الهرة) نظير اعتبار الجنس في الجنس.

(فإن لجنس الضرورة اعتباراً في جنس التخفيف، وقد يتركب بعض الأربعة مع بعض فاستخرجه) كالصغر مثلاً، فإن لنوعه اعتباراً في جنس الولاية، ولجنسه اعتباراً في جنسها، فإن جنسه

العجز والولاية ثابتة على العاجز كالمجنون مثلاً، وقس عليه البواقي.
والمركب ينقسم بالتقسيم العقلي أحد عشر قسمًا، واحد منها مركب
من الأربعة، وأربعة منها مركبة من ثلاثة، وستة مركبة من اثنين.
ولا شك أن المركب من أربعة أقوى للجميع، ثم المركب من ثلاثة،
ثم المركب من اثنين، ثم ما لا يكون مركبًا.

(قد سمي البعض أول الأربعة غريباً، والثلاثة ملائمة، ثم لا يخلو
من أن يكون له أصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف أو
نوعه، ويسمى شهادة الأصل، وهي أعم من أولى الأربعة مطلقاً).
أي شهادة الأصل أعم من اعتبار نوع الوصف في نوع الحكم، ومن
اعتبار جنس الوصف في نوع الحكم؛ لأنه كلما وجد اعتبار نوع
الوصف أو جنسه في نوع الحكم، فقد وجد للحكم أصل معين من
نوعه يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه، لكن لا يلزم أنه كلما وجد
له أصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه، فقد
وجد اعتبار نوع الوصف أو جنسه في نوع الحكم.

(وبينها وبين أخيري الأربعة عموم وخصوص من وجه) أي قد
يوجد شهادة الأصل بدون واحد من أخيري الأربعة، وقد يوجد
واحد من أخيري الأربعة بدون شهادة الأصل، وقد يوجدان معاً.
(فالتعليل بهما بدون الشهادة حجة، ويسمى عند البعض تعليلًا لا
قياسًا، وعند البعض هو قياس أيضاً، وإذا وجد شهادة الأصل
بدون التأثير، لا يكون حجة عندنا، ويسمى غريباً أيضاً).

اعلم أن التعليل بأولى الأربعة لا يكون إلا مع شهادة الأصل؛ لما قلنا: إنها أعم، فيكون التعليل بكل منهما قياساً اتفاقاً، والتعليل بأخيري الأربعة إذا وجد مع شهادة الأصل يكون قياساً اتفاقاً.

وإذا وجد بدون شهادة الأصل فعند البعض قياس، وعند البعض لا، ويسمى تعليلًا، لكنه مقبول اتفاقاً، وإنما الخلاف في تسميته قياساً، وشهادة الأصل قد توجد بدون الأولين؛ لأنها أعم من كل منهما مطلقاً، وقد توجد بدون أخيري الأربعة؛ لأنها أعم من كل منهما من وجه، فإذا وجدت بدون التأثير لا يقبل عندنا، ويسمى غريباً، أي يسمى الوصف الذي يوجد في صورة يوجد فيها نوع الحكم من غير تأثير غريباً.

فالغريب نوعان: أحدهما مقبول، وهو الوصف الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم. والثاني مردود، وهو الوصف الذي يوجد جنسه أو نوعه في نوع ذلك الحكم، لكن لا نعلم أن الشارع اعتبر هذا الوصف أو لا.

(وإنما اعتبرنا التأثير؛ لأنه) أي القياس (أمر شرعي، فيعتبر فيه) أي في القياس (اعتبار الشارع) وهو أن يكون القياس بوصف اعتبره الشارع أو اعتبر جنسه.

(ولأن العلل المنقولة ليست إلا مؤثرة، كقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إنها من الطوافين والطوافات عليكم».

وقوله في المستحاضة: «إنه دم عرق انفجر» ولانفجار الدم من العرق وهو النجاسة تأثير في وجوب الطهارة، وفي عدم كونه

حيضاً، وفي كونه مرضاً لازماً، فيكون له تأثير في التخفيف.
وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضَّمْتُ بِمَاءٍ» الحديث، وغيرها
من أقيسة الرسول عَلَيْهِ السَّلَامُ، والصحابة رضي الله تعالى عنهم.
وعلى هذا قلنا: مسح الرأس مسح فلا يسن ثلثيته كمسح الخف؛
لأن كونه مسحاً مؤثراً في التخفيف، حتى لم يستوعب محله.
وأما قوله: ركن فيسن ثلثيته كما في سائر الأركان. فغير معقول،
وكذا جعلنا الصغر علة للولاية بخلاف البكارة.

وأيضاً قلنا: صوم رمضان متعين، فلا يجب التعيين، وقد ظهر
تأثيره) أي تأثير المتعين في عدم التعيين (في الودائع والمغصوب)
فإن رد الوديعة والمغصوب واجب عليه، ولا يجب عليه رد غير
هذا، ولما كان هذا الرد متعيناً لا يجب عليه تعيينه، بأن يقول: هذا
الرد هو رد الوديعة، فإن ردها مطلقاً يصرف إلى الواجب عليه،
وهو رد الوديعة.

(وفي النقل) فإنه إذا نوى في غير رمضان صوماً مطلقاً، ينصرف
إلى النقل؛ لتعيينه، ففي رمضان ينصرف إلى صوم رمضان لتعيينه.
(فإن فرض رمضان فيه كالنقل في غيره، وبعض العلماء احتجوا
بالتقسيم فيه) أي على العلية في القياس.

(وهو أن يقول: العلة إما هذا، أو هذا، أو هذا، والأخيران
باطلان، فتعين الأول، فإن لم يكن حاصراً لا يقبل، وإن كان
حاصراً بأن يثبت عدم علية الغير) أي غير هذه الأشياء التي ردد

فيها (بالإجماع مثلاً) إنما قال: مثلاً؛ لأنه يمكن أن يثبت عدم عليّة الغير بالنص.

(بعدما ثبت تعليل هذا النص يقبل، كإجماعهم على أن علة الولاية، إما الصغر أو البكارة، فهذا إجماع على نفي ما عداهما.

وبتفكيح المناط، وهو أن يبين عدم عليّة الفارق ليثبت عليّة المشترك).

الفارق: هو الوصف الذي يوجد في الأصل دون الفرع. والمشارك هو الوصف الذي يوجد فيهما.

(وعلمائنا - رحمهم الله - لم يتعرضوا لهذين، فإنه على تقدير قبولهما يكون مرجعهما إلى النص، أو الإجماع، أو المناسبة، وبالذوران، وهو باطل عندنا، ففسره بعضهم بأنه وجود الحكم في كل صور وجود الوصف، وزاد بعضهم عدم عند عدم، وشرط بعضهم قياس النص في الحالين) أي في حال وجود الوصف وعدمه.

(ولا حكم له، نظيره أن المرء إذا قام إلى الصلاة وهو متوضئ، لا يجب عليه الوضوء، وإذا قعد وهو محدث يجب، فعلم أن الوجوب دائر مع الحدث) فإننا قد وجدنا وجوب الوضوء دائراً مع الحدث وجوداً وعدمًا.

والنص موجود في الحالين، أي حال وجود الحدث، وحال عدمه، ولا حكم له؛ لأن النص يوجب أنه كلما وجد القيام إلى الصلاة وجب الوضوء، وكلما لم يوجد لم يجب.

أما عند القائلين بالمفهوم فظاهر.

وأما عندنا فلأن الأصل هو العدم على ما مر في مفهوم المخالفة، وموجب النص غير ثابت في الحالين.

أما حال عدم الحدث فإن ظاهر النص يوجب أنه إذا وجد القيام مع عدم الحدث يجب الوضوء، وهذا غير ثابت.

وأما حال وجود الحدث؛ فلأنه ينبغي أنه إذا لم يقم إلى الصلاة مع وجود الحدث لا يجب الوضوء.

أما عند القائلين بالمفهوم فلأن هذا الحكم هو مدلول النص.

وأما عندنا فلأن عدم وجوب الوضوء، وإن كان بناء على العدم الأصلي، لكن جعل هذا الحكم حكم النص مجازاً، فعلم بهذا على الحدث؛ إذ لولا ذلك لما تخلف الحكم عن النص أصلاً.

(قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لا يقضي القاضي وهو غضبان» فإنه يحل القضاء وهو غضبان عند فراغ القلب، ولا يحل عند شغله بغير الغضب.

لهم أن علل الشرع أمارات، فلا حاجة إلى معنى يعقل.

قلنا: نعم في حقه تعالى، أما في حق العباد فإنهم مبتلون بنسبة الأحكام إلى العلل، كنسبة الملك إلى البيع، والقصاص إلى القتل، فإنه يجب القصاص مع أن المقتول ميت بأجله، فلا بد من التمييز بين العلل والشروط، والوجود عند الوجود لا يدل على العلية؛ لأنه قد يقع اتفاقاً، وقد يقع في العلامة، ولا يشترط لها أيضاً أي لا

يشترط الوجود عند الوجود للعلية.

(لأن التخلف لمانع لا يقدح فيها، ثم العلة عين ذلك الوصف عند القائلين بتخصيصها، وذلك الوصف مع عدم المانع عند من لا يقول به).^٥

اعلم أن تخلف الحكم عن العلة لمانع لا يقدح في العلية، أما عند القائلين بتخصيص العلة فلأن الشيء يمكن أن يكون علة، والحكم تخلف عنه لمانع، وهذا التخلف لا يقدح في العلية.

وأما عند من لا يقول بتخصيص العلة فإن العلة مجموع ذلك الوصف مع عدم المانع، فالوصف يكون جزءاً للعلة، فعنى قولنا: إن التخلف لمانع لا يقدح فيها: أن التخلف لمانع لا يقدح في كون الوصف جزءاً للعلة.

(ولا يشترط العدم عند العدم؛ لأنه قد يوجد بعلّة أخرى وقيام النص في الحالين ولا حكم له أمر لا يوجد إلا نادراً، فكيف يجعل أصلاً في باب القياس، وأيضاً هو غير مسلم في آية الوضوء؛ لأنه ثبت الحدث بالنص؛ لأن ذكره في الخلف ذكر في الأصل، ولأن المعنى إذا قتم من مضاجعكم، والنوم دليل الحدث، ولما كان الماء مطهراً دل على قيام النجاسة، فاكتمى فيه) أي في الماء، يعني في إيجاب الوضوء (بدلالة النص) أي على وجود الحدث.

(واختار في التيمم التصريح) أي بوجود الحدث، وهو قوله تعالى:

﴿أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ [النساء: ٤٣] إلى قوله: ﴿فَتِيمَمُوا﴾

[النساء: ٤٣].^٥

(وأيضاً فيه إيماء) أي في النص إشارة (إلى أن الوضوء عند عدم الحدث سنة؛ لكونه أتماراً لظاهر الأمر، وعند الحدث واجب، بخلاف الغسل؛ فإنه ليس بسنة لكل صلاة) وهذا وجه آخر لترك التصريح بالحدث في الوضوء والتصريح به في التيمم.

(والغضب لا يوجد بدون شغل القلب، ولا يحل القضاء إلا بعد سكونه) هذا منع لقوله: فإنه يحل القضاء وهو غضبان عند فراغ القلب، فما ذكر أن النص قائم في الحالين ولا حكم له ممنوع.

أما حال وجود الوصف فإنه لا يحل القضاء إلا بعد سكون النفس عن الغضب كما ذكر في المتن.

وأما حال عدم الوصف وهو غير مذكور في المتن، فعندنا لا دلالة للنص على عدم الحكم عند عدم الوصف، وكذا عند من يقول بالمفهوم؛ لأن من شرائط مفهوم المخالفة: أن لا يثبت التساوي بين المنطوق والمسكوت، وقد ذكرتم أن القضاء لا يحل عند شغل القلب بغير الغضب، فيثبت التساوي بين المنطوق والمسكوت، فلم يوجد شرط صحة مفهوم المخالفة، فلا يكون النص حينئذ دالاً على عدم الحكم عند عدم الوصف، فبطل قوله: إن النص قائم في الحالين ولا حكم له.

(فصل: لا يجوز التعليل لإثبات العلة، كإحداث تصرف موجب للملك) أي لا يجوز بالقياس إحداث تصرف يكون علة لثبوت الملك.

(وقولنا: الجنس بانفراده يحرم النساء بالنص، وهو نهي عن الربا والريية) جواب إشكال وهو أنكم أثبتم بالقياس شيئاً هو علة لحرمة النساء، وهو الجنس بانفراده، أي بدون الكيل والوزن.

فأجاب بأن هذا النص وهو قول الراوي: "نهى النبي × عن الربا والريية".

والريية: الشك، والمراد بالريية هنا: شبهة الربا، وشبهة الربا ثابتة فيما إذا كان الجنس بانفراده موجوداً، أو قد باع نسيئة؛ لأن للنقد مزية على النسيئة.

(وكون الأكل والشرب موجباً للكفارة بدلالة النص، وكذا القصاص في القتل بالمثل عندهما) أي ثابت بدلالة النص لا بالقياس المستنبط فلا يرد حينئذ إشكال.

(وصفتها) بالجر أي لا يجوز التعليل لإثبات صفة العلة (كإثبات السوم في الأنعام، وإثبات الشرط أو صفته كالشهود في النكاح) هذا نظير إثبات الشرط.

(وكونهم رجالاً أو مختلطة) نظير إثبات صفة الشرط.

(ولإثبات الحكم أو صفته كصوم بعض اليوم) نظير إثبات الحكم.

(وكصفة الوتر) نظير إثبات صفة الحكم (لأن فيه نصب الشرع

بالرأي، فلا يجوز ابتداء، أما إذا كان له أصل فيصح، كاشتراط التقابض في بيع الطعام بالطعام) أي عند الشافعي رَحْمَةُ اللَّهِ. (فإن له) أي لاشتراط التقابض عند الشافعي رَحْمَةُ اللَّهِ (أصلاً وهو الصرف، ولجوازه بدونه أصلاً) أي لجواز البيع بدون التقابض عندنا أصلاً (وهو بيع سائر السلع).

فالحاصل: أن اشتراط التقابض عند الشافعي - رَحْمَةُ اللَّهِ - وإن كان إثبات الشرط فإنه يوجد له أصل، وهو بيع الصرف، وعدم اشتراطه عندنا كذلك يوجد له أصل، وهو بيع سائر السلع (فالتعليل لا يصح إلا للتعدية، هذا ما قالوا).

إنما قلت هذا؛ لأنني نقلت هذا الفصل عن أصول الإمام نخر الإسلام - رَحْمَةُ اللَّهِ - ولم أدر ما مراده؟

فإن أراد أن القياس لا يجري في هذه الأشياء أصلاً فهذا لا يصح، وقد قال في آخر الباب: وإنما أنكرنا هذه الجملة إذا لم يوجد له في الشريعة أصل يصح تعليله، وأما إذا وجد له فلا بأس به.

وإن أراد أنه لا يصح التعليل في هذه الأمور إلا إذا كان لها أصل، فلا معنى لتخصيص هذه الأمور بهذا الحكم، ولا فائدة في تفصيلها، بل يكفي أن يقول: لا يصح القياس إلا إذا كان له أصل. وهذا المعنى معلوم من تعريف القياس، فإنه تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلّة متحدة.

(والحق إثبات العلة أنه إن ثبت أن عليها معنى آخر يصلح للتعليل،

فكل شيء يوجد فيه ذلك المعنى يحكم بعليته، لكن لا يكون هذا إثبات العلة بالقياس؛ لأن العلة في الحقيقة ذلك المعنى وإن لم يثبت ذلك) فلا؛ لأنه يكون تعليلاً بالمرسل، وهذا هو المختلف فيه.

(فصل: القياس: جلي، وخفي.)

فالخفي: يسمى بالاستحسان^(١)، لكنه أعم من القياس الخفي) فإن

(١) ورد مصطلح الاستحسان في كتب السادة الحنفية كثيرًا؛ حيث إنّ الإمام أبا حنيفة وأصحابه كانوا يكثرّون من استخدامه في كتبهم، والتلفظ به في دروسهم؛ حتى قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة - كان أبو حنيفة يناظر أصحابه في المقاييس فيتصفون منه ويعارضونه حتى إذا قال: أستحسن لم يلحقه أحد منهم؛ لكثرة ما يورد في الاستحسان من مسائل، ولقد كان يقيس ما استقام له القياس، فإذا قبح استحسن.

فكثيرًا ما تجد في كتب السادة الحنفية لفظة الاستحسان، وكانوا يذكرونها -في الغالب- في مقابلة القياس فيقولون: القياس كذا ولكن الاستحسان كذا، أو القياس كذا ولكننا نستحسن كذا، أو أستحسن كذا، وغيرها من الألفاظ الواردة في كتب الحنفية.

ومع ذلك فلم يوجد عند أولئك الأئمة المتقدمين من الحنفية - تعريفٌ للاستحسان ولا تبيينٌ لمعناه، شأنه في ذلك شأن كثير من المصطلحات التي لم تُعرّف من قبل أولئك الأعلام؛ لأن هذا العصر كان عصرًا للاستنباط، فلم يكن هناك ثمة عناية بالتعريفات؛ فمعظم المصطلحات كانت واضحة عندهم لا تحتاج إلى تعريف، مثلها مثل قواعد علم الأصول في عصر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصحابته -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- والتابعين من بعدهم كانوا يستخدمونها قبل أن تدون هذه القواعد.

ونظرًا لعدم وجود تعريف جامع مانع للاستحسان عند الحنفية، هاجمهم بعض العلماء هجوميًا شديدًا، وشنعوا عليهم وعلى القائلين به، وأنكروا عليهم الاستحسان والعمل به؛ مما اضطر بعض المتأخرين من الحنفية وغيرهم تعريف الاستحسان بتعريفات توضحه وتبين المراد منه هذا وقد نقل عن الإمام مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه كان يكثر من الاستحسان؛ فعن أصبغ بن الفرّج - من أصحاب الإمام مالك - أنه قال: الاستحسان في العلم قد يكون أغلب من القياس". وقال: وقد سمعت ابن القاسم يروي عن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه قال: "تسعة أعشار العلم الاستحسان".

وقد جاء عن الإمام مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه قال: إن المغرق في القياس يكاد يفارق السنة.

كل قياس خفي استحسان^(١)

والاستحسان عند المالكية كان أكثر وضوحاً منه عند الحنفية؛ حيث جاء واضحاً ومحددًا في مذهب السادة المالكية، يراد به شيء واحد، وهو: رعاية المصلحة في الأحكام الاجتهادية. وقد اشتهر عن السادة الشافعية إنكارهم للاستحسان تابعين في ذلك الإمام الشافعي رَحِمَهُ اللهُ عَنْهُ - وتناقلوا في كتبهم مقولته الشهيرة "من استحسن فقد شرع"؛ فلذا جاءت كل تعريفاتهم لهذا المصطلح بما يستوجب إنكاره؛ فكانت عبارة عن: القول في الدين بغير دليل، أو ما يستحسنه المجتهد بعقله وهواه، وهو المتبادر إلى الفهم عند سماع لفظ الاستحسان بمعناه اللغوي؛ ولهذا فهم المخالفون منه هذا المعنى، والسبب في ذلك كما قلت - آنفًا - هو عدم تحديد ما يدل عليه هذا المصطلح بوضوح وعدم تعريفه تعريفًا جامعًا مانعًا، شأنه في ذلك شأن معظم المصطلحات في بعض العلوم لم تكن معرفةً وواضحةً وضوحًا يمنع الخصم من التشنيع على من يقول بمثل هذا المصطلح أو يعمل به، وإذا وضع لهذه المصطلحات تعريفات جامعة مانعة، وحرر محل النزاع فيها؛ تبين أن الخلاف فيها خلاف لفظي، ولا مشاحة في الاصطلاح، ومن ثم فلا فائدة في الاختلاف في الاصطلاحات مادام الاتفاق في المعنى موجودًا، وكما قيل: إذا حرر النزاع بطل كل نزاع.

أما السادة الحنابلة فكانوا من الذين قالوا بالاستحسان بالجملة، وعملوا به كدليل شرعي بعد الأدلة الشرعية المتفق عليها، وورد في كتبهم، غير أنهم لم يكثروا منه، كما هو شأن الحنفية والمالكية اللذين اعتمدا على هذا المصطلح ودافعا عنه دفاعا شديداً، حتى ورد عن إمام أهل المدينة الإمام مالك رَحِمَهُ اللهُ عَنْهُ مقولته الشهيرة "الاستحسان تسعة أعشار العلم" فالحنابلة استخدموا الاستحسان وإن كان بقله؛ لأن الإمام أحمد بن حنبل رَحِمَهُ اللهُ عَنْهُ - كان يُعد أقرب إلى المحدثين منه إلى الفقهاء -.

(١) الاستحسان في اللغة: على وزن استفعال، وهو: مشتق من الحسن، وهو عدُّ الشيء واعتقاده

حسنًا، سواء أكان هذا الشيء حسيًا، كاستحسان الثوب أو الطعام، أم معنويًا، كاستحسان الرأي.

وقيل: الاستحسان هو: طلب الأحسن من الأمور، وقد ورد بهذا المعنى في القرآن كثيرًا:

فمنه قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾، وغيرها من الآيات الكثيرة التي

وليس كل استحسان قياساً خفياً^(١)؛ لأن الاستحسان قد يطلق على غير القياس الخفي أيضاً كما ذكر في المتن، لكن الغالب في كتب أصحابنا أنه إذا ذكر الاستحسان أُريد به القياس الخفي^(٢).

وردت فيها مادة هذه الكلمة.

وفي الحديث: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا »، هذا وقد يطلق الاستحسان في اللغة: على كل مرغوب يميل إليه الإنسان، وإن كان مستقبها عند غيره.

مما سبق يتضح أن الاستحسان: عدُّ الشيء أو اعتقاده حسناً، أو هو طلب الأحسن من الأمور لاتباعه، مثل: الاستئذان طلب الاذن للدخول، وهو بهذا المعنى موافق للمعنى الاصطلاحي للاستحسان.

والاستحسان في الاصطلاح: عرفه الإمام أبو الحسن الكرخي - رَحِمَهُ اللَّهُ بِأَنَّهُ: عدول الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه؛ لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول.

بمعنى أن الإنسان المجتهد له أن يعدل عن الحكم في مسألة ما بمثل ما كان يحكم به في المسائل المشابهة لها؛ بسبب وجود دليل أقوى في هذه المسألة - خصوصاً - يقتضي ذلك العدول. ينظر: كشف الأسرار للبخاري (٣/٤)، ط: دار الكتاب الإسلامي، التلويح للتفتازاني (١٦٣/٢)، ط: مكتبة صبيح بمصر.

(١) بناءً على نص الإمام صدر الشريعة هذا تكون العلاقة بين الدليلين علاقة عموم وخصوص مطلق، فالاستحسان أعم مطلقاً من القياس الخفي؛ إذ إن كل قياس خفي استحسان، وليس كل استحسان قياساً خفياً؛ لأن الاستحسان قد يطلق على غير القياس الخفي أيضاً، مع ملاحظة أن الإمام صدر الشريعة، ذكر العلاقة بين الاستحسان والقياس الخفي، الذي هو أحد نوعي القياس، والذي هو نوع من أنواع الاستحسان، وليس القياس عمومًا.

(٢) الاستحسان يتنوع إلى ثمانية أنواع؛ لكن أكثرها والذي يغلب عليه اسم الاستحسان ويتبادر إليه الذهن عند إطلاق لفظة الاستحسان هو: الاستحسان بالقياس الخفي، وقد ذكر ذلك غير واحد

(وهو دليل يقابل القياس الجلي الذي يسبق إليه الأفهام^(١)) هذا

من العلماء:

فقد قال الإمام عبد العزيز البخاري: " وقال بعض أصحابنا: الاستحسان هو القياس الخفي، وإنما سمع به؛ لأنه في الأكثر الأغلب يكون أقوى من القياس الظاهر فيكون الآخذ به مستحسنًا".

وقال الإمام صدر الشريعة: " الغالب في كتب أصحابنا أنه إذا ذكر الاستحسان أريد به القياس الخفي".

وقال أيضًا: " واعلم أنا إذا ذكرنا القياس نريد به القياس الجلي وإذا ذكرنا الاستحسان نريد به القياس الخفي، فلا تنس هذا الاصطلاح".

وقال الإمام سعد الدين التفتازاني: " ثم إنه غلب في اصطلاح الأصول على القياس الخفي خاصة، كما غلب اسم القياس على القياس الجلي؛ تمييزا بين القياسين، وأما في الفروع فإطلاق الاستحسان على النص والإجماع عند وقوعهما في مقابلة القياس الجلي شائع".

وقال الإمام كمال الدين بن الهمام: "الاستحسان لا ينحصر في النص، بل قد يكون بالنص كما في السلم والإجارة وبقاء الصوم في النسيان، وقد يكون بالإجماع كما في الاستصناع، وقد يكون بالضرورة كما في طهارة الحيض والآبار، وقد يكون بالقياس الخفي وهو الأكثر كما صرح بذلك كله في كتب الأصول".

وقال الإمام ابن نجيم: " وأما القياس الخفي فهو المسمى بالاستحسان". وغير ذلك الكثير من أقوال العلماء التي تدل صراحة على أن المراد بالاستحسان في غالب صوره القياس الخفي.

(١) هذا تعريف صدر الشريعة للاستحسان، وللسادة الحنفية تعريفات أخرى منها ما يلي:

١- عرفه الإمام الجصاص رَحِمَهُ اللهُ - بأن يكون هناك فرع يتجاوزه أصلاً، يأخذ الشبه من كل واحد منهما، فيجب إلحاقه بأحدهما دون الآخر، لدلالة توجبه. ينظر: الفصول في الأصول للجصاص (٤/٢٣٣-٢٣٤)، ط: وزارة الأوقاف الكويتية.

٢- عرفه الإمام أبو زيد الدبوسي رَحِمَهُ اللهُ - بأنه: " الممال بحكمه عن الطريق الظاهر إلى الخفي

- بدليل شرعي لا بهوى النفس". ينظر: تقويم الأدلة للدبوسي (ص ٤٠٥).
- ٣- عرفه الإمام شمس الأئمة الحلواني بأنه: "ترك القياس لدليل أقوى منه من كتاب أو سنة أو إجماع"، نسب هذا التعريف إليه المجد ابن تيمية. ينظر: المسودة (ص ٤٥٤).
- ٤- عرفه الإمام البزدوي رَحِمَهُ اللهُ - بأنه: العمل بأحد القياسين. ينظر: أصول البزدوي (ص ٢٧٦)، ط: مطبعة جاويد بريس، كشف الأسرار للبخاري (٤/٤)، الكافي للسغناقي (٤/ ١٨٢٢)، ط مكتبة الرشد.
- ٥- عرفه الإمام السرخسي رَحِمَهُ اللهُ - بأنه: ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس. وعرفه أيضا بأنه: الدليل الذي يكون معارضا للقياس الظاهر الذي تسبق إليه الأوهام قبل إنعام التأمل فيه، وبعد إنعام التأمل في حكم الحادثة وأشباهاها من الأصول يظهر أن الدليل الذي عارضه فوّه في القوة. وبمثل هذا التعريف قال حسام الدين السغناقي - رَحِمَهُ اللهُ - ينظر: المبسوط للسرخسي (١٠/ ١٤٥)، الكافي للسغناقي (٤/ ١٨٣٣).
- ٦- عرفه الإمام كمال الدين بن الهمام بأنه: كل دليل يقع في مقابلة القياس الظاهر، سواء كان هذا الدليل نصّا، أو إجماعاً، أو ضرورة. ينظر: التحرير لابن الهمام (ص ٤٨٠)، ط: مصطفى الباب الحلبي، التقرير والتحرير لابن أمير الحاج (٣/ ٢٩٥)، ط: دار الفكر، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٣/ ١٣٩)، ط: مصطفى الباب الحلبي.
- وقد نسبت إليهم بعض التعريفات الأخرى منها ما يلي:
- ١- الاستحسان: عبارة عن دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على إظهاره لعدم مساعدة العبارة عنه". نسب هذا التعريف لبعض الحنفية الإمام الغزالي، والآمدي، وابن مفلح. ينظر: المستصفى للغزالي (ص ١٧٣)، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٤/ ١٥٧)، ط: المكتب الإسلامي، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٤٦٣)، ط: مكتبة العبيكان، البحر المحيط للزركشي (٨/ ١٠٣)، ط: دار الكتبي.
- ٢- وقيل: "إنه ترك طريقة للحكم إلى أخرى أولى منها لولاها لوجب الثبات على الأولى".
- نسب هذا التعريف لبعض الحنفية، الإمام أبو الحسين البصري في "المعتمد"، وأبو الخطاب الكلّوذاني، وابن تيمية، وابن السمعاني، والدكتور عبد الكريم النملة ينظر: المعتمد (٢/ ٢٩٦)، التمهيد للكلّوذاني (٤/ ٩٢)، ط: مركز البحث العلمي جامعة أم القرى، المسودة (ص ٤٥٣)،

تفسير الاستحسان، وبعض الناس تحيروا في تعريفه، وتعريفه الصحيح هذا، وهو أنه دليل يقع في مقابلة القياس الجلي. وقوله: (الذي يسبق إليه الأفهام) تفسير للقياس الجلي (وهو حجة عندنا^(١))؛ لأن ثبوته بالدلائل التي هي حجة إجماعاً ضمير وهو راجع

قواطع الأدلة (٢/٢٧٠)، المذهب للدكتور/ عبد الكريم النملة (٣/١٠٠)، ط: مكتبة الرشد.

٣- نسب الإمام البخاري رَحِمَهُ اللهُ - في "كشف الأسرار" ثلاثة تعريفات لبعض الحنفية.

فقال: واختلف عبارات أصحابنا في تفسير الاستحسان الذي قال به أبو حنيفة - رَحِمَهُ اللهُ -.

• قال بعضهم: "هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه"، وقال بعضهم: "هو تخصيص قياس بدليل أقوى منه"، وقال بعض أصحابنا: الاستحسان "هو القياس الخفي. ينظر: كشف الأسرار للبخاري (٤/٣).

٤- ونسب الإمام الزركشي -أيضاً- عدة تعريفات إلى السادة الحنفية، منها.

"أنه العمل بأقوى القياسين"، وأنه تخصيص العلة، وأنه ترك أقوى القياسين بأضعفهما إذا كان حتماً، أنه تخصيص القياس بالسنة، وأنه مما يستحسنه المجتهد برأي نفسه وحديثه من غير دليل. ينظر: البحر المحيط (٨/١٠٠).

(١) قبل البدء في عرض آراء العلماء وأدلتهم حول حجية الاستحسان، كان لزاماً عليّ أن أحرر محل النزاع في المسألة، وذلك فيما يلي:

• اتفق العلماء على استعمال لفظ الاستحسان؛ لوروده في الكتاب والسنة وأقوال المجتهدين، وأهل اللغة -كما بينت قبل ذلك في تعريف الاستحسان-.

• كما اتفقوا على أن الاستحسان بمعناه اللغوي، ليس بحجة شرعية.

• كما اتفقوا على أن الاستحسان بالأثر والإجماع أو الضرورة جائز شرعاً؛ إذ لا نزاع في وجوب العمل بالدليل الراجح، ولأن ترك القياس بهذه الأدلة جائز اتفاقاً، وإنما اختلف في تسمية ذلك استحساناً، فمنهم من سماه تخصيصاً، أو ترجيحاً بين الأدلة.

• كما اتفقوا على أن الاحتجاج به جائز عقلاً.

• لكنهم اختلفوا في معنى الاستحسان وحقيقته وحجيته بمعناه الاصطلاحي، فمنهم من قال

بحجته، ومنهم من أنكرها.

ينظر: المستصفي للإمام الغزالي (ص ١٧١)، الإحكام للآمدي (١٥٧/٤)، كشف الأسرار للبخاري (٤/٤)، نهاية السؤل (ص ٣٦٦)، تعليل الأحكام للدكتور/محمد مصطفى شلبي (ص ٣٣٥)، الخلاف اللفظي عند الأصوليين للدكتور/عبد الكريم النملة (١٩٠/٢)، حجية الاستحسان عند الأصوليين وأثره في الأحكام الشرعية لأستاذي، أ.د/ عبد السلام عفيفي (١٠٩).

آراء العلماء في حجية الاستحسان وأدلتهم:

اختلفت آراء العلماء في حجية الاستحسان، وفيما إذا كان دليلاً معتبراً من الأدلة الشرعية، أم أنّ القول به قول بالهوى والتشهي من غير دليل، ومن ثم لا يصلح أن يكون دليلاً شرعياً وذلك على رأيين:

الرأي الأول:

أن الاستحسان حجة شرعية وأنه دليل من أدلة الشريعة الإسلامية المعتمدة، ومرتبته تأتي بعد الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس. وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية، وأكثر المالكية، وبعض الحنابلة.

الرأي الثاني:

أن الاستحسان ليس بحجة، وأنه قول في الدين من غير دليل، وهو رأي الإمام الشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وجميع أتباعه، وبه قال بعض المالكية، كأبي الوليد الباجي، وبعض الحنابلة كابن قدامة وابن القيم، وأخذ به الظاهرية، وعلماء الشيعة قاطبة، وحكى ابن حزم إنكار الاستحسان عن الإمام الطحاوي من الحنفية.

واستدل كل فريق على رأيه بأدلة كثيرة من الكتاب، والسنة والإجماع، والمعقول تنظر في مظانها. لكني سأبين لك حقيقة الخلاف بين الرأيين، والتوفيق بينهما

بعد عرض آراء العلماء في هذه المسألة وأدلتهم ومناقشة ما أمكن مناقشته، وترجيح الرأي الذي دلت عليه الأدلة المعتمدة، تبين لي - والله أعلم - أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي؛ لذا سأبين حقيقة الخلاف في هذه المسألة محاولاً التوفيق بين الرأيين، مستشهداً بأقوال العلماء في هذا الصدد.

حقيقة الخلاف بين الرأيين، والتوفيق بينهما:

بعد عرض أدلة المنكرين للاستحسان ومناقشتها، تبين أن الاستحسان الذي ينكرونه هو الاستحسان الذي لا يستند إلى دليل شرعي معتبر، أو هو: "ما يستحسنه المجتهد بعقله"؛ يعني: بهواه وعقله المجرد دون استناد إلى شيء من أدلة الشريعة المعتبرة، وهذا ما لم يقل به أحد من العلماء، بل يعتبر من التعريفات الباطلة اتفاقاً، وأدلة الإمام الشافعي ومن معه التي استندوا إليها في بطلان الاستحسان وإنكاره، تدور كلها حول الاستحسان الراجع إلى هذا المعنى.

ويدل على ذلك قول الإمام الشافعي: "لا يجوز لمن استأهل أن يكون حاكماً أو مفتياً أن يحكم ولا أن يفتي إلا من جهة خبر لازم وذلك الكتاب ثم السنة أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه أو قياس على بعض هذا لا يجوز له أن يحكم ولا يفتي بالاستحسان إذ لم يكن الاستحسان واجباً ولا في واحد من هذه المعاني".

وإذا نظرنا إلى الاستحسان الذي يقول به جمهور العلماء نجد أنه راجع إلى أدلة الشريعة المعتمدة؛ لأنه إما بالكتاب أو السنة أو الإجماع أو الضرورة أو غيرها من الأدلة، لذا حدوه بأنه: عدول المجتهد عن الحكم في المسألة بمثل ما كان يحكم به في نظائرها؛ لدليل خاص اقتضى ذلك العدول عن الأول، من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قياس خفي، أو غيرها من الأدلة المعتبرة.

فالمنكرون للاستحسان إنما ينكرون الاستحسان بمعنى التشهي والقول في الدين بغير دليل، وهذا في واقع الأمر باطل اتفاقاً، ولم يقل به أحد من العلماء، لأن ميل النفس إلى ما تهواه وترضاه دون رعاية دليل من الأدلة الشرعية المعروفة، لا يصلح أن يكون من الدين في شيء، والقائلون أرادوا من الاستحسان العمل بأقوى الدليلين، أو العدول في الحكم من دليل إلى دليل هو أقوى منه، وأن يعمل به إذا كان القياس يؤدي إلى فوات مصلحة أو إلى جلب مفسدة، فيجب تركه حينئذ؛ لما فيه من الحرج والمشقة؛ فتبين أن الفريقين متفقون في المعنى، مختلفون في اللفظ، فرغم هذا الخلاف المشهور والجدل الطويل يظهر أن النزاع بين الفريقين لفظي، وأن الجميع قائل به؛ لأن الاستحسان الذي أنكره المنكرون ليس هو الذي أثبتته القائلون به، والخلاف في اللفظ لا يضر، وقديماً قالوا: لا مشاحة في الاصطلاح.

ومما يؤكد أن الخلاف في المسألة خلاف لفظي لا طائل من ورائه ما داموا متفقين في المعنى، ما يلي:

أولاً: أقوال معظم علماء الأصول الذين ذكروا أن الخلاف في المسألة لفظي، والتي منها ما يلي:
قال الإمام الشيرازي: "وإن كان الأمر على ما فسرته أصحابه (يعني: أصحاب الإمام أبي حنيفة)، فإنه لا مخالفة في معناه فإن ترك أضعف الدليلين لأقواهما واجب وترك القياس بدليل أقوى منه واجب".

وقال الإمام الغزالي -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: "وإنما يرجع الاستنكار إلى اللفظ وتخصيص هذا النوع من الدليل بتسميته استحساناً من بين سائر الأدلة، والله أعلم".

وقال ابن الحاجب: "الاستحسان قال به: الحنفية والحنابلة، وأنكره غيرهم، حتى قال الشافعي -رَحِمَهُ اللَّهُ: "من استحسن فقد شرع"، ولا يتحقق استحسان مختلف فيه".

وقال الإمام ابن قدامة: "قال القاضي يعقوب: القول بالاستحسان مذهب أحمد -رَحِمَهُ اللَّهُ- وهو: أن تترك حكماً إلى حكم هو أولى منه، وهذا مما لا ينكر، وإن اختلف في تسميته، فلا فائدة في الاختلاف في الاصطلاحات مع الاتفاق في المعنى".

وقال ابن السمعاني: "واعلم أن مرجع الخلاف معهم في هذه المسألة إلى نفس التسمية، فإن الاستحسان على الوجه الذي ظنه بعض أصحابنا من مذهبهم لا يقولون به، والذي يقولونه لتفسير مذهبهم به: العدول في الحكم من دليل إلى دليل هو أقوى منه، وهذا لا ننكره، لكن هذا الاسم لا نعرفه بآية ما لما يقال به لمثل هذا الدليل".

وجاء في "الإبهاج شرح المنهاج" لتقي الدين السبكي ولده: "وقد ذكر للاستحسان تفاسير أخر مزيفة لا نرى التطويل بذكرها وحاصلها يرجع إلى أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه" (١).

وقال الإمام الإسنوي: "وقد تلخص من هذه المسألة أن الحق ما قاله ابن الحاجب، وأشار إليه الآمدي أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه".

وقال الإمام التفتازاني "وبعدما استقرت الآراء على أنه اسم للدليل متفق عليه نصاً كان أو إجماعاً أو قياساً خفياً إذا وقع في مقابلة قياس تسبق إليه الأفهام حتى لا يطلق على نفس الدليل من غير مقابلة فهو حجة عند الجميع من غير تصور خلاف".

وقال الإمام الشوكاني: "قال جماعة من المحققين: الحق أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه؛ لأنهم ذكروا في تفسيره أموراً لا تصلح للخلاف؛ لأن بعضها مقبول اتفاقاً، وبعضها متردد بين ما هو مقبول اتفاقاً، وما هو مردود اتفاقاً".

إلى الاستحسان).

وقد أنكر بعض الناس العمل بالاستحسان جهلاً منهم، فإن أنكروا هذه التسمية فلا مشاحة في الاصطلاحات، وإن أنكروه من حيث المعنى فباطل أيضاً؛ لأننا نعني به دليلاً من الأدلة المتفق عليها، يقع في مقابلة القياس الجلي، ويعمل به إذا كان أقوى من القياس الجلي، فلا معنى لإنكاره.

ثانياً: المواطن التي استخدم فيها الإمام الشافعي الاستحسان:

ومما يدل على أن الاستحسان الذي أنكره الإمام الشافعي غير الاستحسان المعمول به عند الحنفية، وأن الخلاف في المسألة خلاف لفظي، سببه عدم تحديد تعريف جامع مانع لهذا المصطلح، أن الإمام الشافعي استخدم الاستحسان، في عدة مواضع نقلها عنه أصحابه، منها ما يلي:

- ١- قال في المتعة: أستحسن بقدر ثلاثين درهماً.
- ٢- وقال في الشفعة: "إنه يؤجل ثلاثاً، وذلك استحسان مني وليس بأصل".
- ٣- وقال في المكاتب: "أستحسن أن يترك عليه شيء".
- ٤- وقال في الأذان: "حسن أن يضع إصبعيه في صماخي أذنيه".
- ٥- وقال: "وإرسال ابن المسيب عندنا حسن".
- ٦- وقال في أيمان الحكام: وقد رأيت بعض الحكام يحلف بالمصحف، وذلك عندي حسن".
- ٧- وقال في السارق إذا أخرج يده اليسرى بدل اليمنى فقطعت: القياس أن تقطع يمناه، والاستحسان أن لا تقطع.
- ٨- قال الإمام الغزالي: "قد نقل عن الصحابة النهي عن إقراض الجواري فاستحسن الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ - ذلك".

هذا وقد ذكر الإمام الزركشي بعض المواضع الأخرى التي استخدم فيها الإمام الشافعي رَحِمَهُ اللهُ - الاستحسان فيها.

(لأنه إما بالأثر^(١)، كالسلم، والإجارة، وبقاء الصوم في النسيان.

(١) هو: أن يعدل المجتهد عن الحكم في المسألة بمثل ما كان يحكم به في نظائرها، إلى حكم مغاير؛ لنص دل على هذا الحكم من الكتاب، أو السنة، أو قول الصحابي. أو هو الخروج عن القاعدة العامة في جزئية معينة لورود النص عليها.

ويتحقق هذا النوع في كل مسألة يرد فيها نص معين من كتاب أو سنة أو قول لصحابي يتضمن حكماً مخالفاً للدليل العام أو القاعدة العامة أو القياس؛ فيعدل المجتهد عن الحكم بمثل ما كان يحكم به في نظائر هذه المسألة، إلى الحكم بما يقتضيه هذا النص من كتاب أو سنة، ويسمى ذلك استحساناً بالنص، أو بالأثر بمعنى أنه يترك الحكم في المسألة بمثل ما يحكم به في نظائرها للنص الوارد فيها.

أمثلة هذا النوع: أولاً: مثاله من الكتاب: مشروعية الوصية.

من المعلوم بالضرورة أن ملكية الشخص تزول بموته، ومقتضى القياس عدم جواز الوصية، لأنها تضاف إلي ما بعد وفاة الموصي، وهو زمن زوال ملكه عما أوصى به، إلا أنها استثنيت استحساناً؛ للنصوص الواردة بجوازها، والتي منها قول الله تعالى: ﴿مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ ذَيْنَ﴾.

قال الإمام الكاساني: "القياس يأبى جواز الوصية لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت والموت مزيل للملك فتقع الإضافة إلى زمان زوال الملك فلا يتصور وقوعه تمليكا فلا يصح إلا أنهم استحسنا جوازها بالكتاب العزيز والسنة الكريمة والإجماع".

فالمراد بالقياس في هذا المثال:

القياس هنا ليس بمعناه الأصولي المعروف ولكن معناه هنا القاعدة العامة في هذه المسألة ونظائرها، وهي: (بطلان التصرف في ملك الغير)، وهذه القاعدة تقتضي بطلان الوصية؛ لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، والموت مزيل للملك؛ فتقع الإضافة إلى زمان زوال الملك فلا يتصور وقوعه تمليكا، فيكون باطلاً.

وبناءً على هذه القاعدة العامة المقررة في التمليك، قال العلماء ببطلان الوصية قياساً، وبجوازها استحساناً للنصوص الواردة فيها، وهو استحسان بالنص.

والمراد بالاستحسان في هذا المثال:

العدول بالوصية عن الحكم الثابت لنظائرها، وهو البطلان، إلى حكم آخر وهو الصحة؛ بناءً على النص الخاص الذي يدل على جوازها مثل قوله تعالى: ﴿مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، وغيرها من الأدلة الأخرى التي تدل على مشروعية الوصية.

ثانيًا: مثاله من السنة: مشروعية السلم:

المبيع في السلم معدوم وقت التعاقد، ومقتضى القياس عدم جواز هذا البيع؛ لأن من شروط البيع: أن يكون المبيع موجودا عند العقد، والمسلم فيه غير موجود؛ لقول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لحكيم بن حزام: "لا تَبْعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ"؛ إلا أن هذا القياس ترك بالنص الدال على جواز بيع السلم، وهو ما روي عن ابن عباس -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قال: قدم النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: «مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ».

فترك علماء الحنفية العمل بالقياس أو الأصل العام أو القاعدة الكلية في هذه المسألة وهي: "بطلان بيع المعدوم" لهذا الحديث، وسموا ذلك استحساناً بالنص.

قال الإمام المرغيناني: "والقياس وإن كان يأباه ولكننا تركناه بما رويناه، ووجه القياس أنه بيع المعدوم؛ إذ المبيع هو المسلم فيه".

فالمراد بالقياس في هذا المثال:

أن القاعدة العامة المقررة في هذا الباب تقتضي بطلان السلم؛ لأن المبيع في السلم معدوم وقت التعاقد، ومقتضى القياس عدم جواز هذا البيع؛ لأن من شروط البيع: أن يكون المبيع موجوداً عند العقد، والمسلم فيه غير موجود؛ لقول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لا تَبْعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ"؛ فبناءً على هذه القاعدة يكون التعاقد بالسلم غير جائز شرعاً؛ إلا أن فقهاء الحنفية قالوا بجوازه استحساناً.

والمراد بالاستحسان في هذا المثال:

العدول عن الحكم ببطلان السلم بمقتضى القاعدة العامة المذكورة آنفاً؛ إلى الحكم بجوازه؛ بناءً على الأدلة الواردة فيه، ويسمى هذا العدول استحساناً بالنص.

وإما بالإجماع^(١)، كالاتصناع.

(١) هو: أن يعدل المجتهد عن الحكم في المسألة بمثل ما كان يحكم به في نظائرها، إلى حكم مغاير؛ لوجود إجماع في هذه المسألة يقتضي هذا العدول. أو هو الخروج عن القاعدة العامة في مسألة معينة؛ لانعقاد الإجماع على ذلك. ويتحقق هذا النوع في كل مسألة يرد فيها إجماع للمجتهدين يتضمن حكماً مخالفاً للدليل العام أو القاعدة العامة أو القياس، أو بسكوتهم وعدم إنكارهم ما يفعله الناس بخصوص هذه المسألة؛ فيعدل المجتهد عن الحكم بمثل ما كان يحكم به في نظائرها هذه المسألة، إلى الحكم بما يقتضيه هذا الإجماع ويسمى ذلك استحساناً بالإجماع بمعنى أننا تركنا الحكم في المسألة بمثل ما يحكم به في نظائرها للإجماع الوارد فيها.

ثانياً: مثاله: مشروعية عقد الاتصناع:

أولاً: صورة الاتصناع: أن يقول إنسان لصانع من خفاف أو نحاس أو غيرهما، اعمل لي خفًا أو آنية من أديم أو نحاس من عندك، بثمان كذا، ويبين نوع ما يعمل، وقدره، وصفته، فيقول: الصانع نعم.

فإذا قال شخص لآخر من أهل الصنائع: اصنع لي الشيء الفلاني بكذا درهما وقبل الصانع ذلك، انعقد استصناعاً عند الحنفية.

ثانياً: حكم الاتصناع: القياس يمنع جواز الاتصناع؛ لأنه من باب بيع المعدوم المنهي عنه، ولكن فقهاء الحنفية أجازوه من باب الاستحسان، لإجماع الأمة على ذلك من لدن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى يومنا هذا، ويسمى هذا استحساناً بالإجماع.

فقال الإمام السرخسي: وإذا استصنع الرجل عند الرجل خفين أو قلنسوة أو طستًا أو كوزًا أو آنية من أواني النحاس، فالقياس أن لا يجوز ذلك؛ لأن المستصنع فيه مبيع وهو معدوم وبيع المعدوم لا يجوز لنهي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن بيع ما ليس عند الإنسان، ثم هذا في حكم بيع العين، ولو كان موجودًا غير مملوك للعائد لم يجز بيعه، فكذلك إذا كان معدومًا، بل أولى، ولكننا نقول نحن تركنا القياس؛ لتعامل الناس في ذلك فإنهم تعاملوه من لدن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى يومنا هذا من غير نكير منكر، وتعامل الناس من غير نكير أصل من الأصول

كبير؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن».

وقال الإمام المرغيناني: "إن استصنع شيئاً من ذلك بغير أجل جاز استحساناً" للإجماع الثابت بالتعامل، وفي القياس لا يجوز لأنه بيع المعدوم، والصحيح أنه يجوز بيعاً لا عدة، والمعدوم قد يعتبر موجوداً حكماً، والمعقود عليه العين دون العمل، حتى لو جاء به مفروغاً لا من صنعه أو من صنعه قبل العقد فأخذه جاز، ولا يتعين إلا بالاختيار، حتى لو باعه الصانع قبل أن يراه المستصنع جاز، وهذا كله هو الصحيح.

وقال الإمام الكاساني: " فالقياس أن لا يجوز؛ لأنه بيع ما ليس عند الإنسان، لا على وجه السلم، وقد نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم، ويجوز استحساناً؛ لإجماع الناس على ذلك؛ لأنهم يعملون ذلك في سائر الأعصار من غير نكير".

المراد بالقياس في هذا المثال:

أن القاعدة العامة في هذا الباب تقتضي بطلان عقد الاستصناع وعدم جوازه؛ لأنه من باب بيع المعدوم المنهي عنه، بقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لحكيم بن حزام "لا تَبِعْ ما لَيْسَ عِنْدَكَ"؛ وهذا بيع ما ليس عند الإنسان لا على وجه السلم فلا يجوز عملاً بهذا الظاهر؛ ولأن من جَوِّز الاستصناع فيما للناس فيه تعامل إما أن يجوّزه إجارة أو بيعاً أو سلماً، ولا وجه إلى تجويزه بيعاً؛ لأنه باع ما ليس عنده؛ ولا وجه إلى تجويزه سلماً؛ لأنه لم توجد شرائط جواز السلم، وإذا لم يمكن تجويزه على موافقة هذه العقود كان باطلاً، كالأستصناع في الثياب؛ إلا أن فقهاء الحنفية قالوا بجوازه استحساناً.

والمراد بالاستحسان في هذا المثال:

العدول عن الحكم ببطلان عقد الاستصناع إلى الحكم بجوازه؛ لإجماع الأمة على ذلك من لدن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى يومنا هذا؛ ولأن الحاجة تدعو إليه؛ لأن الإنسان قد يحتاج إلى خف أو نعل، من جنس مخصوص، ونوع مخصوص، على قدر مخصوص، وصفة مخصوصة، وقلما يتفق وجوده مصنوعاً؛ فيحتاج إلى أن يستصنع؛ فلو لم يجز؛ لوقع الناس في الحرج؛ وقد خرج الجواب عن قوله إنه معدوم؛ لأنه ألحق بالموجود لمسيس الحاجة إليه، كالمسلم فيه فلم يكن بيع ما ليس عند الإنسان على الإطلاق؛ ولأن فيه معنى عقدين

وإما بالضرورة^(١)، كطهارة الحياض، والآبار.

جائزين وهو السلم، والإجارة؛ لأن السلم عقد على مبيع في الذمة، واستئجار الصنّاع يشترط فيه العمل، وما اشتمل على معنى عقدين جائزين كان جائزاً، وهذا يسمى استحساناً بالإجماع، ومثل عقد الاستصناع كل العقود التي أجازها العلماء على خلاف القياس للإجماع، كالمساقاة، والمزارعة، والإجارة، وغيرها.

(١) الضرورة هي: بلوغ الإنسان حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، وهذا يبيح تناول الحرام. وتعتبر حالة الضرورة من أعلى أنواع الحرج الموجبة للتخفيف.

والاستحسان بالضرورة هو: أن يعدل المجتهد عن الحكم في المسألة بمثل ما كان يحكم به في نظائرها، إلى حكم مغاير؛ لوجود ضرورة تقتضي رفع الحرج والمشقة عن الناس في هذه المسألة وهذه الضرورة تقتضي هذا العدول، أو هو العدول عن القاعدة العامة؛ لضرورة تقتضي هذا العدول.

وقيل هو: ما خولف فيه حكم القياس؛ نظراً إلى ضرورة موجبة، أو مصلحة مقتضية؛ سداً للحاجة، ودفعاً للحرج؛ وذلك عندما يكون الحكم القياسي مؤدياً لحرج أو مشكلة في بعض المسائل؛ فيعدل حينئذ عنه استحساناً إلى حكم آخر يزول به الحرج وتندفع به المشكلة. ويتحقق هذا النوع في كل مسألة يكون العمل فيها بالدليل العام أو القاعدة العامة أو القياس، أمراً متعذراً أو ممكناً إلا أنه يوقع الناس في حرج ومشقة؛ فيعدل المجتهد عن الحكم بمثل ما كان يحكم به في نظائر هذه المسألة، إلى الحكم بما تقتضيه الضرورة؛ للقاعدة الكلية التي تبيح المحظورات في وجود الضرورات، ويسمى ذلك استحساناً بالضرورة، بمعنى أننا تركنا الحكم في المسألة بمثل ما يحكم به في نظائرها؛ من أجل الضرورة الواردة فيها.

ثانياً: مثاله: جواز النظر إلى ما عدا الوجه والكفين من المرأة الأجنبية للضرورة:

إن الأصل العام والقاعدة الكلية المقررة في هذه المسألة: عدم جواز النظر إلى ما عدا الوجه والكفين من المرأة الأجنبية؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾، والمراد من الزينة مواضعها، ومواضع الزينة الظاهرة الوجه والكفان فالكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف؛ ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء والأخذ والعطاء، ولا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف

الوجه والكفين فيحل لها كشفهما.

ثم إنما يحل النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منها من غير شهوة، فأما عن شهوة فلا يحل؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «العينان تزنيان».

ثم إن الفقهاء استثنوا بعض الحالات يجوز النظر إلى غير الوجه والكفين من المرأة الأجنبية للضرورة، وإن كان بشهوة.

فمن أراد أن يتزوج امرأة، فلا بأس أن ينظر إلى وجهها وإن كان عن شهوة؛ لأن النكاح بعد تقديم النظر أدل على الألفة والموافقة الداعية إلى تحصيل المقاصد؛ لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «للمغيرة بن شعبه (-) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حين أراد أن يتزوج امرأة: اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» فقد دعاه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - إلى النظر مطلقا وعلل - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بكونه وسيلة إلى الألفة والموافقة.

وكذلك يباح للطبيب النظر إلى ما دون الوجه والكفين من المرأة الأجنبية؛ لقصد المعالجة؛ فلا خلاف بين الفقهاء في أن النظر إلى عورة الغير جائز إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى ذلك، كنظر الطبيب المعالج، ومن يلي خدمة مريض أو مريضة في وضوء أو استنجاء وغيرهما، وكقابلة، فإنه يباح لهؤلاء النظر إلى ما تدعو إليه الحاجة من العورة، وعند الحاجة الداعية إليه، كضرورة التداوي والتمريض وغيرهما، إذ الضرورات تبيح المحظورات، وتنزل الحاجة منزلة الضرورة، ثم النظر مقيد بقدر الحاجة؛ لأن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها.

فبناءً على هذه القاعدة لا يجوز لرجل أن ينظر من المرأة إلا إلى الوجه والكفين؛ ما لم تكن هناك ضرورة تبيح النظر إلى ما سواهما.

فالمراد بالقياس في هذه المسألة:

عدم جواز النظر إلى ما سوى الوجه والكفين من المرأة الأجنبية؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾، والأحاديث الواردة في هذا الشأن كثيرة؛ فهذه قاعدة عامة في هذا الباب.

والمراد بالاستحسان في هذه المسألة:

جواز النظر إلى ما سوى الوجه والكفين من المرأة الأجنبية؛ للضرورة، فيجوز للطبيب النظر إلى عورة المرأة الأجنبية، وهذا يسمى استحساناً بالضرورة؛ فضرورة التداوي هنا هي التي

وإما بالقياس الخفي^(١).

جعلت النظر إلى عورة الأجنبية مباحاً، وذلك استثناء من القاعدة العامة المقررة في هذا الباب، التي تقتضي عدم جواز النظر إلى ما سوى الوجه والكفين من المرأة الأجنبية.

(١) هو: أن يعدل المجتهد عن الحكم في المسألة بمثل ما كان يحكم به في نظائرها من قياس ظاهر جلي متبادر إلى الذهن من أول وهلة في هذه المسألة، إلى حكم مغاير، بقياس آخر أدق وأخفى من الأول؛ لكنه أقوى في الأثر من القياس الظاهر الجلي، وأصح استنتاجاً منه.

وقيل: هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه.

وقيل: هو العدول عن القاعدة العامة والفهم الذي يتبادر إلى الذهن؛ لقياس آخر خفي يتحقق في الذهن بعد إنعام النظر والتأمل.

ويتحقق هذا النوع من الاستحسان في كل مسألة يوجد فيها قياسان متعارضان، إلا أن أحدهما ظاهر جلي، يتبادر إلى الذهن دون تدقيق، لكن أثره ضعيف.

والآخر خفي لا يتبادر إلى الذهن إلا بعد النظر والتأمل؛ إلا أن أثره قوي.

ولا شك أن القياسين إذا تعارضا في حادثة وجب ترجيح أحد القياسين ليعمل به إذا أمكن لكن أحد القياسين سمي بالاستحسان إشارة إلى أنه الوجه الأول في العمل به لترجحه على الآخر؛ فالترجيح في هذه المسألة بقوة الأثر لا بالظهور ولا بالخفاء؛ لأن العلة الموجبة للعمل بها شرعا ما تكون مؤثرة، وضعيف الأثر يكون ساقطاً في مقابلة قوي الأثر ظاهراً كان أو خفياً.

قال الإمام السرخسي: "والقياس والاستحسان في الحقيقة قياسان: أحدهما جلي ضعيف أثره فسمي قياساً، والآخر خفي قوي أثره، فسمي استحساناً، أي: قياساً مستحسنًا، فالترجيح بالأثر لا بالخفاء والظهور، كالدينيا مع العقبى، فإن الدنيا ظاهرة، والعقبى باطنة، وترجحت بالصفاء والخلود، وقد بقوى أثر القياس في بعض الفصول؛ فيؤخذ به".

وهذا النوع هو أكثر أنواع الاستحسان استعمالاً، وإذا اطلق الاستحسان دون تقييد يكون في الغالب الاستحسان بالقياس الخفي؛ لذا بدأت به عند ذكر أنواع الاستحسان؛ ولأنه لب موضوع هذه الرسالة.

قال الإمام صدر الشريعة: "الغالب في كتب أصحابنا أنه إذا ذكر الاستحسان أريد به القياس

وذكروا له) أي للقياس الخفي (قسمين: الأول: ما قوي أثره) أي تأثيره.

(والثاني: ما ظهر صحته وخفي فساده) أي إذا نظرنا إليه بادئ النظر نرى صحته، ثم إذا تأملنا حق التأمل علمنا أنه فاسد.

(وللقياس) أي للقياس الجلي (قسمان:

ما ضعف أثره، وما ظهر فساده وخفي صحته، فأول ذلك راجح على أول هذا) أي القسم الأول من الاستحسان وهو ما قوي أثره راجح على القسم الأول من القياس الجلي، وهو ما ضعف أثره.

واعلم أنا إذا ذكرنا القياس نريد به القياس الجلي، وإذا ذكرنا الاستحسان نريد به القياس الخفي، فلا تنس هذا الاصطلاح.

(لأن المعبر هو الأثر لا الظهور، وثاني هذا على ثاني ذلك) أي القسم الثاني من القياس، وهو ما ظهر فساده وخفي صحته راجح على القسم الثاني من الاستحسان، وهو ما ظهر صحته وخفي فساده.

الخفي".

وقال البخاري "قال بعض أصحابنا: الاستحسان هو القياس الخفي، وإنما سمي به؛ لأنه في الأكثر الأغلب يكون أقوى من القياس الظاهر فيكون الآخذ به مستحسناً".

وهذا النوع هو أغمض أنواع الاستحسان وأدقها؛ لأنه محتاج في ترجيح أحد الوجهين على الآخر إلى إنعام النظر، واستعمال الفكر والروية في إلحاقه بأحد الأصلين دون الآخر.

ثانياً: أمثله -

إن المتتبع لكتب فروع الحنفية يجدهم يكترون من ذكر أمثلة كثيرة جداً لهذا النوع من الاستحسان المسمى بالاستحسان بالقياس الخفي منها على سبيل المثال: سؤر سباع الطير.

(فالأول) وهو أن يقع القسم الأول من الاستحسان في مقابلة القسم الأول من القياس، كسؤر سباع الطير؛ فإنه نجس قياساً على سؤر سباع البهائم، طاهر استحساناً؛ لأنها تشرب بمنقارها وهو عظم طاهر^(١).

(١) صورة المسألة:

إذا شرب طائرٌ من سباع الطير، كالبازي والصقر والحدأة ونحوها من بئر رجلٍ أو إنائه، فما حكم الماء المتبقي في البئر أو الإناء؟ هل يظل طاهراً أو يصبح نجساً؟
نص الإمام الكاساني على هذه المسألة بقوله: "وأما السؤر المكروه فهو سؤر سباع الطير، كالبازي والصقر والحدأة ونحوها استحساناً، والقياس أن يكون نجساً اعتباراً بلحمها كسؤر سباع الوحش".

بيان القياسين في المسألة ووجه كليهما:

هذه المسألة يتجاذبها قياسان: قياس خفي، وآخر ظاهر جلي:
أما القياس الخفي (الاستحسان): قياس سؤر سباع الطير، على سؤر الأدمي؛ بجامع أن كلا منهما غير مأكول اللحم، وبما أن سؤر الأدمي طاهر؛ فيكون سؤر سباع الطير طاهراً، وللاحتياط قالوا: إنه مكروه.

وجه القياس الخفي (الاستحسان): سؤر سباع الطير من البازي والصقر ونحوهما طاهر؛ قياساً على سؤر الأدمي؛ لأنها تشرب بالمنقار على سبيل الأخذ ثم الابتلاع، والمنقار عظم طاهر؛ لأنه جاف لارطوبة فيه، فلا ينتجس الماء بملاقاته؛ ولأنَّ صيانة الأواني عنها متعذرة؛ لأنها تنقض من الهواء فتشرب - خصوصاً في الصحاري؛ فيكون سؤرها طاهراً كسؤر الأدمي والمأكول؛ لانعدام العلة الموجبة للنجاسة، وهي الرطوبة النجسة في الآلة الشاربة، إلا أنه يكره؛ لأنَّ الغالب أنَّها تتناول الجيف والميتات، فكان منقارها في معنى منقار الدجاجة المخلاة.

وبناءً على هذا القياس الخفي (الاستحسان):

ذهب الحنفية إلى: أن سؤر سباع الطير طاهر مكروه.

واستدلوا على ذلك:

بأنها تشرب بمنقارها، وهو عظم جاف؛ فلم يختلط لعابها بسؤرها، بخلاف سؤر سباع الوحش؛ ولأن صيانة الأواني عنها متعذرة؛ لأنها تنقض من الهواء فتشرب بخلاف سباع الوحش، إلا أنه يكره؛ لأن الغالب أنها تتناول الجيف والميتات فكان منقارها في معنى منقار الدجاجة المخلاة. وأما القياس الجلي:

قياس سؤر سباع الطير على سؤر سباع البهائم؛ بجامع أن كلا منهما نجس لحمه، وبما أن سؤر سباع البهائم نجس؛ فيكون سؤر سباع الطير نجسًا. وجه القياس الجلي:

سؤر سباع الطير من البازي والصقر ونحوهما نجس قياسًا على سؤر سباع البهائم كالفهد والذئب؛ لمخالطته باللعب المتولد من لحم نجس، لأن لحم سباع البهائم نجس لا يطهر بالذكاة؛ لأن الحرمة فيما يصلح للغذاء إذا لم تكن للضرورة، أو الاستخبات، أو الاحترام آية النجاسة، إلا أنه لما اجتمع في السبع ما لا يؤكل وهو طاهر كالجلد والعظم والعصب والشعر، وما يؤكل وهو نجس كاللحم والشحم أشبه دهنا ماتت فيه فأرة، فجعل له حكم بين النجاسة والطهارة الحقيقيتين بأن حرم أكله وتنجس لعابه، لكن جاز بيعه والانتفاع به، ولم تجعل نجاسة سباع الطير أيضًا بهذا الطريق؛ لأن الروايات إنما وردت في سباع البهائم دون الطيور؛ فاحتج فيها إلى القياس، وهذا قياس ضعيف الأثر قليل الصحة؛ لقصور علة التنجس في المسألة، أعني المخالطة.

وبناءً على هذا القياس الجلي: ذهب الحنابلة في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد - رَحِمَهُ اللهُ - إلى أن سؤر سباع الطير نجس. واستدلوا على ذلك:

بأن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يُتَوَبُّهُ مِنَ السَّبَاعِ، فَقَالَ: " إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ فَلَيْسَ يَحْمِلُ الْخَبَثَ ".

وجه الدلالة من هذا الحديث:

دل هذا الحديث بمفهومه: أن الماء ينجس إذا لم يبلغ قلتين، ولأنه حيوان حرم لخبثه يمكن التحرز عنه، فكان نجسًا كالكلب.

وفي المسألة رأي ثالث يقول: إن سؤر سباع الطير طاهر لا كراهة فيه، وهو مذهب المالكية،

والثاني وهو أن يقع القسم الثاني من الاستحسان في مقابلة القسم الثاني من القياس^(١) (كسجدة التلاوة تؤدي بالركوع قياماً؛ لأنه

والشافعية، والحنابلة في الرواية الأخرى عن الإمام أحمد.

واستدلوا على ذلك بأدلة منها يلي:

١- ما روي أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ: أَتَتَوَضَّأُ بِمَا أَفْضَلَتِ الْحُمْرُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَبِمَا أَفْضَلَتِ السِّبَاغُ كُلُّهَا».

نوقش هذا الحديث:

بأنه يحمل على أن يكون المراد بالحمرة: حمر الوحش، والسباع؛ لأن هذا الخبر يحتمل أن يكون في حال إباحة لحمها، ويحتمل أن يكون في حال حظرها، وإذا احتمل سقط التعلق به.

٢- وما روي أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، سُئِلَ عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، تَرُدُّهَا السِّبَاغُ، وَالْكِلَابُ، وَالْحُمْرُ، وَعَنِ الطَّهَّارَةِ مِنْهَا؟ فَقَالَ «لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بَطُونِهَا، وَلَنَا مَا غَبَرَ طَهُورٌ».

نوقش هذا الحديث:

بأنه ورد في المياه الكثيرة، وعند الشافعي: لا يؤثر فيها النجاسة، فلم يكن في الخبر دلالة على الجواز بطهارتها، بل يجوز أن تكون نجسة، وجواز الوضوء بأسأرها؛ لأن النجاسة عندهم لا تؤثر في الماء الكثير.

الرأي الراجح:

بعد عرض آراء العلماء وأدلتهم تبين لي أن الراجح الرأي القائل بطهارة سؤر سباع الطير إلا أنه يكره احتياطاً؛ لأن الغالب أنها تتناول الجيف والميتات فأصبح منقارها في معنى منقار الدجاجة المخلاة التي تجول في القاذورات.

(١) وهو أن يقع القسم الثاني من القياس الخفي (وهو ما ظهرت صحته وخفي فساده) في مقابلة القسم الثاني من القياس الجلي (وهو ما ظهر فساده وخفيت صحته)، مثل له جمهور الحنفية بسجدة التلاوة الواجبة في الصلاة، إذا لم يأت بها المصلي على هيئة السجدة ولكنه ركع بها، فالقياس أن الركوع والسجود سواء، وأن الركوع يجزئ عن السجود، والاستحسان ينبغي أن يسجد، لكنهم أخذوا بالقياس.

تعالى جعل الركوع مقام السجدة في قوله: ﴿وَحَرَّ رَاكِعًا﴾ [ص: ٢٤] استحساناً؛ لأن الشرع أمر بالسجود، فلا تؤدي بالركوع كسجود الصلاة، فعملنا بالصحة الباطنة في القياس، وهي أن السجود غير مقصود هنا، وإنما الغرض ما يصلح تواضعاً مخالفة للمتكبرين).

واعلم أنهم جعلوا في هذه المسألة كون السجود يؤدي بالركوع حكماً ثابتاً بالقياس، وعدمه حكماً ثابتاً بالاستحسان.

ولا أدري خصوصية الأول بالقياس والثاني بالاستحسان، فلهذا أوردت مثلاً آخر وهو قوله: (وكما إذا اختلفا في ذراع المسلم فيه ففي القياس يتحالفان؛ لأنهما اختلفا في المستحق بعقد السلم، فيوجب التحالف، وفي الاستحسان لا؛ لأنهما ما اختلفا في أصل المبيع، بل في وصفه، وإذا لا يوجب التحالف، لكن عملنا بالصحة الباطنة للقياس، وهي أن الاختلاف في الوصف هنا يوجب الاختلاف في الأصل).

اعلم أنه إذا اختلف المتعاقدان في ذراع المسلم فيه، ففي القياس يتحالفان، وفي الاستحسان لا، وذلك لأنهما اختلفا في المستحق بعقد السلم، فيوجب التحالف كما في المبيع.

فهذا قياس جلي يسبق إليه الأفهام، ثم إذا نظرنا علمنا أنهما ما اختلفا في أصل المبيع، بل في وصفه؛ لأنهما اختلفا في الذراع، والذراع وصف؛ لأن زيادة الذراع توجب جودة في الثوب، بخلاف الكيل والوزن.

وإذا كان الذراع وصفاً والاختلاف في الوصف لا يوجب التحالف، فهذا المعنى أخفى من الأول، فيكون هذا استحساناً، والأول قياساً، هذا ما ذكروه.

واعلم أنه لا دليل على انحصار القياس والاستحسان في هذين القسمين، وعلى انحصار التعارض بينهما في هذين الوجهين، فلهذا أوردت الأقسام الممكنة عقلاً وقلت:

(وبالتقسيم العقلي ينقسم كل إلى ضعيف الأثر وقوي، وعند التعارض لا يرجع الاستحسان إلا في صورة واحدة) وهي أن يكون القياس ضعيف الأثر، والاستحسان قوي الأثر.

أما في الصور الثلاث الأخر فالقياس راجح على الاستحسان.

أما إذا كان القياس قوي الأثر والاستحسان ضعيف الأثر فواضح.

وأما إذا كانا قويين فالقياس يرجح لظهوره.

وأما إذا كانا ضعيفين، فإما أن يسقط، أو يعمل بالقياس لظهوره، فلهذا أوردت الحكم المتيقن، وهو أن الاستحسان لا يرجح على القياس في هذه الصور الثلاث، ويرجح في صورة واحدة.

(وإلى صحيح الظاهر والباطن، وفاسدهما، وصحيح الظاهر فاسد الباطن، والعكس، فالأول من القياس يرجح على كل استحسان، وثانيه مردود).

بقي الأخيران، فالأول من الاستحسان أي صحيح الظاهر والباطن يرجح عليهما، أي على قياس صحيح الظاهر فاسد الباطن وعكسه،

وثانيه مردود أي ثاني الاستحسان، وهو فاسد الظاهر والباطن.
 بقي الأخيران أي من الاستحسان، وهما صحيح الظاهر فاسد
 الباطن، وعكسه، فالتعارض بينهما وبين أخيري القياس إن وقع
 مع خلاف النوع فما ظهر فساد بادي النظر لكن إذا توّمل تين
 صحته أقوى مما كان على العكس).

اعلم أن التعارض بين كل واحد من هذين القسمين من
 الاستحسان، أي صحيح الظاهر فاسد الباطن وعكسه، وبين كل
 واحد من أخيري القياس إن وقع مع اختلاف النوع، وهذا في
 صورتين:

إحدهما: أن يعارض صحيحُ الظاهر فاسد الباطن من الاستحسان
 فاسدَ الظاهر صحيح الباطن من القياس.

وثانيتهما: أن يعارض فاسدُ الظاهر صحيح الباطن من الاستحسان
 صحيحَ الظاهر فاسد الباطن من القياس.

فلا شك أن ما ظهر فساد بادي النظر لكن إذا توّمل تين صحته
 أقوى مما كان على العكس سواء كان قياساً أو استحساناً.

(ومع اتحاده إن أمكن فالقياس أولى) أي إن وقع التعارض بينهما
 مع اتحاد النوع، وهو أن يعارض استحسان صحيح الظاهر فاسد
 الباطن قياساً كذلك، أو يعارض استحسان فاسد الظاهر صحيح
 الباطن قياساً كذلك يكون القياس راجحاً في الصورتين، وإنما قلنا:
 إن أمكن؛ لأننا لم نجد تعارض القياس والاستحسان على هذه

الصفة.

والظاهر أنه إذا كان الاستحسان على صفة، كان القياس على خلاف تلك الصفة؛ لأن القياس لا يكون صحيحاً في نفس الأمر إلا وقد جعل الشرع وصفاً من الأوصاف علة للحكم، بمعنى أنه كلما وجد ذلك الوصف مطلقاً، أو كلما وجد ذلك الوصف بلا مانع يوجد ذلك الحكم، لكنه وجد ذلك الوصف بإحدى الصفتين المذكورتين في الفرع، فيوجد ذلك الحكم.

فإن كان القياس بهذه الصفة لا يعارضه قياس صحيح، سواء كان جلياً أو خفياً؛ لأنه لا يمكن أن يجعل الشرع وصفاً آخر علة لنقيض ذلك الحكم بالمعنى المذكور، ثم يوجد ذلك الوصف في الفرع؛ إذ لو كان كذلك يلزم حكم الشرع بالتناقض، وهذا محال على الشارع تعالى وتقدس.

فعلم أن تعارض قياسين صحيحين في الواقع ممتنع، وإنما يقع التعارض لجهلنا بالصحيح والفساد، فالتعارض لا يقع بين قياس قوي الأثر واستحسان كذلك، وكذا لا يقع بين قياس صحيح الظاهر والباطن وبين استحسان كذلك، وكذا لا يقع بين قياس فاسد الظاهر صحيح الباطن وبين استحسان كذلك.

(وما ذكروا من حيث القوة والضعف فعند التحقيق داخل في هذا التفصيل أيضاً) لأنه لا يخلو: إما أن يكون صحيح الظاهر، أو فاسد الظاهر، وعلى كل من التقديرين لا يخلو من أنه إذا تؤمل حق التأمل: يتبين صحته، أو يتبين فساده.

وإذا كانت القسمة منحصرة في هذه الأقسام، فقوي الأثر وضعيفه لا يخلو من أحد هذه الأقسام قطعاً.

(والمستحسن بالقياس الخفي يعدي، لا المستحسن بغيره، نظيره أن في الاختلاف في الثمن قبل قبض المبيع اليمين على المشتري فقط قياساً؛ لأنه المنكر، وعليهما قياساً خفياً؛ لأن البائع ينكر تسليم المبيع) أي إنما يحلف البائع؛ لأنه ينكر وجوب تسليم المبيع بقبض ما هو ثمن في زعم المشتري، وإنما يحلف المشتري؛ لأنه ينكر زيادة الثمن. ولما كان هذا ظاهراً لم يذكره في المتن.

(فيعدى إلى الوارثين) أي إذا اختلف وارثا البائع والمشتري في قدر الثمن قبل قبض المبيع تحالف الوارثان.

(وإلى الإجارة) أي إذا اختلف المؤجر والمستأجر في مقدار الأجرة قبل استيفاء المنفعة تحالفا.

(وأما بعد القبض فثبوته بقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا» فلا يعدى إلى الوارث وإلى حال هلاك السلعة.

والاستحسان ليس من باب تخصيص العلة على ما يأتي).

بعض الناس زعموا أن الاستحسان من باب تخصيص العلة، وليس كذلك؛ لما يأتي في تخصيص العلة أن ترك القياس بدليل أقوى لا يكون تخصيصاً.

فهرس الموضوعات

الموضوع	الصفحة
المنهج المقرر	٥
الباب الأول في السنة المطهرة	٦
الفصل الأول في تعريف السنة وحجيتها وعلاقتها بالكتاب وإطلاقاتها.	٧
المبحث الأول تعريف السنة	٧
المبحث الثاني حجية السنة	١٠
المبحث الثالث علاقة السنة بالكتاب من حيث ثبوت الأحكام بها	١٨
المبحث الرابع في إطلاقات السنة	٢٣
الفصل الثاني أقسام السنة	٢٧
المبحث الأول أقسام السنة باعتبار ذاتها	٢٧
المبحث الثاني أقسام السنة باعتبار سندها	٢٩
القسم الأول: الحديث المتصل:	٢٩
القسم الثاني من أقسام السنة باعتبار السند: الحديث غير المتصل	٥٧
الباب الثاني في البيان	٧٠
الفصل الأول في تعريف البيان ووجوهه أو ما يكون به البيان	٧١
المبحث الأول تعريف البيان	٧٢
المبحث الثاني في وجوه البيان أو ما يكون به البيان	٧٥
الفصل الثاني في أقسام البيان	٧٨
المبحث الأول في بيان التفسير	٧٨
مسألة في تأخير بيان التفسير	٨٢
المبحث الثاني بيان الضرورة	٨٧
المبحث الثالث بيان التغيير	٩١
المبحث الرابع في بيان التقرير	١٠٢
المبحث الخامس في بيان التبديل " النسخ "	١٠٣

المطلب الأول في تعريف النسخ.....	١٠٤
المطلب الثاني في إثبات النسخ والرد على منكره.....	١٠٨
المطلب الثالث في محل النسخ.....	١١٤
المطلب الرابع في شروط النسخ.....	١١٦
المطلب الخامس في أقسام النسخ.....	١١٨
المطلب السادس أنواع النسخ في القرآن الكريم.....	١٤١
خاتمة.....	١٤٧
الباب الثالث في الإجماع.....	١٤٨
الفصل الأول في تعريف الإجماع وحجيته وأركانه وشروطه.....	١٤٩
المبحث الأول في تعريف الإجماع.....	١٤٩
المبحث الثاني في إمكان الإجماع والاطلاع عليه.....	١٥٦
المبحث الثالث في حجية الإجماع.....	١٦٢
المبحث الرابع في أركان الإجماع.....	١٧٨
الإجماع السكوتي.....	١٧٩
الفصل الثاني في الإجماعات الخاصة المختلف فيها ومسائل متعلقة بالإجماع.....	١٨٩
المبحث الأول الإجماعات الخاصة المختلف فيها.....	١٩٠
• أولاً: إجماع أهل المدينة النبوية.....	١٩٠
• ثانياً: إجماع العترة (أهل البيت النبوي) :.....	١٩٣
• ثالثاً: إجماع الخلفاء الأربعة الراشدين :.....	١٩٦
• رابعاً: إجماع الشيخين أبي بكر وعمر :.....	١٩٨
• خامساً: إجماع أهل الحرمين : (مكة والمدينة) وأهل المصريين (الكوفة والبصرة)	١٩٩
المبحث الثاني في مسائل متعلقة بالإجماع.....	٢٠١
• المسألة الأولى: في إحداث قول ثالث في مسألة اختلف أهل العصر فيها على قولين: ...	٢٠١
• المسألة الثانية: في إحداث دليل أو تأويل آخر غير ما ذهبوا إليه:	٢٠٥
• المسألة الثالثة: في ما يكون فيه الإجماع وما لا يكون.....	٢٠٧
خاتمة في حكم منكر الإجماع.....	٢١٠

٢١٣	الدراسة النصية
٢١٥	ترجمة مختصرة لصدر الشريعة
٢٣٩	فصل في شرط القياس
٢٥٤	فصل: العلة، قيل: المعرّف، ويشكل بالعلامة.
٢٦٧	مسألة: ولا يجوز التعليل بالعلة القاصرة عندنا.
٢٨٥	(فصل: لا يجوز التعليل لإثبات العلة.
٢٨٨	فصل: القياس: جلي، وخفي.
٣١٤	فهرس الموضوعات